



교원소청심사위원회

결정문집 34

2024. Vol. 34



교원소청심사위원회
Appeal Commission for Educators

발 / 간 / 사

교원소청심사위원회는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 따라 1991년 설립된 이래, 교원의 징계 처분과 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대해 법과 원칙에 따른 공정한 심사로 교원의 정당한 권익을 보장하고 처분의 정당성 확보에 노력하고 있습니다.

올해 서른 네 번째로 발간하는 이 결정문집은 각급학교 교원과 업무 담당자들이 교원소청심사제도를 이해하고 실무에 활용할 수 있도록 2024년도에 처리된 668여 건의 소청 및 고충 사건 중 분야별 주요 사례를 선별하여 구성하였습니다.

이 결정문집을 통해 유사한 비위행위가 발생하지 않도록 교훈적 사례로 삼고, 교원에 대한 불이익한 처분 시 요구되는 적정 절차와 기준을 참고함으로써 교원의 권익에 대한 위법·부당한 침해를 예방하는데 도움이 되기를 바랍니다.

앞으로도 교원소청심사위원회는 객관적이고 공정한 심사로 침해된 교원의 권리를 구제하고 교육활동이 안정적으로 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

2025. 12.
교원소청심사위원회
위원장 김연석

일 / 러 / 두 / 기

- 본 결정문집에 수록된 결정 사례는 우리 위원회가 2024년도에 처리한 668건 중 교원과 교육관계자들에게 참고가 될 만한 중요 사례 31건(소청 27건, 중앙고충 1건, 청렴 관련 소청 사례 3건)을 선정한 것입니다.
- 이 중 소청 27건은 처분의 종류별로 유형화한 징계·재임용 거부 처분·기타 불리한 처분 사건과 절차하자 및 각하 사건으로 구분하여 수록하였습니다.
- 본 결정문은 각 사건별로 결정 내용에 앞서 처분 요지, 결정 요지, 관련 규정을 별도로 기재하여 사건의 내용 파악이 용이하도록 하였습니다.
- 본 결정문집에 수록된 내용은 교원소청심사위원회의 홈페이지(www.ace.go.kr)에서도 동일하게 확인할 수 있으며, 기타 결정문집과 관련한 문의 사항이 있으실 경우 기획송무팀으로 연락(044-203-7402)하시기 바랍니다.

전 / 체 / 목 / 록

1. 결정례 1

[소청]

I. 징계 처분 1

II. 재임용 거부 처분 105

III. 기타 불리한 처분 165

IV. 절차하자 229

V. 각하 247

[고충]

VI. 중앙고충 253

2. 청렴 관련 소청 사례 259

세 / 부 / 목 / 록

1. 결정례

I

징계 처분

10건

연번	사건명	처분 요지	직급	결정	쪽
1	감봉 2월 처분 취소 또는 감경 청구	동료직원들에게 비인격적 대우 및 부당 업무 지시, 부적절한 예산집행	교사	기각	3
2	견책 처분 취소 청구	갑질 행위로 경고 받은 후 신고자 색출행위	교사	기각	20
3	감봉 3월 처분 취소(또는 감경) 청구	지인이 운영하는 유튜브 채널에 출연하여 부적절한 언행 및 학부모 민원 야기, 기관장의 허가 없이 계속 유튜브 출연	교사	기각	27
4	파면 처분 취소 청구	직장동료 강제추행, 강간미수	교사	기각	36
5	견책 처분 취소 청구	동료교사에게 신체적 접촉	교사	취소	45
6	정직 1월 처분 취소(또는 감경) 청구	아동들에 대한 신체적·정서적 학대행위	교사	기각	51
7	해임 처분 취소 또는 감경 청구	학생들에게 임의로 경비 징수 및 부적절하게 소유·유용, 직장 이탈 금지 의무 위반	교사	기각	65
8	견책 처분 취소 또는 감경 청구	자동차손해배상 보장법 위반(의무보험 미가입 운행)	교사	기각	78
9	해임 처분 취소(감경) 청구	교사 신규채용 부정행위	교장	기각	85
10	정직 3월 처분 취소(또는 감경) 청구	부당한 논문저자 표시, 표절	교수	취소	95

Ⅱ

재임용 거부 처분

6건

연번	사건명	처분 요지	직급	결정	쪽
1	재임용 거부 처분 취소 청구	연구업적 기준 미충족	조교수	기각	107
2	재임용 거부 처분 취소 청구	연구업적 기준 미충족	부교수	취소	115
3	재임용 거부 처분 취소 청구	재임용 제청기준점수 미달	조교수	취소	125
4	재임용 거부 처분 취소 청구	교육업적 기준 미충족	부교수	기각	135
5	재임용 거부 처분 취소 청구	신임교원 채용으로 강사 재임용 거부	강사	취소	147
6	재임용 거부 처분 취소 청구	교원업적평가점수 미달	조교수	취소	153

Ⅲ

기타 불리한 처분

8건

연번	사건명	처분 요지	직급	결정	쪽
1	직위해제 처분 취소 청구	동료교사 강제추행 혐의로 수사 개시 통보	교사	취소	165
2	인사발령 처분 취소 등 청구	교육지원청간 전보	교사	기각	171
3	임용취소 처분 취소 청구	신규임용 시 제출한 논문의 변조 판정으로 임용취소	조교수	기각	176
4	권유에 의한 의원면직 처분 취소 청구	사직서 제출에 따른 의원면직	교사	기각	186
5	의원면직 불허 처분 취소 청구	유학휴직 사유 종료 후 의원면직 신청 불허	교사	기각	193
6	질병휴직 불가 안내 취소 청구	질병휴직 최대 2년 범위 내 휴직 가능, 재휴직 불가	교사	취소	199
7	호봉정정 거부 처분 취소 등 청구	교육부 예규 개정에 따라 호봉을 재획정 하면서 복직일 기준으로 재획정	교사	호봉정정-기각 호봉 재획정-취소	207
8	호봉정정 처분 취소 등 청구	임용 전 대학교 사무조교 경력 10할에서 5할로 정정	장학사	보수환수-각하 호봉정정-기각	217

IV

절차하자

2건

연번	사건명	처분 요지	직급	결정	쪽
1	견책 처분 취소 청구	연구부정행위(부당한 저자 표시)	부교수	취소	231
2	견책 처분 취소 청구	시험 중 시험문제를 휴대폰으로 찍어 교직원 단체대화방에 올림, 학교와 동료교사의 명예 훼손하는 주장 반복	교사	취소	241

V

각하

1건

연번	사건명	처분 요지	직급	결정	쪽
1	직위해제 처분 취소 청구	근무성적 저조, 수사 중인 자	교사	각하	249

VI

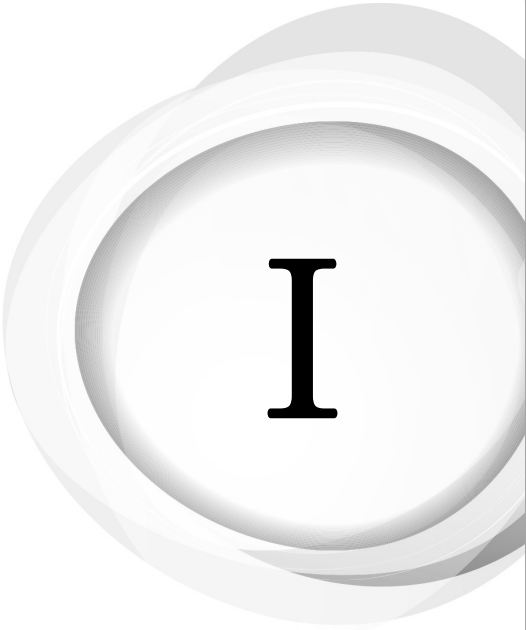
중앙고충

1건

연번	사건명	처분 요지	직급	결정	쪽
1	전직 배제 고충 해소 청구	2024. 3. 1.자 교장 전직 배제 부당	장학사	기각	255

2. 청렴 관련 소청 사례

연번	사건명	처분 요지	직급	결정	쪽
1	해임 처분 취소 또는 감경 청구	교내예산 사적 유용, 입시수당 부당 수령, 부당한 업무지시	교수	기각	261
2	해임 처분 취소(감경) 청구	교육장비 무단반출 및 제3자 제공, 자산 무단 반출 및 사적 편취, 금전거래로 사적이익 요구 등	교수	기각	271
3	강등 처분 감경 청구	동아리 특식비 횡령, 외부 특강비 과다 지급 등	교사	변경 (정직 3월)	284



I

징계 처분
10건



사건 1

감봉 2월 처분 취소 또는 감경 청구

처분 요지	동료직원들에게 비인격적 대우 및 부당 업무지시, 부적절한 예산집행
결정 요지	징계사유가 대부분 인정되고, 징계양정 과중하지 않음
관련 규정	국가공무원법 제56조 및 제63조, 공무원 징계령 시행규칙 제5조, ○○교육비특별회계 재무회계규칙 제25조 등

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육장

피청구인이 2024. 8. 16. 청구인에게 한 감봉 2월 처분에 대하여 청구인이 2024. 9. 12. 이의 취소 또는 감경을 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 사건의 개요

청구인은 2024년 3~4월 기간 중, ○○학교 식생활관에서 ① 조리실무사 A가 조리를 못하고 일 처리가 느리다는 이유로 다른 조리종사자들에게 ‘말도 섞지 말라.’, ‘눈도 마주치지 말라.’, ‘도와주지 말라.’ 등의 지시를 여러 차례 하였고, 기간제 조리실무사 B를 ‘수석조리사’로 호칭하고 조리실무사 C를 ‘부반장’으로 호칭하여 동료들 간 불필요한 위계를 조성하여 B와 C가 수시로 동료들을

간섭하고 지적하게 하는 등 특정인에게 정신적인 고통을 주었으며, ② ‘일 잘하는 사람이나 못하는 사람에게 돈을 똑같이 주는 게 불공평하다.’고 발언하고, 조리나 배식 등에서 실수가 있는 경우 문제점 파악 및 개선방안 마련이라는 이유로 조리종사자들에게 사유서 성격의 문서를 작성하도록 지시하여 작성자에게 수치심을 유발하게 하는 등 비인격적인 대우를 하였고, ③ 조리사 D 등에게 개인카드를 사용하여 식생활관 물품을 구입하도록 지시하였고, 초과근무를 하는 경우 조리사 D에게 “내 밥 좀 챙겨줘요.”라고 말하여 본인의 저녁 식사를 별도로 챙기도록 3~4회 정도 지시하고, 다음날 해당 식기 뒤처리까지 하게 하는 등 조리종사자의 업무와 관련 없는 부당한 업무지시를 하였고, ④ 조리사 D 등이 인근 ○○ 매장 등에서 개인카드를 식생활관 물품을 구입하도록 지시한 후 ☆☆종합주방(대표 ○○○)에 물품대금을 청구하여 해당 업체에서 조리사 D에게 2024. 3. 18.자에 금170,000원, 2024. 4. 1.자에 금188,520원, 2024. 4. 16.자에 금82,000원 등 총 3차례에 걸쳐 금440,520원을 입금하게 하는 등 학교의 장에게 지출 품의 과정 없이 부적정하게 물품을 구입하고 예산을 집행한 사실이 있음.

나. 징계의결요구사유 <교육공무원징계의결요구서에 의함>

- 1) 국가공무원법 제56조(성실 의무)는 “모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.”라고 규정하고 있으며, 제63조(품위 유지의 의무)는 “공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다.”라고 규정하고 있음.
- 2) 청구인은 국가공무원으로서 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하고 품위 유지에 최선을 다하여야 함에도 이를 소홀히 하여 ○○지원청 갑질신고 민원 사안감사를 통해 근로기준법 제76조의2(직장 내 괴롭힘 금지) 및 교육부 공무원 행동강령 제43조의4(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)에 따른 직장 내 괴롭힘 행위와 ○○교육비특별회계 재무회계규칙 제25조(예산 집행품의) 및 ○○학교 회계규칙 제32조(지출원인행위)에 따른 예산집행의 부적정한 처리 행위가 인정되었음.
- 3) 이는 국가공무원법 제56조(성실 의무) 및 제63조(품위 유지의 의무)를 위반으로 같은 법 제78조제1항의 규정에 명시된 징계사유에 해당되므로 교육공무원 징계령 및 공무원 비위사건 처리 규정에 따라 ‘경징계’를 요구함.

다. 청구인의 진술

청구인은 2024. 8. 16.(금) ○○지원청 교육공무원 일반징계위원회에 불출석 하였으며, 2024. 8. 14.(수) 변호사 의견서를 우편 접수하였고 2024. 8. 16.(금) 청구인의 법률대리인으로 법무법인(유한) ○○ 변호사 ○○○가 징계위원회에 참석하였음. 변호사 의견서에 따르면, 청구인은 성실 의무 위반 사유에 해당하는 회계부정 사유에 대해서는 깊이 반성하고 있으나 품위 유지 의무 위반 사유는 객관적인 사실과 전혀 다르므로 인정할 수 없다고 주장하였음. 또한 징계 과정의 심한 스트레스로 현재 치료 중이며 복직이 힘든 건강 상태로 퇴직을 할 수 있도록 선처를 구하였음.

라. 징계위원회의 판단

징계의결요구서, 사안감사 결과보고서, 청구인 문답서, 식생활관 관련자 진술서, 참고인 진술 등 제 증거 및 관련 법령을 종합하여 살펴건대, 청구인은 학교 식생활관의 실무책임자로서 조리 지도 및 감독 권한이 있으며 민주적인 방법으로 업무를 분장하고 구성원 간의 업무 갈등을 조정해야 할 책임이 있음에도 2024년 3~4월 기간 중, ○○학교 식생활관에서 ① 조리실무사 A가 조리를 못하고 일 처리가 느리다는 이유로 다른 조리종사자들에게 ‘말도 섞지 말라.’, ‘눈도 마주치지 말라.’, ‘도와주지 말라.’ 등의 지시를 여러 차례 하였고(이하 ‘제1-1징계사유’라 한다.), 기간제 조리실무사 B를 ‘수석조리사’로 호칭하고 조리실무사 C를 ‘부반장’으로 호칭하여 동료 간 불필요한 위계를 조성하여 B와 C가 수시로 동료들을 간섭하고 지적하게 하는 등 특정인에게 정신적인 고통을 주었으며(이하 ‘제1-2징계사유’라 한다.), ② ‘일 잘하는 사람이나 못하는 사람에게 돈을 똑같이 주는 게 불공평하다.’고 발언하고(이하 ‘제1-3징계사유’라 한다.), 조리나 배식 등에서 실수가 있는 경우 문제점 파악 및 개선방안 마련이라는 이유로 조리종사자들에게 사유서 성격의 문서를 작성하도록 지시하여 작성자에게 수치심을 유발하게 하는 등(이하 ‘제1-4징계사유’라 한다.) 비인격적인 대우를 하였고, ③ 조리사 D 등에게 개인카드를 사용하여 식생활관 물품을 구입하도록 지시하였고, 초과근무를 하는 경우 조리사 D에게 “내 밥 좀 챙겨줘요.”라고 말하여 본인의 저녁 식사를 별도로 챙기도록 3~4회 정도 지시하고, 다음날 해당 식기 뒤처리까지 하게 하는 등 조리종사자의 업무와 관련 없는 부당한 업무지시를 하였고(이하 ‘제1-5징계사유’라 한다.), ④ 조리사 D 등이 인근 ○○ 매장 등에서 개인카드를 식생활관 물품을 구입하도록 지시한 후 ☆☆종합주방(대표 ○○○)에 물품대금을 청구하여 해당 업체에서 조리사 D에게 2024. 3. 18.자에 금170,000원, 2024. 4. 1.자에 금188,520원,

2024. 4. 16.자에 금82,000원 등 총 3차례에 걸쳐 금440,520원을 입금하게 하는 등 학교의 장에게 지출 품의 과정 없이 부적정하게 물품을 구입하고 예산을 집행한 사실이 인정되며(이하 ‘제2징계사유’라 한다.), 이는 국가공무원 제56조 및 제63조에서 규정한 성실 의무 및 품위 유지의 의무를 다하지 못한 것으로 판단된다.

다만, 징계의 양정에 있어서 청구인은 학교 식생활관 총책임자로서 대단위 급식을 총괄하고 조리종사자들의 안전을 책임지며 급식 관련 행정업무 및 민원 처리 등 담당 업무의 고충이 적지 않다는 점을 고려하였으며, 사건 발생 직후 현재까지 피해자(조리실무사 A)에 대한 적극적인 사과와 화해를 위한 노력 여부를 종합적으로 고려하였다.

마. 결론

교육공무원 신분으로 위와 같은 행위를 한 청구인은

- 1) 국가공무원법 제56조(성실 의무) 및 제63조(품위 유지의 의무)를 위반한 것으로,
- 2) 국가공무원법 제78조제1항의 징계사유에 해당한다.
- 3) 따라서 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조 및 제4조의 규정에 의거 감경 없이 주문과 같이 의결한다.

2. 청구인 주장

가. ○○학교 식생활관 직원 현황

- 1) ○○학교 식생활관에서 실무책임자인 청구인과 조리사인 D, 조리실무사인 A, B, C, E, F, G가 근무하고 있다. B, C는 2023년도부터 함께 일해왔고, A, B는 2022년도에 청구인과 함께 근무한 사이로, 올해 초 ○○○○을 셋이 함께 다녀온 친한 관계였다.
- 2) ○○학교의 식수 인원이 작년에 비해 급격히 증가하였고, 직원들 간 호흡이 맞지 않아서인지 2024. 3월 한 달 동안 배식 준비가 되어 있지 않고 우왕 좌왕하는 날이 빈번하였으며, 한 달이 지나도록 직원들의 손발이 맞지 않는 상황이 지속되었다. 기존의 직원들이 A 조리실무사를 포함한 새로 전입해 온 직원들이 역할을 충분히 해내지 못해 너무 힘들다는 이야기를 하였고, 청구인은 고충을 해결하기 위해 4월부터 조편성을 재조정하기로 하여 반장인 D 조리사가 직원들의 능력을 중심으로 조편성을 다시 하였으나 그 이후 A

조리실무사는 새로운 조편성에 불만이 쌓이게 된 것으로 보이고, A 조리실무사는 직원들 간 갈등이 계속되어 국민신문고에 민원을 제기하게 된 것이다.

나. 이 사건 처분의 위법·부당성

1) 품위 유지 의무 위반 사유에 대하여

가) 조리실무사 A에게 부당한 행위를 하였다는 사유에 대하여

- (1) 직원들의 불만과 효과적인 급식업무를 위해 4월 이후 A 조리실무사는 기타조(밥과 과일) 전담으로 조편성이 되었고, 당시 직원들 간에 불화가 반복되었고 급식업무는 매일 겨우 버티는 수준이라 청구인은 더 이상 방관을 할 수 있는 수준이 아니었다.
- (2) 청구인이 D, B, C에게 A과 말을 섞지 말고 눈 마주치지 말라고 발언한 것은 사실이나 이는 직원들이 A 조리실무사에 대한 불만사항을 계속 토로 하며 힘들다고 하였으므로 우선 직원들을 진정시키기 위해 직원들의 말에 맞장구를 친 것에 불과하며 결코 A 조리실무사를 악의적으로 비방하기 위해 한 말이 아니었다.

나) 불필요한 위계를 조성하였는 점에 대하여

청구인은 학교 급식업무가 원활히 진행되지 않아 이를 해결하기 위해 논의 중 경험이 많은 C 조리실무사에게 부반장 역할을 부여하였고, B 조리실무사는 나이도 가장 많고 요리실력이 제일 뛰어났기 때문에 회의 도중에 청구인이 지나가는 말로 수석조리사 역할을 해주었으면 한다는 말을 한 적이 있다. 청구인은 학교 식생활관의 실무책임자로서 위기상황을 개선하려고 노력한 점이 갑질로 둔갑 되지 않도록 당시 상황을 면밀히 검토하여 주시기 바란다.

다) 조리종사자들에게 비인격적인 대우를 하였다는 점에 대하여

- (1) 청구인은 ‘일 잘하는 사람이나 못하는 사람에게 돈을 똑같이 주는 게 불공평하다.’라는 발언을 결코 한 적이 없다. 피청구인은 이에 대한 진위여부를 확인하지도 않고 조리종사자들의 일방적인 주장만으로 이를 징계사유로 인정한 것이다.
- (2) 청구인은 조리종사자들에게 각자의 입장에서 느끼는 문제점과 개선방안에 대해 자유롭게 의견을 개진하여 보라고 한 것이나 당사자들이 청구인의

의도를 곡해하여 반성문처럼 작성하였고 마치 청구인이 지시하여 반성문과 사유서를 작성하게 하였다는 점은 청구인 입장에서 매우 유감스럽다.

라) 조리사 D에게 부당한 업무지시를 하였다는 점에 대하여

청구인은 초과근무를 하게 될 때 급식 후 남은 잔반으로 식사를 하기 위해 D 조리사에게 남은 음식이 있으면 챙겨달라고 정중히 부탁을 한 것이다. D 조리사와는 평소 각별한 사이였으며, 서로 호의적인 분위기에서 진행되었고, 사용한 식판은 소독 과정을 거치므로 이를 씻는 것은 의미가 없어 설거지 과정은 존재하지 않는다.

2) 성실 의무 위반 사유에 대하여

청구인은 급식실에서 필요한 사소한 비품들을 ○○ 매장에서 구입한 후 업체 주문에 반영한 이유는 수시로 필요한 사소한 비품들을 매번 품의해야 하는 행정절차를 간소화하여 업무의 신속성을 높이기 위한 청구인의 착각에서 비롯된 것이고, 회계 관련 규정을 위반한 점에 대해 매우 깊이 반성하고 있다.

다. 재량권의 일탈·남용

청구인에 대한 감봉 2월 처분은 여타 다른 사례들과 비교해 보았을 때 청구인의 징계사유에 비하여 과도한 징계처분으로 재량권의 한계를 벗어난 처분으로 위법하다 할 것이다.

라. 소결

- 1) 이 사건 징계사안은 ○○학교 식수 인원이 갑자기 2배로 늘어나는 이례적인 급식환경 변화로 인해 기존 직원 및 신규 전입 직원들로는 감당하기 어려운 상황이 발생한 것이 근본적인 원인이며, 학교 급식이 정상적으로 이루어지지 않은 상황에서 청구인이 직원들의 상황을 세밀히 살피지 못하여 발생한 점에 대해서 진심으로 반성하고 있다.
- 2) A 조리실무사의 민원 내용을 살펴보면 반장을 포함한 기존 직원들과의 갈등이 주된 사유이고, 청구인에 대한 사유는 대부분 전해 들었다는 추측성 진술이 대부분이다. 청구인이 하지 않은 언행 및 직원들의 갈등을 해결하기 위해 청구인이 노력했던 부분들이 확인되지 않은 신고인의 진술에 의해 악의적으로 변질되었고 청구인에 대한 처분에 반영되었으므로 이 사건 징계처분에 위법·부당한 사유가 있다고 할 것이다.

마. 기타 정상참작 사유

1) 청구인의 업무 수행 태도 및 공적 등

영양교사로 37년간 근무하면서 단 한 번의 징계조치 받은 적이 없으며, 1991. 12. 10. 장관표창을 받는 등 교육에 이바지한다는 자부심을 갖고 최선을 다해 근무해왔다.

2) 청구인의 관계 회복을 위한 노력

청구인은 징계절차로 경향이 없는 와중에도 D, A 조리사에게 직접 사과하는 등 관계 회복을 위해 최선의 노력을 다한 사실 등을 참작하여 주길 바란다.

바. 결어

청구인에 대한 피청구인의 이 사건 징계처분은 위와 같은 사정을 충분히 고려하지 않은 채 재량권을 일탈·남용하여 이루어졌으므로 청구인의 사정을 고려하여 이 사건 처분을 감경 또는 취소하여 주시기를 간청한다.

3. 판단

가. 관련 규정: [별지] 기재와 같다.

나. 징계사유 인정 여부

1) 제1징계사유

가) 제1-1징계사유

(1) 청구인은 D, B, C에게 A 조리실무사와 말을 섞지 말고 눈 마주치지 마라고 발언한 것은 사실이나, 이는 직원들을 진정시키기 위해 직원들의 말에 맞장구친 것이지 A 조리실무사를 악의적으로 비방하기 위한 것은 아니었다는 취지로 주장한다.

(2) 갑질신고센터에 접수된 민원, ○○지원청 청구인의 문답서 및 참고인들의 질의답변에 따르면 다음과 같은 사실이 확인된다.

- ① A 조리사가 2024. 5. 13. 갑질신고센터에 접수한 민원서에 따르면 ‘청구인은 조리가 잘 안 나왔다는 이유로 동료들에게 나와 말도 섞지 마라, 도와주지 마라, 사적인 말도 하지 마라’고 지시하면서 왕따를 시키게 했음, 밥 먹을 때도 사적인 대화를 못하고 먹었으며, CCP 기록지를 쓸 때도

붙어있지 마라고 해서 동료들은 다른 테이블로 가서 쓰고 눈도 마주치지 않고 나와 멀리함.’이라고 신고하였고, 민원서 별지에 따르면 ‘청구인은 2024. 4. 5. C, B와 커피를 마시면서 반장 D를 불러내 “A와 앞으로 말도 섞지 말고, 눈도 마주치지 마라, 가까이 하지도 마라, 도와주지도 마라”고 말을 하였으며, 반장에게 다른 직원들에게 전화해서 전달하라고 말하여 나를 왕따시킴. E, G, F에게 전화해서 전달하고, 전달했다고 확인 전화까지 하라고 했다고 들었음.’이라고 신고하였다.

- ② 반장 D 조리사의 2024. 4. 5. 통화기록에 따르면 저녁 20:28 F, 20:58 E, 21:09 G에게 통화한 기록이 있고, 21:29에 청구인에게 통화한 기록이 확인된다.
- ③ 반장 D 조리사는 대면 진술에서 “2024. 4. 5. 18:45 청구인이 본인에게 전화하여 ○○ 인근 카페로 불러 (당일 급식 크림파스타 조리에 실수가 있었음) 반장의 책임이 크고, A에 대한 대책을 세우라는 취지의 말을 하였고, 다른 동료들에게 A와 말도 섞지 마라, 도와주지 마라고 전달하라는 지시를 하였으며 전달을 한 것을 알려달라고 지시하였다.”라고 진술하였다.
- ④ ○○지원청 청구인의 문답서에 따르면 청구인은 “(‘당일 청구인께서 D 조리사에게 어떤 내용을 지시했기에 D 조리사가 차례로 전화를 하고, 귀하에게 어떤 내용을 보고했는지 질문드렸습니다.’라는 질문에) 차를 마시면서 세 분이 얘기를 많이 했습니다. 세 분이 의논을 해서 조리실이 잘 돌아갔으면 좋겠다는 이야기를 했습니다. 학교에 잠깐 들렀다가 식사를 하러 해장국집을 갔다가 집으로 돌아가는 중에 D 조리사에게서 전화가 왔습니다. ‘좋은 아이디어가 있다.’며 조편성을 다시 해서 (A 조리사를) 설거지 조로 하겠다는 이야기를 했습니다. 그래서 내일부터는 CCP도 각자 쓰고 잡담하지 말라는 정도로 말했습니다.”라고 진술한 사실이 확인된다.
- ⑤ 4명의 조리종사자들이 참고인으로서 작성한 갑질 신고 사안조사 사실관계 확인서에 따르면 4명 모두 ‘2024년 3~4월, 청구인이 동료들에게 조리실무사 A와 ‘말도 섞지 마라, 눈도 마주치지 마라, 도와주지도 마라, 사적인 말도 하지 마라.’고 지시했다.’에 사실이라고 ○표기를 한 사실이 확인된다.
- ⑥ 조리종사자들의 참고인 의견서에 따르면 D 조리사는 ‘청구인과 C, B 세 사람 때문에 왕따를 당하는 동료를 보며 마음 아픈 2달을 보냈습니다.’, F 조리실무사는 ‘저도 이분들처럼 나도 대상자가 되면 어찌지 하고 늘 불안했습니다. 사람이 사람을 무시하라 하고 같은 동료로서 많이 힘들었습니다.’,

G 조리실무사는 ‘직장에서의 괴롭힘, 따돌림 정말 무섭습니다. 말로만 듣던 것이 내 주변에서 일어났다는게 믿어지지 않습니다.’라고 기재한 사실이 확인된다.

- (3) 살피건대 ① 조리종사자들 모두 A 조리실무사가 따돌림을 당했다고 인정하고 안타까워 하는 점, ② 청구인은 직원들을 진정시키기 위해 직원들의 말에 맞장구친 것이지 A 조리실무사를 악의적으로 비방하기 위한 것은 아니었다는 취지로 주장하나 청구인도 D, B, C에게 A 조리실무사와 말을 섞지 말고, 눈 마주치지 마라고 발언한 사실은 인정하는 점, ③ D 조리사의 2024. 4. 5. 통화기록에 따르면 E, F, G에게 통화한 후 청구인에게 통화한 기록이 확인되고, D 조리사는 청구인이 다른 동료들에게 A와 말도 섞지 마라는 등의 내용을 전달하라는 지시를 받았다는 점을 종합하여 볼 때 이러한 청구인의 행동은 A 조리실무사를 따돌림 시킨 것으로 확인되고 이는 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무)를 위반한 것으로 징계사유로 인정된다.

나) 제1-2징계사유

- (1) 이 부분 징계혐의사유는 청구인이 기간제 조리실무사 B를 ‘수석조리사’로 호칭하고 조리실무사 C를 ‘부반장’으로 호칭하여 동료 간 불필요한 위계를 조성하여 B와 C가 수시로 동료들을 간섭하고 지적하게 하는 등 특정인에게 정신적인 고통을 주었다는 것이다.
- (2) 갑질신고센터에 접수된 민원, ○○지원청 청구인의 문답서 및 참고인들의 질의답변에 따르면 다음과 같은 사실이 확인된다.
- ① 조리실무사 A는 2024. 5. 13. 갑질신고센터에 접수한 민원서에 따르면 ‘청구인은 기간제 조리실무사 B를 수석조리사로 지정하여 나머지 조리실무사에게 수석조리사에게 배워서 하라고 지시함’, ‘청구인은 C 조리실무사를 부반장으로 지정하고 모든 일들을 부반장 지시에 따르라고 함. 부반장으로 지정된 C는 청구인의 백을 등에 업고 동료들에게 지시·지적하였고 반장인 D 조리사가 있음에도 반장 꼭대기 위에서 모든 일들을 참견하고 지적하였으며 반장에게도 지적함.’이라고 신고하였다.
- ② 피청구인의 답변서에 따르면 D 조리사는 진술서에서 “C와 B 두 사람이 지속적으로 A의 사소한 행동 하나하나를 청구인에게 일러바쳤고 그로 인해 A는 계속 혼나야 했습니다.”, “수석조리사 B와 부반장 C는 반장과 동료들에게 수시로 지시하고, 동료들의 잘못을 수시로 청구인에게 고자질하였다.”라고 진술하였다.

③ ○○지원청 청구인 문답서에 따르면 “(‘청구인은 2024년 3월~4월 기간 중, ○○학교 식생활관 내에서 기간제 조리실무사 B를 ‘수석조리사’로 호칭하고, 조리실무사 C를 ‘부반장’으로 호칭한 사실이 있습니까?’라는 질문에) 식생활관 내에서 부반장, 수석조리사라는 호칭은 직접 사용한 적은 없습니다. 같은 조리실무사로 연배도 많고 해서 불만들이 없을 줄 알았습니다. B 조리사가 선배이고 큰 곳에서 일을 한 분이라, 팀별로 일의 결과가 차이가 있어서 일을 배우라는 차원에서 그렇게 한 것입니다. 제 생각에 대해 진심으로 저는 얘기할 수 있습니다.”라고 진술하였고, “(‘청구인은 ○○학교 식생활관 내에서 B 수석조리사와 C 부반장이 청구인의 위세를 힘입어 수시로 동료들을 부당하게 간섭하고 지적인 사실을 인지하고 있었습니까?’라는 질문에) 아니오, 그분들은 안되는 부분에 투입이 돼서 일을 한 것입니다. 3월 회식을 할 때에도 괜찮게 보여서 갈등의 골이 그렇게 깊어질 것이라고 생각하지 못했습니다.”라고 진술한 사실이 확인된다.

- (3) 살피건대 ① 청구인은 원활한 급식업무를 위해 B, C를 수석조리사, 부반장으로 자체 지정하여 위기상황을 개선하려고 노력한 것으로 보이는 점, ② 실제 청구인은 조리실무사들에게 보직을 부여할 수 있는 권한이 없으며, 설령 내부적으로 수석조리사, 부반장을 정하였다고 하더라도 그로 인해 동료인 조리실무사들 간에 직접적으로 위계가 조성된다고 보기 어려운 점, ③ B, C가 동료들에게 지시하고 동료들의 잘못을 청구인에게 고자질한 것은 그들의 부적절한 행동이며 청구인에게 직접적인 책임이 있다고 보기 어려운 점 등을 종합하여 볼 때 청구인이 B와 C에게 수석조리사, 부반장의 호칭을 사용하여 이들이 동료들에게 부적절한 행동을 한 사실은 별론으로 하더라도 이 부분 징계사유인 청구인이 불필요한 위계를 조성하여 특정인에게 정신적인 고통을 주었다고 볼 수는 없으므로 징계사유로 인정하지 않는다.

다) 제1-3징계사유

- (1) 이 부분 징계혐의 사유는 청구인이 “일 잘하는 사람이나 못하는 사람에게 돈을 똑같이 주는 게 불공평하다.”라고 발언한 사실이다. 청구인은 그러한 발언을 한 사실이 없고 조리종사자들의 일방적인 주장일 뿐이라는 취지로 주장한다.
- (2) 피청구인 답변서에 따르면 ① E 조리실무사는 진술서 및 구두 진술에서 “청구인이 점심식사 자리에서 바로 앞에 앉은 본인 앞에서, 그리고 회의 시간 중에 ‘일 잘하는 사람이나 못하는 사람에게 돈을 똑같이 주는 게 불공평하다.’고 3회 정도 말했으며, 그 말이 본인을 두고 한 말인가 싶어서

주눅이 들었다.”라고 진술하였으며, ② D 조리사 역시 청구인이 그러한 취지로 발언한 사실이 있다고 진술하였으며, D 조리사는 2024. 8. 16. 청구인을 대상으로 하는 ○○지원청 교육공무원 일반징계위원회에 증인으로 참석하여 청구인이 한 발언에 대해 들은 적이 있느냐는 질문에 “있어요, 몇 번 있으셨어요.”라고 진술한 사실이 확인된다.

- (3) 살피건대 징계의결서에 따르면 피청구인은 이 부분 징계사유에 대하여 위와 같은 청구인의 발언만을 기재하고 있을 뿐 언제, 어디서, 어떠한 상황에서 발생한 행위인지, 어떠한 사유로 징계사유에 해당하는지 등 구체적으로 밝히고 있지 않다. 즉 청구인의 행위가 구체적으로 특정되어 있지 않고, 어떠한 법령을 위반하여 징계사유에 이르렀는지 구체적으로 제시하고 있지 않아 해당 행위에 대한 위법 여부가 명확하게 입증되었다고 볼 수 없으므로 이 부분 징계사유는 인정되지 않는다.

라) 제1-4징계사유

- (1) 이 부분 징계사유는 조리종사자들이 실수를 했을 경우 사유서 성격의 문서를 작성하도록 지시하여 작성자에게 수치심을 유발하게 하였다는 것이고, 청구인은 조리종사자들에게 각자의 입장에서 느끼는 문제점과 개선방안에 대해 자유롭게 의견을 개진하여 보라고 한 것이나 당사자들이 의도를 곡해하여 반성문처럼 작성한 것이라는 취지로 주장한다.
- (2) 피청구인이 제출한 답변서, 갑질신고 사안조사 결과보고서, 사안감사 결과 보고서 등의 자료에 따르면 다음과 같은 사실이 확인된다.
- ① ○○지원청 청구인의 문답서에 따르면 (“‘청구인은 조리실무사의 조리능력 향상을 위해 당일 조리 과정이 제대로 이뤄지지 못하거나 시간 내 조리가 되지 못했던 요리를 다시 한번 생각해 보고 기능 향상을 위한 목적이었다면, 동료들 간에 서로 의견을 나누고 협의도 할 수 있었을 텐데요. 글로 적도록 한 특별한 이유가 있었나요?’라는 질문에) 특별한 이유는 없습니다. 시간이 촉박하다 보니 독려하는 차원이었습니다. 같이 모여 회의할 시간이 없어서 그랬습니다. 3~4월이니 바빠서 시간이 지난 후 다시 보자는 차원이지만 괴롭히려고 그런 것은 아닙니다.”라고 진술하였고, (“‘청구인은 해당 문서가 반성문도 아니고 사유서도 아니라고 말씀하셨으나, 조리종사자들은 해당 문서를 사유서 또는 반성문이었다고 진술했습니다. 해당 사유서 작성과 관련해서 내부에서 상호 협의나 구성원의 동의가 있었는지요?’라는 질문에) 저는 그것을 심각하게 생각하지 않았습니다. 어떤 사안이 발생했을 때

적어서 다음 해에 시간 있을 때 돌아보는 의미로 했던 것이지, 사람들을 힘들게 하려고 했던 것은 아니었습니다.”라고 진술한 사실이 확인된다.

- ② ○○지원청에서 제출한 답변서 중 조리종사자의 사유서 발췌 내용은 다음과 같다.

〈2024. 4. 5. E 조리실무사 사유서 중 일부 발췌〉

그리고 이제까지 해왔던 것을 다 잊어버리고 다시 배우는 자세로 임하겠습니다.

제가 여러모로 부족하여 동료들한테 민폐가 아닌지 걱정이 됩니다.

〈2024. 4. 18. E 조리실무사 사유서 중 일부 발췌〉

이제는 여러모로 안정이 되어야 하는데 아직도 안정이 안 되고 두서가 없음을 깊이 반성합니다. (중략) 앞으로는 안일한 생각과 옛날의 사고방식은 다 버리고 동료들에게 민폐가 되지 않도록 열심히 노력하겠습니다. 여러모로 동료들한테 죄송합니다.

〈2024. 4. 18. A 조리실무사 사유서 중 일부 발췌〉

모든 일을 잘 모를 경우 반장, 부반장, 수석조리사에게 물어보고 일처리를 하고 배식에 문제가 발생하지 않도록 노력하겠습니다.

〈2024. 4. 18. D 조리사 사유서 중 일부 발췌〉

선생님의 지시사항이나 전달사항을 좀 더 신경쓰고 또 확인하고 전달하겠습니다. 반장으로서 좀 더 목소리를 높여 지시하겠습니다.

- ③ 피청구인 답변서에 따르면 A 조리실무사는 면담 진술에서 “2024. 4. 5. (금)에 크림파스타 조리를 실수하자, 청구인은 본인과 E 조리실무사에게 사유서를 작성하도록 지시했고, 본인이 조리상의 문제점과 개선 방안을 중심으로 사유서를 작성해 제출하자 E 조리실무사가 제출한 사유서를 비교하며 (A는) 반성하지 않는다고 질책하였다.”라고 진술하였고, G 조리실무사는 면담 진술에서 “한 번은 퇴근 시간 임박해서 청구인이 ‘왜 잘못했는지 글로 써라.’라고 지시한 적도 있고, 한 번은 사유서 상단에 ‘반성문’이라고 적었더니 청구인이 제목을 고쳐 쓰라고 해서 다시 작성한 적도 있다.”라고 진술하였다.
- ④ 4명의 조리종사자들이 참고인으로서 작성한 갑질 신고 사안조사 사실관계 확인서에 따르면 4명 모두 ‘2024년 3~4월 청구인이 급식이나 조리상의 실수가 발생하는 경우 남아서 사유서를 쓰게 했다’에 사실이라고 ○표기를 한 사실이 확인된다.

- (3) 살피건대 청구인은 문제점과 개선방안에 대한 의견을 개진한 것이라고 주장하나, ① A 조리실무사가 조리상 문제점과 개선 방안 중심으로 작성하여 제출하자 반성하지 않는다고 질책한 점, ② 조리종사자들이 제출한 자료에 따르면 작성자들이 반성, 민폐, 노력 등의 표현을 사용하고 있고 자책하는 내용이 주를 이루고 있어 반성문·사유서로 볼 여지가 충분한 점, ③ 조리·배식 상의 문제점 해결은 급식업무를 총괄하는 영양사로서 본인의 업무이자 책임이고, 우선 조리종사자들과 협의·대화 등을 통해 해결 방안을 함께 모색할 수 있음에도 반성문·사유서 성격의 글을 작성하도록 강요한 점 등은 청구인의 우월적 지위를 이용하여 조리종사자들에게 권한을 남용한 부당행위로 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무)를 위반한 것으로 징계 사유로 인정된다.

마) 제1-5징계사유

- (1) 청구인은 조리사 D와 평소 각별한 사이이고 남은 음식이 있으면 저녁식사로 챙겨달라고 정중히 부탁을 한 것이며, 설거지 과정은 존재하지 않는다는 취지로 주장한다.
- (2) 피청구인이 제출한 ○○지원청 청구인의 문답서에 따르면 ‘청구인은 초과 근무를 하는 경우, D 조리사에게 “내 밥 좀 챙겨줘요.”라고 말하여 본인의 저녁 식사를 별도로 챙기도록 3~4회 정도 지시를 한 사실이 있습니까?’라는 질문에 “네, 있습니다. 제가 잘못된 사실입니다.”라고 진술하였고, ‘청구인은 저녁식사 후 식판을 어떻게 처리하였죠?’라는 질문에 “닦지 않고 그냥 두었습니다.”라고 진술한 사실이 확인된다.
- (3) 살피건대 ① 청구인은 정중히 부탁을 한 것이라고 하나, 조리사 입장에서는 평소 친분 관계가 있었다 할지라도 청구인이 학교급식 업무의 총괄 실무 책임자인 우월적 지위에 있기에 청구인의 부탁을 거부하기 어려운 점, ② 청구인은 설거지 과정이 존재하지 않는다고 하나 청구인이 식사 후 식판을 닦지 않고 그냥 둬으로써 조리사가 뒷정리를 해야 하는 점, ③ 청구인은 감사단의 질문에 잘못된 사실을 인정한 점 등에 비추어 볼 때 청구인은 조리사에게 업무와 관련 없는 부당한 지시를 한 사실은 인정되고, 이는 우월적 지위를 이용해 권한을 남용한 부당행위에 해당되어 징계사유로 인정된다.

2) 제2징계사유

가) 이 부분 징계사유는 식생활관 물품을 구입하면서 지출 품의 과정 없이 조리사 개인카드로 물품을 구입하도록 지시하고 업체를 통해 물품 대금을 조리사에게 입금하는 방법으로 부적정하게 물품을 구입한 사실이다. 청구인은 바쁜 업무로 인해 비품 구입 절차를 간소화 하기 위하여 필요한 물품을 먼저 구매한 점을 고려해 달라는 취지로 주장한다.

나) 피청구인이 제출한 ○○지원청 청구인의 문답서에 따르면 ‘청구인은 D 조리사나 C 등에게 인근 ○○ 상점 등에서 개인카드를 사용하여 식생활관 물품을 구입하도록 지시하고, 개인카드 사용 영수증을 받은 사실이 있습니까?’라는 질문에 “맞습니다. 제가 잘못된 일입니다.”라고 진술하였고, ‘D 조리사 등이 ○○ 상점 등에서 구입한 물품 값으로 ☆☆종합주방에서 D 조리사 개인 통장으로 2024. 3. 18.자에 170,000원, 4. 1.자에 188,520원, 4. 16.자에 82,000원 등 총 3차례 걸쳐 금440,520원을 입금한 사실이 있습니다. 다시 말하면, 물건은 ○○에서 구입하고 ○○와 관련 없는 업체에서 물품 대금을 지급한 것인데요, ☆☆종합주방에서는 왜 D 조리사에게 물품 대금을 입금해 주었다고 생각하십니까?’라는 질문에 “회계처리를 잘못된 제 잘못입니다.”라고 진술한 사실이 확인되고, 조리사 D 예금거래내역서에 따르면 ☆☆종합주방으로부터 3차례에 걸쳐 금440,520원이 입금된 사실이 확인된다.

다) 살피건대 ○○교육비특별회계 재무회계규칙 제25조제1항은 예산의 품의는 소속 기관장의 결재를 받아 집행하여야 하고, ○○ 공립학교 회계규칙 제32조제1항은 지출의 원인이 되는 계약이나 그 밖의 행위(이하 “지출원인 행위”라 한다)는 학교의 장이 한다고 규정하고 있으며 학교 회계를 지출하기 위해서는 대가 지급 전에 예산집행 품의의 절차가 선행되어야 함에도 청구인은 사전 예산집행 품의 절차 없이 물품을 구입하였고, 그 후 허위로 ☆☆종합주방 업체에서 물품을 구입한 것처럼 서류를 작성한 점 등에 비추어 볼 때 청구인은 관련 규정을 위반하여 부적정한 예산집행을 하였다고 판단된다.

따라서 이와 같은 청구인의 행위는 국가공무원법 제56조(성실 의무)를 위반한 것으로 징계사유로 인정된다.

다. 징계 양정의 적정 여부

- 1) 공무원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이고, 다만 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법한 것이라고 할 것이며, 교원에 대한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃었다고 하려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계 양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때 그 징계내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야 한다(대법원 2011. 5. 13. 선고 2011두471 판결 참조).
- 2) 수 개의 징계사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계 사유만으로도 당해 징계처분의 타당성을 인정하기에 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 아니하다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2002두 6620 판결 참조).
- 3) 청구인에 대한 징계사유가 대부분 인정되고, ① 교원에게는 일반 직업인보다 높은 도덕성이 요구되고 교원의 비위행위는 본인은 물론 교원사회 전체에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있다는 점에서 보다 엄격한 품위유지 의무를 부담하는 점(대법원 2000. 6. 5. 선고 98두16613 판결 참조), ② 성실 의무는 공무원의 가장 기본적이고 중요한 의무로서 최대한으로 공공의 이익을 도모하고 그 불이익을 방지하기 위하여 전인격과 양심을 바쳐서 성실히 직무를 수행하여야 하는 점(대법원 2017. 11. 9. 선고 2017두 47472 판결 참조), ③ 청구인은 영양교사로 학교급식 업무를 총괄하고 소속 조리종사자들을 지도·감독하여야 할 지위에 있는 자로 리더십을 발휘하여 조리종사자들과 협력하여 학교급식 업무를 수행했어야 함에도 종사자들에게 비인격적 대우와 부당한 업무지시를 한 행위는 징계사유로 넉넉히 인정되는 점, ④ 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙의 징계기준에 따르면 품위 유지 의무 위반의 ‘그 밖의 품위 유지 의무 위반’의 경우 ‘비위의 정도가 약하고 경과실인 경우’에 ‘견책’을 예정하고 있고, 성실 의무 위반의 ‘부작위 또는 직무태만, 소극행정 또는 회계질서 문란’의 경우 ‘비위의 정도가 약하고 경과실인 경우’에 ‘감봉·견책’을 예정하고 있는 점, ⑤ 공무원 징계령 시행 규칙 제4조(징계의 감경) 제2항제14호에서 ‘우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위’는 징계를

감경할 수 없는 점, ⑥ 공무원 징계령 시행규칙 제5조의 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 경합될 경우에는 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때 이 사건 감봉 2월 처분이 객관적으로 명백히 부당한 것으로서 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자의 재량권을 일탈·남용한 것으로 볼 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 징계사유가 대부분 인정되고, 징계양정도 과중하지 않다고 판단되므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 국가공무원법

제56조(성실 의무) 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

제63조(품위 유지의 의무) 공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다.

■ ○○교육비특별회계 재무회계규칙(○○교육규칙 제○○○호)

제25조(예산집행품의) ① 예산의 품의는 소속 기관장의 결재를 받아 집행하되 다음 각 호와 같이 위임하여 전결로 집행하게 할 수 있다.

■ ○○공립학교 회계규칙(○○교육규칙 제○○○호)

제32조(지출원인행위) ① 지출의 원인이 되는 계약이나 그 밖의 행위(이하 “지출원인행위”라 한다)는 학교의 장이 한다.

② 학교의 장은 지출원인행위를 할 때에는 그 근거가 되는 법령과 조례 또는 규칙이 정하는 바에 따라야 하며, 예산의 범위에서 해당 학교의 자금수급을 고려하여야 한다.

③ 계약금액이 1백만원 미만인 경우 공급자 날인이 된 견적서, 납품서, (세금)계산서 등 계약관계를 확인할 증빙서류 구비시에는 별지 제9호서식의 지출결의서 승낙사항 중 공급자 날인을 생략할 수 있다.

■ 공무원 징계령 시행규칙

제5조(징계의 가중) ① 징계위원회는 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 경합될 경우에는 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

■ 학교급식법 시행령

제8조(영양교사의 직무) 법 제7조제1항에 따른 영양교사는 학교의 장을 보좌하여 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 식단작성, 식재료의 선정 및 검수
2. 위생·안전·작업관리 및 검식
3. 식생활 지도, 정보 제공 및 영양상담
4. 조리실 종사자의 지도·감독
5. 그 밖에 학교급식에 관한 사항

사건 2

견책 처분 취소 청구

처분 요지	갑질 행위로 경고 받은 후 신고자 색출행위
결정 요지	징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음
관련 규정	국가공무원법 제63조

청 구 인 : ○○○
소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육감

피청구인이 2024. 2. 27. 청구인에게 한 견책 처분에 대하여 청구인이 2024. 3. 19. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

청구인은 국가공무원법 제63조에 따라 모든 공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 되며, ○○교육청 직장 내 괴롭힘 금지에 관한 조례 제2조 및 제4조에 따라 직장에 근무하는 모든 교직원들은 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

○○교육청 갑질 업무 처리 가이드북에 따르면 신고자 색출 행위 및 2차 가해행위 발생 시 경중을 고려하여 처벌을 강화하고, 2차 피해 방지 서약서에 서명 및 제출하지 아니하였다고 하더라도 2차 피해를 야기하였을 경우 관련 규정에 따라 처벌될 수 있음을 반드시 고지하도록 하고 있다.

가. 징계 요구 사유

청구인은 ○○학교 공모교장으로 재직하면서 교직원에 대한 비인격적 대우(사생활 관련 부적절한 언어 사용), 사실 왜곡(교직원 간 갈등 초래), 사적 심부름(근무시간 중 장례식 답례품 포장 지시), 출장 동행 요청(출장 직무와 관련없는 교직원에게 교통편의 제공 요청)으로 갑질 행위가 인정되어, 품위 유지의 의무 및 사적 노무 요구·부당행위의 금지 위반으로 2023. 4. 5. ○○지원청으로부터 ‘경고’ 처분을 받았다.

상기 처분과 관련하여 청구인은 ○○지원청으로부터 공문 및 ○○교육청 메신저 등을 통해 총 4회(2023년 1월(2회), 2월(1회), 4월(1회))에 걸쳐 ‘2차 피해 방지 안내 사항’을 고지받았고, 피해(신고)자에 대한 색출금지 등 2차 피해 방지 서약서 내용을 위반할 시, 이 또한 중대한 비위로 가중되어 처벌될 수 있음을 인지하고 있었다.

그럼에도 청구인은 2023. 4. 7. ○○학교 교장실에서 △△실무사 ○○○(갑질 피해자)에게 “갑질 신고할 때 혹시 ○○샘도 연루돼 있어요? 같이 했어요?, 그런데 갑질 신고는 하지 않았다는 뜻이지?, ~확인하고 싶은 거지 어떻게 보면은 그 부분에 대해서~, 내가 본 ○○○ 선생은 그럴 사람이 아니라는 걸 내가 한 번 더 확인하고 싶었던 것 같아.” 등 신고인을 추측할 수 있는 질문을 하여 피해(신고)자 색출 행위를 통해 2차 가해를 한 사실이 있다.

이와 같은 청구인의 행위는 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무)를 위반한 것으로, 같은 법 제78조제1항의 징계사유에 해당되어, 공무원 비위사건 처리 규정의 처리 기준 ‘비위의 정도가 약하고 경과실인 경우’로 판단하여 교육공무원법 제51조 제1항에 따라 ‘경징계’ 의결이 요구되었다.

나. 징계위원회 판단

교육공무원 징계의결 요구서, 복무조사 결과보고서, 재심의 신청 결과 등 제 증거를 종합하여 살피건대,

1) 징계사유 인정에 관하여

청구인은 (신고)지원청으로부터 공문 및 ○○교육청 메신저 등을 통해 총 4회(2023년 1월(2회), 2월(1회), 4월(1회))에 걸쳐 ‘2차 피해 방지 안내사항’을 고지받았고, 피해(신고)자에 대한 색출금지 등 2차 피해 방지 서약서 내용을 위반할 시, 이 또한 중대한 비위로 가중되어 처벌될 수 있음을 인지하고 있었다. 그럼에도 청구인은 2023. 4. 7. ○○학교 교장실에서 △△실무사에게

신고인을 추측할 수 있는 질문을 하여 피해(신고)자 색출 행위를 통해 2차 가해를 한 사실에는 다툼의 여지가 없다.

이에 청구인은 공무원의 품위 유지의 의무를 다하지 못하였음이 인정되고 이는 국가공무원법 제78조 제1항의 징계사유에 해당된다고 판단하였다.

2) 징계양정에 관하여

청구인의 이러한 행위에 대해 교장으로서 교무를 총괄하고 소속 교직원을 지도·감독할 책임을 부담하며 교사와 학생의 모범이 될 수 있도록 솔선수범할 의무가 있는 점, 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 별표 7. 품위 유지의 의무 위반 중 ‘너. 그 밖의 품위 유지의 의무 위반’의 징계기준에 해당되며, ‘비위의 정도가 약하고 경과실인 경우’에는 ‘견책’에 해당되는 점, 공무원 징계령 시행규칙 제5조(징계의 가중) 제2항에 따라 승진임용 제한 기간이 끝난 후부터 1년 이내에 발생한 비위로 징계의결이 요구된 경우에는 1단계 위의 징계로 의결할 수 있는 점, 교육공무원 징계령 제15조에 규정한 제 정상 등을 종합적으로 고려하여 ‘견책’으로 의결함이 마땅하다고 판단하였다.

- 3) 아울러 본 징계위원회는 청구인의 적극행정 등에 의한 징계면제 사유 해당 여부를 심의하였으나, 관련 법령(교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 등)상에서 규정하는 면제 사유에 청구인의 혐의가 해당되지 않는다고 판단하였다.

다. 결론

청구인의 이러한 행위는 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무)를 위반한 것으로서, 국가공무원법 제78조(징계의 사유) 제1항 제3호에 규정된 징계사유에 해당되어, 교육공무원 징계령 제15조, 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조 및 제4조에 따라 견책을 의결한다.

2. 청구인 주장

징계사유 해당 행위를 한 사실은 있다.

그러나 청구인으로서 2023. 2.경부터 누가 갑질 신고를 하였는지 알 수 없는 상황에서 조사 중이었고, 갑질 신고 사건 및 여러 일련의 사태들로 인해 모든 교직원과 불편한 상황일 수밖에 없었다. 심지어 일부 교직원들은 교장인 청구인의 업무지시까지 거부하는 등의 상황이 발생하기도 하였으므로, 이와 같은

상황에서 청구인은 학교 운영이 원활하게 이루어질 수 있도록 최선의 노력을 해야만 했던 사정이 있었다.

이에 청구인은 학교장으로서 본연의 업무를 보다 원활하게 수행하기 위해 청구인과 불편하지 않은 관계에 있는 교직원과 소통하는 것이 필요하다는 의미에서 위와 같은 발언을 한 것일 뿐 누가 신고자인지 알아내려고 한 것이 아니었고, 단지 1회성에 그쳤던 발언일 뿐, 청구인은 결코 피해(신고)자에 대한 색출을 목적으로 위 발언을 한 것이 아니다.

3. 판단

가. 징계사유의 인정 여부

- 1) 이 사건 징계사유는 청구인이 갑질 신고로 경고 처분(2023. 4. 5.)을 받은 후 2023. 4. 7. 교장실에서 △△실무사 ○○○(갑질 피해자)에게 “갑질 신고 할 때 혹시 ○○샘도 연루돼 있어요? 같이 했어요?, 그런데 갑질 신고는 하지 않았다는 뜻이지?, ~확인하고 싶은 거지 어떻게 보면은 그 부분에 대해서~, 내가 본 ○○○ 선생은 그럴 사람이 아니라는 걸 내가 한 번 더 확인하고 싶었던 것 같아.” 등 신고인을 추측할 수 있는 질문을 하여 피해(신고)자 색출 행위를 통해 2차 가해를 한 사실이 있다는 것이다.

2) 기초 사실

- 가) ○○지원청의 복무감사 조사결과 보고서에 기재된 △△실무사 ○○○이 제출한 녹음파일 내용은 다음과 같다.

〈녹음파일1〉

청구인: 내가 궁금한 거, 엇그저께 감사팀에서 왔는데, 갑질 신고할 때 혹시 ○○샘도 연루돼 있어요? 같이 했어요? 시부모 이거 이거 이거 하는 거 포장 싸는 거?

○○○: 그거는... 어떤 걸, 왜 저한테 궁금해하시는 걸까요?

〈녹음파일2〉

청구인: 그렇게 해서 얘기를 했다고, 그런데 갑질 신고는 하지 않았다는 뜻이지? 그러니까?

○○○: 그 상황은 하지 않았어요.

청구인: 그러니까 나는 그걸 명확하게 믿음이 있어서, 그분은 (갑질 신고)하실 사람이 아니라고 명확하게 구분은 해놨거든 내가.

〈녹음파일3〉

○○○: 교장 선생님, 이거 갑질 신고했는지 안 했는지 물어보시면 안 되잖아요.

청구인: 질문이 왔어 나한테. 그래서 내가 △△실무사는 아니더라고 내가 대답을 했다고! 그 부분에서 내가 알고 있는 △△실무사는 정확하게 아닌 사람이라고! 내가 대답을 했다고. 근데 내가, 아니... 내가 잘못 얘기를 하니까 확인하고 싶은 거지~ 어떻게 보면은 그 부분에 대해서~

〈녹음파일4〉

○○○: 이런 거 사실은 저한테 신고했는지 안 했는지...

청구인: 그것까지도 물어보면 안 되는 거지?

○○○: (갑질 관련한) 질문을 받았을 때 저 아니라 다른 직원분들도 난감해 하실 수 있을 거 같아요. 이것 또한 어쨌든 교장 선생님께서 관리자시니까 관리자분께서 질문을 하시면 답을 하게끔

청구인: 그래서 내가 처음에 할까 말까 그 고민이 된다 그 말이 그 말이었어.

사실은 난감할 것 같은데 그게 거의 마무리가 됐는데, 내가 본 ○○쌤은 그럴 사람이 아니라는 걸 내가 한 번 더 확인하고 싶었던 것 같아. 내가 대답해 놓고... 실은 행정 실장님도 그럴 수 없다라고 생각했는데, 왜냐하면 워낙 칭찬을 많이 하고 다녔거든, 내가 그래 가지고 나중에 내가 놀랬거든~

- 나) ○○지원청의 청구인에 대한 복무(갑질신고) 감사 조사 과정에서 ① ○○지원청이 2023. 1. 16.(월) 청구인에게 복무감사 조사 개시 통보 공문을 통해 ‘2차 피해 방지 안내서’를 송부한 사실, ② ○○지원청 감사담당공무원(이하 ‘감사담당공무원’이라 한다)이 ○○교육청 업무메신저를 통해 1. 17.(화) 청구인에게 ‘2차 피해 방지 안내 사항’을 발송하였고, 이를 청구인이 1. 18.(수) 확인한 사실, ③ 감사담당공무원이 2. 8.(수) 문답 일정 조율을 위해 청구인과 유선 통화 시 2차 피해 방지 안내사항을 안내한 사실, ④ 감사담당공무원으로부터 4. 3.(월) 이 사건 학교 교장실에서 ‘2차 피해 방지 서약서’를 전달받고 내용을 확인한 사실이 확인 된다. 그리고 ‘2차 피해 방지 서약서’의 내용은 다음과 같다.

〈 2차 피해 방지 서약서 〉

2. 서약 내용

- ☐ 피해(신고)자에 대한 색출금지와 접근 및 통신 금지
- ☐ 타인을 통하여 피해(신고)자에게 연락 금지(타인도 행위자에 준하여 징계 가능)
- ☐ 신고 사안과 관련한 기관 구성원 및 제3자에 대한 발설 금지
- ☐ 2차 피해 방지 서약 등을 위반할 시, 이 또한 중대한 비위가 되어 가중되어 처벌될 수 있음을 인지하고 이러한 행위를 반복할 경우 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

3) 구체적 판단

위 기초 사실과 양 당사자가 제출한 자료 및 진술들을 종합하여 살펴볼 때 청구인의 위와 같은 행위 사실이 다툼 없이 인정되고, 청구인은 위 발언이 신고(피해)자를 색출하기 위한 발언이 아니라고 주장하나, ① ○○○에게 “갑질 신고할 때 혹시 ○○샘도 연루돼 있어요? 같이 했어요?”라고 묻고, “갑질 신고는 하지 않았다는 뜻이지?” “확인하고 싶은 거지~ 어떻게 보면은 그 부분에 대해서~”라고 말하여 갑질 신고 여부를 재차 확인하는 등 갑질 신고자 색출을 위한 발언으로 판단하는데 무리가 없다.

이러한 신고(피해)자 색출을 시도한 행위는 신고(피해)자에게 두려움을 가중시켜 피해를 감내하고 문제 제기를 포기하도록 하는 부작용을 초래할 뿐만 아니라 신고(피해)자에게 정신적 고통을 줄 수 있는 2차 가해행위에 해당하고, 청구인이 본인에 대한 갑질 신고 조사 과정에서 감사담당공무원의 4회에 걸친 2차 피해 방지 안내에 따라 신고(피해)자에 대한 2차 가해행위가 무엇인지 충분히 인지하고 있었던 점을 더하여 보면, 학교장으로서 본연의 업무를 원활하게 수행하기 위해 청구인과 불편하지 않은 관계에 있는 교직원과 소통하는 것이 필요하다는 의미에서 한 발언이라는 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

따라서 위와 같은 발언은 국가공무원법 제63조를 위반하여 징계사유가 인정된다.

나. 징계양정의 적정 여부

- 1) 징계권자가 공무원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인가는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이므로 그 징계처분이 위법하다고 하기 위해서는 징계권자가 재량권의 행사로서 한

징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한한다(대법원 2006. 12. 21. 선고 2006두16274 판결 참조).

- 2) 위에서 살펴본 바와 같이 청구인의 징계사유가 인정되고, ① 교원에게는 일반 직업인보다 높은 도덕성이 요구되고 교원의 비위행위는 본인은 물론 교직사회 전체에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있다는 점에서 보다 엄격한 품위 유지 의무를 부담하고 있는 점(대법원 2000. 6. 5. 선고 98두 16613 판결 참조), ② 4차례에 걸친 2차 피해 방지 안내를 통해 충분히 인지하고 있었음에도 이와 같은 발언을 한 점에 비추어 보면 그 비위의 정도가 결코 가볍다고 할 수 없는 점, ③ 징계위원회에서 청구인의 여러 사정을 고려하여 징계의 종류 중 가장 낮은 수위의 견책 처분을 한 점 등을 종합할 때 이 사건 처분이 사회통념상 현저하게 재량권을 일탈·남용한 것이라고 볼 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인의 징계사유가 인정되고 징계양정 또한 과중하다고 판단되지 않으므로 주문과 같이 결정한다.

사건 3

감봉 3월 처분 취소(또는 감경) 청구

처분 요지	지인이 운영하는 유튜브 채널에 출연하여 부적절한 언행 및 학부모 민원 야기, 기관장의 허가 없이 계속 유튜브 출연
결정 요지	징계사유가 대부분 인정되고, 징계양정 과중하지 않음
관련 규정	국가공무원법 제57조, 제63조 및 제64조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육장

피청구인이 2023. 12. 11. 청구인에게 한 2023. 12. 13.자 감봉 3월 처분에 대하여 청구인이 2024. 1. 9. 취소 또는 감경을 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 청구인에 대한 징계사유

청구인은 2021년부터 약 2년간 학생 교육활동에 부정적인 영향을 초래할 수 있는 내용(욕설과 비속어, 성적 행위 등 부적절한 언행이 포함된)의 유튜브 영상 촬영에 참여한 사실(이하 ‘제1징계사유’라고 함)이 있고, 2023. 6. 7. 해당 유튜브 채널에 출연을 삼가겠다는 각서를 학교에 제출한 후 또 다시 출연한 사실이 있으며(이하 ‘제2징계사유’라고 함), 소속 기관장의 겸직 허가 없이

계속적으로 유튜브에 출연한 사실이 있다(이하 ‘제3징계사유’라고 함).

비록 본인이 운영하는 유튜브 채널이 아니라 할지라도 상당 기간 지인이 운영하는 유튜브에 ‘○○○’ 또는 ‘□□□’라는 이름으로 출연하며 학생 교육 활동에 부정적인 영향을 초래할 수 있는 언행들을 지속하여 학부모 집단민원을 야기하고, 학생을 가르치는 교사로서 물의를 일으켜 학부모의 신뢰를 잃은 점, 문제가 된 영상을 삭제하는데 적극 노력하지 않고 공무원은 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 하나 계속 활동을 하며 오히려 학교에 민원을 제기한 점 등으로 향후 유사사례가 발생하지 않도록 하는 것이 타당할 것으로 사료된다. 이러한 청구인의 행위는 국가공무원법 제57조(복종의 의무), 제63조(품위 유지의 의무) 및 제64조(영리 업무 및 겸직 금지)를 위반한 것으로 같은 법 제78조제1항제3호의 징계사유에 해당되어 교육공무원법 제51조제1항에 따라 경징계 의결이 요구되었다.

나. 청구인의 진술

청구인은 징계위원회에 출석하여 근무시간 이외의 개인적 시간에 이루어진 일이고, 본인의 채널이 아니어서 겸직 허가에 해당되는지 인지하지 못했다고 진술했다. 또한 사적인 부분으로 어떤 악의성이나 의도성, 특정인 대상의 모욕적인 의도도 포함하지 않았고 일상적인 이야기이며 청구인이 교원, 공무원임을 밝히지도 않았지만 부주의한 것은 인정했다. 하지만 이미 학교장 주의 처분도 받았고 여러 사례를 알아본바 징계를 받은 것은 불합리하며, 비정기전보 실시에는 여러 어려움이 있으니 고려해 줄 것을 진술했다.

다. 징계위원회의 판단

- 1) 징계의결 요구서, 감사보고서, 문답서 등을 종합하여 살펴건대, 청구인은 교사가 높은 도덕성과 성실함을 요구하는 직업이고 아이들의 가치관 형성에 영향력을 끼치므로 엄격히 바라봐야 한다는 점을 간과하고 불특정 계층이 이용하는 채널에 출연하여 부적절한 표현과 수위 높은 행동을 보이는 등 교사로서 부적절한 행동을 하였다. 또한 그 사안 이후 교사의 책무성을 깨달았다고는 하나 사안의 심각성을 인지하지 못하여 즉각적인 조치를 취하지 않음으로서 학부모들의 집단민원을 일으켰고, 병가 사용 중에 약을 복용하면서도 잦은 음주를 하는 등 반성의 태도도 보이지 않아 재발의 우려도 있다고 보았다. 징계위원회에서는 이를 감안하여 주문과 같이 의결한다. 아울러 본 징계위원회는 청구인의 적극행정 등에 의한 징계 면제 사유 해당 여부를 심의하였으며 청구인은 이에 해당하지 않는다고 판단하였고 교육

공무원 징계양정 등에 관한 규칙 등에서 규정하는 감경 사유에 해당되지 않는다고 판단하였다.

2) 결론

청구인의 이와 같은 행위는 국가공무원법 제57조(복종의 의무), 제63조(품위 유지의 의무), 제64조(영리 업무 및 겸직 금지)를 위반하여 교육공무원 징계령 제15조, 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조 및 제4조에서 규정한 제정상을 참작하여 ‘감봉 3월’로 의결한다.

2. 청구인 주장

가. 사건의 경위

청구인은 2021년부터 약 2년간 지인의 일상생활을 담은 유튜브 영상에 간헐적으로 출연한 사실이 있다. 이 과정에서 친분이 있는 사이의 친교적 연사를 나누는 과정에서 욕설이나 비속어를 사용한 경우가 있었다.

나. 이 사건 처분의 위법·부당성

- 1) 청구인이 출연한 지인의 유튜브는 본인의 일상생활을 기록하는 형태의 브이로그로 지인과 절친한 사이인 청구인이 사적인 친교활동을 하는 모습들이 영상을 통해 보여진 경우가 있었다.
- 2) 친구들과 친교활동 중 일부 비속어나 욕설을 사용한 경우가 있으나 이는 모욕성이나 음해성을 지니지 않는 언행이었다. 또한 직무 외 시간인 사적인 시간에 이루어진 행동이며, 청구인은 본인의 직무나 직책에 대한 언급을 하지 않았다. 어떠한 형사적 처벌에 해당하지 않는 사적인 언행이 품위 유지의 의무를 심하게 위반한 것으로 보기 어렵다.
- 3) 또한 청구인이 직접 기획 및 운영하는 유튜브 채널이 아니었기에 영상에 간헐적으로 노출되는 점까지 겸직 허가를 받아야 되는지의 여부를 인지하지 못하였고, 금전적 이득과 같은 재산상의 이득을 취한 사실이 없기 때문에 영리 업무에 해당하지 않는다.
- 4) 청구인은 2023. 6. 7. 해당 유튜브 채널에 출연을 삼가겠다는 각서를 학교에 제출한 이후 해당 유튜브 채널에 출연을 삼갔으며, 각서를 제출하기전 촬영했던 영상이 각서 작성 이후에 업로드되며 복종의 의무를 어겼다고 판단되었다. 이는 각서 작성 당시 학교장 및 교감에게 이미 지난 행동에 대해

언급한 부분이었고, 학교장 및 교감 역시 각서 작성 이후의 행위를 조심 하라고 하였기 때문에 청구인이 복종의 의무를 위반하였다고 보기 어렵다.

- 5) 또한 사건이 발생한 이후 청구인이 나온 부분을 모자이크처리 하겠다고 학교 측에 전달하였고 이를 진행하던 와중 교감으로부터 모자이크 처리를 하니 청구인에 대한 관심이 더 커지는 것 같다고 하여 일단 조치를 중단하라는 안내를 받아 그 조치를 중단하였다. 이후 청구인은 징계위원회에 회부되어 관련 영상을 삭제하지 않은 점을 지적받고, 즉시 청구인이 출연한 영상의 삭제를 요청하고 처리하였다.
- 6) 청구인은 유튜브에서 일부 언행이 학생들이 보기에 적합하지 않았음을 인정 하나 직무 상황에서 올바른 언행 및 지도를 해왔으며, 본 사건 이후 직무 내외에서의 말과 행동을 돌아보며 반성적인 태도를 취하고 있다.

다. 소결

청구인은 지인의 유튜브에 출연하여 친교활동을 하던 중 부적절한 언사를 사용한 것을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 그러나 이는 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무)를 위반하려는 의도가 없었으며 그 어떤 금전적 이득을 취하지 않았기 때문에 동 법 제64조(영리 업무 및 겸직 금지) 위반 내용에 대해서도 오해가 있다. 또한 청구인은 학교 측과 긴밀한 연락을 유지하며 본 사건에 대한 조치 활동을 했기 때문에 같은 법 제57조(복종의 의무)를 위반 했다고 보기 어렵다. 청구인은 교직 생활을 하면서 그 어떤 위법행위나 비위 행위를 저지른적 없이 성실히 임해왔기에 감봉 3월의 처분은 가혹하다고 생각되어 이에 대한 취소 또는 감경 처분을 요청한다.

3. 판단

가. 징계 사유 일부 제외(제2징계사유)

1) 기초 사실

청구인에 대한 2023. 12. 7. 징계의결서에는 제2징계사유로 ‘복종의 의무 위반’이 명시되어 있으나, 2023. 11. 21. 청구인에게 송부된 징계의결 요구 사유서에는 이 부분 징계 사유가 존재하지 않는다.

2) 관련 법리

국가공무원법 제75조에서 처분 사유 설명서를 교부하도록 한 것은 피처분자에게

그 처분을 받게 된 경위를 알림으로써 그에 대한 방어 의 준비 및 불복의 기회를 보장함과 아울러 처분권자의 자의를 배제하여 처분의 적법성을 보장하기 위한 데 있는 것이어서 그 처분 사유의 내용에 있어서도 구체적이고 명확한 사실적시가 되어 있어야 한다고 할 것이다(서울고등법원 1989. 10. 13. 선고 89나239 판결 참조). 국가공무원의 징계는 일정한 징계사유가 있을 때에 징계의결 요구권자가 먼저 징계사유를 들어 징계위원회에 징계의결 요구를 하고 징계위원회는 소정의 기간 내에 소정의 절차를 거쳐 징계의결을 하는데 그 절차에 있어서는 징계사유에 해당하는 사실에 관한 심문을 행하고 그 징계사유에 대하여 징계혐의자가 방어권을 충분히 행사할 수 있도록 하며 징계의결서에도 그 이유란에 징계의 원인된 사실을 명시하도록 규정하고 있는 것이므로 이와 같은 징계의결 요구권자에 의하여 징계의결 요구된 징계사유에 대하여 심문이 진행되며 그 과정에서 징계혐의자의 방어권을 충분히 보장하고 있는 규정들의 취지에 비추어 보아 징계위원회는 어디까지나 징계의결 요구권자에 의하여 징계의결이 요구된 징계사유를 심리대상으로 하여 그에 대하여만 심리, 판단하여야 하고 징계의결이 요구된 징계사유를 근본적으로 수정하거나 징계의결 이후에 발생한 사정 등 그밖의 징계사유를 추가하여 징계의결을 할 수는 없다(대법원 1984. 9. 25. 선고 84누299 판결 참조).

- 3) 청구인에 대한 학부모 민원이 발생하자, ○○학교장은 2023. 5. 31. 청구인에게 유튜브 출연으로 인한 ‘품위 유지 의무 위반’으로 주의 처분 하였고, 청구인은 6. 7. 더 이상 해당 유튜브 채널에 출연하지 않겠다는 각서를 제출하였다. 피청구인은 민원 발생 시 이미 탑재된 영상에서 청구인이 출연한 부분 등을 영상에서 삭제하도록 지시하였으나 따르지 않았고, 모자이크 처리하도록 우선 안내하고 이미 촬영한 영상이라도 새롭게 업로드되는 영상에서는 청구인이 출연한 부분을 삭제하라고 지시했으나 이루어지지 않았으며, 모자이크 처리를 할 당시에도 간간히 얼굴이 보이거나 희화화된 자막 처리를 통해 청구인이 출연하고 있음을 인지할 수 있게 하여 복종의 의무를 위반한 것이라고 주장하였고, ○○지원청 교육공무원 일반징계위원회는 2023. 12. 7. 청구인에 대한 징계 의결서에 복종의 의무 위반(제2징계사유)을 적시하였다.
- 4) 살피건대 ① 피청구인이 2023. 11. 21. ○○지원청 교육공무원 일반징계위원회에 청구인에 대한 경징계 의결을 요구하면서 청구인에게 송부한 징계의결 요구 사유서에 기재된 징계사유는 제1징계사유, 제3징계사유인 점, ② 제2징계사유인 복종의 의무 위반은 징계의결 요구 사유서에 기재되지 않은 점, ③ 징계위원회는 징계의결 요구권자에 의하여 징계의결이 요구된 징계사유를 심리대상으로 하여 그에 대하여만 심리, 판단하여야 하고 징계

의결이 요구된 징계사유를 근본적으로 수정하거나 그 밖의 징계사유를 추가하여 징계의결을 할 수는 없는 점 등에 비추어 볼 때, 제2징계사유는 이 사건 징계 사유에서 제외하고 판단한다.

나. 징계사유의 인정 여부

1) 제1징계사유(부적절한 언행이 포함된 유튜브 촬영에 참여)

가) 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무)는 “공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다.”라고 명시 되어 있다.

나) 청구인은 지인의 유튜브 영상에 간헐적으로 출연하였으나, 이는 사적인 친교활동이며 직무 외 시간인 사적인 시간에 이루어진 행동으로 청구인이 본인의 직무나 직책에 대한 언급을 하지 않았기 때문에 품위 유지 의무를 심하게 위반한 것으로 보기 어렵다는 취지로 주장한다.

다) 양 당사자가 제출한 자료에 따르면 청구인은 2021. 4월부터 약 2년간 지인이 운영하는 ‘△△△’라는 유튜브 채널에 수차례 출연하면서 욕설 등 부적절한 언행을 하였고, 그러한 영상들을 학생을 포함한 불특정 다수가 볼 수 있는 본인의 SNS에 업로드 하였으며 이로 인해 학부모 민원을 야기시키는 등 교사로서 물의를 일으킨 사실이 있다.

라) 청구인은 스스로 교사임을 밝히지 않았다고 하나, 영상 사이사이에 “애들아~”라고 지칭하는 부분이 있고 올려진 댓글 중에는 이미 청구인이 교사임을 알고 있는 정황이 있었으며, ‘신나가지고 지랄하는 연들이 무조건 마시게 돼있어’, ‘가슴 존나 껴 씨발’ 등 비속어 및 욕설을 사용하고 남자 생식기 모양의 고무 피리로 아리랑을 연주하거나 우산을 가랑이 사이에 끼우고 부적절한 퍼포먼스를 하는 등의 행동을 한 사실이 있다. 이는 일반 직업인 보다 높은 도덕성이 요구되는 교사로서 상당히 부적절한 행위라고 판단되며, 위와 같은 청구인의 행위는 국가공무원법 제63조 품위 유지의 의무를 위반하는 것으로 징계사유가 인정된다.

2) 제3징계사유(겸직허가 없이 유튜브에 지속적으로 출연)

가) 관련 규정 : [별지] 기재와 같다.

나) 청구인은 본인이 직접 기획 및 운영하는 유튜브 채널이 아니고 영상에 간헐적으로 노출되는 점까지 겸직 허가를 받아야 되는지의 여부를 인지하지 못하였으며 금전적 이득을 취한 사실이 없어 영리 업무에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.

다) 국가공무원 복무·징계 관련 예규(인사혁신처예규)에 따르면 겸직 허가 대상은 영리 업무 뿐만 아니라 영리를 목적으로 하지 않는 계속성이 있는 업무(비영리 업무)인 경우에도 해당되며, 공무원의 인터넷 개인방송 활동 지침에서는 ‘인터넷 플랫폼에서 정하는 수익창출 요건을 충족하고, 이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는 경우’ 겸직 신청 대상이 되고, 유튜브의 경우 구독자 1,000명, 연간 누적 재생시간 4,000시간 이상이 수익이 창출될 수 있는 기본요건으로 정하고 있다. 또한 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침(○○교육청)에는 ‘타인이 개설한 인터넷 (개인) 미디어에 기획, 출연 등을 하고자 한다면, 겸직 허가의 일반 원칙에 따라 ① 영리 업무이거나 ② 비영리 업무일지라도 계속성이 있다고 판단되는 경우에는 겸직허가를 받아야 한다’고 명시되어 있다.

라) 살피건대 청구인은 2021. 4. 1. ‘△△△’ 채널 유튜브 첫 출연 이후 계속적으로 해당 영상에 출연하고, 그 외 채널(☆☆☆)에도 여러 차례 출연하였으며, 학교장으로부터 주의 처분을 받은 2023. 5. 31. 이후에도 ‘△△△’ 채널에 3차례 영상이 업로드(‘23. 6. 8., 6. 15., 6. 22.)된 사실이 있다. 청구인은 겸직 허가를 받아야 하는지 인지하지 못했다고 하나, ① 인사혁신처는 2019. 12. 31. 보도자료를 통해 ‘공무원의 인터넷 개인방송 활동 표준지침(안)’을 마련하였음을 밝혔고, 2020. 1. 20. 국가공무원 복무·징계 관련 예규에 ‘공무원의 인터넷 개인방송 활동 표준지침’을 신설한 점, ② 피청구인 ○○지원청은 2021. 10. 19. 각급 학교에 ‘교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침’이 2022. 1. 1. 자로 시행됨을 공문으로 안내하였고, 매년 상·하반기 2회 겸직 실태 조사 및 겸직 관련 사항(미디어 활동 포함)을 안내해 온 점, ③ 청구인은 2023. 7. 18. 문답서에서 학교에서 겸직 허가에 대한 안내를 받은 사실이 있다고 답한 점 등이 확인된다.

또한 청구인이 출연한 영상은 주기적으로 업로드되었으며, 유튜브 출연에 대한 주의 처분(‘23. 5. 31.)을 받은 이후에도 2023. 6. 8.(목), 6. 15.(목), 6. 22.(목) 등 매주 1차례씩 영상이 업로드된 점을 비추어 볼 때 계속성이 있다고 판단된다. 해당 채널은 현재 약 7만 명 이상의 구독자를 보유하고 있고 청구인이 금전적 이득을 취하지 않았다는 여부는 확인할 수 없으나, 비록 금전적 이득이 없었다고 할지라도 국가공무원 복무·징계 관련 예규 및 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침에 따르면 비영리 업무일지라도 계속성이 있다고 판단되는 경우 겸직 허가를 받아야 하므로 청구인은 해당 지침과 국가공무원법 제64조(영리 업무 및 겸직 금지)를 위반한 것으로 징계사유로 인정된다.

다. 징계양정의 적정 여부

- 1) 교원인 피징계자에게 징계사유가 있어 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인가는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이고, 다만 징계권자가 그 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법한 것이라고 할 것이고, 공무원에 대한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃었다고 하려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계 양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때에 그 징계 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야 하며, 수 개의 징계사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계사유만으로도 당해 징계처분의 타당성을 인정하기에 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 아니하다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2002두6620 판결 참조).
- 2) 청구인의 징계사유가 일부 인정되지 아니하나, ① 교원에게는 일반 직업인보다 높은 도덕성이 요구되고 교원의 비위행위는 본인은 물론 교원사회 전체에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있다는 점에서 보다 엄격한 품위유지 의무를 부담하는 점(대법원 2000. 6. 5. 선고 98두16613 판결 참조), ② 청구인은 ○○ 교사로서 학생들의 가치관 형성에 영향을 끼치는 중대한 위치에 있음에도 불구하고 학생들을 포함한 불특정 계층이 이용할 수 있는 채널에 출연하여 부적절한 행위를 여러 차례 한 점, ③ 온라인 상에서 ○○ 교사임이 알려지고 학부모들의 집단 민원이 발생하는 등 교사의 명예를 실추시킨 점, ④ 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조 [별표] 징계 기준에 따르면, ‘그 밖의 품위유지 의무 위반’의 경우 ‘비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우’ 감봉을 예정하고 있는 점 등을 종합적으로 고려하면 이 사건 감봉 3월 처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계재량권을 일탈하거나 남용한 것으로 볼 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 징계사유 중 일부 징계사유는 인정되지 않으나, 인정되는 징계사유만으로 징계양정이 과중하다고 볼 수 없어 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 국가공무원법

제64조(영리 업무 및 겸직 금지) ① 공무원은 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

■ 국가공무원 복무규정

제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능력을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

제26조(겸직 허가) ① 공무원이 제25조의 영리 업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하려는 경우에는 소속 기관의 장의 사전 허가를 받아야 한다.

② 제1항의 허가는 담당 직무 수행에 지장이 없는 경우에만 한다.

③ 제1항에서 “소속 기관의 장”이란 고위공무원단에 속하는 공무원 이상의 공무원에 대해서는 임용제정권자, 3급 이하 공무원 및 우정직공무원에 대해서는 임용권자를 말한다.

■ 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침(○○교육청, 2021. 11. 17.)

2. 정의: 인터넷 개인 미디어 활동이란 ① 본인 또는 다른 사람의 콘텐츠(영상, 음성, 사진, 글 등)를 ② 인터넷 플랫폼의 개인 계정에 탑재하여 ③ 불특정 다수의 인터넷 이용자와 공유하고 상호 소통하는 일체의 행위

3. 준수할 사항: 나. 직무 내외를 불문하고 공무원으로서 품위 유지

※ 타인의 명예나 권리 침해, 비속어 사용, 허위사실 유포, 폭력적·선정적 콘텐츠 제작·공유하는 행위 등 금지

4. 겸직 허가

Q11 가족이나 지인 등 타인이 개설한 인터넷 (개인) 미디어에 출연하거나 기획 등 운영에 참여하는 경우에도 겸직허가를 받아야 하나요?

A11

교원이 직접 인터넷 개인미디어 계정을 개설하고 운영하는 것이 아니라면 ‘인터넷 개인미디어 활동’에 포함되지 않습니다.
다만, 타인이 개설한 인터넷 (개인) 미디어에 기획, 출연 등을 하고자 한다면, 겸직허가의 일반 원칙에 따라 ①영리 업무이거나 ②비영리 업무일지라도 계속성이 있다고 판단되는 경우에는 겸직허가를 받아야 합니다.

사건 4

파면 처분 취소 청구

처분 요지 직장동료 강제추행, 강간미수

결정 요지 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음

관련 규정 국가공무원법 제63조, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조, 형법 제297조에서 제300조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육감

피청구인이 2023. 12. 5. 청구인에게 한 2023. 12. 14.자 파면 처분에 대하여 청구인이 2024. 1. 8. 이의 취소 또는 감경을 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 징계의결 요구사유

- 1) 청구인은 ① 2015년 4월경 ○○학교 4층 교무실에서 어깨가 아프다는 피해자의 말을 듣고 마사지를 해 주겠다며 피해자의 목덜미와 어깨 등을 주무르는 등의 행위, ② 2015년 4월경 ○○학교 4층 교무실에서 옷을 때 덧니가 보인다며 피해자에게 다가가 피해자의 얼굴을 두 손으로 잡아 입안을 살펴보다가 갑자기 손가락을 피해자의 입 안으로 넣어 잇몸과 치아를 만진

행위, ③ 2015. 4. 30. 자신이 운전하는 차량 내에서 조수석에 앉아 있던 피해자의 목덜미, 어깨, 귓볼 등을 만지는 등의 행위를 하여 2021. 8. 31. ○○검찰청으로부터 강제추행 죄명으로 불구속구공판 처분을 받은 사실이 있다.

- 2) 청구인은 2015. 4. 27. ○○학교 4층 교무실에서 마사지를 빙자하여 피해자를 소파에 눕힌 후 손으로 피해자의 목덜미, 어깨와 팔을 주무르는 등의 행위에 대해 혐의없음(증거불충분) 처분을 받은 사실이 있다.
- 3) 청구인은 2015. 4. 30. 이사 예정인 피해자가 짐을 정리하는 문제로 고민하는 것을 듣고 전동드릴을 빌려주겠다며 자기 집으로 데리고 와 안마해주겠다며 강제로 안방에 눕힌 후 그 위에 올라타 속옷 안으로 손을 넣어 가슴과 음부를 만지면서 간음하고자 하였으나, 피해자가 소리치는 등 거부하여 미수에 그친 행위를 하여 강간미수 죄명으로 불구속구공판 처분을 받은 사실이 있다.
- 4) 청구인은 2023. 10. 11. ○○법원으로부터 강간미수, 강제추행 혐의가 모두 인정되어 징역 2년 6개월, 성폭력치료프로그램 80시간 이수 등을 선고받은 사실이 있다.
- 5) 청구인의 이러한 행위는 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무)를 위반한 것으로 같은 법 제78조제1항제3호의 징계사유에 해당하여 교육공무원 징계령 제6조에 따라 중징계 의결이 요구되었다.

나. 청구인의 진술

청구인은 진술권 포기서를 제출하고 참석하지 않았다.

다. 징계위원회의 판단

청구인에 대한 교육공무원 징계의결 요구서, 조사 결과 보고서, 문답서, 판결문 등 제 증거를 종합하여 살피건대,

- 1) 청구인은 ① 2015년 4월경 ○○학교 4층 교무실에서 어깨가 아프다는 피해자의 말을 듣고 마사지를 해 주겠다며 피해자의 목덜미와 어깨 등을 주무르는 등의 행위를 한 사실, ② 2015년 4월경 ○○학교 4층 교무실에서 옷을 때 덧니가 보인다고 피해자에게 다가가 피해자의 얼굴을 두 손으로 잡아 입 안을 살펴보다가 갑자기 손가락을 피해자의 입 안으로 넣어 잇몸과 치아를 만진 행위를 한 사실, ③ 2015. 4. 30. 자신이 운전하는 차량 내에서

조수석에 앉아 있던 피해자의 목덜미, 어깨, 귓볼 등을 만지는 등의 행위를 한 사실, ④ 2015. 4. 30. 이사 예정인 피해자가 짐을 정리하는 문제로 고민하는 것을 듣고 전동드릴을 빌려주겠다며 자기 집으로 데리고 와 안마해 주겠다며 강제로 안방에 눕힌 후 그 위에 올라타 속옷 안으로 손을 넣어 가슴과 음부를 만지면서 간음하고자 하였으나, 피해자가 소리치는 등 거부하여 미수에 그친 행위를 한 사실이 인정되며, 수사기관으로부터 강제추행, 강간미수로 불구속구공판 처분 및 법원의 유죄 판결을 받은 사실이 모두 인정된다. 이에 청구인의 비위행위가 ‘강제추행, 강간미수’에 해당한다고 판단하였다.

- 2) ‘교원에게는 일반 직업인보다 높은 도덕성이 요구되고, 교원의 비위행위는 본인은 물론 교원사회 전체에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있다는 점에서 보다 엄격한 품위 유지 의무를 부담한다(대법원 2000. 6. 5. 선고 98두16613 판결).’라는 점에서 그 혐의가 가히 가볍지 않다고 판단하였다.
- 3) 아울러 본 징계위원회는 청구인의 적극 행정 등에 의한 징계 면제 사유 해당 여부를 심의하였으나, 관련 법령(공무원 징계령 시행규칙 등) 상에서 규정하는 적극 행정 등에 청구인의 혐의가 해당하지는 않는다고 판단하였다.
- 4) 징계양정에 관하여 청구인의 혐의가 감경 불가 대상인 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제4조 제2항 제4호 성관련 비위에 해당하는 점, 강제추행 및 강간미수에 대해 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙에서 ‘성폭력’의 경우 ‘비위의 정도가 심하고 중과실’인 경우에 ‘파면’을 예정하고 있는 점, 더욱 높은 수준의 도덕성을 갖추어야 할 교육공무원인 점, 청구인이 처한 상황, 공적 및 평소 행실 등을 종합적으로 고려하여 주문과 같이 ‘파면’으로 의결한다.

2. 청구인 주장

- 가. 이 사건은 2015. 4. 30.에 발생한 것으로 2023. 10. 11. ○○법원에서 2년 6월의 징역형이 선고된 것에 따른 것인데, 이는 8년 6개월 전 사건에 대하여 객관적인 증거자료가 전혀 없음에도 피해자의 진술만으로 유죄 판결이 난 것이며, 본 사건 목격자의 진술이 반복되어 목격하지 않았음에도 유죄 판결이 내려졌다. 고등법원의 항소심과 대법원의 확정 판결이 남아 있음에도 피청구인은 형 확정 전에 파면 처분을 하였으므로 파면 처분을 유예해 줄 것을 요청한다.

- 나. 아울러 2021. 1. 7. 직위해제 처분과 관련하여 대기 발령자에게도 70%의 보수를 지급하여야 하나 실제로 10~20%의 보수만 받았으며, 24년간의 퇴직금을 적립하였으나 파면 처분으로 전혀 받지 못하였으니 이에 대하여도 검토하여 주시길 바란다.

3. 판단

가. 징계사유 인정 여부

1) 관련 규정: [별지] 기재와 같다.

2) 관련 법리

가) 추행이란 일반인에게 성적 수치심이나 혐오감을 일으키게 하고 선량한 성적 도덕관념에 반하는 행위로서 피해자의 성적 자유를 침해하는 행위를 말한다. 이에 해당하는지 여부는 피해자의 의사, 성별, 연령, 행위자와 피해자의 관계, 그 행위에 이르게 된 경위, 구체적 행위 태양, 주위의 객관적 상황과 그 시대의 성적 도덕관념 등을 종합적으로 고려하여 신중히 결정되어야 한다 (대법원 2017. 10. 31. 선고 2016도21231 판결 참조).

나) 피해자 등의 진술은 그 진술 내용의 주요한 부분이 일관되며, 경험칙에 비추어 비합리적이거나 진술 자체로 모순되는 부분이 없고, 또한 허위로 진술을 할 만한 동기나 이유가 분명하게 드러나지 않는 이상, 그 진술의 신빙성을 특별한 이유 없이 함부로 배척해서는 아니 된다. 우리 사회의 가해자 중심의 문화 인식, 구조 등으로 인하여 성폭행이나 성희롱 사건의 피해자가 피해 사실을 알리고 문제를 삼는 과정에서 오히려 피해자가 부정적인 여론이나 불이익한 처우 및 신분 노출의 피해 등을 입기도 하여 온 점 등에 비추어 보면, 성폭행 피해자의 대처 양상은 피해자의 성정이나 가해자와의 관계 및 구체적인 상황에 따라 다르게 나타날 수밖에 없다. 따라서 개별적, 구체적인 사건에서 성폭행 등의 피해자가 처하여 있는 특별한 사정을 충분히 고려하지 않은 채 피해자 진술의 증명력을 가법계 배척하는 것은 정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따른 증거 판단이라고 볼 수 없다(대법원 2018. 10. 25. 선고 2018도7709 판결, 대법원 2019. 7. 11. 선고 2018도2614 판결 등 참조).

3) 인정 사실

가) ○○검찰청에서 2021. 8. 31. 피청구인에게 송부한 공무원 등 고소고발

사건 결정 결과 통보서에 따르면 다음과 같은 공소사실이 확인된다.

【구공판 공소사실】

피고인(청구인)은 2015년경 OO학교 부장교사이었던 자이고, 피해자는 같은 학교에서 2015. 3. 20.경부터 4. 30.경까지 ○○ 담당 기간제교사로 근무했던 사람이다.

1. 2015년 4월경 강제추행

피고인은 2015년 4월경 OO학교 4층에 있던 교무실에서 피해자가 무심결에 어깨가 아픈다는 말을 하는 것이 들리자 피해자에게 다가가 “어깨 아파? 내가 마사지 해 줄게.”라고 하면서 손으로 피해자의 어깨를 주무르고 손바닥으로 뒷목과 머리 부분을 주무르고 쓰다듬었다. 이로써 피고인은 피해자를 강제추행하였다.

2. 2015년 4월경 강제추행

피고인은 2015년 4월경 OO학교 4층에 있던 교무실에서 피해자에게 다가가 옷을 때뎛다가 보인다고 말하면서 두 손으로 피해자의 볼 부위를 붙잡아 만지고, 손가락을 피해자의 입 안으로 집어넣어 피해자의 뎛니와 치아 부분을 만졌다. 이로써 피고인은 피해자를 강제추행하였다.

3. 강간미수

피고인은 2015. 4. 30. 오후경 000아파트 000동 000호에 있던 피고인의 집에서 기간제 교사 마지막 날을 마치고 이사를 해야 하는 피해자로부터 드릴이 없다는 말을 듣자 피해자에게 전동드릴을 빌려주겠다고 말하여 피해자를 피고인의 집으로 데리고 온 다음 피해자에게 “지금도 어깨가 아프지 않나? 마사지해 줄까?”라고 말하면서 안방에 있는 이불을 가리키며 “잠깐 누워 봐.”라고 말하여 피해자를 눕도록 한 다음 피해자의 블라우스 안으로 오른손을 넣어 브래지어를 올린 뒤 피해자의 가슴을 움켜쥐어 만지면서 왼손을 피해자의 등 뒤로 넣어 피해자를 꽉 안고 몸으로 피해자의 몸을 눌러 피해자를 저항하지 못하도록 한 다음 피해자의 옷을 벗기려고 하는 등 간음행위를 시도하였으나, 피해자가 발버둥을 치고 소리를 지르며 저항하고, 힘이 빠진 틈을 이용하여 피고인을 밀치고 거실로 도망 나와 그 뜻을 이루지 못하고 미수에 그쳤다. 이로써 피고인은 피해자를 폭행하여 간음하려다 미수에 그쳤다.

4. 2015. 4. 30.경 강제추행

피고인은 2015. 4. 30.경 제3항 기재와 같이 피해자를 강간하려다가 미수에 그친 다음 피해자에게 집으로 데려다주겠다고 말하여 부장교사의 위치에 있던 피고인의 지위로 인하여 이를 거절하지 못한 피해자를 피고인의 차에 태운 다음 그 차 안에서 오른손으로 피해자의 등과 어깨, 머리를 쓰다듬고 귓볼을 만지고 귀 안으로 손가락을 넣었다. 이로써 피고인은 피해자를 강제추행하였다.

- 나) 청구인의 2021. 9. 8. 경위서에 따르면, ㉠ 2015. 4월경 신체접촉 혐의에 대하여는 ‘당시 신관 3층 교무실은 출입문에 유리창이 있어 외부에서 안을 들여다볼 수 있고, 교사, 학생이 수시로 드나드는 곳으로 마사지한다는 것은 생각하기 어려운 일이며, 피해자와 신체접촉한 사실이 없다’는 취지로 진술하고, ㉡ 2015. 4. 30. 강간미수 혐의에 대하여는 ‘2015. 4. 30. 마지막 근무였던 피해자와 산책하던 중 집에 두고 온 ○○를 가지러 다녀오겠다고 하였는데 피해자가 동행하여 집에 함께 들어갔으며, 주방 식탁에서 좋은 분위기로 대화가 끝나고 피해자가 컵을 싱크대에 가져가려고 일어서자 청구인도 따라 일어섰고 순간 둘이 얼굴이 가까이 마주쳐 묘한 분위기가 되었고, 이에 청구인이 키스를 하려고 얼굴을 가까이 가져갔는데 그때 피해자가 “지금 뭐 하시는 거예요.”라고 거절하여 청구인이 “아, 미안합니다.”라고 바로 사과했으며 신체접촉은 없었다’는 취지로 진술한 사실이 확인된다.
- 다) ○○법원은 2023. 10. 11. 청구인에 대해 강제추행, 강간미수로 징역 2년 6개월을 선고하고, 성폭력 치료프로그램 80시간 이수 명령 및 아동·청소년 관련기관 등 장애인 관련기관에 각 5년간 취업제한을 명하였다.
- 4) 관련 규정과 법리, 인정 사실 등을 종합하여 살펴건대 ① 청구인은 사건 발생일로부터 상당한 기간이 경과한 후에 신고된 사안이며 객관적인 증거가 없음에도 피해자의 진술만 받아들였다는 취지로 주장하나, ○○법원은 ‘피해자의 진술이 피해자가 직접 경험하지 않고서는 진술하기 어려울 정도의 비정형적이고 세밀한 정보를 포함하고 있으며 경험칙에 비추어 비합리적 이거나 진술 자체로 모순되는 부분이 없고, 청구인으로부터 강간미수 등의 피해를 당한 2015. 4. 30.경 자신의 원룸 이사를 도와주러 온 친구 ○○○에게 청구인으로부터 강간을 당할 뻔한 사실을 말하였다’는 진술을 인정하고 있는 점, ② 피해자가 사건 발생 5년여가 지난 후에 이 사건을 신고하게 된 경위에 대하여 ○○법원은 ‘피해자가 2018년 다른 기간제교사의 스쿨미투 제보, 2018년과 2020년 성폭력 관련 연수 수강 등을 통해 괴로운 심정이 들었고, 충동적으로 청구인에게 전화를 걸어 당시 범행에 대해 사과를 받고 싶다고 말하여 청구인이 이에 대해 사과를 하였으며, 2020. 11. 13.경 청구인이 다시 성폭력 업무를 맡을까봐 걱정되어 청구인에게 다시 전화하였으나, 청구인의 태도가 바뀌었고 청구인의 사과는 상황을 벗어나기 위한 말이었다는 생각이 들어 2020년 12월경 교육부 성희롱·성폭력센터에 신고하는 등 청구인에 대한 신고를 결심하게 된 경위에 관해 피해자의 진술은 경위가 자연스럽고 참고인들의 진술 및 증거들과도 일치하며 모순되는 부분이

없다'고 인정하고 있는 점, ③ 청구인은 2015. 4. 30.경 피해자가 청구인의 집 안에 들어왔고 청구인이 키스를 시도했던 행위 외의 신체접촉 행위는 모두 부정하나, ○○검찰청은 2021. 8. 31. 청구인에 대하여 피해자를 강제추행, 강간미수 혐의로 기소하였고, ○○법원은 2023. 10. 11. 청구인에 대해 강제추행, 강간미수로 징역 2년 6개월과 80시간의 성폭력 치료프로그램 이수 명령 등을 선고한 점 등을 비추어 볼 때, 청구인이 2015. 4월경과 2015. 4. 30.경 3차례에 걸쳐 피해자를 강제로 추행하고, 2015. 4. 30. 오후경 청구인의 집에서 피해자를 강간하려다가 미수에 그친 사실이 인정된다. 따라서 청구인의 이러한 행위는 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무)를 위반한 것으로 징계사유로 인정된다.

- 5) 아울러 청구인은 직위해제에 따른 급여 감액 지급과 파면으로 인한 퇴직금 미지급이 부당하다는 취지로 주장하나, 이는 교원의 신분·인사상 불이익한 처분에 대한 소청심사 청구가 아니라, 교원의 보수액에 관한 다툼으로 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제7조에서 규정하는 소청심사의 대상에 해당하지 않으므로, 이에 대하여는 나아가 살피지 아니한다.

나. 징계 양정의 적정 여부

- 1) 공무원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인가는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이고, 다만 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법하다고 할 수 있으며, 공무원에 대한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃었다고 하려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계 양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때 그 징계 내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야 한다(대법원 2007. 5. 11. 선고 2006두19211 판결 등 참조).
- 2) 위에 살핀 대로 청구인의 징계사유가 모두 인정되고 파면은 교원으로서의 신분을 박탈하는 것으로 중한 징계처분이기는 하나, ① 교원에게는 일반 직업인보다 높은 도덕성이 요구되고 교원의 비위행위는 본인은 물론 교원사회 전체에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있다는 점에서 보다 엄격한 품위 유지 의무를 부담하는 점(대법원 2000. 6. 5. 선고 98두16613 판결 참조), ② 부장교사인 청구인과 기간제교사인 피해자의 관계, 추행 및 강간

미수 경위와 수법, 추행부위 등에 비추어 볼 때 청구인의 죄질이 좋지 않고, 청구인의 행위로 인하여 피해자는 장기간 상당한 성적 수치심과 정신적 고통을 받고 있었던 것으로 보이는바 그 비위의 정도가 심각하다고 평가될 수 있는 점, ③ ○○고등법원은 청구인의 비위행위에 대하여 징역 2년 6개월, 집행유예 3년을 선고한 점, ④ 이 사건 처분을 통해 달성하려는 교원 기강 확립과 교원에 대한 국민의 신뢰 회복 등의 공익에 비하여 청구인이 입게 될 불이익이 더 크다고 단정할 수 없는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 이 사건 ‘파면’ 처분이 객관적으로 명백히 부당한 것으로서 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자의 재량권을 일탈·남용한 것으로 볼 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 징계사유가 인정되고 징계양정도 과중하지 않다고 판단되므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 국가공무원법

제63조(품위 유지의 의무) 공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다.

■ 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법

제2조(정의) ① 이 법에서 “성폭력 범죄”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 죄를 말한다.

3. 「형법」 제2편 제32장 강간과 추행의 죄 중 제297조(강간), 제297조의2(유사강간), 제298조(강제추행), 제299조(준강간, 준강제추행), 제300조(미수범), 제301조(강간 등 상해·치상), 제301조의2(강간 등 살인·치사), 제302조(미성년자 등에 대한 간음), 제303조(업무상위력 등에 의한 간음) 및 제305조(미성년자에 대한 간음, 추행)의 죄

- ② 제1항 각 호의 범죄로서 다른 법률에 따라 가중 처벌되는 죄는 성폭력 범죄로 본다.

■ 형법

제297조(강간) 폭행 또는 협박으로 사람을 강간한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다.

제298조(강제추행) 폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 추행을 한 자는 10년 이하의 징역 또는 1천500만 원 이하의 벌금에 처한다.

제300조(미수범) 제297조, 제297조의2, 제298조 및 제299조의 미수범은 처벌한다.

사건 5

견책 처분 취소 청구

처분 요지 동료교사에게 신체적 접촉

결정 요지 기피 신청권 박탈로 절차상 하자가 존재하고, 징계사유 모두 인정되지 않음

관련 규정 사립학교법 제65조, 사립학교법 시행령 제24조의14

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○법인

피청구인이 2024. 7. 17. 청구인에게 한 견책 처분에 대하여 청구인이 2024. 9. 4. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

피청구인이 2024. 7. 17. 청구인에게 한 견책 처분을 취소한다.

이 유

1. 처분 사유

가. ○○지원청 성고충심의위원회 심의 결과 통보서에 따른 품위 유지 의무 위반으로 성희롱에 해당하고 사안 경합.

1) 행위 1: 피신고인의 손으로 신고인의 어깨를 잡은 행위

2021. 12. 21. 피신고인은 신고인의 교실인 ○○실을 방문하였으며, 창문을 열고 닫는 문제로 의견 차이가 있어 대화하던 중 피신고인은 “이러지 마시고요.”라는 말과 함께 신고인의 어깨를 잡은 행위(이하 ‘제1징계사유’라 한다)

2) 행위 2: 피신고인은 신고인의 옷차림을 보고 “오늘 멋지네요, 예쁘시네요.”라는 발언을 한 행위(이하 ‘제2징계사유’라 한다)

나. ○○학교 자체 조사 결과 피신고인 주장에도 어깨에 손을 올린 것은 맞다고 진술함.

다. 성희롱·성폭력 사건은 징계감경 사유에 해당하지 않음.

상기와 같은 행위로 피신고인은 신고인에게 신체적 접촉을 하였고, 위 내용에 관한 징계 심의 결과 경징계인 견책으로 확정.

2. 청구인 주장

가. 절차상 하자

청구인은 2024. 7. 14. 교원징계위원회에 참석하여 이 사건 관련 의견을 진술하였는데, 당일 회의장에 들어가자 징계위원들이 앉은 자리에는 가림막이 쳐져 있어 청구인으로서 징계위원들이 누구인지 전혀 알아볼 수 없었다. 또한 청구인은 사전에 징계위원들이 누구인지 고지받은 적도 전혀 없다.

따라서 이 사건 처분은 제척·기피·회피 등의 절차를 거치지 않은 절차상의 하자가 있다.

나. 선행처분 ‘성희롱 결정’의 하자 승계에 따른 취소 필요

대법원은 2개 이상의 행정처분이 연속적 또는 단계적으로 이루어지는 경우 선행처분과 후행처분이 서로 합하여 1개의 법률효과를 완성하는 때에는 선행처분에 하자가 있으면 그 하자는 후행처분에 승계된다고 본다.

이 사건 처분의 근거가 된 선행처분인 2023. 7. 26. 성고충심의위원회의 ‘성희롱 결정 및 권고’(이하 ‘이 사건 성희롱 결정’이라 한다)에는 자체의 절차적 하자 및 실체적 하자가 있다.

성고충심의위원회 심의 시 사유에 대한 안내가 없어 청구인은 어떠한 행동으로 심의를 받게 되는지도 모른 채 심의를 받았다. 심의결과 통보서에도 심의결과(권고)가 적혀 있을 뿐 어떠한 행동이 문제되어 이러한 심의결과가 나왔는지 전혀 나와 있지 않았다. 즉 이 사건 성희롱 결정은 청구인에게 그 처분의 실질적 이유를 알았거나 알 수 있게 이유를 제시하지 않았으므로 행정절차법 제23조 제1항을 위반한 위법이 있다.

심각한 하자가 있는 선행처분인 이 사건 성희롱 결정을 전제로 하여 내려진 이 사건 견책 처분은 하자 승계의 법리에 따라 취소되어야 한다.

다. 내용상 하자

1) 제1징계사유

청구인은 2021. 12. 21.경 담임 반 학생들로부터 ○○실은 수업시간에 창문을 열어 놓아 춥다는 이야기를 들어, 퇴근 전에 이야기하기 위하여 ○○실을 방문하였다. 청구인이 학생들이 ○○ 시간에 추워하는 것에 대해 이야기하자, 신고인은 코로나 때문에 창문을 열어놓은 건데 앞으로 조절하겠다고 하였다. 그 후 신고인은 수업 관련 이야기를 하였고 청구인은 가만히 듣고 있었다. 그런데 신고인이 갑자기 일어서며 “내 수업에 간섭하는 거 아니에요?”라고 발끈하였다. 이에 청구인은 당황하여 함께 일어서며 “그런 게 아니에요.”라고 말하며 진정하라는 의미로 신고인의 어깨에 손을 올렸다. 신고인은 “그렇게 들리잖아요.”라고 하며 다시 앉았다. 이후 신고인은 진정이 되었는지 자신의 사적인 이야기 등을 하였다.

위와 같은 모습 어디에서도 신고인이 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 청구인에게 성적굴욕감이나 혐오감을 느꼈음을 볼 수 없으며, 단순히 신체적 접촉이 있었다는 사실만으로 성희롱이라 판단할 수 없다.

2) 제2징계사유

청구인은 신고인에게 어떠한 경위로 “오늘 멋지네요, 예쁘시네요.”라는 말을 했는지 기억에 없다. 다만 청구인은 신고인 뿐만 아니라 다른 직장 동료 선생님들에게도 평소보다 더 잘 차려입었을 때 위와 같은 말을 한 기억은 있다. 신고인도 청구인이 이발을 하면 “머리 스타일 바꾸었네요.”, “머리만 멋지면 다인가요.” 등의 농담을 해왔다.

이처럼 신고인이 주장하는 언행이 어떠한 상황에서의 언행인지는 잘 모르겠으나, 청구인은 직장 동료들 간의 의례적인 인사말 정도로 신고인에게 한 기억만 있을 뿐이고, 신고인 역시 청구인에게 외모와 관련한 농담을 하였기에 이와 같이 말하는 것이 두 사람의 관계 및 구체적인 사정 등을 참작하여 볼 때 성적굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위였다고 볼 수 없다.

3. 판단

가. 징계 절차의 적법 여부

- 1) 사립학교법 시행령 제24조의14조에 따르면 징계대상자는 교원징계위원회 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있고(제1항), 기피 신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피 여부를 결정하여야 한다(제2항).
- 2) 제출된 자료에 따르면 징계위원회가 청구인에게 징계위원 명단을 공개한 사실이 없고, 징계위원회 개최 당시 징계위원들과 청구인 사이에 가림막을 설치하여 청구인이 징계위원이 누구인지 알 수 없도록 한 사실이 확인된다.
- 3) 이에 대해 피청구인은 청구인이 1차 징계처분에 대한 소청심사 당시 답변서를 통해 징계위원 명부를 확인하였으므로 징계위원이 누구인지 알 수 있었고, 비대면 징계위원회를 진행한 이유는 이 사건 비위행위가 성 관련 사항으로써 신고자와 피신고자의 인권과 개인정보를 보호하고, 징계위원의 얼굴이 공개되지 않도록 징계위원 간 합의하여 진행한 것으로 의도적으로 기피 신청권을 박탈한 것이 아니라고 주장한다.
- 4) 살피건대 징계위원회의 구성은 1차 징계처분과 달리할 수 있으므로 이 사건 징계처분 당시 청구인이 징계위원을 정확하게 인지하였다고 볼 수 없고, 징계위원회가 청구인에게 별도로 기피신청을 안내한 사실이 없으며, 징계위원회가 비대면으로 진행됨에 따라 청구인이 징계위원회에 출석하였음에도 징계위원이 누구인지 알 수 없었을 것으로 보이므로 이 사건 처분은 청구인이 기피 신청권을 보장받지 못한 절차상 하자가 존재한다.

나. 선행처분 ‘성희롱 결정’의 하자 승계에 따른 취소 여부

- 1) 청구인은 성고충심의위원회의 성희롱 결정에 절차적·실체적 하자가 있으므로 선행처분의 성희롱 결정을 전제로 한 이 사건 처분도 취소되어야 한다고 주장한다.
- 2) 사립학교법 제65조제1항에 따르면 교원징계위원회는 징계사건을 심의할 때 진상을 조사하여야 하고, 징계의결을 하기 전에 본인의 진술을 듣도록 규정하고 있다.
- 3) 즉 위 규정에 따라 피청구인은 성고충심의위원회의 심의 결과를 통보받은 후 자체조사를 실시하였고, 그 결과에 따라 2024. 7. 17. 징계위원회를

개최한 점, 징계위원회 개최 당시 청구인에게 진술기회를 부여하여 진상 조사를 한 점, 징계위원회는 성고충심의위원회의 결정에 기속되지 않는 점 등을 고려할 때 이 부분 청구인의 주장은 받아들이지 않는다.

다. 징계사유 인정 여부

1) 관련 법리

성희롱이란 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체, 각급 학교, 공직유관단체 등 공공단체의 종사자, 직장의 사업주·상급자 또는 근로자가 ① 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위, ② 상대방이 성적 언동 또는 요구 등에 따르지 아니한다는 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위를 하는 것을 말한다(양성평등기본법 제3조제2호, 국가인권위원회법 제2조제3호라목 등 참조).

성희롱이 성립하기 위해서는 행위자에게 반드시 성적 동기나 의도가 있어야 하는 것은 아니지만, 당사자와의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 상대방의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 아니면 계속적인 것인지 여부 등의 구체적 사정을 참작하여 볼 때, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있게 하는 행위가 있고, 그로 인하여 행위의 상대방이 성적굴욕감이나 혐오감을 느꼈음이 인정되어야 한다(대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두 74702 판결 등 참조).

2) 제1징계사유

가) 이 부분 징계사유는 청구인이 ○○실을 방문하여 신고인과 창문을 여닫는 문제로 의견 차이가 있어 대화하던 중 청구인이 “이러지 마시고요.”라는 말과 함께 신고인의 어깨를 잡은 행위를 하였다는 것이다.

나) 살펴건대 ① 위 행위가 청구인과 신고인이 창문을 여닫는 문제로 다투는 과정에서 발생한 사정을 고려할 때, 청구인과 신고인 간에 신체적 접촉이 있었다고 하더라도 성적 함의를 내포한 행위로 보기에는 무리가 있고, 일시적이고 우발적으로 발생한 행위로 보이는 점, ② 신고인의 입장에서는 다소 불쾌하고 위협적으로 느껴졌을 수는 있으나, 사회통념상 일반적이고도 평균적인 사람에게 성적굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있게 하는 행위라고 보기

어려운 점 등을 종합할 때 위와 같은 행위가 성희롱에 해당하거나 특별히 법령을 위반하여 징계사유에 이를 정도의 행위로 보기는 어려워 이 부분 징계사유는 인정되지 않는다.

3) 제2징계사유

가) 이 부분 징계사유는 청구인이 신고인의 옷차림을 보고 “오늘 멋지네요, 예쁘시네요.”라는 발언을 하였다는 것이다.

나) 살피건대 징계의결서에 따르면 피청구인은 이 부분 징계사유에 대하여 위와 같은 청구인의 발언만을 기재하고 있을 뿐 언제, 어디서, 어떠한 상황에서 발생한 행위인지, 어떠한 사유로 징계사유에 해당하는지 등 구체적으로 밝히고 있지 않다. 즉 청구인의 어떠한 행위가 어떠한 사유로 법령을 위반하여 징계사유에 이르렀는지 구체적으로 제시하고 있지 않아 해당 행위에 대한 위법 여부가 명확하게 입증되었다고 볼 수 없으므로 이 부분 징계사유는 인정되지 않는다.

4. 결론

위에서 살펴본 바와 같이 이 사건 처분은 절차상 하자가 존재하고, 징계사유 또한 모두 인정되지 않으므로 주문과 같이 결정한다.

사건 6

정직 1월 처분 취소(또는 감경) 청구

처분 요지 아동들에 대한 신체적·정서적 학대행위

결정 요지 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음

관련 규정 국가공무원법 제63조, 아동복지법 제17조, 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제7조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○지원청 직위 교사

피청구인 : ○○○교육감

피청구인이 2024. 2. 8. 청구인에게 한 2024. 2. 13.자 정직 1월 처분에 대하여 청구인이 2024. 3. 7. 이의 취소 또는 감경을 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

청구인은 2019. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지 ○○○학교에서 교사로 근무하며 특수교육대상자 교육 및 지도업무를 담당하였다.

가. 징계요구 사유

청구인은 2021. 5.초 경부터 2021. 12.말 경까지 A학생, B학생, C학생, D학생, E학생, F학생에게 [별표]와 같은 언행들을 하여 피해 아동들의 신체에

손상을 주거나 건강 및 발달을 해치는 신체적 학대행위를 함과 동시에 정신건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학대행위를 하였고,

위와 같은 언행들로 인해 2022. 11. 21. ○○검찰청으로부터 ‘아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반’ 혐의로 ‘불구속구공판’의 처분 결과를 통보받았다.

이 사건과 관련하여 2022. 4. 29. ○○장애인권익옹호기관은 청구인이 A 학생에게 행한 행위는 ‘장애인에 대한 신체적·정서적 학대’, B학생, D학생에게 행한 행위는 ‘장애인에 대한 정서적 학대’로 판시하였고, 2022. 7. 19. ○○구청 ○○과는 청구인이 피해 아동들에게 행한 행위를 ‘아동에 대한 신체적·정서적 학대’로 판단하였다.

위와 같은 행위는 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무)를 위반한 사항으로 같은 법 제78조(징계사유)에 해당한다.

나. 청구인 진술

청구인은 2024. 1. 18. 본 위원회에 참석하여 피해아동 및 부모들과 원만 하게 합의가 이루어졌고 진심으로 반성하고 있음을 진술하였다.

다. 징계위원회의 판단

본 위원회에서는 교육공무원 징계의결 요구서 및 확인서, 공무원 등 피의사건 결정 결과, 아동학대 의심사례 조사 결과, 장애인 학대 조사결과, ○○가정법원 보호처분결정문 등의 내용을 종합하여 볼 때, 혐의 사실이 인정되는 바,

위와 같은 행위는 국가공무원법 제63조(품위유지의 의무)를 위반한 것으로 같은 법 제78조(징계사유)에 해당한다.

라. 결론

본 위원회에서는 교육공무원 징계령 제10조제1항과 제15조, 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조 및 공무원징계령 시행규칙 제2조에 의거 제 사정을 참작하여 주문과 같이 정직 1월로 의결한다.

2. 청구인 주장

가. 주장 취지

이 사건에 대하여 ① 형사 고소되었으나 처벌되지 않고 아동보호사건으로 교육처분만을 받은 사실, ② 피해아동들과 합의하였거나 금전을 지급함으로써 피해 회복을 위해 노력한 사실, ③ 2023. 9 개정 교원보호 4법의 개정취지를 종합적으로 고려하여 ‘경징계’하여 주기를 요청하며, 구체적인 사유는 아래와 같다.

나. 징계 감경 요청에 대한 구체적인 사유

1) 청구인에게 부여된 상충된 법령상 의무조항에 대한 의견

가) 대한민국 교육기본법은 지적장애로 특별한 교육적 배려가 필요한 사람의 교육을 지원하기 위하여 필요한 시책을 수립해야 하며, 지적장애인도 17세 까지 일반 학생과 같은 교육기본법상의 초·중등교육과정을 교육받을 권리를 가진다. 청구인과 같은 특수학급 교사들은 지적장애를 가진 피해아동들에 대하여 ○○교육과정을 이수하도록 교육할 의무를 지게 된다. 그러나 학교에 입학한 지적장애학생들 역시 교육기본법상 ‘학생’이며, 학생은 학습자로서 윤리의식을 확립하고, 학교의 규칙을 준수하여야 하고, 교원의 교육·연구 활동을 방해하거나 학내의 질서를 문란하게 하여서는 안 될 의무를 부담한다.

나) 청구인은 대한민국의 교육기본법제와 아동보호법령의 상충되는 요구를 현장에서 실현하는 과정에서, 피해아동과 그 학부모, 그리고 국가기관이 금지하는 아동학대행위를 범하게 되었다. 청구인이 위에 개괄한 바와 같이 모순적인 학교현장의 요구를 충족시키기 위해 성실히 일하는 과정에서 발생한 본 건의 불행한 사태에 대하여, 청구인을 중징계하는 것이 적절한 처분인지 진지하게 검토하여 줄 것을 요청한다.

2) 형사고소된 사건에서 불기소되어, 아동보호사건으로 종결된 사실

가) 2023. 9. 1. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법, 초·중등 교육법, 유아교육법, 교육기본법 등 소위 ‘교원보호 4법’이 개정되었다.

나) 청구인에게 형사재판에서 적용되는 법령은 아동복지법 제17조제3호, 제5호의 정신적·신체적 학대행위를 금지한 조항을 위반하여 그에 따라 아동학대 처벌법에 따라 가중처벌되는 조항이다. 그러나 금지규정을 정의한 아동복지법 제17조에 대하여, 초·중등교육법 제20조의2제2항을 신설하여 교원의 정당한 학생생활지도에 대해서는 아동복지법 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지 행위 위반으로 보지 아니한다는 면책규정이 적용되도록 하였다.

다) 청구인의 경우 피해아동들을 교재에 집중하도록 교재 쪽으로 머리를 숙이

도록 손으로 보조한 행동이 아동학대로 기소된 부분이 존재하고, 이 경우 개정법에 의하면 생활지도의 일환으로 평가될 여지도 크다고 사료된다. 그리고 가장 문제된 피해아동의 몸 위에 올라탄 행동은 피해아동이 청구인을 구타하기 위해 팔을 휘두르는 것을 제지하는 과정에서 나온 행동으로 이 부분 역시 개정법에 의하면 생활지도의 일환으로 평가될 수 있는 부분이 존재한다.

라) 청구인의 형사재판을 진행한 ○○법원은 청구인의 행위에 대해 상세히 심리한 후 2023. 10. 11. 청구인을 형사처벌하지 않고 아동보호사건으로 심리하도록 결정하였다. 즉, 형사법원은 청구인의 행위가 형사처벌을 받을 정도에 이른 아동학대행위가 아니라고 결정한 것이다. 이에 따라 ○○가정법원은 청구인에 대하여 아동학대와 관련된 교육을 이수할 것을 명하는 처분을 하는 것으로 청구인에 대한 모든 형사 절차는 종결되었다.

마) 이러한 법령 개정의 취지를 반영하고, 형사재판에서 최종 형사처벌을 받지 않은 사실을 고려하여, 청구인에 대한 징계양정에 있어서도 다소 완화된 기준이 적용됨이 타당하다.

3) 반별 규정인원 초과에 대한 의견

가) 장애인 등에 대한 특수교육법 제27조제1항제2호에 따르면 특수학급의 경우 1개 반의 정원은 6명 이하이어야 한다. 나아가, 이 사건 피해아동과 같이 전원이 중증장애인으로 구성되고, 그 중 지적장애 외에 자폐성 장애를 가진 아동도 존재한다. 이와 같이 두 가지 이상의 장애를 지니면서 장애의 정도가 심한 특수교육대상자가 배치된 학급의 경우에는 정원을 3명까지 하향하여 조절하도록 권고되어 있다.

나) 청구인이 말았던 ○○학교 특수학급 □반은 정원을 초과하여 8명이 학급원이었고, 오후에 추가로 1명 따로 교육해야 해서 9명이 정원이 상황이었다. 이런 상황을 해결하기 위해 2021. 4.경 긴급히 보조교사 2명을 채용하여 배치하였다. 청구인은 법정한도를 훨씬 초과한 총 9명의 특수학급 아동들을 돌보아야 하는 상황에 처하였던 점을 헤아려 주기 바란다.

4) 징계양정에 반영할 피해 회복 및 상훈 현황

가) 피해아동들과의 합의 현황

연번	이름	나이 (세)	성별	범죄 일람표	세부내용	합의 및 공탁	금액 (만원)
1	A	9	남	1, 11, 12	×	공탁	250
2	B	9	남	3, 8, 10	국선변호인 통해 합의	합의	300
3	C	8	남	6	×	공탁	250
4	D	8	남	2, 5, 7	수사기관 처벌불원 의사표시	수사 중 합의	
5	E	9	여	9	법정대리인 부와 합의	합의	200
6	F	8	남	4, 12	×	공탁	250

나) 청구인의 상훈 목록

청구인은 오랜기간 교육공무원으로 재직하면서 징계를 받은 사실이 없고, 2018년 우수교원 표창을 받은 것을 비롯하여 2003년부터 7회 교육관련 표창을 받은 바 있다.

5) 피해아동들에 대한 개괄

■ 피해아동 A

가) 피해아동 A는 지적장애가 심한 장애인이다. 2019년 지적 상태를 검사한 결과 지체장애가 있고, 학습기피, 할 수 있으면서 관심받기 위한 문제행동, 거부하거나 화가 나면 소리를 지르거나 주변 물건을 파괴하는 행동을 하는 것으로 확인된다.

나) (범죄일람 12) 청구인은 양손으로 A의 손을 잡고 있어야 했기에 이마를 손으로 때릴 수 있는 상황은 아니었고, 피해아동의 몸 위로 올라탄 행동은 아동의 폭력행동을 제지하기 위한 행동이었을 뿐, 적극적인 가해 행동이 전혀 아니었다. (범죄일람 11) 수업에 집중하지 않으면 교재를 쓰레기통 위에 덂으로서 벌칙을 받는 느낌이 들도록 하고, 공부 준비가 되면 다시 학생에게 가져다주었고 실제 오물이 들어있는 쓰레기통 안에 넣은 것은 아니다. (범죄일람 1) 피해아동이 의자에 앉아 의자다리 2개로 흔들거리다가 청구인이 다가가자 균형을 잃고 뒤로 넘어진 것에 대해서 목격자인 보조교사 ○○○은 아동이 넘어진 것만 확인하였을 뿐 구체적인 경위는 보지 못하여 청구인이 밀어 넘어진 것으로 오인한 것으로 보인다.

다) 범죄일람 12를 주요 범죄 사실로 전체적으로 인정하면서 선처를 구하고 사실경위에 대해서는 구체적으로 다투지는 않는 것이니, 양형상 고려하여 주기 바란다.

■ 피해아동 D

- 가) 피해아동 D는 자폐성 장애가 심한 장애인이다. 2019년 지적 상태를 검사한 결과 자폐성 장애로 언어장애 4급으로 등록되어 있고, 지능이 매우 낮으며 아동의 행동을 저지하는 교사나 실무사의 팔이나 얼굴을 때리고 관심을 받기 위해 반복적으로 때리는 행동을 하는 것으로 확인된다.
- 나) (범죄일람 2) 양 팔을 잡아 흔든 것은 체벌이 아니라 아동을 잡고 진정시키기 위해 한 행동이었고 목격자는 손가락 모양(스핀지 재질)의 지휘봉으로 휘둘러 때린 것이 아니라 쿡쿡 찌른 정도라고 말하였으며, 피해아동이 교재에 집중하기 위하여 머리를 가볍게 교재 방향으로 숙여준 것이지 잡아서 밀지는 않았으며, 교재를 책상 위에 던진 것이 아니라 학생이 집중하지 않을 때 집중시키기 위해 교재를 책상 위에 내려친 것이다. (범죄일람 7) 피해아동이 수업시간에 소리를 냈다는 이유로 큰 소리로 ‘조용히 해! 하지 말라고 했다. 어디 선생님 간 슬슬 보면서, 빨리 해. 너 밥 못 먹어. 이거 해야 밥 먹어.’라고 한 것은 피해아동들을 지도하는 과정에서 과제수행을 독려하기 위하여 마치 식사를 주지 않을 것처럼 말한 부분이 있다. 반성하고 있으며 선처를 바란다. 규칙을 준수하지 않고 공격성을 보이는 성향의 피해아동을 지도하는 과정에서 발생한 사안임을 헤아려 주기 바란다.
- 다) 피해아동 D의 어머니는 “청구인으로부터 크게 피해를 입은 것이 없고, 할 말이 없다. 본인이 원한 것은 청구인이 아이들과 분리되고 다른 곳으로 가는 것이다. 청구인이 다른 곳으로 가게 되었다고 하니 나는 그것으로 되었고, 피해아동 D는 이 사건에서 빼주었으면 좋겠다.”라고 진술하였고, 경찰이 재차 의사를 확인하자 “청구인에 대한 처벌을 원하지 않는다.”라고 명시적으로 밝혔다.

■ 피해아동 B

- 가) 피해아동 B는 지적장애 정도가 심한 장애인이다. 장애진단서를 작성한 의사에 의하면 ‘사회연령 3세 9개월 정도의 지적 장애인이며, 독립적인 일상생활의 유지가 상당히 제한될 것으로 판단된다.’라고 했다.
- 나) (범죄일람 3, 8) 청구인이 손으로 피해아동의 머리를 잡아 밀은 것이 아니라 교재에 집중하도록 머리를 잡아 주는 행동이었고, 피해아동이 온라인 수업 교재를 잘못 가져왔기에 집으로 귀가하여 온라인 수업을 듣도록 조치하기 위해 실랑이를 벌였지만 교실문 밖에 30분간 세워두지는 않았다. 피해아동을 지도하는 과정에서 집에 가라는 식으로 언급한 것은 부적절한 행동으로

반성하고 있다. 피해아동이 수업시간에 소리를 냈다는 이유로 큰 소리로 ‘조용히 해! 하지 말라고 했다. 어디 선생님 간 술술 보면서, 빨리 해. 너 밥 못 먹어. 이거 해야 밥 먹어.’라고 한 것은 피해아동들을 지도하는 과정에서 과제수행을 독려하기 위하여 마치 식사를 주지 않을 것처럼 말한 부분이 있다. 반성하고 있으며 선처를 바란다. (범죄일람 10) 피해아동이 크리스마스 초대장 과제를 하지 않았다는 이유로 자료수납용 L파일로 피해아동의 머리를 3회 쳤다는 것인데, 두 차례 과제를 해오지 않아 과제를 투명한 L파일에 담아서 주면서 “정말 잊어버리지 말고 꼭 해와.”라고 주면서 파일로 아동의 머리 부분에 대었다. 비닐폴더이기 때문에 무게도 없고, 휘두르면 흐늘흐늘 거리기 때문에 잊지 말고 기억을 환기하라는 의미에서 파일을 머리에 갖다 대었던 것이다. 과제를 해오지 않았다는 이유로 머리에 비닐폴더를 댄 행동은 부적절한 행동임을 반성하고 있다. 파일의 재질이 위험성이 없는 물건임을 참작하여 선처를 바란다. 규칙을 준수하지 않고 공격성을 보이는 성향의 피해아동을 지도하는 과정에서 발생한 사안임을 헤아려 주기 바란다.

■ 피해아동 F

가) 피해아동 F는 지적장애 정도가 심한 장애인이다. 2019년 ○○병원 언어 치료실의 검사에 의하면 ‘언어발달지체로 의사소통에 장애가 있다. 혼자서 착석이 어렵고 자신이 하고 싶은 것을 하려는 경향을 보이며, 표현언어가 부족하다 보니 힘을 이용하거나 소리를 지르거나 우는 것으로 감정을 표현한다’라고 되어있다.

나) (범죄일람 4) 피해아동이 수업에 집중하지 않는다는 이유로 손가락 모양의 지휘봉으로 손등이나 양팔을 때리고, 교재를 책상위에 집어던지고, 양팔을 잡아 흔들었다는 것인데, 피해아동의 수업 집중을 위해 위험성이 없는 스폰지 지휘봉으로 주의를 집중하도록 하고, 교재에 집중하도록 고개를 손으로 숙이게 하거나 교재 방향으로 돌리는 등의 행동을 한 것이다. 교재를 책상에 던지지 않았으며 소리로 집중도를 높이기 위해 책상을 교재로 탁탁 친 바는 있다. 피해아동 F는 가장 덩치가 큰 학생으로 소리를 지르고 울면서 팔을 휘두를 때는 아동의 양 손목을 붙잡아 저지했다. 피해아동의 정서에 적절하지 않은 행동임을 통감하고 반성하고 있다.

■ 피해아동 C

가) 피해아동 C의 주장에는 중증의 자폐성 장애이고, 부장에는 중증의 지적 장애이다. 2019년 ○○병원 소아심리실이 실시한 검사에 의하면 지능이 낮고, 사회성은 4세 1개월 수준, 자폐성은 경증의 중간 자폐로 조사 되었다.

나) (범죄일람 6) 2021. 9. 3.경 피해아동이 수업에 집중하지 않는다는 이유로 볼펜이나 주먹으로 피해아동의 머리를 때리고, ‘여기 봐! 안 보면서 모른다고 하지 말고... 빨리 해 너 때 맞을거야 알았어?’라는 등의 말을 하였다는 것인데, 청구인은 피해아동에게 볼펜으로 주먹을 유도하거나, 머리를 교재 쪽으로 향하게 하였을 가능성은 있으나 주먹으로 아동의 머리를 때린 바는 없다. 피해아동을 애정을 가지고 지도하려고 하였으나, 지도방법에서 부적절한 면이 있었음을 통감하고 반성하고 있다.

다) ○○구청 전수조사 회신서에 의하면, 피해아동 C는 학생생활이 재밌다. 친구들과도 잘 지낸다. 선생님들도 좋다. ○○반 선생님(청구인)과의 수업이 재밌었다. 수업 중 무섭거나 두렵거나 하지 않는다고 확인하고 있다. C의 어머니는 청구인 몰래 특수학급 □반의 수업내용을 녹음한 사실이 있으나, 그 내용을 보면 집중력이 떨어지는 아동들을 지도하기 위하여 다소 높은 톤으로 집중하도록 애쓰고 있을 뿐, 특별히 아동학대로 평가하기 어려운 것을 확인 할 수 있었다.

■ 피해아동 E

가) 피해아동 E는 지적장애가 심한 장애인이다. 2021학년도 검사 결과 인지능력이 매우 낮게 평가되었으며, 수업방해와 도벽 문제가 있다.

나) (범죄일람 9) 2021. 10.에서 11.경 피해아동과 말다툼을 하던 중 피해아동에게 ‘너 집에 가! 너 공부할 자격도 없어!’라고 소리치고 피해아동의 가방과 신발을 복도에 집어 던지고 피해아동을 교실 밖으로 내쫓았다는 것이다. E 학생은 이미 실내화를 신고 있었고 통합학급에서 내려오면서 책가방과 실내화 가방을 가져오지 않았기 때문에 ‘가방과 신발을 복도에 집어 던졌다.’는 불가능한 일이다. E 학생과 특수학급 ○반 담임 ○○○이 진행한 면담에 의하면 피해아동 E는 학급 규칙을 지키지 않았다는 이유로 청구인으로부터 교실 밖으로 나가라고 조치 된 바가 있으나 그 강도는 세지 않았고, 피해아동이 책상을 밀어 청구인의 배를 다치게 한 바가 있으며, 청구인이 특수학급 □반 아동들의 머리나 몸을 때린 적이 없다고 진술하고 있다.

다. 결어

- 1) 청구인의 행동은 피해아동들 및 보호자들의 입장에서 엄격하거나 부적절하게 비춰진 부분이 있음은 사실이다. 이에 대상자는 깊이 반성하며 다만 선처를 구한다.

- 2) 아동학대 범행의 경우 가장 경하게는 아동보호 처분으로, 가장 중하게는 징역형의 선고로 아예 교단에서 떠나는 처벌이 있을 수 있다. 청구인이 피해아동들이 ‘학생’으로서 학교의 교칙을 준수할 수 있도록 지도하고, 교육 과정에 집중할 수 있도록 지도하는 과정에서 두 지침이 충돌한 현장에서 고분분투 하였던 정황을 깊이 참작하시어, 청구인이 반성하는 가운데 다만 교칙을 유지하며 새로운 교육활동을 할 수 있도록 청구인의 행동 일체를 면밀히 평가하여 주시길 바란다.

3. 판단

가. 관련 규정 : [별지] 기재와 같다.

나. 징계사유 인정 여부

- 1) 청구인은 형사 고소되었으나 처벌되지 않고 ○○가정법원 아동보호사건으로 교육처분만을 받은 사실, 피해아동들과 합의하였거나 금전을 지급함으로써 피해 회복을 위해 노력한 점, 2023. 9. 개정 교권보호 4법의 개정취지를 종합적으로 고려하여 ‘경징계’ 처분을 요청하는 취지로 주장한다.
- 2) 양 당사자가 제출한 자료들을 종합하면 다음과 같은 사실이 확인된다.
 - 가) ○○가정법원 보호처분결정서에 따르면 청구인에 대한 범죄사실은 다음과 같다.

피고인(청구인)은 ○○학교의 특수학급 □반 담임교사이고, 피해아동 A, B, D, E, F는 위 특수학급 □반의 학생들이다.

피고인(청구인)은 2021. 12. 24. 오전경 위 특수학급 □반 교실 내에서, 국어 받아쓰기 수업을 하다가 피해아동 A와 실랑이를 하던 중 피해아동의 책을 빼앗아 휴지통 안으로 집어 던지고, 주먹을 피해아동의 입 안으로 넣으려는 행동을 하고, 몸싸움을 하다가 바닥에 넘어진 피해아동의 몸 위에 올라 타 손으로 양팔을 잡은 것을 비롯하여 2021. 5.경부터 2021. 12. 27.경 까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 12회에 걸쳐 피해아동 A, D, F, B의 신체에 손상을 주거나 신체의 건강 및 발달을 해치는 신체적 학대행위를 하고, 피해아동 A, B, C, D, E, F의 정신건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학대행위를 하였다.

- 나) 청구인은 2024. 1. 18. 교육공무원일반징계위원회에 청구인의 대리인과 함께 참석하였고 회의록 문답서에 따르면 ① (징계위원회위원장이 “혹시

통보받은 혐의내용에 대해서 이의가 있거나, 사실과 다른 점이 있다면 말씀해 주시기 바랍니다.”라고 청구인에게 묻자) 청구인의 대리인은 “전체적으로는 인정하고 자백하고 있는 취지이고, 경위 사실에서 일부 사실과 다른 부분이 있지만, 그 부분은 양정에 관계된 사안이므로 이후 구체적으로 진술 올리겠습니다.”라고 진술하였고, ② (징계위원회위원이 “가정법원에서 이런 혐의 사실을 인정했기 때문에 이런 결과가 나온 것으로 알고 있는데, 거기에 대해서 이의제기를 하거나 항소를 내거나 그렇게 하셨는지 궁금하네요.”라고 청구인에게 묻자) 청구인은 “아니요, 가정법원에서 처음 결정 나온 거에 대해서는 수용하고 지금, 예, 수용하고 있습니다.”라고 진술한 사실, ③ 청구인의 대리인 의견서에 따르면 ‘청구인의 행동은 피해아동들 및 보호자의 입장에서 엄격하거나 부적절하게 비춰진 부분이 있음은 사실이다. 이에 청구인은 깊이 반성하며 다만 선처를 구한다.’라고 기술되어 있는 사실, ④ 피해아동 6명에 대해서 수사·재판과정에서 합의를 하거나 재판부의 공탁을 통해 합의를 하는 등 피해 회복을 위해 노력한 점, ⑤ ○○검찰청은 2022. 11. 21. 청구인을 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 ‘불구속구공판’ 처분 결과를 통보하였고, ⑥ ○○법원은 2023. 10. 11. 청구인을 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법에 정한 보호처분을 하는 것이 적절하다고 판단하여 ○○가정법원 아동보호 재판부로 송치한 점, ⑦ ○○가정법원은 2023. 12. 12. 청구인을 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반으로 12개월 보호관찰과 6개월간 ○○아동보호전문기관에 상담위탁 결정한 사실이 인정된다.

- 3) 살피건대 ① ○○법원은 청구인을 형사처벌하지 않고 ○○가정법원으로 송치하였지만 ○○가정법원은 피해아동 6명에 대하여 신체적·정서적 학대행위로 범죄사실을 인정하여 보호처분결정을 한 점, ② 청구인의 징계위원회 참석답변과 청구서에 의하면 범죄사실에 대한 부분은 인정하고 있는 점 등을 종합적으로 고려하면 청구인의 행위는 국가공무원법 제63조 품위 유지의 의무를 위반한 것으로 징계사유로 인정된다.

다. 징계양정 적정 여부

- 1) 징계권자가 공무원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인가는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이므로 그 징계처분이 위법하다고 하기 위해서는 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한한다(대법원 2006. 12. 21. 선고 2006두16274 판결 참조).

- 2) 위에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 징계사유가 인정되고, 피해아동 및 부모들과 원만하게 합의가 이루어졌고 청구인은 범죄사실을 인정하며 진심으로 반성하고 학교로 돌아가 학생들 앞에 당당히 설 수 있도록 관대한 선처를 바라고 있으나, ① 교원의 비위행위는 본인은 물론 교원사회 전체에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있다는 점에서 교원에게는 일반 직업인보다 높은 도덕성이 요구되는 점(대법원 2000. 6. 5. 선고 98두16613 판결 참조), ② 교원은 학생의 교육을 전담하는 업무의 특성상 학생의 인성 함양에 지대한 영향을 미치는 지위에 있고 학생을 지도할 때에는 적절한 방법으로 훈육 또는 훈계를 하여야 하며, 더욱이 특수교사로서 지적 장애를 가진 학생의 특수성을 고려해야 함에도, 청구인은 학생에게 신체적·정서적 학대를 가하는 행위를 함으로써 신체적·정신적 성장기에 있어 보호와 배려를 받아야 하는 학생의 인격 형성에 부정적인 영향을 미친 점, ③ 청구인의 이 사건 비위행위로 인한 피해아동이 6명으로 다수이고, 2021. 5.경부터 12. 27.경까지 총 12회에 걸쳐 피해아동들에게 지속적으로 신체적·정신적·정서적 학대행위를 한 점, ④ 피해아동들은 중증 지적장애로 부당한 학대행위로부터 스스로를 보호하거나 대처할 능력이 거의 없고, 청구인은 그러한 피해아동을 보호·감독할 의무가 있는 교사라는 점에서 비난가능성이 높은 점, ⑤ 청구인의 이 사건 비위행위는 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조 [별표] 징계기준 ‘6. 품위유지의무 위반’ 중 ‘하. 학생에 대한 신체적·정신적·정서적 폭력 행위’에 해당하고 해당 비위유형의 경우 ‘비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우’에 ‘강등·정직’ 처분을 하게 되어 있는데, 청구인이 피해아동들에게 한 행위는 결코 비위의 정도가 약하고 경과실로 볼 수 없어 이 사건 정직 1월 처분이 청구인의 비위행위에 비하여 과중하다고 볼 수 없는 점, ⑥ 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제4조 제2항제5호에 따르면 학생에게 신체적·정신적·정서적 폭력 행위를 하여 징계의 대상이 된 경우 징계 감경 대상에서 제외되는 점 등을 종합적으로 고려하면 이 사건 정직 1월 처분이 사회통념상 재량권을 일탈·남용한 처분이라고 볼 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중해 보이지 않으므로 주문과 같이 결정한다.

[별표]

범죄일람표

연번	일시	피해아동	범죄사실	학대유형
1	2021. 5.경	A	피해아동이 수업에 집중하지 않는다는 이유로 책상을 배로 밀어 피해아동을 교실 바닥에 넘어뜨림	신체적 학대
2	2021. 6.경	D	피해아동이 수업에 집중하지 않는다는 이유로 양팔을 잡아 흔들고, 손가락 모양의 지휘봉으로 팔을 때리고 손으로 뒤통수를 잡아 밀고 교재를 책상 위에 집어던짐	신체적 학대
3	2021. 6.경	B	피해아동이 수업에 집중하지 않는다는 이유로 손으로 머리를 잡아 밀고 교실 내 문 앞에서 혼자 30분간 서 있게 하고, 교재를 책상에 집어던짐	정서적 학대
4	2021. 6.경~ 2021. 10.경	F	피해아동이 수업에 집중하지 않는다는 이유로 손가락 모양의 지휘봉으로 손등이나 양팔을 때리고, 교재를 책상에 집어던지고, 양팔을 잡아 흔들	신체적 학대
5	2021. 9.경~ 2021. 10.경	D	피해아동이 수업에 집중하지 않는다는 이유로 손으로 피해 아동의 양팔을 잡아 흔들고 손가락 모양의 지휘 봉으로 팔을 때리고, 손으로 피해아동의 뒤통수를 잡아 밀치고, 교재를 책상에 집어던짐	신체적 학대
6	2021. 9. 3. 오전경	C	피해아동이 수업에 집중하지 않는다는 이유로 볼펜이나 주먹으로 피해아동의 머리를 때리고, '여기 봐! 안보면서 모른다고 하지 말고... 빨리 해 너 매 맞을거야 알았어?' 라는 등의 말을 함	신체적 학대
7	2021. 9. 3. 오전경	D	피해아동이 수업시간에 소리를 냈다는 이유로 피해 아동에게 큰소리로 '조용히 해! 하지 말라고 했다... 어디 선생님 간 슬슬 보면서, 빨리 해. 너 밥 못 먹어. 이거 해야 밥 먹어.'라는 등의 말을 함	정서적 학대

연번	일시	피해아동	범죄사실	학대유형
8	2021. 9.경~ 2021. 11.경	B	피해아동이 수업에 집중하지 않는다는 이유 손으로 피해아동의 머리를 잡아 밀치고, 피해아동으로 하여금 책가방을 싸고 옷을 입게 한 다음 교실 문 앞에서 약 30분 이상 혼자 서 있게 하고, 교재를 책상에 집어 던지고, 피해아동에게 '여기 놀러오냐, 수업 준비 제대로 안해올거면 집에 가.'라는 등의 말을 함	정서적 학대
9	2021. 10.경~ 2021. 11.경	E	피해아동과 말다툼을 하던 중 피해아동에게 '너 집에 가...년 공부할 자격도 없어!'라고 소리치고, 피해아동의 가방과 신발을 복도에 집어던지고 피해아동을 교실 밖으로 내쫓음	정서적 학대
10	2021. 12. 초순경	B	피해아동이 크리스마스 초대장 과제를 하지 않았다는 이유로 피해아동을 불러 자료수납용 파일로 피해아동의 머리를 3회 침	신체적 학대
11	2021. 12. 24. 오전경	A	국어 받아쓰기 중 피해아동에게 '받아쓰기 10번까지 해야 크리스마스 선물을 가져갈 수 있다.'고 말하고 피해아동과 실랑이를 하다가 피해아동의 책을 빼앗아 휴지통 안으로 집어 던지고, 주먹을 피해아동의 입 안에 넣으려는 행동을 하고, 몸싸움을 하다가 바닥에 넘어진 피해아동의 몸 위에 올라타 손으로 양팔을 잡음	신체적 학대
12	2021. 12. 27. 10:30경	A, B, E, F	피해아동 A가 수학문제가 어렵다며 도움을 요청하였으나, 혼자서 문제를 풀라고 지시하였으며, 이에 위 피해아동이 소리를 지르자, 피해아동의 몸을 잡고 실랑이를 하다가 밀쳐 넘어뜨리고, 몸 위에 올라타 주먹을 피해아동의 입 안에 넣으려는 행동을 하고, 피해아동의 왼쪽 손목을 잡고 손으로 피해아동의 이마를 때리고, 위와 같은 장면을 피해아동 B, E, F가 목격하도록 함	신체적 학대, 정서적 학대

[별지]

관련 규정

■ 아동복지법

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “아동”이란 18세 미만인 사람을 말한다.
3. “보호자”란 친권자, 후견인, 아동을 보호·양육·교육하거나 그러한 의무가 있는 자 또는 업무·고용 등의 관계로 사실상 아동을 보호·감독하는 자를 말한다.
7. “아동학대”란 보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해지거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 신체적·정신적·성적 폭력이나 가혹행위를 하는 것과 아동의 보호자가 아동을 유기하거나 방임하는 것을 말한다.
- 7의2. “아동학대관련범죄”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 말한다.
 - 가. 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제4호에 따른 아동학대범죄
 - 나. 아동에 대한 「형법」 제2편제24장 살인의 죄 중 제250조부터 제255조까지의 죄
8. “피해아동”이란 아동학대로 인하여 피해를 입은 아동을 말한다.
11. “아동복지시설 종사자”란 아동복지시설에서 아동의 상담·지도·치료·양육, 그 밖에 아동의 복지에 관한 업무를 담당하는 사람을 말한다.

제17조(금지행위) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 아동의 신체에 손상을 주거나 신체의 건강 및 발달을 해치는 신체적 학대행위
5. 아동의 정신건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학대행위(「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1호에 따른 가정폭력에 아동을 노출시키는 행위로 인한 경우를 포함한다)
6. 자신의 보호·감독을 받는 아동을 유기하거나 의식주를 포함한 기본적 보호·양육·치료 및 교육을 소홀히 하는 방임행위

사건 7

해임 처분 취소 또는 감경 청구

처분 요지	학생들에게 임의로 경비 징수 및 부적절하게 소유·유용, 직장 이탈 금지 의무 위반
결정 요지	징계사유가 대부분 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음
관련 규정	국가공무원법 제56조 및 제58조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○고등학교 직위 교사

피청구인 : 학교법인 ○○학원

피청구인이 2024. 8. 22. 청구인에게 한 해임 처분에 대하여 청구인이 2024. 9. 11. 이의 취소 또는 감경을 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 징계의결 요구 사유

- 청구인은 2023학년도 1학년 □반 담임 업무를 수행하는 과정에서 2023. 5. 4. ○○축제기간에 1학년 □반 학생들이 착용할 반티셔츠를 구입한다는 이유로 2023. 4. 20.~5. 8. 기간 동안 현금 또는 본인 계좌에 계좌이체 받는 방법으로 학생 26명에게 각 21,000원씩 총 546,000원을 걷는 동시에 4. 24. 학교 목적사업비 ‘○○○운영비’를 사용하여 반티셔츠 구입 품의를 요구

하였고 4. 28. 학교 법인카드를 사용하여 570,000원 상당의 반티셔츠를 구입하였다. 이 과정에서 학생들에게 걷은 546,000원을 소유·유용하였다.

이후 2023학년도말경 학생들로부터 위 사실에 대한 민원이 제기되었고, 2024. 2. 13. 교감선생님은 청구인에게 경위서를 받는 동시에 학생들에게 걷은 돈을 반환하라 명령했지만 청구인은 이에 따르지 않았다.

2024. 2. 16. 청구인은 1학년 □반 학생 중 일부를 대상으로 학급 회식을 실시하여 회식비용으로 학생들에게 걷은 돈 546,000원 중 일부 231,600원을 부적절하게 유용하였고, 잔액 314,400원을 현재까지 본인이 소유·유용하였다. 이와 같은 행위는 교원으로서 국가공무원법에서 규정하고 있는 제56조 성실의 의무를 위반하였다(이하 '제1징계사유'라 한다).

- 2) 청구인은 2023학년도 1학년 ○○과목을 담당하고 있는 교사로서 2023학년도 1학년 2학기 ○○ 부교재를 구입하는 과정에서 독단적 판단으로 부교재 공동 구입을 결정하였고, 2023. 8. 16.부터 현금 또는 본인 계좌에 계좌이체 받는 방법으로 1학년 학생 129명에게 각 10,000원씩 총 1,290,000원을 걷었다.

2023년 8월 관내 서점에서 ○○ 부교재 130부를 주문 후 납품받았으나 교재대금은 즉시 지급하지 않았고 2023년 10월까지 외상으로 처리하였다.

2023. 10. 6. 청구인은 관내 서점에 외상 한 ○○ 부교재비 1,287,000원을 학교 예산을 사용하여 결제하였고, 학생들에게 걷은 1,290,000원은 청구인이 소유·유용하였다. 이와 같은 행위는 교원으로서 국가공무원법에서 규정하고 있는 제56조 성실의 의무를 위반하였다(이하 '제2징계사유'라 한다).

- 3) 청구인을 포함한 ○○과 교사는 2023. 12. 12. ○○과 협의회 결과에 따라 겨울방학 방과 후 수업을 배정하였고, ○○학교장은 2023. 12. 13. 겨울방학 연수일정을 공지하였다.

청구인은 2023. 12. 12. 오전에 비행기를 예매했음에도 불구하고 같은 날 오후에 개최된 ○○과 협의회에서 본인 일정을 공유하지 않았고, 다음날 12. 13. 겨울방학 연수일정이 공지되었을 때에도 상급자와 어떠한 상의도 하지 않았다.

이후 2024년 1월 초에 갑작스럽게 겨울방학 중 공무의 국외여행 계획을 통보하였고 교감선생님을 비롯한 관리자들은 학사일정상 2024. 1. 26. 신학년도 담임 컨설팅 연수가 있으니 참여할 수 있도록 일정 조정을 요청하였으나, 2024. 1. 7. 청구인은 나이에 일방적으로 연가 공무의 국외

여행(2024. 1. 9.~1. 28.)을 상신한 후 출국하였다. 또한 청구인은 귀국 후 2024. 1. 29. 정상출근일자에 무단결근하였고, 유선 상 연락도 되지 않아 메시지를 남겼으나 응답이 없었다.

이후 청구인은 2024. 1. 29. 22:04경 제41조 자가연수(2024. 1. 29.~1. 31.)를 사후 상신하였다. 이와 같은 행위는 교원으로서 국가공무원법에서 규정하고 있는 제57조 복종의 의무와 제58조 직장 이탈 금지 의무를 위반하였다(이하 ‘제3징계사유’라 한다).

나. 청구인의 진술

청구인은 교원징계위원회에 출석하여 징계사유에 기재되어 있는 세 가지 혐의에 대하여 다음과 같이 의견을 진술하였다.

- 1) 반티셔츠 구입 건과 관련하여 2024. 5. 17. 작성한 문답서에 기재되어 있는 혐의사실을 인정함. 다만 처음부터 학교 예산을 사용할 생각은 없었고 본인이 반티셔츠 비용을 결제하고 후에 아이들에게 돈을 받으려 했지만, 2023. 4. 10.경, 4. 15.경 두 차례 결제가 취소되고 4. 20.부터 아이들한테 돈을 걷던 중 1학년 부장님이 ‘○○○운영비’를 사용하면 어떻겠냐 제안을 해서 본인이 품의를 올리게 되었고 학교 법인카드로 반티셔츠 비용을 결제하였다고 진술함. 이후에 학생들에게 걷은 돈을 반환하지 않은 이유는 학생들이 같이 MT를 가거나 회식을 하는 용도로 사용하자 이야기를 해서 반환하지 않았다고 진술함.
- 2) ○○ 부교재 구입 건과 관련하여 학생들에게 개인적으로 부교재 준비를 시키면 잘 준비해오지 않아서 본인이 돈을 걷어 공동구매하려 하였다고 진술함.

2023년 8월에 교재비를 걷었으면서 서점에 즉시 결제하지 않고 2023년 10월까지 외상으로 처리한 이유에 대해서는 현금으로 걷은 돈과 계좌이체로 걷은 돈을 합쳐서 한 번에 지급을 해야 된다고 생각해서 은행을 방문하려 했지만 복무를 이용해야 하다 보니 시험기간에 처리하려고 했다고 진술함.

교재비를 학교 예산으로 지출한 동기는 본인 혼자의 판단으로 학생들에게 걷은 돈을 사용하여 11월 모의고사를 대비하는 모의고사 문제지를 주문하려고 했지만 현재는 본인 사물함에 보관 중이라고 진술함.

이후 징계위원이 걷은 돈을 반환하지 않고 있는 이유를 물었을 때는 답변하지 않았고, 이 부분에 있어서 본인의 잘못을 인정하고 깊이 반성한다고 진술함.

- 3) 복종의무 위반 건과 직장 이탈 금지 건 관련하여 겨울방학이 2024. 1. 8. 예정돼 있었고 그로부터 한 달 전쯤에는 계획이 어느 정도 나온다는 것을 경험적으로 생각했을 때 별다른 일정을 듣지 못해 2023. 12. 12. 오전경 비행기를 예매하였고 2024. 1. 9. 출국해서 방과 후 수업이 조금 시작되더라도 최소한의 기일만 겹치게 할 생각이었다고 진술함.

또한 2024. 1. 29. 무단결근에 대해서는 1. 28. 귀국일에 비행기가 연착되어 1. 29. 새벽에 자택으로 복귀하였으나 시차적응 실패로 복무상황신청을 하지 못하였다고 진술함.

다. 징계위원회의 판단

- 1) 청구인은 목적사업비를 사용하여 1학년 □반 반티셔츠를 구입하였음에도 불구하고 구입 즉시 돈 걷는 행위를 중단하지 않았고, 학생들에게 이 사실을 공지하지 않았다(학생들에 따르면 반티셔츠 지원내용을 알지 못했고 반티비용을 어떻게 사용할 것인지에 대해서도 듣지 못하였다고 증언하였다). 이후 학생들이 민원을 제기하고 교감선생님이 이 사건을 인지할 때까지 약 10개월의 시간적 여유가 있었음에도 불구하고 돈을 반환하지 않았고 교감선생님이 학생들에게 걷은 돈을 반환하라 지시하였음에도 지시에 따르지 않았다.

또한 혐의사실이 문제가 되자 2024. 2. 12. 1학년 □반 단체메신저에서 학급 회식을 급조하여 일부 학생만을 대상으로 회식을 실시한 점, 회식비 531,000원 중 일부를 학교 예산 학급자율운영비로 정산하고 학생들에게 걷은 돈 546,000원 중 314,400원을 현재까지 본인이 소유하고 있다는 점을 감안할 때 고의적으로 학생 돈을 유용하려 했다고 판단된다.

- 2) 청구인은 2023학년도 1학년 2학기 ○○ 부교재를 공동구입하는 과정에서 1학년 학생 129명에게 각 10,000원씩 총 1,290,000원을 걷었다. 하지만 부교재를 주문한 서점에는 교재대금을 외상으로 처리하였고 외상 한 교재대금 1,287,000원은 학교 예산을 사용하여 결제하였다.

청구인은 징계위원회에 출석하여 “현금으로 걷은 돈과 계좌이체로 걷은 돈을 합쳐서 한 번에 지급을 해야 된다고 생각해서 은행을 방문하러 했지만, 복무를 이용해야 하다 보니 시험기간에 처리하려고 했다.”라고 진술하였지만 학교 정문에서 5분 이내에 도착 가능한 은행이 있는 점, 시험 기간 전에 이미 학교 예산으로 교재비를 결제한 점을 감안할 때 해당 진술은 변명에 불과하다고 판단된다.

교재비를 학교 예산으로 지출한 동기에 대해서는 본인의 판단 하에 학생들에게 걷은 돈으로 11월 모의고사를 대비하는 모의고사 문제지를 주문하려고 했다고 주장하지만 실제로 모의고사 문제지를 구입한 사실이 없는 점, 현재 걷은 돈을 본인 사물함에 보관 중이라는 점, 이 사태 해결을 위해 어떠한 노력도 하지 않았다는 점을 감안할 때 고의적으로 학생 돈을 유용하려했다고 판단된다.

이러한 상황들을 종합적으로 고려해볼 때 해당 비위행위를 학교에서 인지하지 못하고 지나갔다면 피해금액은 청구인 소유가 되었을 가능성이 높다고 판단된다.

- 3) 국가공무원 복무규정 및 교원휴가업무처리요령에 따르면 교원의 휴가는 학교 교육에 지장이 없는 범위 안에서 실시하되 공무외 국외여행을 위한 휴가를 신청할 때에는 학교장의 허가를 받아 실시한다고 되어있다. 하지만 청구인은 학사 일정을 고려하지 않고, 학교장 허가를 득하지 않은 상태에서 공무외 국외여행을 실시하여 학교 학생들과 동료교사들에게 피해를 입히고, 신학년도 담임 컨설팅 연수에도 불참하였다. 또한 공무외 국외여행 귀국 후 정상 출근일에 무단결근하여 직장 이탈 금지 의무를 위반하였다.

청구인은 징계위원회에 출석하여 방학 한 달 전까지 공지가 없어 본인 경험을 바탕으로 즉흥적으로 여행을 계획하였고 일정 변경이 불가하여 처음 계획대로 출국하였고 귀국 후 시차적응에 실패하여 무단결근하였다고 진술하였는데, 이는 교사로서의 본분을 어기는 무책임한 행동이라 판단된다.

- 4) 이와 같은 청구인의 횡령·유용 행위는 1년이라는 짧은 기간 동안 비슷한 방법으로 두 차례 행해졌고 또한 비위행위를 저지르는 과정들을 보면 행정 실과 학생들이 직접 소통하지 못하는 점을 이용하여 학생들에게는 돈을 걷고, 학교 예산을 사용하여 학생들에게 목적물을 제공하는 등 행위가 상당히 고의적이라 판단된다. 또한 확인서에 기재되어 있는 청구인의 평소 행실 및 2023학년도 근무평정 결과 17명 중에 15번째로 최하위에 위치하고 있는 점 등을 감안할 때 겨울방학기간 학사일정을 고려하지 않고 해외여행 일정을 계획하여 학교장 허가 없이 공무외 국외여행을 실시한 점, 귀국 후 정상출근일에 무단결근한 점은 일시적인 비행이라 생각되지 않는다.

사립학교법 제55조제1항 “사립학교의 교원의 복무에 관하여는 국·공립학교의 교원에 관한 규정을 준용한다.”라고 규정하고 있고, 이에 따라 청구인의 행위는 국가공무원법 제56조, 제57조, 제58조의 규정을 위반하여 사립학교법

제61조제1항제1호, 제2호, 제3호의 징계사유에 해당된다. 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조제1항, 별표에 적시된 공금횡령·유용 행위에 대한 징계양정 기준은 “비위의 정도가 악하고 고의가 있는 경우”를 파면·해임으로 정하고 있다.

청구인의 비위행위에는 공금횡령·유용 행위 외에도 직장 이탈 금지 위반 무단결근 및 복종의무 위반 행위도 포함되어 있어 더욱 중하게 처분하여야 하나 청구인이 징계위원회에 출석하여 반성한 점, 횡령·유용한 금액이 상대적으로 소액이고, 그동안 다른 징계처분을 받은 바 없는 점, 피해복구 의지가 있는 점 등을 참작하여 주문과 같이 의결한다.

2. 청구인 주장

가. 제1징계사유(반티셔츠 구입비 관련)

청구인이 반티셔츠 명목으로 걷은 돈을 상급자나 동료교사에게 위 돈의 사용처, 반환방법에 대해 먼저 상의하지 않은 사실, 학생들로부터 걷은 돈이므로 학생들의 의견대로 사용하면 된다는 오만에 단체 일정을 정하느라 10개월을 소요한 사실, 학급 회식 후 정산하고 남은 돈을 학생들 의견에 따라 사다리 타기를 통해 당첨된 학생에게 송금한 사실, 정산을 잘못된 사실 등 여러 잘못을 하였으나, 청구인에게 학생들로부터 반티셔츠 명목의 돈을 받아 개인적으로 유용할 고의가 없었고, 그러한 사실도 없었다.

나. 제2징계사유(○○ 부교재 구입비 관련)

청구인이 부교재 구매와 관련하여 행정 및 예산 절차를 제대로 알아보지 않고 공동구매를 진행한 사실, 관내서점에서 부교재를 선납품 받은 후 학교 예산으로 관내서점 외상대금을 지급한 사실, 부교재 구매 명목으로 걷은 돈에 대해 선(先)보고하지 않은 사실, 부교재 구매 명목으로 걷은 돈을 모의고사 문제지를 구입하기로 임의로 용도를 바꿨고, 모의고사 시험지를 일부 구입한 점 등에 대해 깊이 뉘우치고 있다.

그러나 청구인이 상급자에게 보고했듯이 현금으로 걷은 돈을 봉투 그대로 사물함에 보관하고 있었고 모의고사 시험지 문제를 일부 발췌하는 형식으로 수업에 활용한 점을 보더라도 청구인은 고의를 가지고 학생들로부터 돈을 걷은 것이 아니며 위 돈을 유용한 사실 또한 없다.

다. 제3징계사유(무단결근 관련)

청구인은 2023. 12. 12. 오전경 비행기를 예약하였는데, 앞서 공지된 2024. 2. 13.~16. 전 교사 워크숍 일정을 고려하여 정한 것이다. 겨울방학 업무일정이 확정되지 않은 상태에서 기 공지된 학사일정만 고려해 해외여행 예약을 한 것은 경솔한 행동이었고 반성하고 있다.

2023. 12. 12. 오후에 개최된 ○○과 협의회에서 겨울방학 방과 후 수업 계획과 시수를 논의하였고 해당 일정이 2024. 1. 25.~2. 2.인 것을 알고 바로 예약 변경을 시도하였으나 불가능하였다. 이후 청구인은 여행 계획에 대해 상급 교사와 여러 차례 상의를 한 후 연가 공무외 국외여행을 상신하였고, 귀국 비행기 연착으로 인해 2024. 1. 29. 새벽에 한국에 도착하여 자택으로 복귀하였으나 시차적응 실패로 복무 근무상황을 신청하지 못한 것이다.

라. 청구인은 교원으로 임용된 후 학교 업무와 학생들에게 충실하였고 결코 학생들을 대상으로 개인적인 이득을 취하려고 행동한 사실이 없다. 청구인의 비위 유형, 비위 정도 및 과실의 경중과 평소 행실, 공적, 뉘우치는 정도 등을 고려하였을 때 청구인에게 해임 처분은 너무 과중하므로 최대한의 선처를 부탁드립니다.

3. 판단

가. 관련 규정: [별지] 기재와 같다.

나. 징계사유 인정 여부

1) 제1징계사유

가) 이 부분 징계사유는 청구인이 반티셔츠 구입을 목적으로 학생들로부터 돈을 걷는 과정에 학교 예산을 사용하여 해당 티셔츠를 구입하였고, 이를 학생들에게 알리지 않은 채 학생들에게 걷은 돈을 반환하지 아니하였다는 것이다.

나) 청구인은 학생들로부터 걷은 돈이므로 학생들의 의견대로 사용하면 된다는 오만에 해당 금액을 학급 회식에 사용하였으므로 개인적으로 유용할 고의가 없었고, 그러한 사실도 없다는 취지로 주장한다.

다) 기초 사실

(1) 피청구인이 제출한 자료에 의하면 청구인은 2023. 4. 20. 17:32경 1학년 □반 학급 단체 대화방에 반티셔츠 수요조사를 진행하면서 본인 명의의

계좌번호와 소요금액(상의만 구입 시 16,000원, 상하의 구입 시 21,000원)을 안내하였고, 4. 27. 18:32경 반티셔츠로 20,000원 상당의 티셔츠를 구매하기로 결정하는 메시지를 보내고 같은 날 23:15경 본인이 반티셔츠를 주문할 것을 안내하였다. 이후 2023. 5. 1. 08:09경 본인의 계좌번호와 반티셔츠 금액을 단체 대화방에 또다시 공지하여 학생들에게 해당 금액을 입금하도록 안내한 사실이 있다.

- (2) ○○학교 2023학년도 지출품의서, 지출결의서에 의하면 청구인이 2023. 4. 24. ○○학교 목적사업비 ‘○○○ 운영비’ 항목으로 반티셔츠 구입 품의를 요구하였고, 4. 28. 학교 법인카드로 ○○○○○ 주식회사에서 570,000원 상당의 반티셔츠를 구입하여 결제한 내역이 확인된다.
- (3) 2023학년도 1학년 □반 ○○○ 외 23명의 학생들은 2024. 9. 23. “○○○ 예산이 있으니 해당 예산을 어떻게 사용하고, 반티셔츠 구입 명목으로 걷은 돈을 어떻게 사용할지 등에 관한 논의를 하였다.”는 청구인의 주장에 대해 ‘전혀 들은바 없고 사실과 다르다’라고 작성한 사실확인서를 제출하였다.
- (4) 피청구인이 제출한 문답서에 의하면 2024. 5. 17. 청구인이 아래와 같이 답변한 사실이 확인된다.

문: 2023학년도 ○○축제에 사용할 반티를 학교 예산으로 구입하고, 학생들에게 반티 구입을 명목으로 돈을 걷은 사실이 있습니까?

답: 있습니다.

문: 학생들에게 반티 구입을 위하여 걷은 금액은 총 얼마입니까?

답: 21,000원*26명 546,000원을 걷었습니다.

문: 학생들에게 돈을 걷겠다고 공지한 날짜는 언제이고, 언제부터 언제까지 돈을 걷었습니까?

답: 2023. 4. 20. 1학년 □반 단체 대화방에 반티 금액을 공지하였습니다. 현금은 학급실장이 걷어서 저에게 전달하였고 따로 계좌에 입금해서 관리하지 않았습니다. 이체받은 계좌번호는 카카오톡 *****입니다. 기간은 2023. 4. 20.~5. 8. 이체 받았습니다.

문: 2023. 4. 24. 목적사업비 ‘○○○ 운영비’로 반티 구입을 위한 품의를 등록하고, 4. 28. 법인카드로 반티를 결제하였음에도 학생들에게 학교 예산으로 반티를 구입한다는 사실을 알리지 않았고, 학생들은 사실을 모른 채 선생님 계좌로 2023. 5. 8.까지 돈을 입금했습니다. 이 사실을 인정합니까?

답: 인정합니다.

문: 학생들이 반티 구입에 대한 문제를 제기하였고 교감선생님께서 학생들에게 걷은 돈을

그대로 반환하라 지시하였는데, 지시받은 사실이 있습니까? 교감선생님 지시를 무시하고 학기말 2월에 급하게 반 회식을 잡아서 회식비로 사용한 이유는 무엇입니까?

답: 지시받은 사실이 있지만 학생들과 학급비로 반 회식에 쓰기로 하여서 반환하지 않았습니다.
(이하 생략)

라) 제출된 자료 등을 종합하여 살펴건대 ① 청구인은 학생들의 수익자부담금을 적정한 절차를 통해 학교회계로 편성하여 돈을 수납하고 지출하여야 함에도 불구하고 임의로 학생들로부터 반티셔츠 구입비용을 걷었고, ② 청구인이 2024. 4. 28. 학교 법인카드로 해당 물품을 결제하였으므로 더 이상 학생들로부터 해당 금액을 걷을 이유가 없음에도 이와 같은 사실을 공지하지 아니한 채 2024. 5. 8.까지 계속하여 돈을 걷었으며, ③ 학생들로부터 반티셔츠 구입과 관련한 민원이 제기되자 교감이 해당 금액을 반환할 것을 지시하였음에도 학생들에게 돈을 반환하지 않은 사실은 교원으로서 의무를 성실히 수행하지 않은 것으로 인정되고 이는 국가공무원법 제56조를 위반한 징계사유로 인정된다.

2) 제2징계사유

가) 이 부분 징계사유는 청구인이 2023학년도 1학년 2학기 ○○ 부교재를 구입하기 위하여 2023. 8. 16.부터 현금 또는 청구인 계좌에 이체받는 방법으로 1학년 학생 129명에게 각 10,000원씩 총 1,290,000원을 걷은 후 10. 6. 학교 예산을 사용하여 해당 부교재비를 결제한 뒤 이를 학생들에게 알리지 않은 채 해당 금액을 반환하지 않았다는 것이다.

나) 청구인은 학생들로부터 걷은 돈을 봉투 그대로 사물함에 보관하고 있었고, ○○ 부교재 대신 모의고사 시험지를 구매하여 수업에 활용하였으므로 청구인이 고의를 가지고 학생들로부터 돈은 걷은 것이 아니라는 취지로 주장한다.

다) 기초 사실

(1) 피청구인이 제출한 자료에 의하면 청구인은 2023. 8. 16. 14:57경 1학년 □반 학급 단체 대화방에 ‘교재비 입금하려는 사람은 카카오�뱅크 ***** ○○○ 만 원!’이라는 메시지를 전송하였고, 8. 22. 07:23경 ‘□반 어린이들 교재비 까먹지 말기(하하)’의 메시지를 전송한 사실이 확인된다. 또한 피청구인이 제출한 청구인의 해당 카카오�뱅크 계좌 거래내역에 의하면 2023. 8. 16.부터 다수의 학생이 교재비를 입금한 내역이 확인된다.

(2) 피청구인이 제출한 문답서에 의하면 2024. 5. 17. 청구인이 아래와 같이 답변한 사실이 확인된다.

문: 2023학년도 2학기 ○○ 부교재 구입과 관련하여 학생들에게 돈을 걷은 사실이 있습니까? 있다면 몇 명에게 걷었고, 걷은 금액은 모두 얼마입니까?

답: 있습니다. 1학년 중 1명 제외하고 129명에게 10,000원씩 걷었습니다.

문: 학생들에게 걷은 돈으로 부교재를 구입하지 않았는데 왜 학생들에게 사실대로 공지하지 않고 걷은 돈을 즉시 반환하지 않았습니까?

답: 부교재를 사려고 받은 돈을 제 개인적인 판단으로 학생들에게 전혀 공지 없이 모의고사 ○○ 문제지를 사서 1학년 전체 모의고사를 실시하려고 생각했습니다.

문: 학생들에게 받은 돈으로 모의고사 시험지를 실제 구입했습니까? 구입했다면, 구입 수량, 금액을 말씀하시고, 구입처와 구입을 증빙할 수 있는 자료를 제출하십시오. (카드 매출전표, 현금영수증, 계좌이체내역 등)

답: 1학년 □반 26명분의 ○○ 모의고사(3회차)를 ○○서점에서 권당 10,000원에 26권을 구입했습니다. 아직 서점에서 결제를 하지 않아 증빙할 수 있는 자료가 없습니다.

문: 1학년 □반 학생들은 자체적으로 모의고사 시험을 실시한 사실이 없다고 하는데 모의고사를 실시한 일자와 시간을 구체적으로 말씀하십시오.

답: 학생들에게는 부교재를 사려고 낸 돈으로 모의고사를 시행한다고 공지하지 않았고 막상 모의고사를 실시하려고 하자 학생들의 반발이 심해서 구매한 모의고사를 정규 시간대로 실시하지 못했기 때문에 수업시간에 모의고사(3회차)를 부분부분 나눠서 풀게 했습니다.

문: 2024. 5. 17. 현재 기준 모의고사를 구입하지 않은 학생들의 돈을 반환하였습니까? 반환하지 않았다면 남아있는 금액은 얼마입니까?

답: 반환하지 않았습니다. 1학년 □반분 모의고사 시험지를 아직 결제하지 않아 1,290,000원이 남아있습니다.

문: 2023년 2학기 돈을 걷은 시점부터 1년 가까이 지난 현재까지도 학생들에게 걷은 돈을 반환하지 않고 있다는 것은 학생들에게 사실을 숨기고(부교재를 구입하지 않았다는) 학생들에게 걷은 돈을 사적으로 유용했다고 밖에 생각되지 않는데 이 사실을 인정하십니까? 인정하지 않는다면 납득할 만한 이유를 설명하십시오.

답: 인정합니다.

(이하 생략)

라) 살피건대 청구인이 2023학년도 2학기 ○○ 부교재를 구입한다는 명목으로 1학년 학생 129명으로부터 1인당 10,000원씩을 걷어 1,290,000원을 현금 또는 청구인의 계좌로 이체받은 후 학교 예산으로 해당 부교재를 구입하였음은 다툼의 여지가 없다. 청구인이 학교 예산으로 이미 해당 부교재를

구입한 이상, 청구인이 보관하고 있던 부교재비는 그 사용목적의 달성으로 인해 더 이상 청구인이 보관할 이유가 없어 이를 학생들에게 즉시 반환하여야 할 직무상 의무가 있음에도 반환하지 않은 사실은 교원으로서 의무를 소홀히 한 것으로 인정되고 이는 국가공무원법 제56조를 위반한 징계사유에 해당한다.

3) 제3징계사유

가) 이 부분 징계사유는 청구인이 겨울방학 중 방과후 수업이 예정되어 있음에도 학교관리자에게 사전 승인을 받지 않은 채 연가 공무외 국외여행(2024. 1. 9. ~1. 28.)을 상신하여 출국하였고, 귀국 후 정상 출근일인 2024. 1. 29. 무단결근을 하였다는 것이다.

나) 양 당사자가 제출한 자료를 살펴보면 청구인이 2024. 1. 7. 14:29경 2024. 1. 9.~1. 28.을 기간으로 하는 연가 공무외 국외여행을 상신하였고, 귀국 이후 정상 출근일인 2024. 1. 29.에 복무 근무상황 신청 없이 무단결근하였으며 같은 날 22:04경 교육공무원법 제41조에 의한 자가연수를 사후에 상신한 사실이 있고, 이에 대해 청구인도 다툴없이 인정하고 있다. 이러한 행위는 국가공무원법 제58조를 위반한 것으로 징계사유로 인정된다.

다만 피청구인은 청구인이 학교장의 사전 승인을 받지 않은 채 연가 공무외 국외여행을 상신한 행위를 징계사유로 삼고 있으나, 청구인의 2024. 1. 9. ~1. 28. 연가 기간 중의 해외여행은 수업일이 아닌 방학 중이었고, 청구인은 위 연가 일정 이전에 연가 신청을 상신하여 ○○학교 교감과 교장의 승인을 각 1. 9., 1. 11.에 득한 사실이 확인되며, 피청구인이 제출한 청구인과의 문답서에 의하여도 청구인이 2024. 1월 초 교감에게 공무외 국외여행에 대해 구두로 보고한 사실을 인정하고 있으므로 청구인은 연가 사용에 필요한 학교장 승인을 받은 것으로 인정된다. 따라서 이 부분은 징계사유로 삼지 않는다.

다. 징계양정의 적정 여부

1) 징계권자가 공무원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인가는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이므로 그 징계처분이 위법하다고 하기 위해서는 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한한다(대법원 2006. 12. 21. 선고 2006두16274 판결 참조).

2) 청구인의 징계사유가 대부분 인정되고 ① 국가공무원법 제56조의 ‘성실 의무’는 공무원에게 부과된 가장 기본적인 중요한 의무로서 공무원은 최대한으로 공공의 이익을 도모하고 그 불이익을 방지하기 위하여 전인격과 양심을 바쳐서 성실히 직무를 수행하여야 하는 점(대법원 1989. 5. 23. 선고 88누3161 판결 참조), ② 청구인의 행위는 직접 가르치는 학생들을 대상으로 금전적 이득을 취하려 한 것으로 보여지고 이는 상당히 중한 비위에 해당하는 점, ③ 또한 청구인의 비위 행위는 1년이라는 짧은 기간 동안 유사한 방법으로 연속하여 실행하였기에 상습적이고 고의성을 가진 것으로 봄이 상당한 점, ④ 청구인은 자신의 행위에 대해 변명으로 일관하고 있어 진정한 반성을 하지 않는 것으로 보이는 점, ⑤ 청구인의 비위 행위는 교사에 대한 학생들의 신뢰를 크게 저버리는 행위로, 피청구인이 이 사건 처분을 통해 달성하고자 하는 교원 사회에 대한 학생들의 신뢰 회복 등의 공익이 청구인이 입게 되는 불이익보다 결코 작다고 할 수 없는 점, ⑥ 이 사건 징계처분의 직접적 징계사유는 아니라 할 지라도 피징계자의 평소의 소행, 근무태도, 당해 징계처분 사유 전후에 저지른 비위 사실 등을 징계의 종류 선택과 양정을 고려함에 반영할 수 있고(대법원 2004. 6. 25. 선고 2002다51555 판결 참조), 피청구인은 이에 따라 청구인의 2023학년도 근무평정 결과, 청구인이 2023학년도 및 2024학년도에 동아리 지도교사 업무를 담당하면서 지방자치단체(○○○)에서 지원하는 동아리 보조금(연 150만 원) 일부를 사적으로 유용하고 허위로 정산한 행위 등 이 사건 징계처분 사유 전후의 비위 사실 등을 고려하여 징계양정을 결정한 점, ⑦ 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조 별표 징계양정 기준에 따르면 1. 성실 의무 위반 중 러. 그 밖의 성실 의무 위반의 경우 ‘비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우’에 ‘파면-해임’을 예정하고 있고, 3. 직장 이탈 금지 위반 중 나. 무단 결근의 경우 ‘비위의 정도가 약하고 경과실인 경우’에 ‘견책’을 예정하고 있어 이 사건 처분은 징계기준 범위 내에 있다는 점, ⑧ 또한 공무원 징계령 시행규칙 제5조에 따라 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 경합될 경우 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때 이 사건 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권의 범위를 일탈하였거나 이를 남용한 것이라고 볼 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 징계사유가 대부분 인정되고, 그 양정도 과중하지 아니하므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 사립학교법

제55조(복무) ① 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국립학교·공립학교 교원에 관한 규정을 준용한다.

■ 국가공무원법

제56조(성실 의무) 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

제58조(직장 이탈 금지) ① 공무원은 소속 장관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못한다.

■ 공무원 징계령 시행규칙

제5조(징계의 가중) ① 징계위원회는 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 경합될 경우에는 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

■ 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙

[별표]

징계기준(제2조제1항 관련)

비위의 정도 및 과실	비위의 정도 가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고 의가 있는 경우	비위의 정도가 심 하고 경과실인 경 우 또는 비위의 정도가 약하고 중 과실인 경우	비위의 정도 가 약하고 경 과실인 경우
비위의 유형				
1. 성실의무 위반 러. 그 밖의 성실의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
3. 직장 이탈 금지 위반 나. 무단결근	파면	해임-강등	정직-감봉	견책

사건 8

견책 처분 취소 또는 감경 청구

처분 요지 자동차손해배상 보장법 위반(의무보험 미가입 운행)

결정 요지 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음

관련 규정 국가공무원법 제63조, 자동차손해배상 보장법 제5조 및 제8조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육장

피청구인이 2024. 8. 28. 청구인에게 한 견책 처분에 대하여 청구인이 2024. 9. 25. 이의 취소 또는 감경을 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

청구인은 2020. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지 ○○학교에 재직하였고, 2024. 3. 1.부터 현재까지 ○○학교에 재직하고 있는 교육공무원으로 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하고, 직무 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니되며, 또한 자동차손해배상 보장법 제8조(운행의 금지)에 따라, 의무보험에 가입되어 있지 아니한 자동차를 도로에서 운행하여서는 아니 된다.

그럼에도 청구인은 2023. 5. 3.경 ○○학교 부근 도로에서 의무보험에 가입

되어 있지 아니한 본인 소유의 ****호 승용차를 운행한 것을 비롯하여 그때부터 2023. 12. 5.경까지 사이에 위와 같은 방법으로 총 9회에 걸쳐 의무보험에 가입되어 있지 아니한 승용차를 운행하였다.

그 결과 청구인은 ○○검찰청으로부터 ‘자동차손해배상 보장법 위반’으로 ‘구약식(벌금 70만 원)’의 처분 결과가 통보되는 등 교육공무원의 품위를 손상 시킨 사실이 있다.

이와 같은 행위는 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무)를 위반한 사항으로 같은 법 제78조(징계사유)에 해당된다.

2. 청구인 주장

가. 사건의 경위

이 사건 차량의 의무보험 가입 및 갱신, 보험료 납부 등은 의무보험 계약자이자 피보험자인 배우자가 수년간 관리하고 있었기에 청구인은 배우자가 의무보험을 갱신했을 것으로 생각하여 별도의 의무보험 갱신 여부에 관한 확인 없이 이 사건 차량을 계속 운행하게 된 것이다.

나. 징계절차의 하자

청구인에게 징계의결이 요구된 사유는 ‘상당 기간 동안 의무보험에 가입되어 있지 아니한 본인 소유의 차량으로 9회에 걸쳐 운행한 자동차손해배상 보장법 위반 사실’ 단 하나뿐이나 피청구인은 ‘속도위반 등의 범칙 행위’를 새로운 징계사유로 추가하여 징계 의결한 절차적 하자가 있으므로 이 사건 ‘견책’ 처분은 취소되어야 한다.

다. 징계양정의 부당성

청구인은 이 사건 차량의 의무보험의 갱신 여부를 제대로 확인하지 않고 차량을 운행한 사실 자체는 모두 인정하고 이에 대해 반성하고 있다. 다만 이 사건의 ‘견책’ 처분은 과중하여 감경되어야 한다.

- 1) 청구인의 비위행위는 교육공무원 징계 양정 등에 관한 규칙 제4조 제2항 감경 제외 대상에 해당하지 않고 징계사유 역시 직무와 아무런 관련이 없는 비위에 해당하며, 청구인에게 의무보험 미가입 차량을 운전한 것만으로 ‘견책’이라는 징계처분을 하는 것은 지나치게 가혹한 처사이다.

- 2) 청구인은 교사로 근무한 시점부터 이 사건 발생 전까지 단 한차례도 형사 처벌, 징계처분, 경고처분을 받은 사실 없이 성실하게 교직생활을 하였다. 비록 청구인은 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제4조제1항에 해당하는 공적은 없으나 교육장 명의의 표창장, 상장 등을 수여한 사실이 있으므로 이러한 공적을 참작해 주시길 요청한다.
- 3) 청구인의 이 사건 처분이 확정된다면 다음 인사 발령 시기에 전보조치 될 예정이므로 좁은 교직사회에서 청구인에 대해 좋지 않은 풍문이 생기거나 나쁜 평판을 받을 가능성이 농후한 바, 이 사건 처분으로 발생할 불이익을 고려해 주시길 간청한다.

3. 판단

가. 관련 규정 : [별지] 기재와 같다.

나. 절차의 적법 여부

- 1) 청구인은 청구인에게 징계의결이 요구된 사유는 ‘상당 기간 동안 의무보험에 가입되어 있지 아니한 본인 소유의 차량으로 9회에 걸쳐 운행한 자동차손해 배상 보장법 위반 사실’ 단 하나뿐이나 피청구인이 ‘속도위반 등의 범칙 행위’를 새로운 징계사유로 추가하여 징계를 의결한 절차적 하자가 있다는 취지로 주장한다.
- 2) 청구인의 징계의결서, 징계위원회 회의록에 따르면 청구인의 징계사유는 의무보험에 가입되어 있지 아니한 본인 소유의 차량을 운행하여 자동차손해 배상 보장법을 위반하였다는 것으로 ‘속도위반 등의 범칙 행위’를 새로이 징계사유로 추가하여 의결한 사실이 없다. 따라서 이 부분 청구인의 주장은 이유 없다.

다. 징계사유 인정 여부

- 1) ○○검찰청은 2024. 6. 19. 청구인에 대해 아래와 같은 피의사실을 인정하고 구약식 처분을 하였고 청구인도 이와 같은 범죄사실을 인정하고 있다.

【범죄사실】

청구인은 ****호 승용차의 보유자이다. 자동차의 보유자는 의무보험에 가입되어 있지 아니한 자동차를 도로에서 운행하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 청구인은 2023. 5. 3.경 ○○ 학교 부근 도로에서 의무보험에 가입되어 있지 아니한 위 승용차를 운행한 것을 비롯하여 그

때부터 2023. 12. 5.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 위와 같은 방법으로 총 9회에 걸쳐 의무보험에 가입되어 있지 아니한 승용차를 운행하였다.

[별지] 범죄일람표

연번	일시	장소	범행방법
1	2023. 5. 3. 17:38경	OO학교 부근	의무보험에 가입되어 있지 아니한 ****호 승용차 운행
2	2023. 5. 11. 17:10경	OO학교 부근	"
3	2023. 6. 3. 09:34경	OO아파트 건너편	"
4	2023. 7. 6. 07:20경	"	"
5	2023. 7. 11. 17:48경	"	"
6	2023. 8. 2. 09:38경	OO학교 앞	"
7	2023. 8. 17. 07:40경	OO학교 부근	"
8	2023. 10. 13. 17:18경	OO아파트 건너편	"
9	2023. 12. 5. 08:10경	OO학교 부근	"

- 2) 살피건대 청구인이 자동차손해배상 보장법 제8조(운행 금지)를 위반하여
구약식 처분(벌금 70만 원)을 받은 사실이 명백하고 의무보험 미가입 상태
에서 상당 기간 동안 해당 승용차를 운행한 행위는 국가공무원법 제63조에
따라 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 안 되는
의무를 위반한 것으로 징계사유에 해당한다.

라. 징계양정의 적정 여부

- 1) 공무원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한
처분을 할 것인가는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이고, 다만 징계권자가
재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계
권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그
처분을 위법하다고 할 수 있으며, 공무원에 대한 징계처분이 사회통념상
현저하게 타당성을 잃었다고 하려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이
된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계
양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때 그 징계 내용이 객관적으로
명백히 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야 한다(대법원 2007. 5. 11. 선고
2006두19211 판결 등 참조).
- 2) 이상에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 징계사유가 인정되고, ① 교원
에게는 일반 직업인보다 높은 도덕성이 요구되고 교원의 비위행위는 본인은

물론 교원사회 전체에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있다는 점에서 보다 엄격한 품위유지 의무를 부담하는 점(대법원 2000. 6. 5. 선고 98두 16613 판결 참조), ② 청구인이 자동차 의무보험에 가입하지 아니한 채 해당 승용차를 운행한 행위가 약 8개월 동안 지속적으로 발생한 점을 고려할 때 이를 단순한 과실로 보기 어려운 점, ③ 청구인이 제출한 기납부 과태료 현황에서 확인되는 바와 같이 위 승용차를 운행하며 9번의 속도위반을 하였고, 이 중 4번이 어린이 보호구역이었음을 감안할 때 자칫 속도위반으로 어린이 보호구역에서 교통사고가 발생하였다면 어린이를 포함한 시민에게 중대한 피해가 발생했을 수도 있었던 사정 등을 고려한다면 이 사건 청구인의 비위의 정도를 가볍게 볼 수만은 없는 점, ④ 청구인은 교육장 표창 등을 받은 공적을 참작하여 달라는 취지로 주장하나, 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제4조제1항에 따르면 ㉠ 상훈법에 따른 훈장 또는 포장을 받은 공적, ㉡ 정부표창규정에 따라 국무총리 이상의 표창을 받은 공적(교사의 경우에는 중앙행정기관의 장인 청장(차관급 상당 기관장을 포함한다) 이상 또는 교육감 이상의 표창을 받은 공적), ㉢ 모범공무원규정에 따라 모범공무원으로 선발된 공적이 있는 경우에 징계를 감경할 수 있고, 청구인은 이에 해당하는 공적을 가지고 있지 않은 점, ⑤ 청구인은 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위에 해당하므로 감경하여 달라는 취지로 주장하나, 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제4조제3항에서는 감경 제외 대상이 아닌 비위 중 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위라고 인정될 때에는 그 사정을 참작하여 징계를 감경할 수 있다고 규정하고 있으므로 이러한 감경은 임의적 감경사유에 해당하여 직무와 관련이 없더라도 반드시 이를 이유로 징계를 감경해야 하는 것은 아닌 점, ⑥ 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 [별표] 징계기준에서는 '7. 품위 유지 의무 위반' 중 '너. 그 밖의 품위 유지 의무 위반'의 경우, '비위의 정도가 약하고 경과실인 경우'에 '견책'을 예정하고 있는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 이 사건 견책 처분이 객관적으로 명백히 부당한 것으로서 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자의 재량권을 일탈·남용한 것으로 볼 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않다고 판단되므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 자동차손해배상 보장법

제5조(보험 등의 가입 의무) ① 자동차보유자는 자동차의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상한 경우에 피해자(피해자가 사망한 경우에는 손해배상을 받을 권리를 가진 자를 말한다. 이하 같다)에게 대통령령으로 정하는 금액을 지급할 책임을 지는 책임보험이나 책임공제(이하 “책임보험등”이라 한다)에 가입하여야 한다.

② 자동차보유자는 책임보험등에 가입하는 것 외에 자동차의 운행으로 다른 사람의 재물이 멸실되거나 훼손된 경우에 피해자에게 대통령령으로 정하는 금액을 지급할 책임을 지는 「보험업법」에 따른 보험이나 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」, 「건설기계관리법」 및 「생활물류서비스산업발전법」에 따른 공제에 가입하여야 한다.

제8조(운행의 금지) 의무보험에 가입되어 있지 아니한 자동차는 도로에서 운행하여서는 아니 된다. 다만, 제5조제4항에 따라 대통령령으로 정하는 자동차는 운행할 수 있다.

제46조(벌칙) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

2. 제8조 본문을 위반하여 의무보험에 가입되어 있지 아니한 자동차를 운행한 자동차보유자

■ 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙

제2조(징계의 기준) ③ 제1항에도 불구하고 비위의 정도가 약하고 과실로 인한 비위로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 징계를 의결하지 아니할 수 있다.

1. 국가적으로 이익이 되고 국민생활에 편익을 주는 정책 또는 소관 법령의 입법목적을 달성하기 위하여 필수적인 정책 등을 수립·집행하거나, 정책목표의 달성을 위하여 업무처리 절차·방식을 창의적으로 개선하는 등 성실하고 능동적으로 업무를 처리하는 과정에서 발생한 것으로 인정되는 경우
2. 국가의 이익이나 국민생활에 큰 피해가 예견되어 이를 방지하기 위하여 정책을 적극적으로 수립·집행하는 과정에서 발생한 것으로서 정책을 수립·집행할 당시의 여건 또는 그 밖의 사회통념에 비추어 적법하게 처리될 것이라고 기대하기가 극히 곤란했던 것으로 인정되는 경우
3. 제4조제2항에 따른 감경 제외 대상이 아닌 비위 중 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위로서 사회통념에 비추어 공무원의 품위를 손상하지 아니하였다고 인정되는 경우

제4조(징계의 감경) ① 징계위원회는 징계의결이 요구된 사람에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 징계를 감경할 수 있다. 다만, 교육공무원이 징계처분이나 이 규칙에 따른 경고를 받은 사실이 있는 경우에는 그 징계처분이나 경고처분 전의 공적은 감경 대상 공적에서 제외한다.

1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포장을 받은 공적
 2. 「정부표창규정」에 따라 국무총리 이상의 표창을 받은 공적[교사의 경우에는 중앙행정기관의 장인 청장(차관급 상당 기관장을 포함한다) 이상 또는 교육감 이상의 표창을 받은 공적]
 3. 「모범공무원규정」에 따라 모범공무원으로 선발된 공적
- ③ 징계위원회는 징계의결이 요구된 사람의 비위가 성실하고 능동적인 업무처리 과정에서 과실로 생긴 것으로 인정되거나, 제2항에 따른 감경 제외 대상이 아닌 비위 중 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위라고 인정될 때에는 그 사정을 참작하여 징계를 감경할 수 있다.

[별표]

징계기준(제2조제1항 관련)

비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
비위의 유형				
7. 품위유지의무 위반 나. 그 밖의 품위유지의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책

사건 9

해임 처분 취소(감경) 청구

처분 요지 교사 신규채용 부정행위

결정 요지 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음

관련 규정 사립학교법 제53조의2, 부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률 제7조, 국가공무원법 제56조 및 제59조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교장

피청구인 : 학교법인 ○○학원

피청구인이 2024. 6. 5. 청구인에게 한 해임 처분에 대하여 청구인이 2024. 7. 2. 이의 취소(감경)를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

청구인은 교원으로 임용되어 현재까지 ○○학교 교장으로 근무하는 교사로서, 교원은 항상 관계 법령을 준수하여 직무 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 됨에도,

가. 청구인에 대한 징계사유를 보면,

청구인은 2023. 11. 2. ○○학교 2024학년도 신규 교사(정교사) 채용 공고를 내고, 12. 21.까지 진행되는 모든 채용 절차를 진행 중 1단계 전형(서류평가

점수, 전공필기 시험, 영어듣기평가 시험, 논술시험) 합격자를 선발하는 과정인 지필고사가 있던 2023. 12. 9. 오후 4시경 교감으로부터 □□과 교사 채용에 응시한 같은 학교 기간제 교사로 재직 중인 ○○○이 1단계 전형 결과 합격자에 들지 못하는 8위에 그쳤다는 보고를 받았다. 평소 그의 근무태도를 긍정적으로 보고 있어 최소한 2단계 응시라도 가능하게끔 해주기로 마음을 먹고 응시자들의 점수를 수정하기로 하여 이에 구체적인 수정을 위해 논술시험의 채점을 맡은 교사를 불러 □□과 응시자 중 4위부터 7위까지의 논술시험 점수를 사후 수정하도록 지시하고 비밀을 요구하였으며, 결국 8위였던 ○○○ 교사는 4위로 변동이 되어 2단계 응시를 하게 되었고, 응시자 4명 중 최종 2위가 되어 최종 합격은 되지 않았다.

이 같은 사실의 진상을 조사하기 위해 ○○교육청 감사관은 2023. 12. 19.과 12. 28. 총 2회에 걸쳐 감사를 실시하였으며, 2024. 1. 25. 이에 따른 감사 결과 통보 및 처분요구서가 접수되어 중징계(파면)가 요구되었고, 공공감사에 관한 법률 제25조 재심의 신청 등에 의거하여 재심의 신청이 이루어져 2024. 4. 5. 감사 처분 재심의 신청에 따른 결정 통보가 접수되어 재심의 신청 7개의 이유 중 1개만 인용되어 중징계(해임)로 요구되었다.

나. 청구인의 진술

청구인은 징계위원회에 변호사 2인과 함께 출석하여 논술 점수 수정이라는 상황에 이르도록 만든 것은 전적으로 본인의 책임이라 자책하며 반성하나, 그 응시자의 헌신은 정교사가 되기 위한 노력이 아닌 학생을 생각하는 헌신임을 보았기에 최소한 면접 기회만이라도 주고 싶었으며, 결론적으로 최종 합격이라는 결과에까지 이르지 못하고 탈락한 점, 관련 교사 대부분이 그대로 진행하자는 의견을 보여 원상회복하지 못한 점, 이 사건은 다른 인사 채용 비리와 같이 금전적인 대가가 있는 외부 청탁과 연관이 전혀 없는 학교의 발전을 위해 좋은 교사를 뽑고 싶은 순수한 의도임을, 40년 이상을 학교에 교직생활을 하였던 공적을 헤아려 달라는 것을 진술하며 포상내역 및 많은 탄원서와 동료교사들의 격려 연락 등을 참고자료로 제출하였다.

다. 징계위원회의 판단

- 1) 살피건대, 청구인은 ○○학교 교장으로서 학교법인 ○○학원 정관 제34조(임용), 사립학교법 제53조의2(학교의 장이 아닌 교원 임용), 같은 법 시행령 제21조(교사의 신규채용)에 의거 공정성과 객관성, 신뢰성을 훼손시키는 부정행위이며 국가공무원법 제56조(성실 의무) 및 제59조(친절·공정의 의무), 부패

방지법 제7조(공직자의 의무), ○○교육청 공무원 행동강령 제9조제2항을 위반한 것으로서 교육청의 결과가 통보된 바이다.

- 2) 다른 인사채용 비리와 같이 금품수수와 같은 금전적인 대가가 없고 외부 청탁 또한 없다는 사실을 인정하며 청구인이 학교에 헌신하고자 하는 마음과 과도한 열정이었음을 정서적으로는 공감하나, 순수하게 학교에 필요한 사람이 채용되었으면 하는 마음에서 이루어졌다고 객관적으로 믿기 어려운 점, 절차의 정당성을 무시한 점, 조직문화가 주는 수직적 상하관계의 위험성을 인지하였다.
- 3) 이와 같은 청구인의 행위는 사립학교법 제61조 제1항제1호 및 제64조에 의거 학교의 명예와 교원의 본분에 어긋나는 행위이며, 사립학교법 시행령 제25조의4(징계의 감경기준) 제2항제6호 신규채용, 승진, 전보 등 인사와 관련된 비위의 경우 제1항에도 불구하고 징계를 감경할 수 없다고 말하는 바, 위 주문과 같이 중징계 해임으로 의결한다.

2. 청구인 주장

가. 사건 경위

- 1) 기간제 교사 ○○○(이하 ‘기간제 교사 응시자’라 함)이 성실히 근무하고 있던 중, 2023. 11. 2. 학교 신규채용 공고를 통해 □□ 교과 영역에서도 신규 교사 1명이 채용될 예정이었으므로, 위 기간제 교사도 신규 교사 채용 시험에 응시하였다.
- 2) 청구인은 2023. 12. 9. 1단계 지필고사 직후, 기간제 교사 응시자가 1단계에서 탈락할 것 같다는 소식을 교감으로부터 듣고, 기간제 교사 응시자에게 면접 기회라도 주고자 평가위원 2명에게 기간제 교사 응시자가 4위가 될 수 있도록 논술 점수 변경을 지시하였다.
- 3) 청구인은 2023. 12. 9. 논술점수 변경 지시 이후 이를 후회하고 12. 11. 월요일에 원상회복할 것을 이야기하였으나, 변경된 점수 그대로 진행하자는 두 평가위원의 의견에 따라 변경된 점수 그대로 진행하기로 하였다.

나. 징계양정의 부당성

이 사건 신규 교사 채용 과정에 청탁이나 금전적 대가가 존재하지 않은 점, 점수 변경 지시 이후 원상복구를 하고자 했던 점, 채용 결과가 변동되지 않은

점, 그동안 교육자로서 훌륭히 살아왔던 점 등 아래에서 살피는 바와 같이 징계 양정이 비례원칙을 위반하는 등 그 양정이 심히 부당하다.

- 1) 일반적인 채용 비리 사안처럼 금품수수, 부정청탁이 존재하지 않았고 청구인은 이 사건 채용과 관련하여 어떠한 이득도 취하지 않았다.
- 2) 청구인은 기간제 교사 응시자가 면접 기회라도 부여받았으면 좋겠다는 생각에 논술 점수를 변경하도록 한 것으로 이후 과정에 대해서는 전혀 개입하지 않았다.
- 3) 청구인은 2023. 12. 9. 논술 점수 수정 지시를 하였으나, 주말이 지나고 출근하자마자 평가위원 2명에게 다시 원상복구 하자는 내용의 의사 표현을 하였다. 청구인은 기간제 교사 응시자에 대한 안타까움과 별개로 채용 절차에 교장으로서 관여하는 것이 정당하지 않을 수도 있겠다는 판단에 의한 것으로 스스로 문제점을 인지하고 이를 해결하고자 시도하였다.
- 4) 청구인은 41년을 교육자로 성실히 근무하며 학생들을 위해 헌신하였는데 한 순간의 실수로 해임에 이르게 하는 것은 너무나 가혹하다. 청구인은 교직 생활 동안 단 한 차례의 징계처분 없이 근면·성실히 근무하였고 언제나 학생들의 학업 성취와 올바른 가치관 형성을 위해 노력하였다. 이를 증명하듯 청구인은 ○○장학재단으로부터 1984년, 1985년, 1986년, 1994년, 1997년, 2016년 총 6차례 포상을 받았으며, 1996년도에는 ○○시청으로부터 포상을 받기도 하였다. 또한, ○○교육청은 교육자로 평생을 살아온 청구인의 공로를 인정하여 2003년, 2006년, 2017년 3차례 교육감 표창을 수여하기도 하였다.

3. 판단

가. 징계사유 인정 여부

1) 기초사실

피청구인이 2024. 1. 25. 통보받은 청구인에 대한 ○○교육청의 '○○학교 신규 교사 채용 비리 민원감사결과 처분요구서' 및 ○○교육청의 2024. 4. 5. '감사처분 재심의 신청에 따른 결정 통보'에서 다음과 같은 사실이 확인된다.

□ 관련 내용 발췌

청구인, 교감, ○○부장, 교사 ○○○(이하 ‘교사1’이라 함), 교사 ☆☆☆(이하 ‘교사2’라고 함)에 대한 수 회의 문답조사와 녹음파일, 서류 등 증거자료에 따르면 청구인의 지시와 그에 따른 점수 수정의 구체적인 과정은 다음과 같다.

1. 교감은 1차 전형 지필고사가 있었던 2023. 12. 9.(토) 오후 4시경 1단계 전형 채점 결과 모두 집계된 직후 ○○부장으로부터 1단계 사정 결과 집계표(인쇄물)를 제공받았고, ○○부장과 함께 2층 교장실로 가서 기간제 교사 응시자가 1단계에서 탈락하게 되었다는 사실을 청구인에게 보고하였다. 그러자 청구인은 평소 기간제 교사 응시자의 근무태도에 대해 긍정적으로 보고 있었으며 여성 교사의 결혼이나 출산 등으로 인한 학교 업무 공백이나 차질이 발생하는 것에 대해 평소 부정적인 생각을 가지고 있던 차에, 남성 응시자인 기간제 교사 응시자가 1단계에서 탈락하는 것을 안타깝게 생각하여 그를 최소한 2단계 응시라도 가능하게끔 해주기로 마음을 먹고, 응시자들의 점수를 수정하기로 하였다.
2. 이에 청구인은 □□과 논술시험 채점을 마치고 아직 학교에 남아 있던 교사1을 교감과 ○○부장도 여전히 함께 있던 교장실로 불러 기간제 교사 응시자를 합격자가 되도록 논술시험을 다시 채점할 것과 구체적인 방안을 검토해 보라고 지시 또는 제의하였고, 이를 수용한 교사1이 교무실로 돌아가 검토해 본 후 교장실로 와서, “본인이 매긴 점수만 수정해서는 안 된다.”라고 청구인과 교감에게 보고하자, 청구인은 교사1에게 “교사2를 부르는 것에 대해 어떻게 생각해, 1년 동안 같이 근무해 봤으니, 교사2를 알지 않느냐?”라고 물었으며, 적절한 대답을 찾지 못해 잠깐 망설인 교사1은 “사람 마음은 알 수 없습니다.”라고 답하자, 교감이 “현명한 답이네.”라고 한 뒤 청구인에게 “이제 그만하시죠.”라고 말하였음에도, 청구인은 교사2에게도 다시 채점할 것을 지시 또는 제의하기도 하였다.
3. 이에 교감이 교장실에서 같은 날 오후 4시 23분과 오후 4시 37분에 2회에 걸쳐 □□과 논술시험 채점표를 이미 제출하고 귀가했던 교사2에게 전화하여 학교에 복귀할 수 있는지를 물었고, 특히 2번째 전화 때에는 복귀를 요청하는 사유를 말하려다가 잠깐 머뭇거릴 때 옆에 있던 청구인이 “얘기를 그냥 해, 그래야 되니까.”라고 지시하자, “기간제 교사 응시자에게 2단계 응시할 기회를 주기 위해 교사2가 매긴 점수를 수정하여야 하니 학교로 복귀할 수 있는지?”를 물었고, 교감이 교사2가 개인 사정으로 복귀하지 못한다고 대답했다며 전화 통화 결과를 ○○부장이 함께 있던 교장실에서 청구인에게 보고하면서, ‘이제 그만하자거나’ 또는 ‘교사2를 부르지 말자’는 취지의 말을 청구인에게 하였는데도 청구인은 오후 5시 8분경에 교사2에게 직접 전화하여 학교로 올 것을 종용하였고, 교감의 요청에 이은 청구인의 종용을 거부하기 어려운 교사2가 곧바로 학교로 가겠다고 답했다.
4. 이처럼 교사2가 학교로 복귀하겠다고 답하자, 청구인은 교사1에게 교사1 본인뿐만 아니라

교사2가 바꾸어야 할 점수도 검토하라고 지시하였고, 이에 따라 교사1은 □□과 1단계 채점 결과 기간제 교사 응시자보다 순위가 높은 4위부터 7위까지의 응시자 4명에 대한 자신과 교사2가 매긴 점수를 바꾸어 기간제 교사 응시자를 4위로 바꾸는 구체적 방안(이하 '점수 수정 방안')을 마련한 뒤, 이를 가지고 교사2가 학교에 복귀하기 전에 다시 교장실로 가서 청구인과 교감에게 보고하였고, 청구인이 이대로 점수를 수정하자고 말하였다.

5. 이어 교감과의 전화 통화로 청구인과 교감이 자신에게 논술 채점 결과 수정을 지시 또는 제의하는 것임을 이미 알거나 짐작하고 있는 교사2가 같은 날 오후 5시 40분경에 교장실에 도착하자마자 청구인에게 "시키는 대로 하겠다."라는 취지로 말하자, 청구인은 "그러면 교사1한테 구체적인 방법을 설명 듣고 협조해 주는 것으로 알겠다."라고 말하였으며, 교사2는 곧바로 교장실 옆 2층 교무실로 가서 교사1로부터 점수 수정 방안을 받았다. 그 즈음 교감은 5층 교무부에 올라가 백지상태의 □□과 논술시험 채점표를 가져와서 교사1과 교사2에게 제공하였고, 교사1과 교사2는 오후 6시 20분경에 □□과 논술시험 점수를 바꾼 새 채점표 작성을 완료한 뒤 이를 교무부에 제출하였다. 이에 따라 바뀐 논술 점수와 1단계 종합순위 결과는 다음과 같다.

※ 논술 점수 수정 내역 및 순위 변경 결과

순위 (응시자)	수정 전				수정 후				순위
	평가위원별 교사2	교사1	평균환산 점수(10)	1단계 총점	평가위원별 교사2	교사1	평균환산 점수(10)	1단계 총점	
4위 (○○○)	14	10	6	54.24	9	10	4.75	52.99	5위
5위 (○○○)	13	10	5.75	54.01	9	9	4.5	52.76	6위
6위 (○○○)	18	16	8.5	53.67	14	15	7.25	52.42	8위
7위 (○○○)	14	13	6.75	53.34	11	13	6	52.59	7위
8위 (○○○)	20	18	9.5	53.09	20	18	9.5	53.09	4위

6. 한편 청구인은 기간제 교사 응시자를 위해 점수 수정 행위를 지시한 이들 후인 12. 11. (월) 오전에 교사1과 교사2를 교장실로 불러 점수 수정 행위를 바로잡아야 하는지 고민된다면서도, "여성 교사의 경우 출산 등으로 업무 공백이 생기면 다른 교사가 그 공백을 메워야 한다.", "이 학교에서는 여성 교사보다 남성 교사를 선호한다."라고 말하면서 이왕이면 남성 교사를 뽑아야 한다고 언급하였고, 두 사람이 기간제 교사 응시자에 대해 어떤 생각을 하는지에 따라 점수 수정 행위를 유지할지 취소할지 생각해 보겠다고 말하자, 이미 점수 수정 행위에 가담한 두 사람은 기간제 교사 응시자가 좋은 동료 교사이며 그를 뽑는 것에 대해 괜찮다는 취지로 대답하였으며, 그러자 청구인은 점수 수정 행위가 있었다는 점을 비밀로 할 것을 두 사람에게 요구하였다.

7. 이어서 청구인은 교감과 ○○부장을 교장실로 불러 이틀 전에 있었던 점수 수정 행위를 유지할지 의견을 물었는데, 교감은 1단계 합격에 불과한 것이니 점수 수정 행위를 유지 하자는 의견을 제시한 반면, ○○부장은 점수 수정 행위는 옳지 않은 것이라고 말하였음 에도, 이들과의 대화를 마친 청구인은 같은 날 오전에 점수 수정 행위를 유지하기로 최종 결심하였다. 그에 따라 채용 업무를 담당한 교무부는 새로 제출받은 채점표에 따라 12. 13.에 1단계 전형 사정 결과 내부결재 공문을 기안하고, 같은 날에 점수 수정 행위에 따 른 결과임을 알고 있던 ○○부장과 교감의 검토 결과와 청구인의 최종 결재를 거쳐 1단 계 합격 사실을 당사자들에게 통보하였다. 이로써 정상적인 1단계 전형 결과에 따르면 2 단계 전형에 응시할 수 없는 기간제 교사 응시자가 12. 19.에 실시된 □□과 2단계 전 형에 응시하였고, 2단계 전형에 응시할 수 있었던 또 다른 응시자 1명은 2단계 전형에 응시할 기회를 박탈당했다. 한편 기간제 교사 응시자는 2단계 전형에서 응시자 4명 중 최종 2위가 되어 최종합격자로는 결정되지 않았다.

2) 구체적 판단

위 관련 자료에서 확인되는 바와 같이 청구인이 기간제 교사 응시자가 ○○학교의 □□과 신규 교사(정교사) 채용 2단계 전형에 참여할 수 있도록 1단계 전형 합격자 중 4위부터 7위까지의 논술시험 점수를 사후 수정하도록 지시한 사실이 확인되고, 청구인도 이에 대하여 다투지 아니한다.

이와 같은 청구인의 행위는 교원 채용의 공정성과 객관성, 신뢰성을 구현 하고자 하는 사립학교법 제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용), 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제7조(공직자의 청렴의무), ○○교육청 공무원 행동강령 제9조(인사청탁 등의 금지) 제2항에 반하는 행위로서, 이는 국가공무원법 제56조(성실의무) 및 제59조(친절·공정의 의무)를 위반한 것이다.

나. 징계양정의 부적정

- 1) 사립학교 교원에게 징계사유가 있어 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인가는 원칙적으로 징계권자의 재량에 맡겨져 있는 것이므로 그 징계 처분이 위법하다고 하기 위하여서는 징계권자가 재량권을 행사하여 한 징계 처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하고, 그 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃은 처분이라고 하려면 구체적인 사례에 따라 직무의 특성, 징계의 사유가 된 비위사실의 내용과 성질 및 징계에 의하여 달성하려는 목적과 그에

수반되는 제반 사정을 참작하여 객관적으로 명백히 부당하다고 인정되는 경우라야 한다(대법원 2008. 2. 1. 선고 2007두20997 판결 등 참조).

- 2) 살피건대, ① 청구인의 1단계 전형 논술 점수 수정 지시에 따라 점수가 수정된 응시자가 4명에 이르며, 이에 따라 2단계 전형에 응시할 기회를 박탈당한 피해자가 존재하는 점, ② 청구인이 1단계 전형 평가위원 1명의 점수 수정 만으로는 기간제 교사 응시자가 2단계 전형 대상인 4등 안에 들어갈 수 없다는 것을 보고받고, 평가위원 2명 모두 비리 행위에 가담시키도록 결정한 점, ③ 청구인은 ○○부장으로부터 점수 수정이 잘못된 것이라는 조언을 받았음에도 불구하고 점수 수정 행위를 최종 유지하기로 한 점, ④ 사립학교 교장으로 재직하던 청구인에게는 높은 수준의 윤리의식과 책임의식이 요구된다고 할 것인바, 이를 손상시키는 행위는 본인은 물론 교원 사회 전체에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있는데, 이 사건 청구인의 행위는 국민적 관심이 높은 ‘채용의 공정성’을 저해하는 행위로 교원으로서의 품위를 크게 훼손시킨 행위에 해당하는 점, ⑤ 피청구인이 이 사건 처분으로 인하여 달성하고자 하는 사학의 공정성 확보를 통한 신뢰 회복 등의 공익은 이 사건 처분으로 인하여 청구인이 입게 될 불이익에 비하여 결코 작다고 할 수 없는 점, ⑥ 청구인의 비위는 교원의 신규채용과 관련된 것으로서 사립학교법 시행령 제25조의4(징계의 감경기준) 제2항 제6호에서는 신규채용, 승진, 전보 등 인사와 관련된 비위인 경우 징계를 감경할 수 없다고 규정하고 있는 점, ⑦ 이 사건에서 청구인의 비위 정도가 가볍지 아니하고 고의 또는 중과실에 의한 것으로 볼 수 있으므로 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙에 비추어 보더라도 [별표] 징계기준의 ‘1. 성실의무 위반’ 중 ‘마. 신규채용, 특별채용, 승진, 전직, 전보 등 인사와 관련한 비위’는 ‘비위의 정도가 심하고 중과실의 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우’ ‘해임’으로 예정하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 해임 처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃은 것이라거나 객관적으로 명백히 부당한 것으로서 청구인에게 가혹하다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 해임 처분이 비위행위의 정도에 비하여 과도한 것으로 징계 재량권을 일탈·남용하여 위법하다고 볼 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 징계사유가 인정되고 징계양정도 과중하지 않아 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 사립학교법

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ⑩ 고등학교 이하 각급 학교 교원의 신규채용은 공개 전형으로 하며, 담당할 직무에 필요한 자격요건과 공개전형의 실시에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제61조(징계의 사유 및 종류) ① 사립학교 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 해당 교원의 임용권자는 징계의결을 요구하여야 하고, 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 이 법과 그 밖의 교육 관계 법령을 위반하여 교원의 본분에 어긋나는 행위를 하였을 때
2. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 게을리하였을 때
3. 직무 관련 여부에 상관없이 교원으로서의 품위를 손상하는 행위를 하였을 때

② 징계는 파면, 해임, 강등, 정직, 감봉, 견책으로 한다.

제64조의2(징계의결 요구 사유의 통지) 징계의결 요구권자가 제64조에 따라 징계의결을 요구할 때에는 징계의결 요구와 동시에 징계대상자에게 징계 사유를 적은 설명서를 보내야 한다.

■ 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률

제7조(공직자의 청렴의무) 공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

■ ○○교육청 공무원 행동강령

제9조(인사청탁 등의 금지) ② 공무원은 직위를 이용하여 다른 공무원의 임용·승진·전보 등 인사에 부당하게 개입해서는 아니 된다.

■ 학교법인 ○○학원 정관

제34조(임용) ① 이 법인이 설치 경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다. 단 그 임기는 4년으로 하되, 1회 한하여 중임할 수 있다.

④ 교원을 신규채용함에 있어 공개전형을 원칙으로 하되, 지원마감일 1월 전까지 채용분야·채용인원·지원자격·심사기준 등에 관한 사항을 일간신문 또는 정보통신망·학교 홈페이지, 그 밖의 효과적인 방법으로 공고하여야 한다.

⑨ 임용이란 신규채용, 승진, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직, 면직, 해임 및 파면을 말한다.

■ 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙

제2조(징계의 기준) ① 「교육공무원 징계령」 제2조제1항에 따른 교육공무원징계위원회(이하 “징계위원회”라 한다)는 징계혐의자의 비위 유형, 비위 정도 및 과실의 경중과 혐의 당시 직급, 비위행위가 공직 내외에 미치는 영향, 평소 행실, 공적, 뉘우치는 정도 또는 그 밖의 사정 등을 고려하여 별표의 징계기준에 따라 징계를 의결해야 한다.

[별표]

징계기준(제2조제1항 관련)

비위의 정도 및 과실 비위의 유형	비위의 정 도가 심하 고 고의가 있는 경우	비위의 정 도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고 의가 있는 경우	비위의 정도가 심 하고 경과실인 경 우 또는 비위의 정도가 약하고 중 과실인 경우	비위의 정도가 약 하고 경과실인 경 우
1. 성실의무 위반 사. 신규채용, 특별채용, 승 진, 전직, 전보 등 인사와 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책

사건 10

정직 3월 처분 취소(또는 감경) 청구

처분 요지 부당한 논문저자 표시, 표절

결정 요지 징계시효 도과로 처분을 취소함

관련 규정 사립학교법 제66조의4, 교육공무원법 제52조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○대학교 직위 교수

피청구인 : ○○총장

피청구인이 2024. 6. 1. 청구인에게 한 정직 3월 처분에 대하여 청구인이 2024. 6. 24. 이의 취소 또는 감경을 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

피청구인이 2024. 6. 1. 청구인에게 한 정직 3월 처분을 취소한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 징계의결 요구사유 요지

연구윤리위원회의 조사결과보고서(2023. 8. 7.)에 의하면, 연구윤리위원회는 연구윤리부정행위(이하 “연구부정행위”라 한다)와 관련된 논문 15편을 검증하였고, 청구인과 관련된 논문 3편을 우리 대학교 ‘연구윤리·진실성 확보를 위한 규정 제4조제1항제4호’의 ‘부당한 논문저자 표시’에 해당하는 연구부정행위로, 논문 2편을 ‘부당한 논문저자 표시’ 및 동 규정 동 조항 제3호의 ‘표절’에 해당하는 연구부정행위로 종합 판정하였다. 이와 관련하여 우리 대학교

[○○○○-***](2023. 12. 3.), 연구윤리 위반 여부 검증요청에 대한 결과 안내 공문에 따르면, 청구인은 상기 조사결과에 의거하여 관련된 논문 3편이 ‘부당한 논문저자 표시’, 논문 2편이 ‘부당한 논문저자 표시’ 및 ‘표절’에 해당하는 결과를 초래하게 한 심각한 연구부정행위를 고의적이고 반복적으로 한 사실이 있었다.

〈표: 연구부정행위 관련논문 15편 중 청구인 관련 5편 및 판정결과〉

No	논문제목	학술지명	발표일자	저자역할	신분	성명	연구부정행위판정
7	논문1	A*****	2017. 10. 9.	제1	○○	○○○	부당한 논문저자 표시
				교신	○○	○○○	
				교신	교수	○○○	
				공동	교수	청구인	
				공동	○○	○○○	
8	논문2	B*****	2016. 12. 1.	제1	○○	○○○	부당한 논문저자 표시
				교신	○○	○○○	
				교신	교수	○○○	
				공동	교수	청구인	
				총저자 : 7명			
12	논문3	C****	2017. 10. 3.	제1	○○	○○○	부당한 논문저자 표시
				교신	교수	청구인	
13	논문4	D****	2017. 9. 11.	제1	교수	청구인	부당한 논문저자 표시, 표절
				교신	○○	○○○	
14	논문5	E****	2017. 1. 30.	제1	○○	○○○	부당한 논문저자 표시, 표절
				교신	교수	청구인	

즉, 청구인은 〈표 No. 7, 8〉 논문에 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 없었음에도 불구하고 본인이 석·박사과정을 지도하였던 A의 지도교수라는 명목으로 공동저자로 등록, 〈표 No. 12〉 논문에 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 있었음에도 불구하고 석사과정 학생 □□□을 저자로 미등록, 〈표 No. 13〉 논문에 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 있었음에도 불구하고 석사과정 학생 쏘쏘쏘을 저자로 미등록하고 표절, 〈표 No. 14〉 논문에 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 있었음에도

불구하고 석사과정 학생 □□□을 저자로 미등록하고 표절하는 연구부정행위를 한 사실이 있었다.

청구인의 이러한 행위는 연구자로서 교육부 ‘연구윤리 확보를 위한 지침’을 준수해야 함에도 불구하고, 동 지침 제5조 제6호 ‘자신 및 타인의 저작물 활용 시 적절한 방법으로 출처를 밝히는 등 선행 연구자의 업적 인정·존중’, 제9호 ‘연구결과물을 발표할 경우, 연구자의 소속, 직위(저자 정보)를 정확하게 밝혀 연구의 신뢰성 제고’를 명백히 위반한 행위를 한 것이며, 우리 대학교 교원 인사규정 제54조(복무)와 국가공무원법 제56조(성실 의무), 제63조(품위 유지의 의무) 및 사립학교법 제55조(복무) 또한 명백히 위반하였다.

이외에도 청구인은 우리 대학교 2018. 9. 1.자 전임교원 신규임용 공개채용 당시 본인이 석·박사과정을 지도하였던 특정 지원자 A의 연구실적점수를 높이기 위한 목적으로 A와 공조하여 실제 실험을 진행한 학생을 제외하는 등 저자수를 최소화하여 등록한 연구부정행위에 해당하는 <표 No. 12, 13, 14> 논문을 통하여 A가 연구실적심사에 합격하였으니, 해당 논문이 없었다면 단언할 수는 없다 하더라도 연구실적심사 및 최종합격여부에 일정 부분 영향을 주었을 것으로 판단된다.

청구인의 이러한 행위는 대학 교수인 교육자이자 연구자로서 학생들과 연구원들에게 모범을 보여야 하며, 높은 윤리의식과 엄격한 기준으로 솔선수범 하여 관련 제 법령을 준수해야 함에도 불구하고, 이를 명백히 위반한 부적절한 행위인 것이며, 우리 대학교 교원인사규정 제54조(복무)와 국가공무원법 제56조(성실 의무), 제63조(품위 유지의 의무) 및 사립학교법 제55조(복무) 또한 명백히 위반한 것이다.

나. 청구인 주장의 요지

상기 혐의사실에 대하여 청구인은 제2차 교원징계위원회(2024. 4. 3.)에 법률대리인과 함께 출석하여 다음과 같은 취지의 소명을 하였다.

- 1) <표 No. 7, 8>의 논문에 대하여, 본인은 부당하게 공동저자로 등록하여야 할 일말의 이유가 없었고, 이미 논문 게재로 인하여 개인적인 이득을 보거나 할 상황이 전혀 아니었다. 나아가 본질적으로 해당 논문 A의 지도교수라고 하지만 공동저자로 등재될 충분한 기여를 하였다.
- 2) <표 No. 12, 13, 14>의 논문에 대하여, 본인에게는 A뿐만 아니라 석사과정 학생 모두 본인의 똑같은 제자이며, 만일 그 학생들이 해당 논문에 저자

정도의 기여가 있었다면 저자로 등록하였을 것이다. 또한 해당 논문으로 A의 연구실적을 도와주려고 했다면 당연히 이 논문의 저자에서 본인의 이름도 빼야 하는 것은 너무나 분명한 사실이다.

- 3) 교원에 대한 징계는 징계사유가 발생한 후로부터 3년 이내에 이루어져야 하며 이 사건 징계사유인 연구부정행위 논문 5편의 게재일자를 살펴보면 5편 모두 징계시효 도과에 따라 징계사유에 해당되지 않는다.
- 4) 본인은 연구진실성 검증을 위한 조사과정 동안 성실하게 소명을 하였고, 추가적으로 이의제기 절차 또한 진행하였으며, 조사과정상에 본인은 충분한 소명을 하였다.
- 5) 참고로 본인은 우리 대학교에 약 30년간 근무하였으며 재직 기간 동안 학생 교육과 관련 분야 연구에 전념하였다.

다. 징계위원회의 판단

청구인은 <표 No. 7, 8>의 논문에 대해 저자로서 충분한 기여를 하였다고 주장하고 <표 No. 12, 13, 14>의 논문에 저자 등록은 문제가 전혀 없었다고 주장하나, 우리 대학교 산학협력단 연구윤리위원회에서 관련 전문가들이 엄정한 조사를 실시하였고, 청구인의 이의신청에 대해 추가적인 조사를 실시한 결과 5편의 논문들이 연구부정행위에 해당하며 2편의 논문들은 연구부정행위 및 표절에 해당한다고 판정하였으므로, 청구인은 교육자이자 연구자로서 솔선 수범하여 관련 제 법령을 준수해야 함에도 불구하고 심각한 연구부정행위를 고의적이고 반복적으로 행한 것이 인정된다.

청구인은 연구부정행위로 인해 개인적인 이득이 전혀 없고 A의 연구실적 도움을 전혀 고려하지 않았다고 주장하나, 우리 대학교에서의 승급, 성과급 및 연구장려금 등 그 정도의 크기는 차치하더라도 개인적인 이득이 전혀 없었다고 할 수는 없을 것이고, 설령 청구인의 고의성은 차치하더라도 청구인이 석·박사과정으로 지도하였던 특정 지원자 A의 우리 대학교 전임교원 신규 임용 공개채용에 상기 논문들이 활용된 점은 사실로 확인된다. 또한 청구인의 이러한 태도와 본인의 진술 및 소명을 살펴건대, 선처를 호소하고 있으나 뉘우침의 정도는 다소 미흡한 것으로 판단된다.

청구인은 <표 No. 7, 8, 12, 13, 14>의 논문 5편에 대하여 징계시효 3년 도과라고 주장하나, '표절' 판정을 받은 <표 No. 13, 14>의 논문 2편의 경우에는 '서울고등법원 2011나22377 면직처분무효확인 등 판결(2012. 2. 10.)'을

인용하면, 청구인의 이 사건 징계절차 개시 전까지 연구부정행위에 해당하는 논문들이 현재까지도 각 학술지 홈페이지에 등록되어 타 연구자들이 열람 및 인용함에 따른 추가적인 악영향 또한 없지 아니하며 결국 징계시효는 도과되지 않았다고 할 것이다. 다만, 상기에서 언급된 논문들을 제외한 나머지 논문들에 대해서는 <표 No. 13, 14>의 논문과 유사하게 적용할 수 있을 것이며, 설령 징계시효 도과여부를 차치하더라도 연구부정행위임은 틀림없는 사실이며 따라서 이러한 행위 또한 징계양정에 참고할 만한 충분한 사유가 된다고 판단된다.

〈판례: (2심)서울고등법원 2011나22377 판결, (3심)대법원 2012다21126 판결〉

(2심)서울고등법원 2011나22377 판결(2012. 2. 10.) → 원고 패소, 상고

“논문의 연구부정행위 판정에 따라 면직 처분을 받은 원고가 해당 논문의 작성 시기를 징계 시효 기산점으로 보아 징계시효 도과라고 주장하는 사건에 대하여 재판부는 “원고가 이 사건 논문을 작성한 때는 2002. 1.경이고 이 사건 도서가 발간된 때는 2002. 3. 5.경으로 이 사건 면직처분(2010. 6. 15.)은 그로부터 2년이 경과한 후에 이루어진 징계심의 요구(2010. 4. 경)에 의한 것이다.~<중간 생략>~이 사건 도서가 발간 이후 이 사건 면직처분 무렵까지 시종에서 판매 내지 배포되어 온 점, 원고는 이 사건 도서의 유통을 중단하기 위하여 별다른 조치를 취한 바 없는 점, 이 사건 논문의 작성 및 이 사건 도서의 출판 이후 다른 테러리즘 연구자들이 실제로는 원고가 표절한 이 사건 논문 중 테러리즘의 정의 및 역사 부분을 원고가 원작자인 것으로 알고서 원저작자 F의 논문이 아닌 원고의 이 사건 도서 중 이 사건 논문을 인용해오고 있는 점 등~<중간 생략>~침해행위는 이 사건 징계절차 개시 전까지 아직 종료되지 않았다고 할 것이어서 결국 2년의 징계시효가 도과하기 전에 이 사건 면직처분의 근거가 된 징계심의 요구가 있었다고 할 것이므로, 이 사건 면직처분이 징계시효가 완성된 후에 이루어진 것임을 전제로 한 원고의 위 주장은 이유 없다”라고 판시하였다. 본 사건 판결에 대하여 원고가 상고하였으나, 최종적으로 대법원에서 상고기각(대법원 2012다21126 판결(2013. 4. 26.))하였다.

대학 교수는 교육자이자 연구자로서 통상 더 높은 수준의 책임의식으로 관련 법령을 엄격히 준수하여야 함이 마땅하지만, 청구인의 일련의 행위는 우리 대학교 교원인사규정 제54조(복무)와 국가공무원법 제56조(성실 의무), 제63조(품위 유지의 의무) 및 사립학교법 제55조(복무)를 위반한 것이다. 이는 사립학교법 제61조(징계의 사유 및 종류) 제1항제1호 ‘이 법과 그 밖의 교육 관계 법령을 위반하여 교원의 본분에 어긋나는 행위를 하였을 때’ 및 제3호 ‘직무 관련 여부에 상관없이 교원으로서 품위를 손상하는 행위를 하였을 때’에 해당된다. 위와 같은 사실을 종합하여 살펴보건대, 청구인이 재직기간 중 교육·연구·봉사로 학교 발전에 기여한 점 및 감경기준을 고려하더라도 교원으로서의

본분 배치 및 품위손상 행위에 대하여 또한 향후 우리 대학교에서 이러한 행위들이 재발하지 않도록 하기 위하여 엄중한 책임을 묻지 아니할 수 없으므로 정직 3월로 의결한다.

2. 청구인 주장

가. 절차적 하자

1) 징계시효의 도과

청구인에 대한 징계사유가 2016년과 2017년에 발생한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으며, 이 사건 징계의결요구가 2024. 2. 16. 이루어져 징계사유 발생일로부터 징계시효 3년이 경과하였음은 역수상 명백하므로, 이 사건 징계처분은 징계시효를 도과한 징계의결요구에 기초하여 이루어진 것으로서 중대하고 명백한 절차상 하자가 있어 위법하다.

이 사건 징계위원회에서 원용한 서울고등법원 판결은 징계시효의 기산점은 징계사유가 발생한 때부터라고 한 대법원 판례(2008. 7. 10. 선고 2008두 2484 판결 등)의 취지에 반하는 것이 분명하고, 나아가 위 서울고등법원 판결 사안의 경우 원고가 연구부정행위가 문제된 논문을 작성하였을 뿐만 아니라 그 논문이 단행본 도서로 발간하여 징계일 무렵까지 그 도서가 판매 내시 배포되어 온 사안으로서 원고의 연구부정행위가 징계일까지 계속되고 있다고 볼 여지가 충분하다. 원고가 문제된 논문이 단행본으로 발간되리라는 것을 알고 있었는지를 중요한 쟁점으로 다투고, 재판부는 원고가 이를 알고 있었다는 사정과 도서 유통 중단을 위한 별다른 조치를 취한 바 없는 점 등의 사정을 종합하여 원고의 저작권 침해행위는 징계절차 개시 전까지 아직 종료되지 않았다고 판단하였던 사안이다.

이에 반해 이 사건의 경우 청구인의 논문 게재 행위로서 징계대상이 되는 청구인의 연구부정행위가 존재한다고 보는 경우더라도 이는 이미 종료되었고, 그 후 청구인의 논문이 각 학술지 홈페이지에 등록되어 타 연구자들이 이를 열람 및 인용하고 있다고 하더라도 그로써 청구인의 연구부정행위가 계속되고 있다고 할 수는 없음이 분명하다.

2) 공적 심사 누락

청구인은 이 사건 징계위원회로부터 교육공무원 징계령 제6조 제1항 제3호에서 규정한 감경대상 공적 유무를 기재한 ‘별지 제2호 서식의 확인서’를

제출할 것을 요청받은 사실 자체가 없으므로 관련 규정에 따라 청구인의 공적 심사를 실시하지 않은 것으로 판단된다. 공적 심사가 충분히 이루어지지 않았기에 이 사건 징계처분은 중대한 절차적 하자가 존재하여 위법하다.

나. 실체적 하자

1) 처분 사유의 부존재

가) 청구인을 공동저자로 등록한 연구부정행위(No. 7, No. 8 논문) 관련

청구인은 주 저자에게 연구의 주제 및 결론의 방향, ○○분석모형 등에 대한 지침을 주고, 투고 후 청구인이 그 내용을 검토하여 논문을 수정한 점 등을 고려하면 연구 내용과 자료의 획득, 분석과 해석에 기여하고 그 내용 및 결과에 대해 책임을 지는 사람으로 볼 수 있다. 또한 공동저자 표시에 직접 관여한 바가 없어, 공동저자 표시가 설사 사실과 다른 것이라 하더라도 청구인에게 책임을 물을 수 있는 사유가 되지 않는다.

나) 학생을 저자로 미등록한 연구부정행위(No. 12 논문) 관련

연구보조학생이 논문의 저자에 포함되기 위해서는 논문의 완성에 필수적이고 창의적·지적인 기여를 하여야 하고, 교수에 의하여 세부적으로 지정된 분석수행, 데이터 입력 등은 전문적 기여로 고려되지 않는바, 이는 교수·학생의 공동 연구의 경우 학생에 대한 훈련 및 지도가 필요한 특수성을 고려한 것이다. 문제된 논문의 학생들은 단순 업무 보조에 그치는 정도로 연구에 참여하였을 뿐이어서 저자 자격 기준에는 못미치므로 청구인이 학생들에게 공동저자 자격을 부여하지 않은 것을 두고 연구부정행위를 하였다고 보는 것은 납득하기 어렵다.

다) 학생을 저자로 미등록하고 표절한 연구부정행위(No. 13, No. 14 논문) 관련

청구인의 논문과 학생의 논문은 연구 가설, 방법 등 사실적, 일반적 내용 뿐만 아니라 분석적 내용 등이 확연히 다르거나 청구인이 학생의 논문에 비해 실험 조건의 범위를 확장하는 등 차별점이 있어 표절이 아니고, 학생들이 청구인 논문의 공동저자로서의 자격을 갖추었다 보기 어려워, 부당한 논문저자 표시 및 표절의 연구부정행위를 하였다는 이 사건 징계위원회 판단은 잘못되었다.

2) 재량권의 일탈·남용

청구인의 논문저자 표시로 피해를 입은 당사자 본인, 관련 학계의 여러

연구자가 연구부정행위가 아님을 인정하고 있어, 가사 청구인의 행위가 연구부정행위에 해당하더라도 그 비위 정도는 매우 경미한 것이다. 청구인에 대한 징계처분은 교육자이자 연구자로서 학생들과 연구원들에게 모범이 되고 높은 연구 윤리를 확립하여 연구부정행위를 예방하기 위한 공익목적을 달성하는 데 유효하고 적절한 수단이 되어야 하나, 이 사건 처분은 필요성 원칙을 위반하였다.

가사 청구인의 연구부정행위가 인정되는 경우라고 하더라도, 청구인이 교수로서 29년간 성실히 근무하였고, 후학양성에 매진하였으며, 예산확보로 학교 재정에 기여한 사실 등을 비추어 보면 이 사건 처분은 청구인의 비위행위에 비해 지나치게 가혹하다.

3. 판단

가. 징계시효 관련 법령

사립학교법 제66조의4제1항은 ‘사립학교 교원의 임용권자는 징계사유가 발생한 날부터 3년이 지난 경우에는 제64조에 따른 징계의결을 요구할 수 없다. 다만, 징계사유가 국가공무원법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 5년 이내에, 교육공무원법 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 징계 사유가 발생한 날부터 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다.’라고 정하고 있다.

사립학교법 제66조의4제1항에서 인용하는 교육공무원법(2020. 12. 22. 법률 제17657호로 개정되기 전의 것) 제52조는 ‘교육공무원에 대한 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국가공무원법 제83조의2제1항에도 불구하고 징계사유가 발생한 날부터 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다.’라고 하면서 각 호 부분에서 성폭력범죄 행위(제1호), 성범죄 행위(제2호), 성매매 행위(제3호), 성희롱 행위(제4호)를 정하고 있었는데, 위 법이 2020. 12. 22. 개정되면서 제5호 ‘학술진흥법 제15조 제1항에 따른 연구부정행위 및 국가연구개발혁신법 제31조제1항에 따른 국가연구개발사업 관련 부정행위’가 신설되어 연구부정행위를 저지른 사람에 대한 징계시효가 10년으로 연장되었다.

나. 이 사건 징계사유의 징계시효 도과 여부

- 1) 이 사건 처분사유는 청구인이 학술지에 2017. 10. 9. 게재한 No. 7 논문, 2016. 12. 1. 게재한 No. 8 논문, 2017. 10. 3. 게재한 No. 12 논문 등

3편의 논문에서 부당한 논문저자 표시를 하였고, 2017. 9. 11. 게재한 No. 13 논문, 2017. 1. 30. 게재한 No. 14 논문 등 2편의 논문에서 부당한 논문저자 표시 및 표절에 해당하는 연구부정행위를 하였다는 것이다.

- 2) 처분사유가 된 5편의 논문 게재가 2016. 12. 1.~2017. 10. 9.에 이루어진 점과 청구인의 논문 게재는 교육공무원법 제52조제5호가 신설된 법률 제 17657호의 시행일인 2021. 6. 23. 이전에 발생한 행위인 점에는 양 당사자 간 다툼이 없다. 청구인이 논문을 게재한 행위에는 연구부정행위에 대한 징계시효가 10년으로 연장되는 교육공무원법 제52조제5호가 적용되지 않아 징계시효는 3년이다. 피청구인이 청구인에 대해 교원징계위원회에 징계결정을 요구한 2024. 2. 16.에는 논문 게재일로부터 이미 3년이 지났다. 따라서 이 사건 정직 3월 징계처분의 징계사유는 징계시효가 지나 징계사유로 삼을 수 없다.
- 3) 이와 관련하여 피청구인은 청구인이 국제학술지를 통해 발표한 No. 7, 8, 12, 13 논문은 인터넷에 게시되어 누구라도 접근하여 이용할 수 있는 상태에 있고, 논문의 저자가 저작권을 유지하고 있으며, 2023~2024년까지도 다른 연구자들에 의해 인용되고 있어 그 인용 횟수에 따라 유무형의 이익을 누려 왔고 추가적인 악영향이 없지 않기 때문에 징계사유가 지속되고 있다고 주장하고 있다.

징계시효에 관한 규정은 교원에 대한 징계사유가 발생하여 징계권자가 일방적으로 교원을 징계할 수 있었음에도 그 행사 여부를 확정하지 아니함으로써 교원으로 상당 기간 불안정한 지위에 있게 하는 것을 방지하고 아울러 징계권자가 비교적 장기간 걸쳐 징계권 행사를 게을리하여 교원으로서도 이제는 징계권자가 징계권을 행사하지 않으리라는 기대를 하게 된 상태에서 징계권자가 새삼스럽게 징계권을 행사하는 것은 신의칙에도 반하는 것이 되므로 위 기간의 경과를 이유로 징계권자의 징계권 행사에 제한을 가하려는 취지에서 둔 것이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008두2484 판결 등 참조).

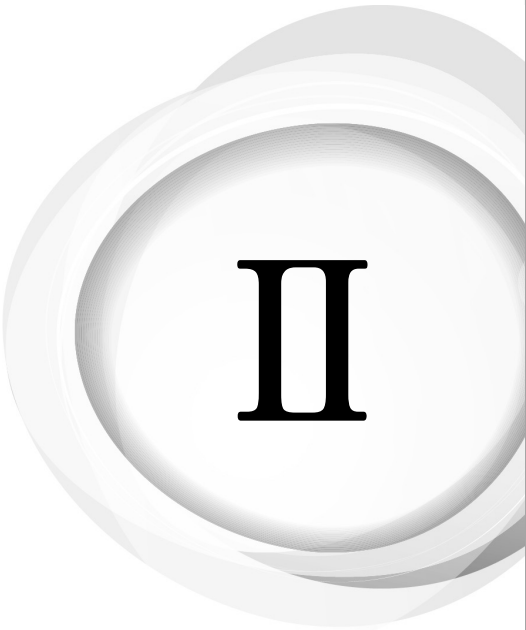
피청구인은 ‘표절’ 판정을 받은 No. 13, 14 논문의 경우 서울고등법원 2011나22377 판결을 인용하여 연구부정행위에 해당하는 논문들이 현재 까지도 각 학술지 홈페이지에 등록되어 타 연구자들이 열람 및 인용함에 따른 추가적인 악영향 또한 없지 아니하여 징계시효가 도과되지 않았다고 판단하였다. 그러나 위 판결은 저작권 침해행위에 대한 징계시효 도과 여부를 판단한 것으로서, 연구부정행위(표절)에 동일하게 적용하는 것은

적절하지 않은 것으로 판단된다.

따라서 징계시효의 기산점은 원칙적으로 징계사유가 발생한 때로 보아야 하며 논문이 철회되지 않아 타 연구자들이 계속 열람 및 인용함으로써 추가적인 악영향을 주고 있어 징계시효의 기산점이 갱신된다는 이 부분 피청구인의 주장은 받아들일 수 없다(서울행정법원 2021. 6. 17. 선고 2020구합61140 판결 참조).

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인의 청구는 이유가 있으므로 주문과 같이 결정한다.



II

재임용 거부 처분 6건



사건 1

재임용 거부 처분 취소 청구

처분 요지 연구업적 기준 및 논문 주저자급 실적 미충족

결정 요지 연구업적 평가기간 내 연구업적 실적이 충족되지 않았으므로 이 사건 재임용 거부 처분은 적법함

관련 규정 사립학교법 제53조의2, ○○대학교 전문영역중점교원 규정

청 구 인 : ○○○

소속 ○○대학교 직위 조교수

피청구인 : 학교법인 ○○학원

피청구인이 2023. 12. 29. 청구인에게 한 재임용 거부 처분에 대하여 청구인이 2024. 1. 22. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

- 가. 재임용 탈락 사유: 연구업적 기준 점수 및 논문 주저자급 실적 미충족
- 나. 업적평가기간: 2021. 7. 1.~2023. 6. 30.
- 다. 재임용 기준·취득 점수

구분	기준점수	취득점수
연구업적 점수	240점 이상	144점
논문 주저자급 실적	2편 이상	1편
평정 점수	60점 이상	66점

2. 청구인 주장

청구인의 2022. 3. 1.자 임용계약서에 따르면 ‘갑은 을에게 연구실 및 연구실에 필요한 비품을 지원하여야 하고, 을은 갑이 지원한 비품의 유지 관리에 최선을 다하여야 하며, 을이 고의 또는 과실로 비품을 손·망실하였을 경우 변상 책임은 을에게 있다.’라고 정하고 있다.

청구인은 ○○학부 ○○전공 소속 교수로서 논문을 작성하기 위해서는 필수적으로 실험을 할 수 있는 연구실과 실험자재들이 필요하다. 그러나 청구인이 최초 임용되는 시점부터 재임용탈락을 하는 시점까지도 실험실은 물론 실험을 위한 기본적인 비품 등이 전혀 제공되지 않았다. 이에 청구인은 실험실 제공을 요청한 바 있으나 피청구인 대학에서는 공간이 부족하여 어렵다는 답변만 하였다.

이에 청구인은 부득이 타 대학 교수들의 일정에 맞추어 연구를 진행하고 공동으로 논문을 작성할 수 밖에 없었다. 즉 청구인이 원하는 시간과 장소에서 논문 작성을 위한 실험을 할 수 없었기에 부득이 타 대학 교수들과 협업하여 타 대학 교수가 가능한 시점에 연구를 진행할 수 밖에 없었다. 이런 관계로 과거 2번의 재임용심사에서는 연구논문 실적을 맞출 수 있었으나 이번 재임용심사에서는 피청구인 대학에서 정한 기한을 맞출 수 없었다.

청구인은 최초 임용 시부터 업적평가 기간을 임용시점과 달리 적용해 왔고, 이번 재임용심사 시 청구인의 업적평가 기간은 2021. 7. 1.~2023. 6. 30.로 되어 있다. 청구인은 피청구인 대학에서 정해 놓은 업적평가기간 내에는 연구논문 실적을 충족하지 못하였으나, 임용기간인 2024. 2. 29.까지는 연구논문 실적을 충족하였다. 청구인의 7편 논문이 업적평가 기간 내에 게재되지 못한 이유는 앞서 언급한 바와 같이 청구인이 주도적으로 실험을 하고 연구를 하면서 논문 작성을 하기 어려운 사정에 기인한 것이다.

3. 판단

가. 이 사건 처분의 적법 여부

- 1) 관련 규정: [별지] 기재와 같다.
- 2) 재임용 거부의 객관적 사유, 즉 재임용 심사기준에 미달한다는 사유가 전혀 존재하지 않거나 그 사유가 존재한다 하더라도 교원으로서의 능력과 자질을 검증하여 적격성 여부를 심사하기 위한 재임용 심사에 있어서 허용될 수 있는 정도의 재량권을 일탈·남용한 결과 합리적인 기준에 기초한 공정한 심사가 결여된 것으로 인정되어 거부라고 하는 사법상의 행위의 효력을 부정하는 것이 사회통념상 타당하다고 인정될 정도에 이르는 경우에는 그 재임용 거부는 위법하다. 이때 재임용의 거부가 재량을 일탈·남용하였다고 함은 그 거부가 공익의 원칙에 반하거나 재임용 거부의 판단 근거로 삼은 부정적 평가 요소에 비추어 균형을 잃음으로써 비례의 원칙에 위반하거나 또는 합리적인 사유 없이 일반적으로 적용하여 온 기준과 어긋나게 공평을 잃은 결과 평등의 원칙에 위반한 경우 등을 말하고, 이는 구체적인 사례에 따라 부정적 사실의 내용과 성질, 재임용 심사기준에의 부합 정도 등 여러 요소를 종합적으로 판단하여야 한다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2012두13498 판결, 서울고등법원 2014. 9. 26. 선고 2013누18676 판결 참조).

3) 기초 사실

- 가) ○○대학교 전문영역중점교원 규정에 따르면 연구중점교원B(조교수)에 해당하는 청구인의 경우 재임용 요건을 충족하기 위해서는 [별표1] '전문교원의 재임용 기준 및 점수'와 [별표5-2] '연구중점교원B 연구업적 기준'에 따라 연구업적 점수 연평균 120점을 취득하여야 하고, 연구논문은 주저자급(제1저자 또는 교신저자) 실적 연 1편 이상을 필수적으로 포함하여야 한다.
- 나) 청구인에 대한 연구업적 평가 기간(2021. 7. 1.~2023. 6. 30.) 내 연구업적 실적은 다음과 같다.

구분	내용					비고
연구 업적	[기준점수: 240점, 취득점수:144점 (외부 연구비 및 간접비 실적은 최대 72점까지 인정)]					1. 연구업적 기준점수 미충족 2. 주저자급 실적 미충족
	구분	세부사항	논문제목(게재지명)	발행일	점수	
	[국제] 저명학술지	4인이상 공동연구원	A(****)	2023. 7. 8.	24	
	[국제] 저명학술지	4인이상 공동연구원	B(****)	2023. 3. 23.	24	
	[국제] 저명학술지	4인이상 책임자	C(****)	2023. 2. 24.	40	
	외부 연구비 및 간접비				56	
	총점				144	

다) 피청구인 제출 자료에 따르면 ○○대학교 ○○전공 연구실 현황은 다음과 같다.

연번	학과	건물	호실	연구실(실험·실습실)명
1	○○전공	A강의동	8***	A
2	○○전공	A강의동	8***	B
3	○○전공	A강의동	8***	C
4	○○전공	A강의동	8***	D
5	○○전공	A강의동	8***	E
6	○○전공	A강의동	8***	F
7	○○전공	A강의동	8***	G
8	○○전공	B창고	기자재2**	H
9	○○전공	A강의동	8***	I
10	○○전공	A강의동	8***	J

4) 구체적 판단

관련 법리와 양 당사자가 제출한 자료와 진술을 바탕으로 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합할 때, 이 사건 재임용심사 시 특별히 공정성을 결여하였거나 균형을 잃은 심사로 비례의 원칙을 위반하였다는 사정이 발견되지 아니하여 이 사건 재임용 거부 처분이 피청구인의 재량을 일탈·남용하였다고 볼 수 없다.

가) 위 기초 사실에서 보는 바와 같이 피청구인은 ○○대학교 전문영역중점교원 규정 제19조 제4항에 의거하여 청구인에 대한 재임용심사를 실시하였다. 그리고 청구인은 업적평가기간 동안 연구업적 점수 144점을 취득하여 재임용 기준점수 240점을 미충족하였고, 주저자급 논문 실적이 1편으로 재임용 기준요건인 2편을 충족하지 못한 사실이 확인되고, 이러한 사실은 다툼

없이 인정된다.

- 나) 청구인은 피청구인이 연구실과 실험자재들을 제공하지 않아 타 대학 교수들의 일정에 맞추어 연구를 진행하고 공동으로 논문을 작성할 수 밖에 없었으므로, 청구인이 연구업적을 충족하지 못한 데에는 피청구인에게 귀책사유가 있다고 주장하나, ① ○○대학교 ○○학부 ○○전공에서 사용하는 실험실은 총 10곳으로 확인되는 점, ② 업적평가기간 동안 한국연구재단으로부터 지원받은 2건의 연구는 타 대학 교수와의 공동연구가 아닌 단독연구로 이루어진 점, ③ 설령 청구인의 주장처럼 연구실이나 연구기자재가 부족하였다고 하더라도 청구인이 2018년 신규 임용되어 2020. 3. 1.자와 2022. 3. 1.자 재임용심사 시에는 업적기준을 충족하여 재임용된 점에 비추어 볼 때 청구인이 연구업적기준을 충족하지 못한 사유가 피청구인의 귀책이라고 단정하기 어려운 점 등을 종합할 때 이 부분 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.
- 다) 또한 청구인은 재임용 업적평가기간 내에는 연구논문 실적을 충족하지 못하였으나, 임용기간인 2024. 2. 29.까지는 연구논문 실적을 충족하였다고 주장하나, ① ○○대학교 전문영역중점교원 규정 제19조 제5항은 ‘전문교원의 업적평가기간은 관련법에 근거한 평가결과와 통보 시기를 고려하여 임용기간과는 상이하게 적용할 수 있으며, 신규임용 후 처음 도래하는 재임용 심의를 위한 업적평가에 한하여 업적점수를 평가기간에 맞추어 환산하여 적용할 수 있다.’라고 규정하고 있고, ② 이에 근거하여 2022. 3. 1.자 ○○대학교 총장과 청구인 사이에 체결된 임용계약서에 재임용 업적평가기간을 2021. 7. 1.~2023. 6. 30.로 명시하고 있는 점(제7조 가항), ③ 청구인은 2020. 3. 1.자와 2022. 3. 1.자 재임용심사 시에도 동일하게 전문영역중점교원 규정 제19조 제5항에 따른 업적평가기간에 따라 심사를 받은 점 등을 종합할 때 이 부분 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 재임용 거부 처분은 적법하여 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 00대학교 교원인사 규정

제21조(재임용 및 재계약) ① 제6조의 규정에 의하여 임용기간이 만료되는 교원의 재임용 및 재계약에 대하여는 별표 8을 적용하되, 산학협력 중심형으로 평가를 원하는 교원은 별표 9를 적용한다. 다만, 전문교원의 재계약 요건은 따로 정한다.

■ 00대학교 전문영역중점교원 규정

제3조(구분) ① 전문교원은 교육중점교원(A, B), 외국어중점교원, 산학협력중점교원(A, B), 연구중점교원(A, B, C)으로 구분한다.

제19조(재임용) ① 총장이 전문교원의 재임용을 제청할 때에는 교원인사위원회의 심의를 거쳐야 하며 임용기간 만료일 4월 전까지 임용기간이 만료된다는 사실과 재임용 심의를 신청할 수 있음을 당해 교원에게 서면으로 통지하여야 한다.

② 통지를 받은 후 15일 이내에 재임용 심의를 신청하지 않을 경우 재임용 의사가 없는 것으로 간주할 수 있으며, 당해 교원은 임기 만료일에 당연 퇴직한다.

③ 재임용 여부는 임용기간 만료일 2월 전까지 당해 교원에게 통지하여야 하며, 재임용하지 아니하기로 결정한 때에는 재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부 사유를 명시하여 통지하여야 한다. 재임용 탈락 교원은 교원인사규정 제21조 제7항에 의한 의견 개진과 제8항에 의한 소청심사를 청구할 수 있다.

④ 재임용 여부를 심의함에 있어서는 업적평가기간 중 [별표1]에 의한 업적기준과 평정기준을 모두 충족하여야 하며, 개별 계약이행 여부, 관계 법령 준수 등 교원의 품위 유지에 관한 사항 등 제반사항을 참작하여 심의 결정한다.

⑤ 전문교원의 업적평가기간은 관련법에 근거한 평가결과와 통보 시기를 고려하여 임용기간과는 상이하게 적용할 수 있으며, 신규임용 후 처음 도래하는 재임용 심의를 위한 업적평가에 한하여 업적점수를 평가기간에 맞추어 환산하여 적용할 수 있다.

⑥ 총장이 필요하다고 인정하는 경우 전문교원에게 별도의 임무를 부여할 수 있고, 제4항의 업적평가결과에 그 실적을 반영할 수 있다.

⑪ 연구중점교원B 재임용 평가 시 1차 평정은 책임교수가 한다.

[별표1] 전문교원의 재임용 기준 및 점수

구분		재임용 기준 및 점수			
		① 업적기준			② 평정기준
		강의업적	연구업적 (연평균취득점수)	산학협력업적 (연평균취득점수)	평정서
연구 중점 교원	A	2개 학기 이상의 강의평가점수가 15점 미만일 경우 재임용 불가	[별표5]에서 연평균 100점 이상 취득	-	[별표5-1]에서 60점 이상 취득
	B		[별표5-2]에서 연평균 75점(인문·사회·예체능 계열) 또는 120점(이공계열) 이상 취득		[별표5-3]에서 60점 이상 취득
	C	2개 학기 이상의 강의평가점수가 15점 미만일 경우 재임용 불가	[별표5-4]에서 연평균 80점 이상 취득		[별표5-5]에서 60점 이상 취득

- 주) 1. 전문교원별 평정기준에서 정한 기준점수를 미충족할 경우 재임용이 불가함
 2. [별표2], [별표3], [별표4-2], [별표4-3], [별표5-1], [별표5-3], [별표5-5] 평정 시에는 [별표1=2]의 배점기준을 참고할 수 있음
 5. 연구중점교원A의 연구업적 기준점수는 본 규정 <별표5>, 연구중점교원B의 연구업적 기준점수는 본 규정 <별표5-2>, 연구중점교원C의 연구업적 기준점수는 본 규정<별표5-4>와 같다.

[별표5-2] 연구중점교원B 연구업적 기준(신설 2017. 10. 24., 개정 2021. 2. 2.)

구분	연구업적기준(연평균 취득 점수)		비고
	인문·사회·예체능계열-75점 이상	이공계열-120점 이상	
연구논문 ①	SCI급 이상 실적으로 75점	SCI급 이상 실적으로 120점	
외부연구비 및 간접비 ②	㉔ 외부연구비(1점/150만원)	㉔ 외부연구비(1점/300만원)	최대 30% 까지 인정
	㉕ 간접비(1점/30만원)	㉕ 간접비(1점/60만원)	

- 주) 1. 연구업적은 연구논문(①)만으로 또는 연구논문과 외부연구비(간접비) 합산(①+②) 실적으로 75점(인문·사회·예체능계열) 또는 120점(이공계열)이상을 취득하여야 함, 다만 ‘외부연구비 및 간접비’ 실적은 계열별 필수 취득 점수의 30%(인문·사회·예체능 계열 22.5점, 이공계열 36점)까지만 인정한다.
2. 총점이 75점(인문·사회·예체능계열) 또는 120점(이공계열) 미만인 경우 미충족
3. 연구실적

① 연구논문

- 단독실적 기준 점수임
- 주저자급(제1저자 또는 교신저자) 실적 1편 이상 필수 포함하여야 함.
- 학술지별 평가점수 및 공동연구에 따른 논문실적 인정기준은 교수업적평가관리규정을 따름.
- 학술지 구분: SCI급 < 특A급

- ▷ SCI급: SCI(E), SSCI, A&HCI, 학술지
(단독기준 100점: 인문·사회·예체능, 단독기준 80점: 이공계열)
- ▷ 특A급: NATURE, CELL, SCIENCE 학술지(단독기준 300점)
- ※ 국제기타 및 국내기타(전국규모학술지 포함) 학술지는 불인정

② 외부 연구비 및 간접비

- 연구책임자로 수행된 과제로서 산학협력단을 경유한 과제만 인정하며, 입금일을 기준으로 함.

사건 2

재임용 거부 처분 취소 청구

처분 요지 연구업적 기준 미충족

결정 요지 개별 계약에서 추가적으로 재임용 조건을 정하거나 직급정년규정에 근거하여 재임용을 거부하는 것은 사립학교법 제53조의2제7항을 위반한 것임

관련 규정 사립학교법 제53조의2, ○○대학교 교원인사규정 제19조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○대학교 직위 부교수

피청구인 : ○○대학교총장

피청구인이 2024. 6. 27. 청구인에게 한 재임용 거부 처분에 대하여 청구인이 2024. 7. 5. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

피청구인이 2024. 6. 27. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

이 유

1. 처분 사유

청구인께서는 2024. 6. 27. 현재, 국내저명학술지 이상 400점으로 재임용 기준인 국내저명학술지 이상 600점(SCI급 주저자 2편 포함)에 국내저명학술지 이상 200점(SCI급 주저자 2편 포함)이 미달한 바, 2024. 9. 1.자 재임용이 조건부로 승인되었음을 알려드립니다.

따라서 임용기간 만료일인 2024. 8. 31.까지 국내저명학술지 이상 200점(SCI급 주저자 2편 포함)을 추가로 달성하고 증빙자료 일체를 제출하여야 하며, 만일 2024. 8. 31.까지 위 재임용 심사기준을 미제출(미달)할 경우, 임용기간 만료일인 2024. 8. 31.자로 자동 면직 처리될 것임을 통지하는 바입니다.

2. 청구인 주장

- 가. 이 사건 재임용 거부 처분은 청구인의 재임용 계약서 제6조에 근거하였는데, 해당 규정은 청구인의 재임용 여부를 판단함에 있어서 정교수 승진에 필요한 연구실적까지 요구하고 있으므로 청구인의 재임용심사신청권을 침해하는 위법한 규정이다.
- 나. 정년보장교원임용내규에 따르면, 사회계열 교수에게 정년보장 임용 시 충족해야 하는 필수 연구실적으로 주저자로서 SCI급 논문 2편의 게재를 요구하는데, 이공계열이 아닌 교수에게까지 SCI급 논문 게재를 요구하는 것은 불합리하고, ○○과 소속 교수의 경우 정당한 사유 없이 전공에 따라 요구하는 실적에 차별을 두고 있다.
- 다. ○○대학교 교원인사 관련 규정은 취업규칙에 해당하는데, 청구인이 2009. 3. 1. 신규 임용된 이후에 개정된 교원인사 관련 규정은 모두 근로자 과반수 동의 없이 제정되거나 개정되었으므로 청구인에게 적용할 수 없다.

3. 판단

가. 관련 규정: [별지] 기재와 같다.

나. 재임용 거부 처분의 적법 여부

- 1) ○○대학교 교원인사규정 제19조제2항에 따르면, 교원이 부교수로서 근무할 수 있는 연한은 최대 9년이며 근무 연한 만료일이 속한 학기 말에 당연면직되지만, 정년보장교원임용내규에서 정한 교수로의 승진 임용 요건을 충족했을 경우 당연면직에서 제외한다고 규정하고 있다. 그리고 ○○대학교 계약제교원임용내규(2012. 8. 10. 시행된 것)는 부칙의 경과규정에서 2012. 8. 31. 이전에 임용된 사회계열 교원의 경우 재계약 연구실적 기준으로 '국내저명학술지 200% × 년수'를 충족하도록 정하고 있다.
- 2) 법원은 사립학교법 제53조의2제7항 전문에서 재임용 심의사유를 학칙이 정하는 객관적인 사유에 근거하도록 규정한 취지는 대학교원으로서의 재임용 자격 내지 적격성의 유무가 임용권자의 자의가 아니라 학생교육에 관한 사항, 학문연구에 관한 사항과 학생지도에 관한 사항에 대한 평가 등 객관적인 사유에 의하여 심의되어야 할 뿐만 아니라 해당 교원에게 사전에 심사방법의 예측가능성을 제공하고 사후에는 재임용거부결정이 합리적인 기준에 의하여

공정하게 이루어졌는지를 심사할 수 있도록 재임용 심사기준이 사전에 객관적인 규정으로 마련되어 있어야 함을 요구하는 것으로 보아야 한다고(대법원 2011. 1. 13. 선고 2010두1835 판결 등 참조) 판시한 바 있다.

그리고 법원은 헌법 제31조제6항이 교원의 지위에 관한 기본적인 사항은 법률로 정하도록 규정한 점, 사립학교법 제53조의2 소정의 교원 재임용 심사에 관한 규정은 당사자의 의사에 의하여 그 적용을 배제할 수 없는 강행규정인 점 등을 고려하면, 직급별 최장 근무기간 제한에 관한 인사 규정도 임기만료 교원이 재임용 여부에 관하여 합리적인 기준과 정당한 평가에 의한 심사를 받을 권리를 침해하는 내용이어서는 안 된다고(대법원 2023. 10. 26. 선고 2018두55272 판결, 서울행정법원 2019. 5. 30. 선고 2018구합70868 판결 등 참조) 판시하였다.

3) 양 당사자가 제출한 자료에 따르면, 다음과 같은 내용이 확인된다.

가) 청구인과 ○○대학교총장이 2021. 9. 1. 체결한 정년트랙교원 재임용 계약서의 주요 내용은 아래와 같다.

○○대학교 총장을 “갑”이라 하고 청구인을 “을”이라 하여, 교원재임용에 따른 계약을 다음과 같이 체결한다.

제5조(업적 및 성과약정) ① “을”은 계약기간 내에 국내저명학술지 이상 600점 이상을 제출하여야 한다.

② 위 1항의 제출된 연구실적물은 학술지 출판(공연 및 전시 발표, 외부수탁, 특허취득, 기술이전)일자를 기준으로 반드시 계약기간 내에 발표된(취득한) 실적이어야 하며, 논문실적의 경우 원본 제출이 어려워 PDF로 제출할 경우 ○○대학교 교원인사규정 제20조3의제2항을 따른다.

③ 위 1, 2항에 따라 재임용에 필요한 업적 및 성과약정을 달성하였다 하더라도, 제출된 연구실적물에 표절, Fake Journal 투고 등 하자가 있을 경우에는 계약에 관계없이 면직처리한다.

제6조(계약만료와 재임용) “을”이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하지 못할 경우에는 제2조 계약(임용)기간 만료와 동시에 재임용 계약은 당연 종료하며, “갑”은 “을”에 대해 재임용하지 않는다.

가. 제5조를 충족하지 못한 경우

나. 정년보장교원임용내규 제3조 제1호(기본연구실적) 내지 제2호(정년보장 임용 최소 요건)의 요건을 충족하지 못한 경우

나) ○○대학교에서 2024. 6. 11. 청구인에게 전달한 재임용 심사 결과 관련 의견진술 통지서의 내용은 아래와 같다.

귀하의 2024. 9. 1.자 재임용 심사기준은 관련 규정 및 2021. 9. 1.자 재임용 계약에 의거, 임용기간 내 국내저명학술지 이상 600점(SCI급 논문 주저자 2편 포함)이며, 현재까지 제출된 재임용 실적 심사 결과 귀하의 실적은 국내저명학술지 이상 400점으로 평가되었습니다.

따라서, 위 평가결과로는 2024. 9. 1.자 재임용이 거부될 수도 있습니다. 이에 귀하께서는 2024. 8. 31.까지 재임용 기준에 미달하는 실적(SCI급 논문 주저자 2편 포함 국내저명학술지 이상 100점)을 모두 제출하여야 하며, 만일 해당 기간까지 재임용 기준실적을 미제출(미달)할 경우 2024. 8. 31.자로 당연 면직처리될 것입니다.

이에 위 2024. 9. 1.자 재임용 심사결과와 관련하여 별도 소명을 원하시는 경우 2024. 6. 25.(화) 오전 11시(○○대학교 ○○관 ***호)에 개최되는 교원인사위원회에 직접 출석하시거나, 24.(월)까지 서면(별도 양식 없음)으로 교원인사팀에 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

- 4) 청구인은 ○○대학교 교원인사규정 등 이 사건 재임용 관련 규정들이 청구인이 신규 임용된 이후 한 번도 근로기준법에서 정하고 있는 취업규칙의 개정 절차를 거쳐 개정된 적이 없으므로 2009. 3. 1. 이후 개정 규정들은 청구인에게 적용할 수 없다는 취지로 주장한다. 하지만 위 규정들은 피청구인이 교원 재임용 내지 승진에 관하여 가지는 재량권을 행사할 때 교원의 업적을 평가하기 위하여 구체적인 평가항목, 평가지표 등을 정한 것으로 취업규칙에 명시되는 근로조건과는 그 성격이 다르고, 사립학교법에서도 재임용 및 승진 평가기준에 대하여 근로기준법의 취업규칙에 관한 규정을 준용한다고 정하고 있지 않으므로(서울북부지방법원 2023. 9. 14. 선고 2022가합23118 판결, 서울행정법원 2022. 10. 14. 선고 2021구합85952 판결 등 참조) 이 사건 재임용 관련 규정들이 근로기준법 소정의 취업규칙에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 이 부분 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.
- 5) 다만, 위 법원의 태도 및 아래에서 인정되는 사정들을 종합하면, 이 사건 재임용 거부 처분은 사립학교법 제53조의2제7항에서 정하고 있는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 이루어졌다고 볼 수 없다.
- 가) ○○대학교 계약제교원임용내규 제5조는 별표1에 기재된 연구실적의 충족 여부를 재임용 요건으로 정하고 있고, 청구인의 경우 위 규정의 2012. 8. 10. 개정 당시 경과규정에 따라서 ‘국내저명학술지 200% × 년수’가 재임용에 필요한 연구실적으로 정해지게 되었다. 그런데, 이 사건 재임용 거부 처분의 근거가 된 기준을 살펴보면, 청구인에게 국내저명학술지 600점 이상의 연구실적 뿐만 아니라 ○○대학교 정년보장교원임용내규에서 정하고 있는

정교수로의 승진 임용 요건인 SCI급 논문 2편의 게재까지 충족할 것을 요구하였는바, 이는 위 규정의 재임용 심사기준과 상관없이 추가적인 재임용 조건을 청구인과 ○○대학교총장이 체결한 개별 계약을 통해서 정한 것으로 보인다. 이와 같이 관련 규정에서 정하고 있는 재임용 심사기준의 범위를 벗어나서 당사자 간 개별 약정을 통해 재임용 조건을 새로이 정할 경우 재임용 조건의 공정성, 객관성, 합리성 및 다른 교원들 간의 형평성이 담보되기 어렵고, 피청구인 등이 재임용 계약 체결 과정에서 대학 자체의 인력 수급 상황 및 개별 교원의 특성을 감안하여 재임용 심사기준을 자유로이 변경할 개연성도 존재한다고 할 것이다(서울행정법원 2016. 1. 21. 선고 2015구합67519판결 등 참조). 그러므로 이러한 사정에 비추어 보면, 청구인과 ○○대학교총장이 쌍방 합의를 거쳐 이 사건 재임용 심사기준을 정한 것이라고 하더라도 위 기준이 사립학교법 제53조의2 제7항에서 정한 객관적인 사유에 해당한다고 볼 수 없다.

- 나) 사립학교법 제53조의2제4항 내지 제8항에서 정하고 있는 교원의 재임용 절차는 교원지위법정주위의 요청에 따라 대학교원 신분의 부당한 박탈을 방지하고자 최소한의 보호조치를 마련한 것으로서 강행규정에 해당하므로(대법원 2012. 4. 12. 선고 2011두22686 판결 참조), 대학교원의 인사와 관련한 대학의 자율성은 대학교원의 재임용심사신청권을 보장하는 법률의 강행규정에 위반되지 않는 범위에서 보장된다고 보아야 한다. 그런데, 위에서 살펴본 바와 같이 ○○대학교 교원인사규정 제19조제2항은 부교수로 근무하는 9년의 기간 동안 승진 임용에 필요한 요건을 채우지 못하면 당연 퇴직하도록 직급정년에 대한 사항을 정하고 있고, 피청구인이 이 사건 재임용 심사기준으로서 청구인이 정교수로의 승진 임용 요건까지 충족할 것을 요구하고 있는 점에 비추어 보면, 피청구인의 이 사건 재임용 거부 처분은 위 직급정년규정에 근거한 것으로 판단된다. 그리고 직급정년규정에서 요구하는 승진 요건을 충족하지 못했다는 이유로 교원의 재임용을 거부하는 것은 대학교원의 재임용심사신청권을 실질적으로 박탈하는 것과 다름이 없으므로 재임용 절차에 대한 위 강행규정에 반한다고 할 것이다. 따라서 이 사건 재임용 심사기준에서 청구인에게 승진 임용에 필요한 조건까지 요구한 것은 재임용 심사의 목적을 달성하기 위한 수단으로 적정하다고 볼 수 없다.
- 다) 결국 위와 같은 사정을 고려하면, 이 사건 재임용 심사기준은 객관성과 합리성을 결여했으므로 이 사건 재임용 거부 처분은 사립학교법 제53조의2 제7항을 위반한 위법이 있다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 피청구인의 청구인에 대한 이 사건 재임용 거부 처분은 위법하다고 할 것이므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 사립학교법

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ② 대학교육기관의 교원 임용권과 고등학교 이하 각급학교 교원의 휴직 및 복직에 관한 사항은 해당 학교법인의 정관으로 정하는 바에 따라 학교의 장에게 위임할 수 있다.

④ 제3항의 규정에 의하여 임용된 교원의 임용권자는 해당 교원에게 임용기간 만료일 4개월 전까지 임용기간이 만료된다는 사실과 재임용 심의를 신청할 수 있음을 통지(문서에 의한 통지)를 말한다. 이하 이 조에서 같다)하여야 한다.

⑥ 제5항의 규정에 의한 재임용 심의를 신청받은 임용권자는 제53조의4의 규정에 의한 교원인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 당해 교원에 대한 재임용 여부를 결정하고 그 사실을 임용기간 만료일 2월 전까지 당해 교원에게 통지하여야 한다. 이 경우 당해 교원을 재임용하지 아니하기로 결정한 때에는 재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부 사유를 명시하여 통지하여야 한다.

⑦ 교원인사위원회가 제6항의 규정에 의하여 당해 교원에 대한 재임용 여부를 심의함에 있어서는 다음 각호의 사항에 관한 평가 등 객관적인 사유로서 학칙이 정하는 사유에 근거하여야 한다. 이 경우 심의과정에서 15일 이상의 기간을 정하여 당해 교원에게 지정된 기일에 교원인사위원회에 출석하여 의견을 진술하거나 서면에 의한 의견 제출의 기회를 주어야 한다.

1. 학생교육에 관한 사항
2. 학문연구에 관한 사항
3. 학생지도에 관한 사항
4. 산업교육 진흥 및 산학협력력 촉진에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 산학협력력에 관한 사항

■ 학교법인 OO학원 정관

제53조(임용) ③ 대학교원은 교원인사위원회의 심의 후 당해 학교장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임면한다. 다만, 학교법인은 사립학교법 제53조의2 소정의 대학 교원 임면권 중 강사의 임용 및 교원의 재임용(면직 포함)에 관한 권한을 총장에게 위임하며 총장이 임면권을 행사한 때에는 지체 없이 이사장에게 보고하여야 한다. 또한, 본인이 원하는 경우에는 제4항의 규정을 적용할 수 있다.

1. 교수: 정년까지
2. 부교수: 6년
3. 조교수: 6년

■ OO대학교 교원인사규정

제17조(승진 및 기간제임용 시기) ① 교원의 승진 및 기간제임용(이하 재계약을 포함한다)은 매년 3월 1일과 9월 1일에 실시한다.

제17조의2조(정년보장임용) ① 정년보장교원으로 임용할 대상은 다음과 같다.

1. 정년트랙 교원 중 교수승진대상자
2. 2002년 이후 임용된 정년트랙 교원은 그 직위에 따라
나. 부교수로 임용되어 교수로 승진하는 자
- ② 정년보장교원임용은 정년보장교원임용 심사위원회(이하 '위원회'라 한다)의 심의를 거쳐 교원 인사위원회의 동의를 얻은 후 총장이 임용제청하여 이사장이 임용한다.
- ④ 정년보장교원의 정수는 정년트랙 전임교원의 60/100이내 수로 하되 정년트랙 전임교원 수 산정 시 의과대학 소속 임상의학교원은 제외하며 정년보장교원 승진임용 인원은 정년보장교수 정수 내에서 총장이 따로 정할 수 있다. 다만, 의과대학 임상의학교원의 정년보장교원의 정수는 따로 정한다.
- ⑤ 승진임용대상자가 정년보장교수 승진임용 인원을 초과할 때에는 순위에 의하여 승진시키되 순위를 결정하는 방법은 총장이 따로 정한 후 임면권자에게 보고한다.

제17조의3(정년보장교원의 평정 등) ① 위원회는 정년보장 임용대상교원의 업적과 교원으로서의 품위, 학교에 대한 기여도 등을 종합하여 평정한다.

- ③ 심사평정표는 승진임용심사평정표를 준용한다.
- ④ 정년보장임용에 필요한 기준, 절차 및 제한규정 등 세부사항은 승진임용 시의 제규정을 준용한다.

제19조(승진 및 기간제임용의 제한) ② 교원이 동일한 직급에서 근무할 수 있는 최대연한은 다음과 같으며, 최대연한 만료일이 속한 학기말에 당연 면직된다. 다만, 3호의 경우에 정년보장교원임용내규 제3조 제1호 내지 제2호의 요건을 모두 충족하고도 정년보장임용 순위결정 심사에서 탈락한 교원은 당연 면직되지 아니하고, 교수대우 교원의 동일 직급 최대연한은 따로 정한다.

2. 조교수: 9년
3. 부교수: 9년

■ OO대학교 계약제교원임용내규(2023. 8. 22. 시행)

제3조(계약 임용기간) ① 정년트랙 전임교원의 최초 계약기간은 3년으로 하되, 3년 단위로 1차까지 재계약 임용할 수 있으며, 신진연구중점교수로 임용된 교원은 재계약시 일반 교수로 재계약한다. 다만, 석사학위 소지자인 교원과 한의과대학 임상교원(한의학과)의 최초 계약은 2년으로 하고 2년 단위로 2차까지 재계약 임용할 수 있다.

- ② 제1항의 계약기간 만료 후 정년보장 임용전까지는 직급승진 잔여년수로 재계약 임용할 수 있다. 다만 직급승진 잔여년수가 3년 이하인 경우에는 3년으로 재계약 임용하되 계약기간 중 승진 임용 시 승진직급 소요년수로 재계약 임용한다.

제5조(재계약 임용 등) ① 정년트랙 전임교원의 재계약 임용은 임용일로부터 계약기간 만료일 전까지의 업적을 평가하여 다음 각 호의 재계약 요건을 충족하는 자를 대상으로 교원인사위원회 회의 심의를 거쳐 총장이 임용한다.

1. 재계약 임용에 필요한 연구실적 기준점수는 별표1과 같고, 연구실적 계열 구분에 따른 해당학과는 교원인사규정의 별표6과 같다.

③ 계약기간이 만료된 계약제 교원 중 본 대학교가 재임용하지 아니할 경우에는 당연 퇴직한다.

[별표 1] 계약임용 연구실적

계열		연구실적	
		최초계약(3년)	재계약
실 적 기 준	인 문 학	국내저명학술지 이상 750점 단, KCI IF(2년) 상위 30% 이내 주저자 1편 포함	국내저명학술지 이상 250점×년수 단, KCI IF(2년) 상위 30% 이내 주저자 0.33편×년수 포함
		국내저명학술지 이상 750점 단, JIF Percentile Q2등급 주저자 1편 포함	국내저명학술지 이상 250점×년수 단, JIF Percentile Q2등급 주저자 0.33
	사회	SCI급 400점 단, SCOPUS 1.5배수, 국내저명학술지 2.5배수로 대체 가능	SCI급 133점×년수 단, SCOPUS 1.5배수, 국내저명학술지 2.5배수로 대체 가능
(이하생략)			

■ OO대학교 계약제교원임용내규(2012. 8. 10. 시행)

부칙

제2조(경과조치) 이 내규 개정(별표1)에도 불구하고 2012년 8월 31일 이전에 임용된 인문·사회 계열 및 예체능계열 계약제 교원의 재계약 연구실적 기준은 다음과 같이 적용한다.

계열	재계약 연구실적 기준(년간)
인문	국내저명학술지 200% × 년수
사회	국내저명학술지 200% × 년수
예체능(이론)	국내저명학술지 200% × 년수
예체능(실기)	연구실적 200% (단, 미술·음악계열 국내 A급 이상 100%, 체육계열 국내저명학술지 이상 주저자 100%, 연기예술헌과는 국내저명이상 실적 100% 포함) × 년수

■ OO대학교 정년보장교원임용내규

2조(적용범위) 이 내규는 교원인사규정 제17조의2 내지 제22조의5의 교원에게 적용된다.

제3조(정의) 이 내규에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. 기본연구실적: 부교수에서 교수로 승진하는데 필요한 연구실적을 말한다.
2. 정년보장 임용 최소 요건: 각 계열별로 정년보장 임용시 충족하여야 하는 필수 연구실적을 말하며, 본교 재직 중 게재된 논문에 한한다.

제4조(절차) ① 제2조의 정년보장교수 임용 심사 대상교원은 교수 승진임용을 위한 기본 연구실적을 충족하고 정년보장임용 최소 요건 심사(이하 '자격 심사'라 한다)를 거쳐 정년보장임용 순위 결정 지침에 따라 심의를 받아야 한다.

제5조(정년보장임용 자격 기준 및 면제) ① 정년보장 순위결정 대상으로 선정되려면 <별표1>의 요건을 구비하여 정년보장임용 자격 심사를 통과하여야 한다.

[별표 1] 정년보장임용 최소 요건

계열	대표 논문 요건		
	2014, 2015, 2016년	2017~2018년	2019년~
인문 계열	국내저명학술지 주저자 7 편	SCOPUS 이상 주저자 1편 또는 국내저명학술지 주저 자 10편	SCOPUS 이상 주저자 1편 & 국내저명학술지 주저자 5 편, 다만, 한국어문학 전공 교 원은 국내저명학술지 주저자 15편으로 대체 가능
사회 계열	SCOPUS이상 주저자 1 편 & 국내저명학술지 주 저자 3편	SCI급(SCI, SCIE, SSCI) 주저자 1편 또는 SCOPUS 이상 주저자 2편	SCI급(SCI, SCIE, SSCI) 논 문 주저자 2편
(이하생략)			

사건 3

재임용 거부 처분 취소 청구

처분 요지 재임용 제청기준점수 미달

결정 요지 재임용 거부 사유 통지 부적정 및 재임용 심사기준 부적법

관련 규정 사립학교법 제53조의2, ○○대학교 외국인교원규정 제8조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○대학교 직위 조교수

피청구인 : 학교법인 ○○재단

피청구인이 2023. 12. 27. 청구인에게 한 재임용 거부 처분에 대하여 청구인이 2024. 1. 5. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

피청구인이 2023. 12. 27. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

이 유

1. 처분 사유

위 교원에 대한 재임용 심사 결과 아래와 같이 결정되었음을 통지합니다.

구분	여	부
재임용 여부		●

2. 청구인 주장

- 가. 청구인의 2023. 3. 1. 재임용 이후 외국인교원규정이 엄격하게 개정되었는데, 개정된 내용을 사전에 통보받지 못하고 재임용 심사결과를 받은 2023. 11. 30.이 되어서야 알게 되었으며, 청구인은 임용기간을 1년으로 계약했음에도 청구인에 대한 재임용 평가는 1학기를 대상으로 이루어졌다.
- 나. 청구인은 임용계약서에 정해진 12시간의 책임시수를 모두 이행했는데, 일부 교원들은 10시간의 책임시수만 이행해도 재임용되었다. 그리고 청구인은 봄학기과 가을학기에 총 34시간의 야간수업을 진행하고, 학급별 성적이 부진한 학생에 대한 상담프로그램을 수행하였는데, 재임용 평가 시 비교과 프로그램 수행에 대해 2점만 부여한 것은 부당하다.
- 다. ○○대학교 ○○교육센터에서 산정한 강의평가 점수와 ○○대학교 내부전산망에서 확인되는 강의평가 점수에 차이가 존재한다.

3. 판단

가. 재임용 거부 처분 통지의 적법 여부

- 1) 법원은 사립학교법 제53조의2제6항에 의하면 교원을 재임용하지 아니하기로 결정할 때에는 재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부사유를 명시하여 통지하여야 한다고 규정하고 있는데, 재임용 거부가 교원에 대한 불이익한 처분이라는 점에 비추어 보면 재임용 거부사유 통보에 관한 위 규정의 주된 취지는 본인에게 재임용 거부를 당하게 된 사유와 경위를 알리도록 하여 그에 대한 불복 기회를 보장하려는 데 있다고 할 것이므로 당해 교원이 재임용 거부 당시의 전후 사정에 의하여 스스로에 대한 구체적인 재임용 거부사유를 명확히 알고 있다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 그 사유는 적어도 재임용 거부를 당하게 된 해당 사실관계를 인식할 수 있을 정도로 구체적으로 통지하여야 한다고 봄이 상당하다고 판시하였다(서울행정법원 2011. 4. 11. 선고 2010구합46012 판결 참조).
- 2) ○○대학교가 2023. 11. 30. 청구인에게 통보한 재임용 심사결과의 내용은 아래와 같다.

• 재임용 심사결과 요약

교육 (70)	연구 (10)	기타(20)			상별 관계	계	비고
		유학생 유치 (2~10)	관리 교수평가 (최대5)	공헌도 (최대10)			
61	-	-	5	2	-	68	재임용 제정기준 (70점 이상) 미충족
감점 사항	① 교육영역 - 강의평가 감점: -5점(하위 10%)						

• 관련 규정

- 교원인사규정 제2조의2(적용범위) ③ 비정년계열 전임교원과 비전임교원 및 조교에 관한 규정은 별도로 정한다.
- 외국인교원규정 제8조(재계약 심사) ① 외국인교원은 해당 계약기간 동안 [별표1]의 외국인 교원 재계약 평가 기준에 의거 70점 이상이면 재임용 할 수 있다.

• 재임용 심사결과 평가표

평가 항목	교육영역(최대80점)								연구 영역 (최대 10점)	소 계	소 계	기타(최대10점)			소 계	상별관계		총 점		
	수업시수		학생 상담	수업 계획 서	수업 (강의) 평가	성적 평가	결강 및 보강	담당 과목				유학생 유치	관리교 수 평가	교원 품위 유지 및 공헌도		수상 (중앙 정부)	징계 등			
	점수	0~ 20	가점	5	5	평균 점수	가/ 감	5				5	-	최대 10		최대 5	최대5		최대 10	최대 -20
	실적 점수	24H 20	-	4H 5	준수 5	4.18 26	하위 10% -5	기한 준수 5				이행 5	-	-		-	우수 5		비교과 프로그램 2	7

3) 살피건대, 위 법원의 태도와 같이 재임용 거부 처분의 통지는 해당 교원이 재임용 거부를 당하게 된 해당 사실관계를 인식할 수 있을 정도로 구체적으로 통지가 이루어져야 하는 것인데, 피청구인의 이 사건 재임용 거부 처분 통지 시 처분 사유에는 재임용 심사 결과 재임용 여부에 대하여 '부'로 결정했다는 내용만 확인되고, 재임용 거부 사유의 구체적인 근거나 내용은 전혀 기재되어 있지 아니하다.

비록 청구인이 2023. 11. 30. ○○대학교로부터 재임용 심사결과 평가표를

전달받았으므로 청구인이 교원인사위원회에 출석하기에 앞서 재임용에 필요한 기준 점수에 얼마나 미달한 것인지, 각 평가항목의 점수가 어떻게 되었는지 알고 있었다고 할 것이나, ① ○○대학교 외국인교원규정 제8조제1항 및 제2항에 따르면, 외국인교원의 재임용에 있어서 재계약 평가 기준 점수의 충족 외에도 품위 유지, 학생지도능력, 학과 및 대학 발전 등의 항목들을 함께 고려하도록 규정하고 있는데, 위 항목들이 청구인의 재임용 심사결과 평가표 이외에 다른 평가 요소로 어떻게 반영되었는지 전혀 알 수 없는 점, ② 교원인사위원회의 심사 과정에서 교원의 의견을 참작하여 평가항목의 점수나 최종적인 재임용 거부 사유가 변경될 가능성도 존재하는 점 등에 비추어 보면, 피청구인의 이 사건 재임용 거부 처분은 청구인이 불복 절차를 준비하는 데 지장이 없을 정도로 재임용 거부 사유를 구체적으로 통지하였다고 볼 수 없다. 따라서 피청구인의 이 사건 재임용 거부 처분 통지는 사립학교법 제53조의2제6항의 규정을 위반한 것으로 위법하다.

나. 재임용 심사 기준의 적법 여부

- 1) 법원은 대학교수의 재임용 여부는 임용권자가 교육 관계 법령상 대학교수에게 요구되는 고도의 전문적인 학식과 교수능력 및 인격 등의 사정을 고려하여 합목적적으로 판단할 자유재량에 속하나, 임용권자의 재임용 거부가 합리적인 기준에 의한 공정한 심사를 거치지 않는 등의 사유로 사회통념상 현저히 타당성을 잃었다고 볼 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 재량권을 일탈 또는 남용한 것이라고 하였으며(대법원 2010. 9. 9. 선고 2008두17349 판결 참조), 사립학교법 제53조의2제7항 전문에서 재임용 심의사유를 학칙이 정하는 객관적인 사유에 근거하도록 규정한 취지는 대학교원으로서의 재임용 자격 내지 적격성의 유무가 임용권자의 자의가 아니라 학생교육에 관한 사항, 학문연구에 관한 사항과 학생지도에 관한 사항에 대한 평가 등 객관적인 사유에 의하여 심의되어야 할 뿐만 아니라 해당 교원에게 사전에 심사방법의 예측가능성을 제공하고 사후에는 재임용거부결정이 합리적인 기준에 의하여 공정하게 이루어졌는지를 심사할 수 있도록 재임용 심사기준이 사전에 객관적인 규정으로 마련되어 있어야 함을 요구하는 것으로 보아야 한다고(대법원 2011. 1. 13. 선고 2010두1835 판결 등 참조)판시한 바 있다.
- 2) ○○대학교 외국인교원규정은 2023. 3. 1. 개정되어 시행되었고, ○○대학교 교무연구팀 담당자가 ○○대학교 교양대학 행정조교에게 보낸 2023. 3. 17.자 메일에 따르면, “외국인교원 계약서 관련하여 함께 배부드린 외국인교원 규정이 잘못 배부되어 불입과 같이 다시 송부드립니다. 기 배부된 외국인교원

규정에서 잘못 배부된 내용 참고사항으로 붙여드리며 외국인교원께 붙임의 규정을 다시 배부하여 주실 때 반드시 함께 안내 부탁드립니다.”라는 내용이 확인된다.

- 3) 청구인은 외국인교원규정이 사전 통지 없이 임용기간 도중에 개정되었고, 재임용 평가항목 중 ‘수업평가’와 ‘성적평가’의 항목이 2학기가 아닌 1학기만을 대상으로 평가가 이루어진 것은 부당하다는 취지로 주장한다.

하지만 청구인의 주장과 달리 이 사건 외국인교원규정은 2023. 3. 1. 개정되었고, 이후 추가 개정되었다는 사실은 확인되지 않는다. 또한 위 교무연구팀 담당자의 메일 내용과 함께 ○○대학교 교양대학 행정조교의 확인서에서 2023. 3. 20. 외국인교원규정의 최종본을 전달하였다는 내용이 기재되어 있는 점에 비추어 보면, 청구인이 ○○대학교로부터 임용계약서를 전달받을 당시에는 잘못된 외국인교원규정을 함께 전달받았지만, 이후 행정조교로부터 정상적인 규정을 안내받은 것으로 보인다. 따라서 재임용 심사 관련 규정을 정확히 통보받지 못했다는 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

그리고 대학 교원의 재임용 기준을 마련하는 것은 원칙적으로 임면권자의 재량에 해당하는 것인데, 이 사건 외국인교원규정은 [별표1] 외국인 교원 재계약 평가 기준에서 ‘수업평가’ 및 ‘성적평가’ 항목의 경우 명시적으로 1개 학기를 대상으로 평가한다고 정하고 있고, 사립학교법상 교원의 임용기간 만료 4개월 전부터 재임용심의 절차에 들어가서 임용기간 만료 2개월 전까지 재임용 여부를 해당 교원에게 통지하도록 규정하고 있으므로 임용기간과 평가대상기간이 일치하지 않을 수 있는 점을 고려하면, 위 항목의 평가가 1학기만을 대상으로 이루어진 것이 청구인에게 특히 불합리하거나 예측가능성을 결여하였다고 볼 수 없다. 따라서 이 부분 청구인의 주장도 이유 없다.

다만, 청구인은 ‘교원 품위 및 학교 공헌도’ 평가항목에서 2점을 받은 것이 부당하다는 취지로도 주장하고 있는데, 이와 관련하여 해당 평가항목의 심사기준이 객관적인 규정으로 마련되어 있는지에 대해서는 아래에서 별도로 판단하기로 한다.

- 4) 교원에 대한 재임용 심사에 있어서 정성평가항목은 그 평가가 자의적으로 이루어지지 않도록 합리적이고 객관적인 세부기준을 설정할 필요가 있다. 그런데, 이 사건 외국인교원규정 [별표1]의 교원 재계약 평가 기준에 따르면, ‘기타영역’ 중 ‘관리책임교수 평가’와 ‘교원 품위 및 학교공헌도’ 항목은

정성평가 항목으로서 평가지표를 ‘A’부터 ‘E’까지 5개의 등급으로 분류하고 있는 사실은 확인되나, 해당 교원의 기술과 근태 및 공헌사항을 바탕으로 평가한다는 점 외에는 각 평가항목을 평가지표에 따라 평정하기 위한 세부적인 기준 및 방법은 전혀 마련하고 있지 않다.

또한 ‘기타영역’에 배정된 점수가 100점 중 10점이므로 평가에서 차지하는 비중이 미미하다고 볼 수는 없을 것인데, 지금과 같이 정성평가에 대한 평가기준이 마련되어 있지 않은 상황에서는 평가자인 관리책임교수나 학장 및 교무연구처장의 자의적인 판단에 의해서 재임용 여부가 결정될 가능성을 배제할 수 없다. 실제로 이 사건의 경우에 청구인은 총점 2점이 부족하여 재임용 요건을 충족하지 못하였는데, 관리책임교수는 청구인에 대하여 정성평가의 최대 점수인 5점을 부여한 반면에 학장과 교무연구처장은 이에 상당히 미치지 못하는 2점을 부여하였고, 학장과 교무연구처장이 어떠한 기준 및 사유에 의해 해당 점수를 부여하였는지 인정할 수 있는 자료도 달리 확인되지 않는다.

결국 위와 같은 사정들을 종합적으로 고려하면, 이 사건 외국인교원규정 [별표1]의 교원 재계약 평가 기준에서 ‘관리책임교수 평가’ 및 ‘교원 품위 및 학교공헌도’ 항목에 대한 부분은 평가대상자에게 심사방법의 예측가능성을 제공하지 못할 뿐만 아니라 평가자의 자의를 방지할 장치가 충분히 담보되어 있지 않으므로 공정하고 합리적인 기준으로 보기 어렵다. 따라서 이 사건 재임용 거부 처분에는 사립학교법 제53조의2 제7항을 위반한 위법이 있다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 피청구인의 청구인에 대한 이 사건 재임용 거부 처분은 위법하다고 할 것이므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 사립학교법

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ④ 제3항의 규정에 의하여 임용된 교원의 임용권자는 해당 교원에게 임용기간 만료일 4개월 전까지 임용기간이 만료된다는 사실과 재임용 심의를 신청할 수 있음을 통지(문서에 의한 통지를 말한다. 이하 이 조에서 같다)하여야 한다.

⑥ 제5항의 규정에 의한 재임용 심의를 신청받은 임용권자는 제53조의4의 규정에 의한 교원인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 당해 교원에 대한 재임용 여부를 결정하고 그 사실을 임용기간 만료일 2월 전까지 당해 교원에게 통지하여야 한다. 이 경우 당해 교원을 재임용하지 아니하기로 결정한 때에는 재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부 사유를 명시하여 통지하여야 한다.

⑦ 교원인사위원회가 제6항의 규정에 의하여 당해 교원에 대한 재임용 여부를 심의함에 있어서는 다음 각호의 사항에 관한 평가 등 객관적인 사유로서 학칙이 정하는 사유에 근거하여야 한다. 이 경우 심의과정에서 15일 이상의 기간을 정하여 당해 교원에게 지정된 기일에 교원인사위원회에 출석하여 의견을 진술하거나 서면에 의한 의견 제출의 기회를 주어야 한다.

1. 학생교육에 관한 사항
2. 학문연구에 관한 사항
3. 학생지도에 관한 사항
4. 산업교육 진흥 및 산학연협력 촉진에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 산학연협력에 관한 사항

■ 학교법인 ○○재단 정관

제43조(임용) ② 학교의 장 이외의 대학의 교원은 인사위원회의 심의를 거쳐 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다. 다만, 의원면직의 경우에는 이사회의 의결 없이 이사장이 면직한다.

제43조의2(교원의 계약제 임용) ① 정관 제43조제2항의 규정에 의한 교원의 임용은 다음 각 호의 범위 안에서 계약조건을 정하여 행한다.

1. 근무기간
 - 가. 교수: 정년보장. 다만 본인이 원하는 경우 또는 교수로 최초로 임용되는 경우(현재 대학교에 재직 중인 부교수가 교수로 임용되는 경우에는 제외한다)에는 계약으로 정하는 기간으로 한다.
 - 나. 부교수: 계약으로 정하는 기간
 - 다. 조교수 : 계약으로 정하는 기간

■ ○○대학교 교원인사규정

제2조(교원의 종류) ① 교원이라 함은 전임교원, 강사 및 비전임교원을 말한다.

② 전임교원은 정년계열 전임교원과 비정년계열 전임교원으로 구분한다. 다만, 비정년계열 전임교원은 대외적으로 '비정년계열'이라는 명칭을 사용하지 아니할 수 있다.

③ 전임교원의 종류는 교수, 부교수, 조교수로 한다. 비정년계열 전임교원은 교육중심교원, 연구중심교원, 산학협력중심교원, 외국인교원으로 구분한다.

제2조의2(적용범위) ③ 비정년계열 전임교원과 비전임교원 및 조교에 관한 규정은 별도로 정한다.

■ ○○대학교 외국인교원규정

제7조(계약) 외국인교원은 총장과 계약을 체결하며 계약서에는 다음 각 호의 사항을 기재한다.

1. 임용자 및 피임용자의 표시
2. 소속 및 직급
3. 계약기간
4. 담당직무 및 담당시수
5. 보수
6. 기타 계약조건에 필요한 사항

제8조(재계약 심사) ① 외국인교원은 해당 계약기간 동안 [별표1]의 외국인교원 재계약 평가 기준에 의거 교원인사위원회에서 심사하며, 70점 이상이면 재임용할 수 있다.

② 전항의 평가 항목 외에도 교원으로서의 품위 유지, 학생지도능력, 학과 및 대학 발전, 특성화 기여도 그리고 교육과정개발 참여도 등을 고려하여 재임용한다.

③ [별표1] 재계약 평가 기준은 교육목적, 대학이 추구하는 정책 및 업무의 추진 방향에 따라 평가부분(항목)을 가감할 수 있다.

④ [별표1] 재계약 평가 기준 이외에 제출된 실적에 대해서는 교원인사위원회가 심의 또는 심사하여 실적에 대한 인정 여부를 결정한다.

[별표1] 외국인교원 재계약 평가 기준

영역	평가항목	평가기준	점수	비고			
교육 [80점]	수업담당시수	책임시수	20점	2개학기 합으로 산정 초과시수당 +2 / 부족시수당 -2 • 책임시수 감면 도는 대체인정은 책임시수 총족으로 적용 • 대학에서 지정하는 비교과프로그램 학기당 1건 의무운영. 프로그램당 2시간 인정(초과시수로는 불인정)			
	학생상담시간 (상담학생 제출) 증빙보완	주당4시간	5점	4시간 이상		5점	
				3~3.99시간		4점	
				2~2.99시간		3점	
				1~1.99시간		2점	
				1시간 미만		1점	
	수업계획서 (2개학기)	입력기간 준수	5점	• 미입력 시 -4점/건 • 지연입력 시 -2점/건			
	수업평가 (1개학기)	수업평가 점수	40점	4.500~	40점		
				4.499~4.450	38점	4.249~4.200	28점
				4.449~4.400	36점	4.199~4.150	26점
				4.399~4.350	34점	4.149~4.100	24점
				4.349~4.300	32점	4.099~4.050	22점
				4.299~4.250	30점	4.049~4.000	20점
	성적평가 (1개학기)	기한 준수	5점	• 입력기한 미준수 -3점/강좌 • 최종 저장 후 정정 발생 시 -3점/인원			
	결강 및 보강	보강준수 여부	5점	• 결보강계 미일치 시 -3점/건			
	담당과목 (2개학기 합/2)	담당과목수	가점	• 순수 정규강좌 과목(분반은 1개 과목으로 인정) • 5과목 이상 +5점, 4과목 +4점			

#수업평가

- 교수학습개발센터 학기별 보고문서 적용
- 재임용 평가시점에서 확정된 실적(결과보고 문서 기준)에 대하여 평가한다.

1. 가점(加點)

- 가. 전체교수 대비 상위 10% 이내: +5점 / 학기당
- 나. 전체교수 대비 상위 20% 이내: +3점 / 학기당

2. 감점(減點)

- 가. 전체교수 대비 하위 10% 이내: -5점 / 학기당
- 나. 전체교수 대비 하위 20% 이내: -3점 / 학기당

3. 기타

- 가. 가점(加點)의 경우 교육영역(80점) 범위 내에서 가점한다.

※ 교육영역은 임용 기간 중 최대 80점까지만 인정

영역	평가항목	평가기준	점수	비고
연구 [10점]	논문	등재(후보) 지 이상	10점	• 계약기간 통산 201% 이상
			9점	• 계약기간 통산 176~200%
			8점	• 계약기간 통산 151~175%
			7점	• 계약기간 통산 126~150%
			6점	• 계약기간 통산 101~125%
			5점	• 연간 1편 또는 계약 기간 통산 100%

1. 논문 실적 환산 방법

- 환산율 산출은 교원업적평가규정 [별표2]에 따른다.

가. 1인 연구: 100%

나. 공동연구:

- 주저자(또는 교신저자): $2/(n+1)$ %
- 공동저자: $1/(n+1)$ %
- 모든 저자가 함께 공헌하였다는 문구가 있을 경우는 $1/n$ %로 한다.

※ 연구영역은 계약기간 중 최대 10점까지만 인정

영역	평가항목	평가기준	점수	비고
기타 [10점]	외국인 유학생 유치	5명 이상	10점	• 유치 실적이 없을 경우 0점 처리
		4명	8점	
		3명	6점	
		2명	4점	
		1명	2점	
	관리책임교수 평가 [5점]	책임교수의 기술을 바탕으로 평가		• 정성평가 - 5등급 평가 (A: 5, B: 4, C: 3, D: 2, E: 1)
	교원 품위 및 학교공헌도 [5점]	해당 교원의 기술과 근태 및 공헌사항을 바탕으로 평가		• 정성평가(2인 평가) 학장 2.5 + 교무연구처장 2.5 - 5등급 평가 (A: 2.5, B: 2, C: 1.5, D: 1, E: 0.5)
상벌 관계	국내수상 (중앙정부)	+5점 / 건		최대 10점
	연구부정	-10점		1건 마다
	미승인 타교출강	-10점		1건 마다
	미승인 국외여행	-2점		1회 마다
	미승인 체류자격외활동	-5점		1회 마다
	징계처분	중징계	-20점	1회 마다
		경징계	-10점	
		서면경고	-5점	

사건 4

재임용 거부 처분 취소 청구

처분 요지 교육업적 기준 미충족

결정 요지 관련 규정에 따라 임용기간 만료 4개월 전까지의 교육업적으로 평가한 것을 위법하다고 볼 수 없음

관련 규정 사립학교법 제53조의2, OO대학교 교원 인사관리 규정 제22조부터 제25조, OO대학교 교원업적평가 규정 제12조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○대학교 직위 부교수

피청구인 : 학교법인 ○○학원

피청구인이 2024. 6. 27. 청구인에게 한 재임용 거부 처분에 대하여 청구인이 2024. 7. 25. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 재임용 거부 통지서

OO대학교 「교원 인사관리 규정」에 의거하여 귀하의 재임용 심의결과를 위와 같이 통지하며, 2024. 8. 31.자 계약만료로 인하여 퇴직됨을 알려드립니다. 재임용이 거부된 교원은 본 통지서를 수령한 일자부터 30일 이내에 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제7조의 규정에 의한 교원소청 심사위원회에 심사를 청구할 수 있습니다.

나. 재임용 거부 통지 내용증명서

귀하의 무궁한 발전을 기원합니다. 본교는 「교원 인사관리 규정」, 「교원
업적평가 규정」에 따라 귀하의 2024. 9. 1.자 재임용 심의를 진행하였고
심의결과를 통지합니다.

귀하는 ‘2021. 9. 1.~2024. 4. 30.’ 까지의 교원업적평가에 대하여 2024.
6월 교원인사위원회 심의 후 이사회에서 ‘재임용 기준값 중 교육업적 미충족’
으로 최종 심의가 확정되었습니다. 재임용 업적평가 심의결과는 아래와 같습니다.

재임용 요건	심사기준	최저점수[재임용 충족 기준값]			
		교육업적	연구업적	봉사업적	필수연구업적
	별표 1-1	750	450	30	315
업적점수		650	900	310	900
충족 여부		미충족	충족	충족	충족

2. 청구인 주장

- 가. 피청구인은 2023. 5. 4. 대학 교원 인사관리 규정을 개정하였고, 개정된
규정 제25조(재임용 업적평가)에 따르면 최종심의의 업적평가 대상을 연구
업적으로 제한하고 교육업적을 배제하고 있어 이는 상위법인 사립학교법
제53조의2제7항의 범위를 벗어나 재량권의 일탈 및 남용에 해당하므로
부당하다.
- 나. 청구인에 대한 재임용 심사는 2021. 9. 1. 임용 당시 시행되고 있던
2020. 9. 1. 개정 교원 인사관리 규정(이하 ‘기존 규정’이라고 한다)이
적용되어야 하고 기존 규정에 따라 청구인은 교육업적을 관리해왔기 때문에
피청구인이 2023. 5. 4. 개정된 교원 인사관리 규정(이하 ‘개정 규정’
이라고 한다)을 적용한 것은 청구인의 예측가능성을 침해한 것이다.
- 다. 임용기간 만료 직전학기인 2024-1학기 강의평가 실적 점수와 기타 교육업적
점수를 반영하면 미충족값 100점을 충분히 충족할 수 있음에도 임용기간
만료일 4개월 전까지의 교육업적 실적만 인정하는 것은 부당하다. 재임용
대상 교원의 임용 전(全) 기간의 업적을 대상으로 심의하여 재임용 여부를
최종 결정하는 것이 교원의 정당한 권익을 보장하는 것이므로 청구인에게
임용기간 만료 직전 4개월 동안의 업적에 대한 추가 심사를 받을 수 있는
기회를 부여해야 한다.

- 라. 기존 규정에 따르면 청구인은 임용기간 만료일 4개월 전까지의 업적을 대상으로 하는 업적평가 결과로는 교육업적이 미충족 되지만 기존 규정 제25조에 따라 피청구인은 조건부 거부 결정을 할 수 있고, 청구인은 교육 업적을 포함하여 모든 추가 업적을 대상으로 한 재심의를 의뢰할 수 있어 청구인에 대한 추가 업적 심사 또는 재심사가 이루어질 경우, 추가로 175 점의 교육업적이 확인되므로 교육업적 미충족값 100점을 충족하게 된다.
- 마. 일부 교수에 대해서는 재임용 거부가 결정된 교원에 대하여 임용기간 만료일까지 미충족값을 충족할 수 있는 기회를 부여하고 있으므로 형평성에 위배된다.

3. 판단

가. 이 사건 재임용 심사의 적법 여부

1) 관련 법리

가) 사립학교법 제53조의2제7항 전문은 “교원인사위원회가 제6항의 규정에 의하여 당해 교원에 대한 재임용 여부를 심의함에 있어서는 다음 각 호의 사항에 관한 평가 등 객관적인 사유로서 학칙이 정하는 사유에 근거하여야 한다.”라고 규정하면서 각 호로 학생교육에 관한 사항(제1호), 학문연구에 관한 사항(제2호), 학생지도에 관한 사항(제3호)을 들고 있을 뿐 그 평가의 구체적인 방식에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않으면서 사립대학 학칙에 위임하고 있는 점 등에 비추어 보면 임용권자는 재임용 여부 심의와 관련된 학칙과 구체적인 재임용 여부 심의기준을 마련함에 있어서 사립 학교법 제53조의2제7항이 위임한 범위를 벗어나지 아니하는 한 구체적인 평가항목의 설정이나 배점, 평가방법 등에 관하여 상당한 재량을 가지고 있다 할 것이다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2009두6056 판결 참조).

나) 아울러 재임용 거부의 객관적 사유, 즉 재임용 심사기준에 미달한다는 사유가 전혀 존재하지 않거나 그 사유가 존재한다 하더라도 교원으로서의 능력과 자질을 검증하여 적격성 여부를 심사하기 위한 재임용 심사에 있어서 허용될 수 있는 정도의 재량권을 일탈·남용한 결과 합리적인 기준에 기초한 공정한 심사가 결여된 것으로 인정되어 거부라고 하는 사법상의 행위의 효력을 부정하는 것이 사회통념상 타당하다고 인정될 정도에 이르는 경우에는 그 재임용 거부는 위법하다. 이때 재임용의 거부가 재량을 일탈·남용하였다고

함은 그 거부가 공익의 원칙에 반하거나 재임용 거부의 판단 근거로 삼은 부정적 평가 요소에 비추어 균형을 잃음으로써 비례의 원칙에 위반하거나 또는 합리적인 사유 없이 일반적으로 적용하여 온 기준과 어긋나게 공평을 잃은 결과 평등의 원칙에 위반한 경우 등을 말하고, 이는 구체적인 사례에 따라 부정적 사실의 내용과 성질, 재임용 심사기준에의 부합 정도 등 여러 요소를 종합적으로 판단하여야 한다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2012두 13498 판결, 서울고등법원 2014. 9. 26. 선고 2013누18676 판결 참조).

2) 기초사실

- 가) 피청구인 대학 교원 인사관리 규정 제24조에 의한 [별표 1-1] 재임용 심사 기준(일반형)에 따르면 재임용이 되기 위해서는 재임용 기간 중 교육업적, 연구업적, 봉사업적, 필수연구업적을 각 750점, 450점, 30점, 315점을 충족하여야 하나, 청구인은 교육업적 650점, 연구업적 900점, 봉사업적 310점, 필수연구업적 900점을 취득하여, 교육업적이 100점 부족하여 재임용이 거부된 것으로 확인된다.
- 나) 피청구인 대학의 기존 교원 인사관리 규정(2023. 5. 4.자 개정 이전의 것) 제25조제1항은 ‘재임용 업적평가는 재임용을 신청한 교원의 임용기간 만료 4월 전까지의 업적을 대상으로 교원업적평가를 실시한다.’로 되어 있고, 제2항은 ‘재임용이 거부된 교원이 제23조제3항 단서에 따라 명시된 재임용 조건을 충족하기 위하여 추가 업적심사를 의뢰할 경우에는 임용기간 만료일 1월 전까지 해당 업적을 제출하여야 하며, 교원인사위원회는 추가 제출 업적을 포함하여 모든 업적에 대하여 제24조에 따라 재임용 여부를 재심사 한다. 다만, 임용기간 만료일 전까지 발간 예정인 실적물에 대하여는 논문 게재예정증명서 또는 기타 소명자료로 대체할 수 있다.’로 규정되어 있음이 확인된다.
- 다) 반면 개정 교원 인사관리 규정(2023. 5. 4.자 개정된 것) 제25조는 기존 제1항과 제2항을 합치면서, ‘재임용 업적평가는 재임용을 신청한 교원의 임용기간 만료일 4개월 전까지의 업적을 대상으로 교원업적평가를 실시한다. 다만 재임용 심의를 위한 교원인사위원회의 최종 심의시까지 제출된 논문 게재예정증명서 또는 기타 업적 관련 소명자료(임용기간 만료일 전까지 발간 예정인 실적물에 관한 것)를 업적평가의 대상으로 삼을 수 있다.’로 규정되어 있음이 확인된다.

〈교원 인사관리 규정 개정 전과 개정 후 비교〉

개정 전	개정(2023. 5. 4.) 후
제23조(절차) ① ~ ② (생략) ③ 재임용 심의를 신청 받은 임용권자는 교원 인사위원회의 심의를 거쳐 당해 교원에 대한 재임용 여부를 결정하고, 그 사실을 임용기간 만료일 2월전까지 당해 교원에게 통지하여야 한다. 다만, 임용하지 아니하기로 결정한 때에는 그 거부 사유 및 조건부 거부의 경우에는 임용기간만료일전까지 재임용될 수 있는 조건을 명시하여 통지하여야 한다.	제23조(절차) ① ~ ② (생략) ③ 재임용 심의를 신청 받은 임용권자는 교원 인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 당해 교원을 재임용할지 여부를 결정하고, 그 사실을 임용기간 만료일 2개월 전까지 해당 교원에게 통지하여야 한다. 다만, 재임용하지 아니하기로 결정한 때에는 재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부 사유를 구체적으로 밝혀 통지하여야 한다.
제25조(재임용 업적평가) ①재임용 업적평가는 재임용을 신청한 교원의 임용기간 만료 4월 전까지의 업적을 대상으로 교원업적평가를 실시한다.	제25조(재임용 업적평가) 재임용 업적평가는 재임용을 신청한 교원의 임용기간 만료일 4개월 전까지의 업적을 대상으로 교원업적평가를 실시한다. 다만 재임용 심의를 위한 교원인사위원회의 최종 심의시까지 제출된 논문게재예정증명서 또는 기타 업적 관련 소명자료(임용기간 만료일 전까지 발간 예정인 실적물에 관한 것)를 업적평가의 대상으로 삼을 수 있다.
②재임용이 거부된 교원이 제23조 제3항 단서에 따라 명시된 재임용 조건을 충족하기 위하여 추가 업적심사를 의뢰할 경우에는 임용기간 만료일 1월 전까지 해당 업적을 제출하여야 하며, 교원인사위원회는 추가 제출 업적을 포함하여 모든 업적에 대하여 제24조에 따라 재임용 여부를 재심사한다. 다만, 임용기간 만료일 전까지 발간 예정인 실적물에 대하여는 논문게재예정증명서 또는 기타 소명자료로 대체할 수 있다.	〈항 삭제〉

라) 규정 개정 후에도 업적에 대한 보완이 가능한지에 대해 살펴보면, 기존 규정 제25조제2항에서 언급되었던 ‘재임용이 거부된 교원이 제23조제3항 단서에 따라 명시된 재임용 조건을 충족하기 위하여 추가 업적심사를 의뢰할 경우

에는 임용기간 만료일 1월 전까지 해당 업적을 제출하여야 하며, 교원인사위원회는 추가 제출 업적을 포함하여 모든 업적에 대하여 제24조에 따라 재임용 여부를 재심사한다.’ 부분이 삭제되면서 ‘다만 재임용 심의를 위한 교원인사위원회의 최종 심의시까지 제출된 논문게재예정증명서 또는 기타 업적 관련 소명자료(임용기간 만료일 전까지 발간 예정인 실적물에 관한 것)를 업적평가의 대상으로 삼을 수 있다.’라는 부분만 조항으로 남게 된 것이 확인된다.

3) 구체적 판단

- 가) 청구인은 피청구인이 2023. 5. 4. 교원 인사관리 규정을 개정하여 최종심의 업적평가 대상을 연구업적으로 제한하여 교육업적을 배제하였고, 청구인에 대한 재임용 심사는 임용 당시 시행되고 있던 기존 규정이 적용되어야 함에도 개정 규정을 적용하여 위법하다고 주장한다.

위 관련법리와 인정되는 사실 등을 종합하여 살펴보면 교육업적을 포함한 모든 업적평가 대상 기간은 규정 개정 전·후 모두 임용기간 만료 4개월 전까지의 업적만을 대상으로 평가를 실시한다는 사실에는 변함이 없다. 또한 임용권자가 ‘누구를 교원으로 임용할지는 헌법 제31조제4항에 따라 대학의 자율에 맡겨진 것’이므로 사립학교법 제53조제2항 및 교원 인사관리 규정에 따라 임용기간 만료 4개월 전까지 재임용 업적을 충족하지 않은 자에 대해 “조건부 임용”으로 결정할지, “재임용 거부”로 결정할지 또한 임용권자의 재량권에 맡겨진 사항이라 할 것인데(2018다207854 판결 참조), 청구인은 2024. 9. 1. 재임용에서 조건부 거부된 경우가 아니므로 가사 개정되기 전의 기존 규정을 청구인에게 적용하더라도 임용기간 만료 직전 4개월 동안의 교육업적 실적은 심의 대상이 되지 아니한다. 따라서 ‘규정을 개정하여 최종심의 업적평가 대상에 교육업적이 배제되었고, 청구인의 재임용 심의에 개정 규정을 적용하여 위법하다.’는 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

- 나) 청구인은 임용기간 만료 직전학기인 2024-1학기 강의평가 실적 점수와 학생 상담 실적 점수 등을 반영하면 교육업적 점수 미충족이 해소 될 수 있음에도 피청구인이 임용기간 만료일 4개월 전까지의 교육업적 실적만 인정하는 것은 부당하다는 취지로 주장한다. 즉, ‘임용기간 만료 직전 4개월 동안 확정되는 교육 점수가 존재하므로 임용기간 만료일까지 청구인에게 추가 심사를 받을 수 있는 기회를 부여해야 한다.’라고 주장한다.

그러나 사립학교법에 따라 사립학교 교원의 임명권자는 임용기간 만료일 2월 전까지 재임용 심의를 마쳐야 하므로 재임용을 원하는 사립학교 교원은 늦어도 임용기간 만료일 2월 전까지는 실적물 또는 논문게재예정증명서 등의 서류를 제출해야 하며, 임용권자는 임용기간 만료일 2월 전까지 제출되지 아니한 실적물 또는 논문게재예정증명서 등을 재임용 심의에 반영하여야 할 의무는 없다(서울행정법원 2016. 10. 7. 선고 2016구합59539 판결 참조).

그리고 피청구인 대학 교원 인사관리 규정 제25조는 '재임용 업적평가는 재임용을 신청한 교원의 임용기간 만료일 4개월 전까지의 업적을 대상으로 교원업적평가를 실시한다'로 되어 있어 재임용 업적평가 대상 기간이 '임용기간 만료일 4개월 전까지'로 명시되어 있다. 또한 피청구인은 사립학교법 제53조의2제4항인 '임용기간 만료일 4개월 전까지 임용기간이 만료된다는 사실과 재임용 심의를 신청할 수 있음을 통지하여야 한다.'와 제6항인 '교원인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 해당 교원을 재임용 할지를 결정하고, 그 사실을 임용기간 만료일 2개월 전까지 해당 교원에게 통지하여야 한다.'라는 관련 법령에 따라 청구인에 대해 재임용 심의 처리한 사실을 보더라도, 재임용 심사 일정상 청구인에 대한 2024-1학기 강의평가 점수는 2024. 7.경에 확정되므로 2024-1학기 강의평가 점수는 반영이 될 수 없어 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다. 또한 청구인은 현재까지 3번의 재임용 심사를 받아, 임용기간 만료일 4개월 전까지의 업적을 대상으로 재임용 업적평가가 이루어진다는 점과 강의평가 점수가 매 학기 말에 산출된다는 점 등을 이미 숙지하고 있었다고 보여지므로 청구인의 주장은 이유 없다.

또한 청구인은 임용 시점부터 임용기간 만료일 4개월 전인 2024. 4. 30.까지의 기간 동안이라도 학생 진로지도, 협동 강의, Cell 강좌 등 22개 평가 항목에 대한 실적 확보를 위한 노력을 하면 교육 업적을 인정받을 수 있었지만 청구인은 해당 점수가 없거나 부족하여 교육업적 점수가 미달한 사실이 확인되므로 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

- 다) 청구인은 기존 규정 제25조에 따라 업적평가 결과 미충족된 교육업적에 대해 피청구인은 조건부 거부 결정을 할 수 있고, 청구인은 교육업적을 포함하여 모든 추가 업적을 대상으로 한 재심의를 의뢰할 수 있다고 주장하나, 개정 전 규정에 의하더라도 재임용 업적평가는 임용기간 만료 4월 전까지의 업적을 대상으로 한다는 것은 변함없으므로 기존 규정에 따라

평가를 실시하더라도 청구인은 재임용 요건을 충족할 수 없고, 피청구인이 청구인의 교육업적 미충족에 대해 조건부 재임용 거부 처분을 할 것인지, 재임용 거부 처분을 할 것인지는 임용권자의 재량이므로 청구인의 주장은 이유 없다.

- 라) 청구인은 일부 교수에 대해서는 재임용 거부 결정되었으나 임용기간 만료일까지 미충족값을 충족할 수 있는 기회를 부여하고 있으므로 형평성에 위배된다고 주장한다.

그러나 청구인이 지적하고 있는 일부 교수는, □□□(교육전담전임, 계약기간 2년), △△△(산학협력전임, 계약기간 1년), ◎◎◎(산학협력전임, 계약기간 1년) 등으로 교육전담전임교원(업무: 교육)과 산학협력전임교원(업무: 산학협력)은 교육전담전임교원에 관한 규정과 산학협력전임교원에 관한 규정이 각 적용되는바, 청구인과 같은 일반전임교원(업무: 교육, 연구, 봉사, 산학협력)과는 그 업무가 다르며, 계약기간과 급여 조건이 달라 청구인과의 형평성 비교 대상이 될 수 없어 보이므로 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

- 마) 따라서 관련 법리와 양 당사자가 제출한 자료를 바탕으로 알 수 있는 위와 같은 사실 및 사정을 종합할 때, 이 사건 재임용 거부 처분이 피청구인의 재량을 일탈·남용하였다고 볼 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 재임용 거부 처분은 위법하다고 할 수 없으므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 사립학교법

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ① 각급 학교의 교원은 해당 학교법인 또는 사립학교 경영자가 임용하되, 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 하여야 한다.

1. 학교법인 및 법인인 사립학교경영자가 설치·경영하는 사립학교의 교원: 해당 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 임용
2. 사인인 사립학교경영자가 설치·경영하는 사립학교의 교원: 해당 학교의 장의 제청으로 임용
- ② 대학교육기관의 교원 임용권과 고등학교 이하 각급학교 교원의 휴직 및 복직에 관한 사항은 해당 학교법인의 정관으로 정하는 바에 따라 학교의 장에게 위임할 수 있다. <개정 2021. 8. 10.>
- ③ 대학교육기관의 교원은 정관으로 정하는 바에 따라 근무기간·급여·근무조건, 업적 및 성과약정 등 계약조건을 정하여 임용할 수 있다. 이 경우 근무기간에 관하여는 국립대학·공립대학의 교원에게 적용되는 관련 규정을 준용한다.
- ④ 제3항에 따라 임용된 교원의 임용권자는 해당 교원에게 임용기간 만료일 4개월 전까지 임용기간이 만료된다는 사실과 재임용 심의를 신청할 수 있음을 통지(문서에 의한 통지를 말한다. 이하 이 조에서 같다)하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 따라 통지를 받은 교원이 재임용을 받으려는 경우에는 통지받은 날부터 15일 이내에 재임용 심의를 임용권자에게 신청하여야 한다.
- ⑥ 제5항에 따른 재임용 심의 신청을 받은 임용권자는 제53조의4에 따른 교원인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 해당 교원을 재임용할지를 결정하고, 그 사실을 임용기간 만료일 2개월 전까지 해당 교원에게 통지하여야 한다. 이 경우 해당 교원을 재임용하지 아니하기로 결정하였을 때에는 재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부 사유를 구체적으로 밝혀 통지하여야 한다.
- ⑦ 교원인사위원회가 제6항에 따라 해당 교원의 재임용 여부를 심의할 때에는 다음 각 호의 사항에 관한 평가 등 객관적인 사유로서 학칙에서 정하는 사유에 근거하여야 한다. 이 경우 심의 과정에서 15일 이상의 기간을 정하여 해당 교원에게 지정된 기일에 교원인사위원회에 출석하여 의견을 진술하거나 서면으로 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.
 1. 학생교육에 관한 사항
 2. 학문연구에 관한 사항
 3. 학생지도에 관한 사항
 4. 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 산학협력에 관한 사항

⑧ 교원인사위원회는 교원의 재임용을 심의하는 경우 해당 교원의 평가 등에 제7항 각 호의 사항에 대한 실적과 성과가 「고등교육법」 제15조에 따른 해당 교원의 임무에 비추어 적정하게 반영될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

■ ○○대학교 교원 인사관리 규정

제3절 재임용

제22조(재임용 요건) ① 제9조의 규정에 따라 임용기간이 만료되는 교원은 심사를 거쳐 동일 직급으로 재임용 할 수 있다.

② 재임용할 교원에 대하여는 교원업적평가결과를 활용한다.

③ 재임용 여부의 판단은 [별표1-1], [별표1-3], [별표1-5]의 재임용 심사기준에 의한다.

제23조(절차) ① 임용권자는 재임용기간이 만료되는 교원에 대하여 임용기간 만료일 4개월전까지 본인에게 임용기간이 만료된다는 사실과 재임용심의를 신청할 수있음을 당해 교원에게 통지하여야 한다.

② 재임용대상자는 제1항의 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 재임용심의를 임용권자에게 신청하여야 한다.

③ 재임용 심의를 신청 받은 임용권자는 교원인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 해당 교원을 재임용할지 여부를 결정하고, 그 사실을 임용기간 만료일 2개월 전까지 해당 교원에게 통지하여야 한다. 다만, 재임용하지 아니하기로 결정한 때에는 재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부 사유를 구체적으로 밝혀 통지하여야 한다.

④ 재임용이 거부된 교원이 재임용거부처분에 대하여 불복하조가 하는 경우에는 그 처분이 있음을 안 날부터 30일 이내에 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제7조의 규정에 의한 교원소청심사위원회에 심사를 청구할 수 있다.

제24조(심의 및 의견제출) ① 교원인사위원회가 재임용 여부를 심의함에 있어서는 [별표1-1], [별표1-3], [별표1-5] 또는 [별표1-2], [별표1-4], [별표1-6]의 심사기준에 근거하여 심의하며, 다음 각 호의 사항을 심의에 반영하여야 한다. 다만, 2026년 9월 1일 이후의 재임용심사는 [별표1-5], [별표1-6]의 심사기준에 의하며, 2023년 9월 1일 이후 신규 임용자의 재임용은 [별표1-5], [별표1-6]의 심사기준을 신규임용일로부터 적용한다.

1. 교육업적
2. 연구업적
3. 봉사업적
4. 산학협력업적
5. 대학발전 기여도

6. 교육관계법령의 준수 및 기타 교원으로서의 품위 유지
 7. 근무상황
 8. 우리 대학교 건학이념 구현 여부에 관한 사항
- ② 재임용 여부의 심의 과정에서 당해 교원에게 15일 이상의 기간을 정하여 지정된 기일에 교원인사위원회에 출석하여 의견을 진술하거나 서면으로 의견을 제출할 수 있는 기회가 부여되어야 한다.

제25조(재임용 업적평가) 재임용 업적평가는 재임용을 신청한 교원의 임용기간 만료일 4개월전까지의 업적을 대상으로 교원업적평가를 실시한다. 다만 재임용 심의를 위한 교원인사위원회의 최종 심의시까지 제출된 논문게재예정증명서 또는 기타 업적 관련 소명자료(임용기간 만료일 전까지 발간 예정인 실적물에 관한 것)를 업적평가의 대상으로 삼을 수 있다.

■ ○○대학교 교원업적평가 규정

제2조(적용범위) 이 규정은 우리 대학교 전임교원에게 적용된다. 다만, 교육전담 전임교원, 연구전담 전임교원, 산학협력 전임교원, 외국인 전임교원은 별도의 규정으로 정한다.

제12조(교육업적평가) ① 교육업적의 평가는 「교육업적평가 기준」 [별표1]에 따라 수업과 학생지도 실적을 평가한다.

■ ○○대학교 교원 인사관리 규정 [별표1-1]

[별표 1-1] 재임용·승진임용·정년보장임용 심사기준(일반형) [2013.2.28 이전 임용자](개정 2016.2.26., 2021.12.8.)

임용구분	대상기간(승진직급)	영역별 최저 평점 ¹⁾			필수연구업적 ²⁾
		교육업적	연구업적	봉사업적	
재임용 ³⁾	조교수 이상 : 3년	750점	450점	30점	315점
승진임용 ⁴⁾	조교수 6년→(부교수)	1500점	900점	40점	900점
	부교수 5년→(교수)	1250점	800점	50점	750점
정년보장임용 ⁴⁾	조교수 6년→(부교수)	1500점	1100점	40점	1050점

1)영역별 최저 평점은 「교원업적평가 규정」에 따른 평가 결과 점수로 재임용, 승진임용, 정년보장임용을 위하여 최소로 요구되는 점수를 의미한다. (개정 2020.9.1.)

2)필수연구업적

①필수연구업적은 연구업적영역의 점수에 반드시 포함되어야 할 연구실적물로 그 종류는 다음 각 호와 같다.

가)국제저명학술지 게재논문, 국제학술지 게재논문 (개정 2023.8.31.)

나)한국연구재단단계(후보)학술지 이상의 전문학술지 게재논문 (개정 2023.8.31.)

다)전국교무 이상의 창작실기 실적물(「교원업적평가 규정」 [별표 2-2]부터 [별표 2-7]까지의 평가항목 중 기준 점수 150점 이상의 연구실적물을 의미함) (개정 2020.9.1.)

라)평가·사업보고서(대학기관평가인증 및 이에 준하는 교무처 인정 보고서에 한함) (개정 2021.12.8., 2023.8.31.)

②필수연구업적은 주요산학협력업적(「교원업적평가 규정」 [별표 4]의 평가항목 중 학생취업, 기술이전, 특허, 외부연구과제수탁(2024년 3월 1일부터는 국가연구개발과제 또는 공공기관 연구용역에 한함)의 산학협력업적)으로 다음 각 호와 같이 대체할 수 있다. (개정 2020.9.1., 2024.2.28.)

가)재임용 : 75점 이하

나)승진임용, 정년보장임용 : 150점 이하

③필수연구업적이 부족한 경우 주요보직업적(「교원업적평가 규정」 [별표 5]의 교내보직 B급 이상의 업적)으로 대체할 수 있다. (개정 2020.9.1., 2023.8.31., 2024.2.28.)

3)재임용 심사 시 봉사 업적 영역의 평점이 부족한 경우 타 영역의 초과 점수로 대체할 수 있다. 그러나 교육, 연구 업적은 대체인정을 불허하되, 연구 업적이 부족한 경우, 주요보직업적(「교원업적평가 규정」 [별표 5]의 교내보직 B급 이상의 업적) 점수로 대체할 수 있다. (개정 2024.2.28.)

4)승진·정년보장임용 (개정 2024.2.28.)

①최소승진·정년보장소요연수를 초과한 교원의 심사 대상 기간은 승진·정년보장임용 예정 기준일로부터 최근에 근무한 최소소요연수기간의 업적평가결과를 대상으로 한다. (항 번호 신설 2024.2.28.)

②연구 업적이 부족한 경우 주요보직업적(「교원업적평가 규정」 [별표 5]의 교내보직 B급 이상의 업적) 점수로 대체할 수 있다. (항 신설 2024.2.28.)

사건 5

재임용 거부 처분 취소 청구

처분 요지 신입교원 채용으로 강사 재임용 거부

결정 요지 3개의 분반으로 운영, 신입교원의 의원면직으로 재임용 제외 기준의 사유가 소멸되었음에도 합리적인 이유 없이 재임용을 거부한 것은 위법함

관련 규정 고등교육법 제14조의2, 고등교육법 시행령 제4조의11, ○○대학교 강사 임용 및 운영 규정

청 구 인 : ○○○

소속 ○○대학교 직위 강사

피청구인 : ○○대학교총장

피청구인이 2023. 11. 30. 청구인에게 한 재임용 거부 처분에 대하여 청구인이 2023. 12. 30. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

피청구인이 2023. 11. 30. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

이 유

1. 처분 사유

○ 심사결과: 재임용 부동의

- 사유: 재임용 제외 기준에 해당(신입교원을 채용하여 담당 교과목에 투입할 경우)

2. 청구인 주장

재임용 제외 사유인 ‘신임교원을 채용하여 담당 교과목에 투입할 경우’의 합법성에 대한 판단을 구한다.

3. 판단

가. 이 사건 처분의 적법 여부

1) 기초 사실

가) 청구인은 2022. 9. 1. ○○대학교총장과 2022. 9. 1.~2023. 8. 31.(1년) 임용계약기간을 정하여 강사 임용 계약을 체결하였다.

나) 위 임용계약 체결 시 담당 교과목은 2022년 2학기 ‘○○○○’, ‘□□□□’, 2023년 1학기 ‘○○○○’를 담당하는 것으로 정하였다.

다) 피청구인과 청구인 간 임용계약서상 면직 사유와 재임용 제외기준은 다음과 같다.

■ 면직 사유

- 강사는 형의 선고(국가공무원법 제33조 준용), 소속학부(과)가 폐지되는 경우 면직되며, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우는 대학인사위원회 심의를 거쳐 강사를 면직할 수 있다.
 - 강사의 의무(○○대학교 강사 임용 및 운영규정 제24조)를 위반한 경우
 - 근무태만, 강의부실 등 기타의 사유로 학부(과)에서 면직을 요청하는 경우

■ 재임용 제외 기준

- 교육과정의 개편이 되어 해당 교과목이 폐지되는 경우
- 소속 학부(과) 폐지
- 신임교원을 채용하여 담당 교과목에 투입할 경우
- 계약 시 채용 기간이 한정이 되어 있는 경우(연구년 교원 대체 채용, 교원의 병가, 출산 휴가, 휴직, 파견, 징계, 보직 등에 따른 기간에 대하여 필요한 강사를 채용하는 경우)
- 1년 동안 폐강 등의 사유로 교과목을 담당하지 못한 경우
- 재임용 심사 결과 점수가 80점 이하일 경우
- 2개 학기(연속 또는 누적) 강의평가점수가 3.5 미만인 경우 재임용 제외(○○대학교 강의 평가 운영지침 준용)

라) 피청구인은 2023. 3. 1. ○○학과 소속 전임교원 □□□을 채용하였고, 신입교원 충원 계획에 따르면 채용사유는 전임교원 정년퇴직 결원 보충 및 교양교육의 질적 향상 등을 도모하기 위함이다.

마) ○○학과 교양 ‘○○○○’ 교과목의 개설 현황은 <표1>과 같다.

<표1> ○○○○ 개설 현황

2022년 2학기		2023년 1학기		2023년 2학기		2024년 1학기	
분반	담당교수	분반	담당교수	분반	담당교수	분반	담당교수
101	○○○	101	○○○	101	△△△	101	△△△
102	○○○○	102	○○○○	102	○○○○	102	○○○○
103	■□■	103	■□■	103	◇◇◇		

바) 피청구인은 2023년 2학기 ‘○○○○’ 101반 담당교수로 전임교원 □□□을 배정하였으나, 전임교원 □□□이 의원면직(2023. 9. 1.자)하여 ○○학과장은 2023. 8. 22. 대학 측에 ‘○○○○’ 101반의 담당교원을 기존 시간강사로 채용되어 타과목을 담당하고 있던 강사 △△△로 변경하여 줄 것을 요청하였다.

2) 구체적 판단

위 기초 사실과 양 당사자가 제출한 자료를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정을 고려할 때 이 사건 재임용 거부 처분은 부적법하다.

가) 피청구인은 2023. 3. 1. 청구인이 담당한 ‘○○○○’ 교과목을 담당할 전임교원 □□□을 채용하였고, 청구인이 임용계약서에 명시되어 있는 재임용 제외 기준인 ‘신임교원을 채용하여 담당 교과목에 투입한 경우’에 해당하여 6. 8. 청구인에게 1차 재임용 거부 처분을 하였다. 이후 전임교원 □□□이 의원면직(2023. 9. 1.자)하여 2023년 2학기 ‘○○○○’ 101반은 강사 △△△가 담당하였다.

피청구인은 소청위원회의 1차 재임용 거부 처분 취소 결정에 따라 2023. 11. 8. 청구인에게 재임용신청 안내를 하였고, 대학인사위원회는 11. 29. 청구인에 대하여 재임용 제외 기준인 ‘신임교원을 채용하여 담당 교과목에 투입할 경우’에 해당한다는 사유로 ‘재임용 부동의’ 결정을 하였다. 그리고 이를 근거로 피청구인은 이 사건 재임용 거부 처분을 하였다.

하지만 앞서 살펴본 바와 같이 □□□이 2023. 9. 1.자로 의원면직하여

11. 29. 청구인에 대한 대학인사위원회의 재임용 심의 당시에는 ‘신임 교원을 채용하여 담당 교과목에 투입할 경우’라는 재임용 제외 사유는 소멸하였다고 볼 수 있다.

따라서 재임용 제외 기준인 ‘신임교원을 채용하여 담당 교과목에 투입할 경우’를 이유로 한 이 사건 재임용 거부 처분은 부적법하다 할 것이다.

나) 아울러 앞서 살펴본 바와 같이 ‘○○○○’ 교과목은 3개의 분반으로 구성·운영되었고, 청구인이 담당한 101반 외에도 2개의 반(102반, 103반)이 더 운영되고 있었다. 그리고 2023년 2학기 ‘○○○○’ 103반은 기존 담당교수였던 시간강사 ■■■이 아닌 기존에 시간강사로 채용되어 타과목을 담당하고 있던 강사 ◇◇◇이 담당한 사실이 확인된다.

따라서 피청구인이 ‘○○○○’ 교과목 담당교원으로 전임교원 1명(□□□)을 채용하였다고 하더라도, 해당 교과목은 3개 반으로 운영되었고, 새로 채용된 전임교원 □□□이 ‘○○○○’ 3개 반 중 반드시 청구인이 담당한 101반을 담당하여야 할 특별한 사정이나 객관적 기준을 찾아볼 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 재임용 거부 처분은 적법하다고 보기 어려우므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 고등교육법

제14조(교직원의 구분) ② 학교에 두는 교원은 제1항에 따른 총장이나 학장 외에 교수·부교수·조교수 및 강사로 구분한다.

제14조의2(강사) ① 제14조제2항에 따른 강사는 대통령령으로 정하는 임용기준과 절차, 교수시간에 따라 임용기간, 임금 등 대통령령으로 정하는 사항을 포함한 근무조건을 정하여 서면계약으로 임용하며, 임용기간은 1년 이상으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1년 미만으로 임용할 수 있다.

1. 원격대학(사이버대학은 제외한다)의 강사로서 교육과정 또는 수업의 효율적 운영을 위하여 필요한 경우
2. 학기 중에 발생한 교원의 6개월 미만의 병가·출산휴가·휴직·파견·징계·연구년(6개월 이하) 또는 교원의 직위해제·퇴직·면직으로 학기 잔여기간에 대하여 긴급하게 대체할 강사가 필요한 경우

② 강사는 「교육공무원법」, 「사립학교법」 및 「사립학교교직원 연금법」을 적용할 때에는 교원으로 보지 아니한다. 다만, 국립·공립 및 사립 학교 강사의 임용·신분보장 등에 관하여는 다음 각 호의 규정을 각각 준용한다.

1. 국립·공립 학교의 강사에 대하여는 다음 각 목의 규정

가. 「교육공무원법」 제5조제1항, 제10조, 제10조의3제1항 각 호 외의 부분 본문, 제11조의4제7항, 제23조, 제23조의2, 제25조제2항, 제26조, 제43조, 제47조제1항 단서 및 제48조. 이 경우 「교육공무원법」 제10조의3제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “파면·해임”은 “면직”으로 보고, 같은 법 제25조제2항 본문 중 “제1항의 교육공무원을 임용제청할 때에는”은 “제26조에 따라 강사를 임용할 때에는”으로 보며, 같은 법 제26조제1항 중 “조교”는 “강사”로 보고, 같은 법 제43조제2항 중 “징계처분”은 “임용계약에서 정한 사유”로 본다.

나. 「국가공무원법」 제33조 및 제69조제1호

③ 제1항 및 제2항에서 정한 사항 외에 강사의 임용·재임용 절차(신규임용을 포함하여 3년까지 재임용 절차를 보장하고 그 이후는 신규임용 또는 재임용 등의 절차를 진행한다) 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 학칙 또는 학교법인의 정관으로 정한다.

■ 고등교육법 시행령

제4조의11(강사의 임용기준과 절차 등) ① 법 제14조의2제1항에 따라 강사를 임용할 때에는 다음 각 호의 임용기준과 절차에 따른다.

3. 교육공무원법 제5조제1항에 따른 대학인사위원회 또는 「사립학교법」 제53조의4제1항에 따른 교원인사위원회의 심의·의결을 거칠 것. 이 경우 심의·의결 과정에서 제2호에 따른 심사위원회의 심사 결과에 대한 검증을 해야 하며, 서면으로 심의·의결할 수 있다.

■ ○○대학교 강사 임용 및 운영 규정

제22조(재임용) ① 강사의 재임용은 3월 1일 또는 9월 1일자로 하며 재임용기간은 1년으로 한다.

② 총장은 강사의 임용기간 만료일 2개월 전까지 임용기간 만료사실과 재임용조건을 학부(과, 전공)장 등을 경유하여 재임용 대상자에게 통보하여야 한다. <개정 2022. 05. 30.>

③ 제2항에 따라 통지를 받은 강사가 재임용을 받으려면 통지를 받은 날부터 15일 이내로 심사위원회에 심사를 신청하여야 한다.

④ 심사위원회에서 재임용 심사기준에 따라 심사한 후 그 결과를 대학인사위원회에 제출한다. 이 경우 재임용 기준을 충족하지 못하였거나 재임용 제외 사유에 해당하는 경우 사유를 명시하여 제출하여야 한다.

⑤ 대학인사위원회에서는 심사위원회 심사 결과에 대해 심의한 후 재임용 여부에 대한 결과를 학부(과, 전공)에 통보하고 관련 학부(과, 전공)는 그 결과를 임용기간 만료일 1개월 전까지 해당 강사에게 서면으로 통보하여야 한다. <개정 2022. 05. 30.>

⑥ 대학인사위원회로부터 재임용 거부통보를 받은 강사는 7일 이내에 서면으로 이의신청할 수 있으며, 이 경우 대학인사위원회는 15일 이상의 기간을 지정하여 지정된 기일에 대학인사위원회에 출석 등에 의한 방법으로 의견 제출 기회를 부여한다.

⑦ 재임용이 거부된 강사에게는 재임용 거부처분에 불복하려는 경우 그 처분이 있음을 안 날로부터 30일 이내에 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제7조에 따른 교원소청심사위원회에 심사를 청구할 수 있음을 서면으로 통보하여야 한다.

제24조(의무) 강사는 본교 제규정을 준수하고, 담당과목의 강의 등을 성실히 수행하여야 하며, 강의계획서 작성, 성적평가 및 입력, 교육 이수 등 강의를 위해 본교에서 요청하는 사항을 성실히 이행하여야 한다.

제25조(신분보장) 강사는 형의 선고, 징계처분, 임용계약 위반이나 이 규정이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등의 불리한 처분을 받지 아니한다.

제26조(면직) 강사는 형의 선고, 임용계약에서 정한 사유 및 학급·학과와 폐지에 의한 경우에는 면직되며, 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우 총장은 대학인사위원회 심의를 거쳐 면직할 수 있다.

1. 제24조의 의무를 위반한 경우

2. 근무태만, 강의부실 등 기타의 사유로 채용 학과 등에서 면직을 요청하는 경우

사건 6

재임용 거부 처분 취소 청구

처분 요지 교원업적평가점수 미달

결정 요지 재임용 거부 사유 통지 부적정(구체적 근거 미기재) 및 재임용 심사 기준이 아닌 임의의 기준을 적용하여 위법함

관련 규정 사립학교법 제53조의2, ○○대학교 교원인사관리규정 제12조에서 제14조, ○○대학교 비정년트랙 전임교원 업적평가규정 제10조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○대학교 직위 조교수

피청구인 : 학교법인 ○○학원

피청구인이 2023. 12. 22. 청구인에게 한 재임용 거부 처분에 대하여 청구인이 2024. 1. 8. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

피청구인이 2023. 12. 22. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 재임용 거부 처분 근거 [비정년트랙 전임교원 업적평가규정 제10조 미충족]

교원업적평가 결과, 임용기간 내 교원업적평가결과 75점 이상 기준에 미달함에 따라 2023학년도 제**차 교원인사위원회(2023. 11. 29.)에서 재임용 조건 미충족을 확인하고, 제***차 학교법인 ○○학원 이사회(2023. 12. 14.)에서 재임용 조건 미충족에 따른 재임용 거부를 의결함.

나. 재임용 거부 처분 사유

- 1) ○○대학교 비정년트랙 전임교원 업적평가규정 제10조 및 교원인사관리규정 제13조에 의거하여 실시한 2024학년도 재임용 심사 결과가 ○○대학교 비정년트랙 전임교원 업적평가규정 제10조제1항에서 정하고 있는 재임용 조건인 임용기간 내 최소업적평가기준인 75점에 미달하였음.
- 가) 청구인은 교원업적평가 시 취업률 항목을 산정함에 있어 평가학기 이전 가장 최근에 공시된 수도권 학과평균 취업률 대비 본인과 학과의 취업실적이 아닌 본인이 소속한 ○○센터를 구(舊)○○과로 보아 교원업적평가규정 제10조의 규정을 적용하여 학교 전체 취업률의 평균으로 하여야 한다고 주장하였으나,
- 나) 교원인사위원회는 취업률이 2년 후행하는 공시 지표라는 점, 교원 업적평가 규정 별표 2의 해설 1호에서도 직전년도 12월 31일자 기준 취업률이라고 명시하고 비교가 되는 수도권 취업률 역시 평가학기 이전 가장 최근에 공시된 것을 기준으로 하고 있는 점, 규정에 따라 적용할 경우 가장 최근에 공시된 취업률은 2021. 12. 31.자 취업률로서 이 취업률은 청구인이 □□과 소속으로 학생들을 지도하였을 때 산출된 것이라는 점 등을 이유로 청구인의 요청을 받아들일 수 없다고 논의하고, 2023. 12. 14. ○○○차 이사회 안건으로 상정하여 재임용 승인 불허로 의결하였음.

다. 교원업적평가 결과 재임용 요건 미달 내역

구분		점수	비고
교육영역 (85점)	강의평가(50점)	44.9	연평균기준
	개인취업률(20점)	2.2	
	학과취업률(10점)	0.8	
	강의시수(5점)	2.5	
	소계	50.4	
봉사영역(15점)		15	누적기준
상별(±10)		-	
총계		65.4	재임용기준 75점

2. 청구인 주장

피청구인이 청구인에게 통보한 업적평가서에는 취업률의 산정방식 등에 대한 세부적인 내용이 기재되어 있지 않았으며, 청구인은 2021. 3. 2.부터 ○○센터 소속으로 교원업적평가의 취업영역 평가 시 교원업적평가규정 제10조에 따라 ‘○○과 소속인 경우에는 학교 전체 취업률의 평균’으로 업적평가점수를 산정하여야 하는데, 피청구인은 청구인이 ○○과로 옮기기 전인 □□과 취업률을 반영하여 취업영역 평가를 하여 재임용에서 탈락시켰다. 이는 재임용 심사기준에 반하는 것으로 위법하다.

3. 판단

가. 재임용 심사과정에 하자가 있었는지 여부

1) 관련법리

가) 대학 교원의 재임용 심사 시 교원의 방어권과 관련하여 법원은, 임용권자는 재임용 심사를 받는 교원에게 재임용 심사에 관한 평가 결과와 각 평가 항목의 평점 및 평정의 사유 등을 구체적으로 제시한 후 교원이 그에 대해 소명이 가능하도록 하여 의견진술의 기회가 형식적이 아닌 실질적으로 이루어져야 한다고 판시하였다(서울행정법원 2008. 11. 7. 선고 2008구합 22129 판결 참조).

나) 법원은 재임용 대상 교원이 교원인사위원회에 참석하여 업적평가 결과에 대한 의견을 진술하였으나, 업적평가의 합계 점수만을 알았을 뿐 세부평가 항목 점수와 그 점수가 산정된 이유에 대하여 알지 못한 채 교원인사위원회에 참석하였다면 업적평가에 대한 실질적 소명기회가 보장되었다고 보기 어렵고, 특히 업적평가 점수가 재임용을 위한 최소 점수에 미달하는 경우 임용권자로서는 교원에게 그에 대한 평가근거를 알려 실질적 소명의 기회를 보장했어야 한다고 판시한 바 있다(서울행정법원 2017. 8. 24. 선고2016 구합84788 판결 참조).

2) 피청구인은 3차례에 걸쳐 아래와 같이 청구인에게 교원업적평가 결과를 통보하였다.

구분		1차 (2023. 10. 25.)	2차 (2023. 11. 14.)	3차 (2023. 11. 24.)	비고
교육영역 (85점)	강의평가(50점)	44.9	44.9	44.9	
	개인취업률(20점)	2.2	2.2	2.2	
	학과취업률(10점)	0.8	0.8	0.8	
	강의시수(5점)	2.5	2.5	2.5	
	소계	50.4	50.4	50.4	
봉사영역(15점)		-	10.5	15	
총계		50.4	60.9	65.4	재임용기준 75점

- 3) 위 교원업적평가 결과 통보서에는 강의평가, 개인취업률, 학과취업률, 강의 시수 등 평가항목별 취득점수만 나열되어 있을 뿐 위 점수가 산출된 구체적인 근거 및 평가의 세부내용에 관하여는 아무런 기재가 되어 있지 않아 청구인이 위 평가 결과서를 통하여 이 사건 재임용 거부사유에 관하여 구체적으로 파악하고 그에 대비할 수 있었을 것으로 보이지 않으므로 청구인으로서는 이 부분 방어권을 충분히 보장받았다고 볼 수 없다.

나. 이 사건 재임용 거부 처분의 적법 여부

1) 관련 법리

가) 사립학교법 제53조의2제7항 전문은, 교원인사위원회가 사립학교법 같은 조 제6항의 규정에 의하여 당해 교원에 대한 재임용 여부를 심의함에 있어서는 ‘학생교육에 관한 사항, 학문연구에 관한 사항, 학생지도에 관한 사항’에 대한 평가 등 객관적인 사유로서 학칙이 정하는 사유에 근거하여야 한다고 규정하고 있다. 위 조항의 내용을 비롯한 사립학교법의 개정 경위, 대학교원 재임용의 법적 성격과 사립학교법이 규정한 대학 내 재임용 심의의 구조, 재임용거부결정에 대한 사후구제절차와 사법심사의 범위 등과 같은 여러 사정을 종합하면, 사립학교법 제53조의2제7항 전문에서 재임용 심의 사유를 학칙이 정하는 객관적인 사유에 근거하도록 규정한 취지는, 대학교원으로서의 재임용 자격 내지 적격성의 유무가 임용권자의 자의(恣意)가 아니라 학생 교육에 관한 사항, 학문연구에 관한 사항과 학생지도에 관한 사항에 대한 평가 등 객관적인 사유에 의하여 심의되어야 할 뿐만 아니라 해당 교원에게 사전에 심사방법의 예측가능성을 제공하고 사후에는 재임용거부결정이 합리적인 기준에 의하여 공정하게 이루어졌는지를 심사할 수 있도록 재임용 심사기준이 사전에 객관적인 규정으로 마련되어 있어야 함을 요구하는

것으로 보아야 한다(대법원 2011. 1. 13. 선고 2010두1835 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010두17403 판결 등 참조).

나) 법원은 학과가 폐지되어 대학의 부서에 소속된 교원의 재임용 심사와 관련하여 재임용 심사기준이 교원이 일정한 학과에 소속된 것을 전제로 구성된 점에 비추어 볼 때, 업무평가와 근무평가 결과만을 놓고 부서에 소속된 교원을 일정한 학과에 소속된 교원과 단순 비교하는 것은 공정하지 못하다 할 것이고, 따라서 이러한 특수한 경우를 대비한 재임용 심의기준이 별도로 학칙에 마련되어야 하고, 그러한 규정의 마련은 교원 재임용 기준이 객관적으로 명백하고 공정하기 위한 필요조건이라고 판시하고 있다(서울고등법원 2010. 9. 2. 선고 2010누4676 판결 참조).

2) 양 당사자가 제출한 자료에 따르면 다음과 같은 사실이 확인된다.

가) 청구인은 비정년트랙 전임교원으로 2013. 3. 1. △△과에서 □□과로 전보되어 2년 단위로 재임용되어 오다가 □□과 폐과로 2021. 3. 2. ○○센터로 소속이 변경되었다.

나) ○○대학교 비정년트랙 전임교원 업적평가규정 등 재임용 심사 규정에 따르면 비정년트랙 전임교원의 재임용 심사 시 취업영역 항목에 대한 평가는 재임용 심사 당해연도 6. 1. 기준 대학알리미 공시취업률과 직전년도 12. 31. 기준 대학알리미 공시취업률에 따른 점수를 산술평균하여 산출하도록 정하고 있다.

다) 대학알리미 정보공시 계획 및 지침서에 따르면 졸업생의 취업실적 자료를 각 연도의 12월에 공시하도록 정하고 있으므로 이 사건 재임용 평가에서 취업영역 항목의 평가에 적용되는 재임용 심사 당해연도의 6. 1. 기준 대학알리미 공시취업률이라는 것은 존재하지 않는다. 이와 관련하여 피청구인은 제출자료에서 대학알리미에서 2017년도부터 6. 1.자 취업률을 공시하지 않아 한국교육개발원에서 발표하는 건강보험 데이터베이스 연계 취업률을 관행적으로 사용하였다고 밝히고 있고, 실제로 청구인의 지난 2022학년도 재임용 평가(평가기간: 2020. 3. 1.~2022. 2. 28.) 시 취업영역 항목 평가에 2020. 12. 31.자 대학알리미 공시취업률과 2020. 6. 1.자 및 2021. 6. 1.자 한국교육개발원 발표 건강보험 데이터베이스 연계 취업률이 반영된 사실이 확인된다.

라) 피청구인은 이 사건 재임용 심사(평가기간: 2022. 3. 1.~2024. 2. 29.)에서 2022. 12. 31.자 대학알리미 공시취업률만 반영하는 것으로 평가 방법을

임의로 변경하여 취업영역을 평가하고 이를 포함한 총점수가 재임용 기준에 미달하였다는 사유로 재임용 거부 처분을 하였다.

- 3) 청구인은 □□과 폐과로 2021. 3. 2.부터 ○○센터 소속으로 근무하였으므로 교원업적평가의 취업영역 평가 시 이전의 □□과 취업률이 아닌 교원업적평가 규정 제10조에서 정하는 대로 학교 전체 취업률의 평균을 기준으로 점수를 산정하여야 한다고 주장한다.
- 4) 위 법리에 기초하여 양 당사자가 제출한 자료에 따라 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면 이 사건 재임용 심사는 합리적이고 객관적 기준에 의해 이루어졌다고 볼 수 없다.

- ① ○○대학교 비정년트랙 업적평가규정 등 재임용 심사관련 규정에 따르면 취업영역 평가 시 재임용 심사 당해 연도 6. 1. 기준 대학알리미 공시 취업률과 직전년도 12. 31. 기준 대학알리미 공시취업률을 산술평균하여 산출하도록 정하고 있다. 그러므로 청구인의 이 사건 재임용 평가(평가기간: 2022. 3. 1.~2024. 2. 29.) 시 대학알리미에서 공시하는 2023. 6. 1. 기준 취업률과 2022. 12. 31. 기준 취업률이 반영되어야 한다.

그러나 위 사정들을 종합하면 피청구인은 대학알리미 공시취업률 공시 시기에 변동이 있는 후로 취업영역에 대한 평가를 함에 있어 규정을 따르지 아니하고 관행적으로 한국교육개발원의 건강보험 데이터베이스 연계 취업률을 활용해 오다 이 사건 재임용 평가에 이르러서는 기존의 관행과는 또 다른 기준을 적용한 사실이 인정된다. 그러므로 이 사건 재임용 평가는 객관적이고 명백한 심사기준에 의하여 이루어진 것이 아니라 피청구인의 일관성 없는 자의적인 기준에 따라 이루어졌다고 할 것이고 청구인에게 심사기준에 대한 충분한 예측가능성을 부여했다고 볼 수 없다.

- ② 한편 청구인은 본인이 ○○센터 소속이므로 교원업적평가규정 제10조에 따라 교원업적평가의 취업영역 평가 시 학교 전체 취업률의 평균으로 업적 평가점수를 산정하여야 한다고 주장하나, 교원업적평가규정은 정년트랙 전임교원에게 적용되는 규정이고 청구인과 같은 비정년트랙 전임교원에 대하여는 ○○센터 소속 교원의 경우 어떤 취업률을 반영하여 취업영역을 평가할지에 대한 명확한 규정이 없으므로 청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

다만, 앞서 살핀대로 청구인이 2021. 3. 2.부터 ○○센터 소속으로 근무

하고 있음에도 지도학생이 없는 비정년트랙 전임교원에 대한 취업영역 평가 규정이 마련되지 않아 청구인의 이 사건 재임용 평가 시 현 소속의 업적이 아닌 이전 소속 학과의 취업률만을 토대로 평가를 받게 되었으며, 재임용 심사가 임용기간 내의 업적 등에 대한 평가를 토대로 향후 재임용 여부를 결정하는 절차임을 고려하면 이러한 평가 방식은 불합리하다고 보여진다.

따라서 재임용 심사 대상 교원이 학과 소속으로 정상적인 교육활동을 할 수 없는 경우에는 일반적인 교원들과 다르게 취급되어야 할 필요성이 있으므로 피청구인은 별도의 기준을 마련하여 재임용 심사에 적용하여야 할 것이다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 재임용 거부 처분은 위법하므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 사립학교법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

4. “임용”이란 신규채용, 승진, 전보(轉補), 겸임, 파견, 강임(降任), 휴직, 직위해제, 정직(停職), 강등, 복직, 면직, 해임 및 파면을 말한다.

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ① 각급 학교의 교원은 해당 학교법인 또는 사립학교 경영자가 임용하되, 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 하여야 한다.

1. 학교법인 및 법인인 사립학교경영자가 설치·경영하는 사립학교의 교원: 해당 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 임용
- ③ 대학교육기관의 교원은 정관으로 정하는 바에 따라 근무기간·급여·근무조건, 업적 및 성과약정 등 계약조건을 정하여 임용할 수 있다. 이 경우 근무기간에 관하여는 국립대학·공립대학의 교원에게 적용되는 관련 규정을 준용한다.
- ④ 제3항에 따라 임용된 교원의 임용권자는 해당 교원에게 임용기간 만료일 4개월 전까지 임용기간이 만료된다는 사실과 재임용 심의를 신청할 수 있음을 통지(문서에 의한 통지)를 말한다. 이하 이 조에서 같다)하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 따라 통지를 받은 교원이 재임용을 받으려는 경우에는 통지받은 날부터 15일 이내에 재임용 심의를 임용권자에게 신청하여야 한다.
- ⑥ 제5항에 따른 재임용 심의 신청을 받은 임용권자는 제53조의4에 따른 교원인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 해당 교원을 재임용할지를 결정하고, 그 사실을 임용기간 만료일 2개월 전까지 해당 교원에게 통지하여야 한다. 이 경우 해당 교원을 재임용하지 아니하기로 결정하였을 때에는 재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부 사유를 구체적으로 밝혀 통지하여야 한다.
- ⑦ 교원인사위원회가 제6항에 따라 해당 교원의 재임용 여부를 심의할 때에는 다음 각 호의 사항에 관한 평가 등 객관적인 사유로서 학칙에서 정하는 사유에 근거하여야 한다. 이 경우 심의 과정에서 15일 이상의 기간을 정하여 해당 교원에게 지정된 기일에 교원인사위원회에 출석하여 의견을 진술하거나 서면으로 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.
 1. 학생교육에 관한 사항
 2. 학문연구에 관한 사항
 3. 학생지도에 관한 사항
 4. 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 산학협력에 관한 사항
- ⑧ 교원인사위원회는 교원의 재임용을 심의하는 경우 해당 교원의 평가 등에 제7항 각 호의 사항에 대한 실적과 성과가 「고등교육법」 제15조에 따른 해당 교원의 임무에 비추어 적정하게 반영될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.
- ⑨ 재임용이 거부된 교원이 재임용 거부처분에 대하여 불복하려는 경우에는 그 처분이 있음을

안 날부터 30일 이내에 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제7조에 따른 교원소청심사위원회에 심사를 청구할 수 있다.

■ ○○대학교 교원인사관리규정

제12조(재임용 시기 및 기간 등) ① 교원의 재임용 시기는 매학기 개시일로 한다.

- ② 임용기간이 학기도중에 만료되는 경우에는 만료일이 속하는 학기의 말일을 임용기간의 만료일로 보고, 재임용시기를 다음학기 개시일로 한다.
- ③ 재임기간 중 승진 또는 강임된 경우에는 그때부터 임용기간을 다시 계산한다.
- ④ 정관 제40조제1호, 제3호, 제9호 내지 제11호의 휴직기간은 임용기간에 산입하지 아니한다.
- ⑤ 재임용기간 및 절차는 정관 제39조 및 제39조의3을 준용한다.

제13조(재임용 절차) ① 교원의 임용기간이 만료되는 때에는 임용기간 만료일 4월전까지 임용기간 만료 사실과 재임용 심의를 신청할 수 있음을 서면 통보한다.

- ② 제1항의 당해 교원이 재임용을 받고자 하는 경우에는 통지를 받은 날부터 15일 이내에 재임용 심의를 신청하여야 한다.
- ③ 제2항의 규정에 의한 재임용 심의를 신청한 교원에 대해 교원인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 재임용 여부를 결정하고 그 사실을 임용기간 만료일 2월전까지 당해 교원에게 통지하여야 한다. 이 경우 당해 교원을 재임용하지 아니하기로 결정한 때에는 재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부사유를 명시하여 문서로 통지하여야 한다.
- ④ 교원인사위원회가 제3항의 규정에 의하여 당해 교원에 대한 재임용 여부를 심의할 때에는 다음 각 호의 사항에 대한 종합적인 평가를 통하여 이를 심사한다. 이 경우 심의과정에서 15일 이상의 기간을 정하여 당해 교원에게 지정된 기일에 교원인사위원회에 출석하여 의견을 진술하거나 서면에 의한 의견 제출의 기회를 주어야 한다.

1. 학생교육에 관한 사항
2. 학생지도에 관한 사항
3. 학문연구에 관한 사항
4. 봉사활동에 관한 사항

- ⑤ 제3항에 의해 재임용에 탈락된 교원이 탈락 처분에 대하여 불복하고자 하는 경우에는 그 처분이 있음을 안 날로부터 30일 이내에 교원 지위향상을 위한 특별법 제7조에 의한 교원소청심사위원회의 심사를 청구할 수 있다.
- ⑥ 총장은 교원인사위원회의 심의를 거쳐 재임용 심의 신청일로부터 20일 이내에 이사장에게 재임용 여부를 제청하고 이사장은 이사회의 의결을 거쳐 재임용 여부를 통보한다.

제14조(재임용 기준) 교원의 재임용에 필요나 심사기준에 관한 세부사항은 교원업적평가규정으로 따로 정한다.

■ ○○대학교 비정년트랙 전임교원 업적평가규정

제2조(적용범위) 이 규정은 본 대학 비정년트랙 전임교원에게 적용한다.

제8조(평가영역 및 평가기준) ① 평가대상은 교육영역, 봉사영역을 기본으로 하여 평가한다,

- ② 평가영역별 평가항목 및 평가점수는 [별표1](일반), [별표2](지정형 산학협력중점교원) 및 [별표3](채용형 산학협력중점교원)과 같다.

제10조(재임용 기준) ① 교원의 재임용 제청동의에 필요한 최소업적평가 기준은 75점 이상으로 한다.

- ② ①항의 규정에도 불구하고 총장이 인정하는 경우에는 재임용 제청할 수 있다.

■ ○○대학교 교원업적평가규정

제2조(적용범위) 이 규정은 본 대학 정년트랙 전임교원에게 적용한다.

제10조(취업영역 평가) 취업영역의 평가 및 평가점수는 [별표2]와 같다. 단, ○○과 소속인 경우는 학교 전체 취업률의 평균으로 하며, 실·처장의 보직을 맡은 교원의 경우는 직전 공시된 수도권 대학 평균 취업률과 학교 전체 평균 취업률의 대비로 한다.

일반 비정년트랙 전임교원 업적평가 기준표

평가영역	평정항목		배점	비 고	
교육 (85)	강의평가		50	(강의평가평균점수/100)×50	
	취 업 른		20	개인 취업률	※ 배점기준은 교원업적평가규정 별표 2 준용함.
			10	학과 취업률	
	강의시수		5	5점 : 기준시수+3이상 3점 : 기준시수+3미만~기준시수+1이상 ※ 실·처장 및 부속·부설기관장은 5점 부여	
봉사분야 (15)	보직 활동	부속·부설기관장	보직활동×15점 (1년 15점, 미만 시 정률 차감)		
		학과장 및 NCS 전담교원	보직활동×10점 (1년 10점, 미만 시 정률 차감)		
	학교발전 프로젝트 참여		참여횟수×7점		
	학과 및 학교발전 제안		제안횟수×2점, 제안서제출 채택		
	정규수업 외 교내강의		총시수×2점		
	산학협동체결 및 현장실습기관 유치 실적		건수×10점		
	정부 및 외부기관 재정지원사업 유치 참여실적		건수×20점		
	산학 프로젝트 참여		건수×10점		
	언론기고/방송출연		건수×5점		
	※ 단점이 100점을 넘을 수 없으며, 배점기준으로 환산함. ※ 외국인교원의 경우 “정규수업 외 교내 강의” 항목만 적용하며, 배점기준대로 함.				
합 계			100		

※ 기타 가감점은 제8조 제6항에 의거하여 10점 이내로 부여함.

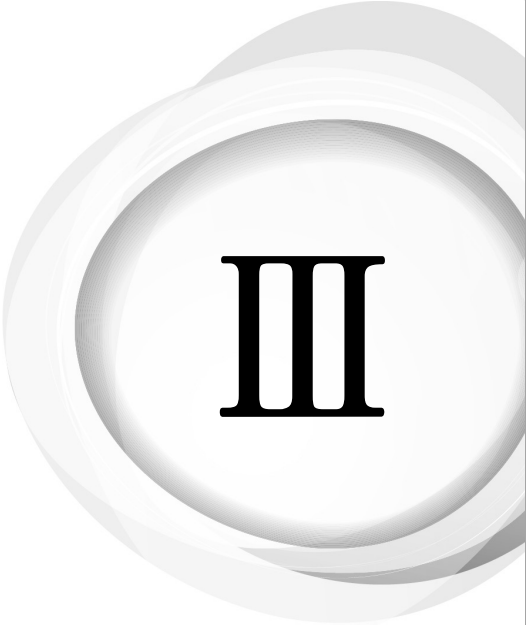
[별표2] 교원업적평가규정 제10조

취업영역 업적평가항목 및 배점 기준표

평가항목 및 배점	세부 배점기준			비고
취업률(30점)	배 점		수도권 동일계열 평균취업률 대비	- 대학정보공시 산식에 따름 - 평가학기 이전 가장 최근에 공시된 수도권 <학과 평균 취업률>로 함. - 산학협력중점교원 : 10점 (배점×$\frac{1}{3}$)
	개인	학과		
	18점	12점	10% 이상	
	15점	10점	5% 이상 ~ 10% 미만	
	12점	8점	평균 이상 ~ 5% 미만	
	9점	6점	-5% 이상 ~ 평균 미만	
	6점	4점	-10% 이상 ~ -5% 미만	
	3점	2점	-15% 이상 ~ -10% 미만	
	2점	1점	-20% 이상 ~ -15% 미만	
0점	0점	-20% 미만		
소계	30점			

※ 해설

- 취업률은 2010년 이후 <대학알리미 : 대학정보공시>에서 공시된 당해연도 6월 1일자 기준 취업률과 직전년도 12월 31일자 기준 취업률의 산술평균으로 산출한다. 단, 근무기간이 2년 미만된 자의 경우 2배수를 적용한다.<개정 2014.03.01>
- 수도권 평균취업률은 매년 위에서 공시된 수도권대학 학과 평균취업률(대학정보공시에서 발표한 자료를 기초로 하여 취업지원처에서 산출한 학과 평균취업률)로 하며, 동 평균취업률과 우리대학 소속학과 취업률 대비 연간점수의 산술평균으로 점수를 부여한다.<개정 2013.07.01., 2014.03.01>
- 학과취업률이 수도권 평균취업률보다 높고
 - 소속학과 교원의 개인취업률이 수도권 평균취업률보다 높을 때에는 그대로 적용하며,
 - 소속학과 교원의 개인취업률이 수도권 평균취업률보다 낮을 때에는 학과취업률을 반영한다.
 단, 학과취업률이 수도권 평균취업률보다 낮은 경우에는 개인별 취업률을 그대로 적용한다.<신설 2014.03.01>
- 위 2)의 현 소속학과 취업률 산정시 2010년 4월 학과개편으로 인하여 최초의 졸업생이 배출되기 전인 경우에는 전(前) 소속학과(부)의 것으로 하며, 평가시점에서 졸업생이 배출되지 않은 학과의 경우, 학교전체 평균과 대비한다.<개정 2014.03.01>
- 수도권 평균취업률과의 대비를 위해 평가기간의 장단에도 불구하고 최초로 수도권 평균취업률이 공시된 2010년 이후의 연도만을 평가대상으로 한다.<개정 2014.03.01>



III

기타 불리한 처분
8건



사건 1

직위해제 처분 취소 청구

처분 요지 동료교사 강제추행 혐의로 수사 개시 통보

결정 요지 수사가 개시되었다는 사실만으로 직위해제 처분이 정당화될 수 없고, 청구인이 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 경우에 해당한다고 보기 어려움

관련 규정 교육공무원법 제44조의2

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육감

피청구인이 2024. 6. 13. 청구인에게 한 직위해제 처분에 대하여 청구인이 2024. 7. 12. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

피청구인이 2024. 6. 13. 청구인에게 한 직위해제 처분을 취소한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 고소고발사건 결정결과 통보

강제추행 혐의로 인해 경찰에서 수사가 개시되었으며, 학생을 교육하는 교사로서 정상적인 업무수행이 어렵다고 판단됨.

2. 청구인 주장

교육공무원법상 직위해제 규정은 가해자를 피해자와 분리하고 추가 피해를 방지할 필요성이 있어 신설되었다. 그러나 신고인은 2024. 2월 말에 계약이 만료되고 연장되지 않아 더 이상 같은 학교에서 근무하지 않으므로 청구인을 신고인으로부터 분리하고 추가 피해를 방지할 필요성은 사라졌다고 보아도 무방하다. 또한, 청구인의 혐의는 동료 교사를 성추행하였다는 점으로 아동·청소년 대상 성범죄 및 아동학대 등의 행위에는 해당하지 않아 교육공무원법상 직위해제 규정의 신설 취지와도 다소 거리가 있다.

청구인은 성추행으로 평가받을 만한 어떠한 행위도 하지 않았고, 청구인이 형사 고소 사건에 대해 무혐의를 주장하고 있는바, 청구인의 혐의에 대한 최소한의 확인도 없이 바로 직위해제 처분을 한 것은 상당성을 상실하여 비례의 원칙에도 위배된다.

3. 판단

가. 직위해제 처분의 적법 여부

- 1) 이 사건 직위해제 처분은 청구인이 2023. 3. 16. 13:00경 학교 출판편집실 내에서 기간제 교사인 신고인의 겨드랑이 안으로 손을 넣은 후 손바닥으로 가슴과 허리 라인을 쓰다듬는 방법으로 추행하여 ○○경찰서로부터 강제추행 혐의로 수사 개시 통보되었다는 것이다.
- 2) 청구인은 신고인이 학교와 2024. 2월 말 계약 만료로 더 이상 같은 학교에서 근무하지 않아 분리되었고, 성추행으로 평가받을 행위를 하지 않아 무혐의를 주장하고 있으므로 피청구인이 청구인의 혐의에 대한 최소한의 확인 없이 직위해제 처분을 한 것은 위법·부당하다고 주장한다.
- 3) 살피건대 청구인은 교육공무원법 제44조의2제1항제4호에 따른 ‘검찰·경찰 등 수사기관에서 수사 중인 자’에 해당한다. 그러나 ① 직위해제 처분의 위법 여부를 판단하기 위해서는 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사를 받는다는 사실만으로는 정당화될 수 없고, 당사자의 비위의 정도가 중대한지 여부, 당사자가 계속 직무를 수행함으로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운지 여부 등 구체적인 사정을 고려하여야 하는 점(대법원 1999. 9. 17. 선고 98두15412 판결 참조), ② 이 사건 처분의 원인이 된 청구인의 행위는 2023. 3. 16.에 있었고, 청구인에 대한 수사가 개시된

2024. 4. 20.에는 청구인과 신고인이 같은 학교에 근무하고 있지 않아 이 사건 처분을 통해 피해자를 분리하고 보호할 필요성이 없는 점, ③ 청구인과 신고인은 2023. 3. 20. ‘성고충심의위원회 미개최 합의서’를 작성하고 그로부터 약 1년간 청구인과 신고인이 합의하에 같은 학교에서 공간을 분리하여 근무해 온 사실로 비추어 볼 때, 청구인의 비위의 정도가 중대하고 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 경우에 해당한다고 단정하기 어려운 점, ④ 직위해제 처분은 승급·보수지급 등의 면에서 인사상 불이익한 처분에 해당하고, 교육공무원법 제44조의2제1항제4호에 의한 직위해제의 경우 기간의 제한이 없이 수사결과가 나올 때까지 직위해제 처분이 유지되는 점을 고려하면 더욱 신중하게 이루어질 필요성이 있는 점(헌법재판소 1998. 5. 28. 선고 96헌가12 결정 참조)등을 종합적으로 고려해 볼 때, 이 사건 직위해제 처분은 재량권을 일탈하거나 남용한 것으로 보인다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 직위해제 처분은 위법하므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 교육공무원법

제44조의2(직위해제) ① 임용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 자
2. 파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계의결이 요구 중인 자
3. 형사사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다)
4. 금품비위, 성범죄 등 다음 각 목의 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자

가. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 행위

나. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위

다. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제4조에 따른 금지행위

라. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위

마. 「아동복지법」 제17조에 따른 금지행위

바. 교육공무원으로서의 품위를 크게 손상하여 그 직위를 유지하는 것이 부적절하다고 판단되는 행위

② 제1항에 따라 직위를 부여하지 아니한 경우 그 사유가 소멸되면 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

③ 임용권자는 제1항제1호에 따라 직위해제된 자에게 3개월의 범위에서 대기를 명한다.

④ 임용권자 또는 임용제정권자는 제3항에 따라 대기명령을 받은 자에게 능력 회복이나 근무성적의 향상을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 교육공무원에 대하여 제1항제1호의 직위해제 사유와 같은 항 제2호부터 제4호까지의 직위해제 사유가 경합(競合)할 때에는 같은 항 제2호부터 제4호까지의 직위해제 처분을 하여야 한다.

[본조신설 2021. 9. 24.]

사건 2

인사발령 처분 취소 등 청구

처분 요지 교육지원청간 전보

결정 요지 전보는 인사권자에게 사전통지 및 의견청취 의무가 부여되는 것이 아니며, 그 업무상 필요와 전보대상자의 생활상 불이익을 비교·형량할 때 위법하다고 볼 수 없음

관련 규정 행정절차법 제3조, ○○ 교육공무원 인사관리 세부기준 제14조, ○○지원청 교육공무원 인사관리 세부기준 제6조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육장

피청구인이 청구인에게 한 2024. 3. 1자. 인사발령에 대하여 청구인이 2024. 3. 21. 이의 취소 또는 변경을 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

2024. 3. 1.자 인사발령(교육지원청간 전보) 통지

2. 청구인 주장

가. 처분의 사전 통지 및 의견청취 의무 위반

행정절차법 제21조제1항, 제22조제3항에 의하면 피청구인은 청구인에게 피청구인 관내의 ○○학교로 발령하기 전에 그 법적 근거가 무엇인지 설명하고, 의견을 제출할 수 있도록 해야 한다. 또한 피청구인은 청구인이 발령 희망 학교를 신청할 수 있도록 의견 제출 기회를 제공하고 이에 대한 공지를 미리 하여야 한다. 그러나 피청구인은 이 사건 처분을 하면서 청구인을 ○○학교로 발령한 법적 근거에 대한 설명을 결여하였다. 또한 청구인이 ○○지원청으로 발령되지 않은 시점인 2024. 1. 8.~1. 10.을 임지희망서 제출 기간으로 지정하여 청구인에게 이 사건 처분에 대한 의견을 제출할 기회도 제공하지 않았다. 나아가 이 사건 인사 발령 처분일인 2024. 3. 1.까지는 약 1개월 가량의 시간이 남았음에도 청구인이 2024. 2. 1.에 보낸 임지희망서, 2024. 2. 2.에 한 이의 제기도 반영해 주지 않았다.

나. 인사관리 세부기준 위반

○○지원청 교육공무원 인사관리세부기준 제6조제1항에 따르면 전보희망자의 전보 순위 책정은 현임교 전보년수 순으로 하고, 경합일 경우 근무성적 다점자, 생년월이 빠른 자 순으로 순위를 결정한다. 그런데도 피청구인은 ① 청구인의 임지희망서를 반영하지 않고 순위를 산정하였고, ② 나이와 근무기간 등을 고려하면 더 높은 순위로 평가되어야 함에도 청구인의 순위를 낮게 평가하였다.

다. 과잉금지 원칙 위반

피청구인은 청구인에게 더 적합한 지구·학교를 배정하거나 청구인의 피해를 최소화하는 인사 발령을 할 수 있었는데도 청구인의 기존 근무지에서 가장 먼 거리의 학교로 배정하였고, 임지희망서 등도 반영하지 않았다. 청구인은 생활 근거리로부터 편도 약 68km라는 원거리로 배정되어 정상적인 출퇴근이 불가능하고 하루 3식까지 담당해야 하는 업무로 인하여 퇴직까지 고려 중이다.

3. 판단

가. 처분의 사전 통지 및 의견청취 의무 위반 여부

청구인은 이 사건 처분이 행정절차법에 규정된 사전 통지 및 의견청취 의무를 이행하지 않아 위법하다고 주장한다. 그러나 ① 행정절차법 제3조제2항 제9호에 따르면 공무원 인사 관계 법령에 따른 처분에는 행정절차법이 적용

되지 않고, ② 그 밖에 ○○교육청 초등교육공무원 인사관리세부기준, ○○지원청 교육공무원 인사관리 세부원칙 등에도 전보 등 인사발령을 할 때 사전 통지 및 의견청취를 하도록 정하고 있지 않다. 그렇다면 이 부분 청구인의 주장은 이유 없다.

나. 성실한 절차 이행 여부

청구인은 임지희망서 제출 기회를 부여받지 않아 이 사건 처분이 위법하다고 주장한다. 그러나 ① 청구인은 ○○지원청, □□지원청 등으로 교육지원청간 전보를 신청하였는데, ○○지원청이 2024. 1. 4.경 ○○지원청 관내 학교로 전입을 희망하는 교원은 임지희망서를 제출할 수 있다고 안내하였음에도 청구인은 2024. 1. 9. 자신이 희망한 지역 중 하나인 □□지원청에만 임지희망서를 제출하였다는 것이므로 교육지원청간 전보를 희망한 경우 임지희망서를 제출할 수 있다는 사실을 알 수 있었을 뿐만 아니라, ② 전보명령 등을 함에 있어서 근로자 본인과 성실한 협의절차를 거쳤는지 여부는 정당한 인사권의 행사인지 여부를 판단하는 하나의 요소라고는 할 수 있으나 그러한 절차를 거치지 아니하였다는 사정만으로 전보명령 등이 권리남용에 해당하여 당연히 무효가 된다고는 할 수 없으므로(대법원 1995. 10. 13. 선고 94다52928 판결 참조), 이 부분 청구인 주장은 이유 없다.

다. 전보희망자 순위명부 작성 기준 위반 여부

청구인은 이 사건 처분이 전보희망자 순위명부에 관한 ○○지원청 교육공무원 인사관리 세부기준 제6조를 위반하였다고 주장한다. 그러나 교육장은 관내전보 시 남·여, 연령을 고려하여 균형적인 배치를 하여야 하고, 이를 위해 관내 특수학교, 초·중·고등학교 근무년수를 인정하여 관내전보서열명부를 작성하도록 하고 있는 점[○○ 교육공무원 인사관리 세부기준 제14조 참조] 등을 고려하면 ○○지원청 교육공무원 인사관리 세부기준 제6조의 전보희망자 순위명부는 관내 학교간 전보자를 대상으로 한다고 해석하는 것이 합리적이고, 타시·군 전입자에 해당하는 청구인은 그 대상이라 할 수 없다. 따라서 이 부분 청구인의 주장은 이유 없다.

라. 업무상 필요와 청구인의 생활상 불이익과의 비교·교량

이 사건 처분은 교사의 동일교·동일 직위 장기근무로 인한 인사적체를 방지하기 위하여 이루어진 것이므로 그 업무상 필요성이 인정된다. 한편 청구인이 자신의 의사에 반해 ○○학교로 배치되어 생활상의 불이익을 받게 된

사실은 인정되나, 생활상 불이익은 전보 발령에 따라 통상적으로 발생하기 마련이므로 업무상 필요성이 큰 경우에는 근로자의 생활상 불이익을 감수해야 할 범위라고 판단할 수 있다는 점 등을 고려하면 이 사건 처분으로 인하여 청구인에게 발생하는 생활상의 불이익이 통상 감수하여야 할 정도를 현저하게 벗어난 것으로 보기도 어렵다. 그렇다면 이 사건 처분이 과잉금지 원칙을 위반한 것이라는 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 행정절차법

제3조(적용 범위) ② 이 법은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대하여는 적용하지 아니한다.

9. 「병역법」에 따른 징집·소집, 외국인의 출입국·난민인정·귀화, 공무원 인사 관계 법령에 따른 징계와 그 밖의 처분, 이해 조정을 목적으로 하는 법령에 따른 알선·조정·중재(仲裁)·재정(裁定) 또는 그 밖의 처분 등 해당 행정작용의 성질상 행정절차를 거치기 곤란하거나 거칠 필요가 없다고 인정되는 사항과 행정절차에 준하는 절차를 거친 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

■ ○○ 교육공무원 인사관리 세부기준(초·중등·특수학교 영양교사)

제6조(전보희망자 순위명부 작성) ① 특구역 이외 시·군 근무 전보 순위 책정은 현임교 전보년수(현임교 근무년수와 가산년수 합계) 순으로 하고, 이에 따라 전보희망자 순위명부를 작성한다. 다만, 폐교, 휴교, 정원감축 등으로 인하여 본인 의사와는 상관없이 전보 조치 되었을 경우, 현임교와 전임교의 근무년수를 합산하여 전보년수를 산정한다.

제14조(관내전보) ① 교육장은 학교경영의 효율화를 위하여 남·여, 연령을 고려하여 균형적인 배치를 하여야 한다.

- ② 교육장은 관내 전보서열명부 작성 시 관내 특수학교, 초·중·고등학교 근무년수를 인정 작성하여야 한다.

■ ○○지원청 교육공무원 인사관리 세부원칙(○○교사)

제6조(전보희망자 순위명부 작성) ① 전보희망자의 전보 순위 책정은 현임교 전보년수(현임교 근무년수와 가산년수 합계)순으로 하고, 이에 따라 전보희망자 순위명부를 작성한다. 다만, 폐교, 휴교, 정원감축 등으로 인하여 본인 의사와는 상관없이 전보조치 되었을 경우, 현임교와 전임교의 근무년수를 합산하여 전보년수를 산정한다.

- ③ 전보희망자 순위명부 작성에 있어서 전보 희망자가 경합일 경우에는 다음 순서에 의하여 그 순위를 결정한다.

1. 근무성적 다점자 순
2. 생년월일이 빠른 자 순

사건 3

임용취소 처분 취소 청구

처분 요지 신규임용 시 제출한 논문의 변조 판정으로 임용취소

결정 요지 연구부정행위 검증 책임은 해당 연구를 수행할 당시 소속기관에 있으며, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임용되었을 경우 그 임용을 취소하는 것은 위법하다고 볼 수 없음

관련 규정 연구윤리 확보를 위한 지침 제11조, 제16조,
○○대학교 연구윤리위원회 설치·운영에 관한 규정 제6조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○대학교 직위 조교수

피청구인 : ○○대학교총장

피청구인이 2024. 8. 22. 청구인에게 한 임용취소 처분에 대하여 청구인이 2024. 9. 20. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

피청구인은 2023-1학기 ○○대학교 교수 초빙 공고 시 임용한 후에도 지원 자격이나 연구실적(경력사항) 등 채용과정에서 허위 및 누락 등으로 심사에 영향을 주거나 연구윤리에 위배되는 사실이있는 경우 임용이 취소될 수 있음을 공지하였으며, 청구인이 신규채용 임용시 제출한 논문의 변조 판정으로 피청구인은 청구인의 임용을 취소하였다.

2. 청구인 주장

가. 청구인의 이 사건 논문이 비교논문의 변조에 해당하는지

- 1) 이 사건 논문과 2018년 발간한 비교 논문 간에 활용된 문헌자료의 유사성, 전문가 인터뷰 내용의 유사성, 전사자료의 구체성이 부족하다는 사정만으로 이 사건 논문이 비교 논문을 변조한 것이라고 단정하기 어렵고 이 사건 논문은 비교 논문의 후속연구로서의 성질을 지니고 있기에 어느 정도 유사성이 있다.
- 2) 비교 논문과 이 사건 논문의 관계에 대하여 ○○연구소는 ‘동일한 연구대상, 유사한 면담범위와 내용으로 연구를 진행한 것이 연구윤리 위반으로 볼 수 없다’는 취지의 의견을 제시하였고, ○○학회 역시 ‘기존 연구에서 자신이 활용한 연구방법을 적용하여 추가 연구를 진행하는 것은 해당 분야의 학문적 발달을 위해 장려할 만한 사항이고 이 사건 논문은 비교 논문의 후속연구로 평가할 수 있어 연구부정행위에 해당하지 않는다’는 취지로 의견을 제시하였다. 또한 KCI 문헌유사도 검사 결과에 따르면 이 사건 논문과 비교 논문 사이 문서유사율은 6%에 불과하다.

나. 실권의 법리 위반

- 1) 피청구인은 청구인의 연구부정행위에 관한 제보에 대해 ○○대학교 연구윤리 위원회 설치·운영에 대한 규정에서 정한 바에 따라 연구부정행위를 확인·검증하는 절차를 진행했어야 한다. 그러나 예비조사에 해당하는 당사자에 대한 소명 요구를 연구부정행위 제보 시점으로부터 5개월가량 경과한 후에 통보하였고, 본조사에 해당하는 1차 인사위원회 소집은 2024. 7. 30.에서야 진행되는 등 내부 규정에 반하여 본조사 기한을 7개월이나 초과한 위법이 있고 그 위반의 정도도 매우 중하다 할 것이다.
- 2) 이와 같은 장기의 권리 미행사로 인해 청구인으로서 이 사건 논문과 관련하여 아무런 처분을 받지 않을 것이라는 기대를 갖게 되었으므로 이러한 청구인의 신뢰는 보호되어야 하며, 청구인의 신뢰에 반하여 행사된 피청구인의 임용취소처분은 실권의 법리에 반하므로 취소되어야 한다.

다. 비례의 원칙 위반

교원의 연구윤리를 확보하고 연구부정행위를 방지하기 위한 공익은 징계의 수단으로 충분히 달성할 수 있는 반면, 이 사건 처분으로 청구인은 생활의

기반을 잃고 향후 교원 임용에 제한을 받게 되는 등 청구인이 입게 될 사익의 침해가 중대하므로 이를 비교형량 하면 이 사건 임용취소 처분은 비례의 원칙에 반하는 위법이 존재한다.

3. 판단

가. 관련 규정: [별지] 기재와 같다.

나. 관련 법리

행정처분에 하자가 있음을 이유로 처분청이 이를 취소하는 경우에도 그 처분이 국민에게 권리나 이익을 부여하는 처분인 때에는 그 처분을 취소하여야 할 공익상의 필요와 그 취소로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 비교교량한 후 공익상의 필요가 당사자가 입을 불이익을 정당화할 만큼 강한 경우에 한하여 취소할 수 있는 것이지만, 그 처분의 하자가 당사자의 사실은폐나 기타 사위의 방법에 의한 신청행위에 기인한 것이라면 당사자는 그 처분에 의한 이익이 위법하게 취득되었음을 알아 그 취소가능성도 예상하고 있었다고 할 것이므로 그 자신이 위 처분에 관한 신뢰이익을 원용할 수 없음은 물론 행정청이 이를 고려하지 아니하였다고 하여도 재량권의 남용이 되지 않는다(대법원 2002. 2. 5. 선고 2001두5286 판결 참조).

다. 절차적 위법성 여부

1) 기초 사실

가) 연구윤리 확보를 위한 지침(교육부훈령) 제11조제1항제2호는 ‘연구 재료·장비·과정 등을 인위적으로 조작하거나 연구 원자료 또는 연구자료를 임의로 변형·삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위’를 변조로 규정하고 있고, ○○대학교 연구윤리위원회 설치·운영에 대한 규정(이하 ‘연구윤리 규정’이라고 한다) 제6조제1항제2호도 같다. 연구윤리 확보를 위한 지침 제16조제1항은 ‘연구부정행위에 대한 검증 책임은 해당 연구가 수행될 당시 연구자의 소속기관에 있다. 이 경우, 현재 연구자가 소속되어 있는 기관에서도 자료 제출, 조사 출석 등 검증에 협조하여야 한다.’라고 규정하며, 같은 조 제2항은 ‘연구부정행위 의혹을 받는 해당 논문을 발간한 학술단체에서도 연구부정행위를 검증할 수 있다.’라고 규정되어 있다.

나) 청구인은 2018년 3월 ○○연구소에 비교 논문을 게재하였고, □□대학교 시간강사로 재직 중이던 2020년 12월 ○○학회에 이 사건 논문을 게재하였다.

다) □□대학교는 청구인의 이 사건 논문에 대한 연구부정행위 의혹 신고를 접수하였고, 2023. 6. 16. 제보자에게 □□대학교 연구윤리위원회 심의 결과를 아래와 같이 통보하였다.

연구부정행위 의혹 판정 결과

□ 제보 건:

과제명	-		
담당 부서 (소관 부서)	-	연구 책임자 (주관연구책임자)	○○○ (□□대학교)
연구비	-	연구 기간	-

□ 제보자: 익명

□ 제보내용

위 논문(2020)과 ○○○(이하 '피조사자'라 한다.)의 본인 논문(2018)는 연구 방법, 사진, 결론 등에서 유사한 부분이 다수 존재함. 또한 2020년 논문의 연구 대상자와 2018년 논문의 연구 대상자 특성이 일치함

□ 판정내용

- 2020년 논문의 전문가 인터뷰 내용은 2018년 논문과 유사함. 내용상 2018년 논문의 '○○○'를 '□□□'로 바꾼 수준임. 피조사자는 유사도 검사 결과가 낮은 수치가 나오도록 논문을 작성하여 문제가 없다고 하였는데 이는 유사도 검사의 목적을 잘못 이해한 것으로 보임. 유사도 검사는 사후적으로 논문의 표절 여부를 판단하기 위한 것이지 논문을 쓸 때 참조하여 표절률을 낮추는 기준을 제시하는 도구가 아님
- 본조사 시 요청한 2020년 논문의 '연구 원자료'를 제출하지 않았고 제출한 '연구 자료'는 실제 논문에 활용했다고 하기에는 소략한 형태임. 제출한 '연구 자료'에 해당하는 '전사 자료'에 제시된 날짜(2020. 7. 8.)가 논문에서 면담이 진행되었다고 표기된 날짜(2020. 5. 10.~6. 10.)와 다를 뿐 아니라 면담자별로 내용이 구분되어 작성되지 않았고 그 면담 내용이 '연구 결과'에 비해 매우 소략하여 '전사 자료'라고 판단하기 어려움
- 2020년 논문과 제출한 자료 간 전문가 정보가 일치하지 않고 일관성이 없음. 피조사자는 연구 진행중 신분이 변동되어 연구비를 직접비로 활용함에 따라 생긴 문제라고 하였는데 이는 해당 사안에 대한 이유와 근거라고 볼 수 없음

□ 판정결과

연구윤리위원회는 피조사자가 본인의 2018년 논문의 '연구 자료'와 '연구 결과'를 토대로 하여 2020년 논문의 '연구 결과'를 얻었다고 보았음. 따라서 피조사자가 2020년 논문을 집필하는 데 연구 부정 행위 중 "변조"를 하였다고 판정함

라) 제보자는 2023. 6. 22. ○○대학교에 위 □□대학교 연구윤리위원회 심의 결과를 송부하며 청구인에 대한 연구부정행위를 제보하였고, 피청구인은 □□대학교에 ‘우리 대학 전임교원 연구부정행위 의혹 확인 요청(교무과-****, 2023. 6. 29.)’ 공문을 발송하였으며, 이에 대해 □□대학교는 다음과 같이 ‘연구윤리 부정행위 의혹 확인 요청에 대한 회신(교무과-**, 2023. 11. 2.)’의 공문을 ○○대학교로 송부하였다.

연구윤리 부정행위 검증 결과					
1. 대상자					
소속	직급	성명	생년월일	□□대 임용기간	비고
□□대학교	강사	○○○	-	-	2019년 ****사업
2. 연구윤리부정행위 의혹 제보 연구물					
세부사업명	과제 번호	과제명	연구책임자 (주관연구기관)	총 연구기간	담당부서 (소관부처)
-	-	-	○○○ (□□대학교)	-	-
구분	논문명	저자	학술지	게재연월	
의혹논문	-	○○○	○○학회지	2020. 12.	
비교논문	-	○○○	○○원 ○○연구	2018. 3.	
3. 검증결과 연구윤리부정행위 : 변조					

- 마) ○○대학교는 청구인의 이 사건 논문을 발간한 학술단체인 ○○학회에 ‘○○대학교 전임교원 연구부정행위 확인 요청(교무과-****, 2024. 1. 23.)’, ‘○○대학교 전임교원 연구부정행위 확인 요청(2차)(교무과-****, 2024. 3. 5.)’ 공문을 각 발송하였으나, ○○학회는 회신하지 않았다.
- 2) 청구인은 피청구인이 ○○대학교 연구윤리 규정에 따라 필요한 절차를 거치지 않았다는 취지로 주장하나, 이 사건 논문과 관련한 연구부정행위 검증 책임은 연구윤리 확보를 위한 지침 제16조 제1항에 따라 해당 연구가 수행될 당시 청구인의 소속기관이었던 □□대학교에 있는 것이고, 같은 조 제2항에 따라 이 사건 논문을 게재한 ○○학회도 연구부정행위를 검증할 수 있으나 ○○학회는 피청구인이 요청한 청구인에 대한 연구부정행위 확인요청에 아무런

회신을 하지 않았으므로 청구인이 □□대학교 소속 연구자로 진행한 이 사건 논문과 관련한 연구부정행위에 대해 피청구인이 ○○대학교 연구윤리 규정에 따라 검증해야 할 여지는 없다고 할 것이다. 따라서 청구인의 주장은 이유 없으므로 □□대학교의 연구부정행위 판정을 기초로 내려진 이 사건 처분은 위법하다고 볼 수 없다.

라. 내용적 위법성 여부

1) 기초 사실

가) 피청구인은 2022. 10. 31. ‘2023학년도 1학기 ○○대학교 교수 초빙’ 공고 (이하 ‘교원 초빙공고’라고 한다)를 하였다. 위 교원 초빙공고에 따르면 지원자가 제출하여야 하는 서류에는 ① 피청구인이 정한 양식의 지원서, ② 학위 및 성적증명서, ③ 석·박사 학위논문, ④ 경력 및 재직증명서, ⑤ 연구실적 증빙서류 등이 있다.

나) 위 교원 초빙공고에는 유의사항으로 ‘임용 후에도 지원 자격이나 연구실적(경력 사항) 등 채용과정에 허위 및 누락 등으로 심사에 영향을 주거나 연구윤리에 위배되는 사실이 있는 경우 임용이 취소될 수 있음.’이라고 기재되어 있다.

다) 청구인은 ○○학과 ○○분야 전임교원에 지원하였는데, 위 교원 초빙공고에 따른 ○○분야 전임교원의 지원 자격은 아래와 같다.

2023학년도 1학기 ○○대학교 교수 초빙공고

1. 초빙분야 및 인원

나. ○○캠퍼스

대학명	학부·학과 (전공)	초빙 분야	인 원	필수 지원 자격 요건	우대 조건	계열
				· (연구실적) 초빙분야별 심사기준표에서 정한 대표연구실적 기준 충족 · (부가조건) 초빙분야에서 정한 필수조건		
-	-	-	1	· (대표1) KCI등재 이상 주저자 2편 · (대표2) KCI등재 이상 주저자 2편 · 주저자 2인 이상* 논문은 제외 * 제1저자 2인이상 논문 또는 교신저자 2인이상 논문 제외(지원자의 단독논문, 단독제1저자 또는 단독교신저자 논문만 가능)		-

★ (필수 지원 자격 요건) 지원자격 최저기준으로 초빙분야별 「심사기준표」의 3단계 질적평가 대상 연구실적물로 반드시 대표1, 대표2로 지정

· 대표1, 대표2를 지정하지 않을 경우 서류심사에서 불합격 처리

★ (연구실적 인정 기간) 최근 4년(2018. 11. 1.~2022. 10. 31.)

라) 청구인은 교수초빙지원서에 이 사건 논문을 대표2 논문 중 1편으로 작성하여 아래와 같이 ‘연구실적목록’을 피청구인에게 제출하였다.

2. 연구실적물(논문)

순번	발표년월	제목	저자 수	저자 구분	발표학술지		대표 논문
					학술지명	등급	
1	202103	-	1	단독	○○학회	KCI등재지	대표1
2	202209	-	2	제1저자	○○학회	KCI등재지	대표1
3	202012	-	1	단독	○○학회	KCI등재지	대표2
4	202209	-	2	제1저자	○○학회	KCI등재지	대표2
5	201903	-	1	단독	○○원 ○○연구	KCI등재지	일반
6	202106	-	2	제1저자	○○학회	KCI등재지	일반
7	202112	-	1	단독	○○학회	KCI등재지	일반
8	202203	-	2	교신저자	○○학회	KCI등재지	일반

- 2) 위 인정되는 사실을 종합하여 살피건대 ① 교원의 임용을 위한 계약은 계약 체결에 관한 당사자들의 의사 표시에 무효 또는 취소의 사유가 있으면 그 상대방은 이를 이유로 당연히 그 임용계약의 무효·취소를 주장하여 그에 따른 법률효과의 발생을 부정하거나 소멸시킬 수 있고, 또한 이러한 계약에 조건을 붙일 수도 있는 것이고 그 계약이 조건부일 때에는 당연히 그 조건의 성취 여부에 따라 그 계약의 효력이 좌우된다고 보아야 할 것인데(대법원 1994. 8. 26. 선고 94다15479 판결 참조), 위 교원 초빙공고에는 부정한 사실이 발견될 경우 사후에 임용을 취소하겠다고 명시적으로 밝히고 있고, 청구인과 피청구인 임용계약서 제8조 제1항 제1호에는 ‘임용시 제출한 각종 증명서 또는 연구실적물에서 허위사실 또는 표절이 발견되었을 경우’ 계약을 해지할 수 있다고 되어 있어 이는 임용계약을 취소할 수 있는 조건을 유보한 것이라고 봄이 상당하고, ② 교원 임용과정에서 부정행위가 있는 경우 그 응시자가 최종 합격한 이후라도 그 합격 또는 임용을 취소하여 교원 임용의 공정성과 객관성을 유지하고, 임용을 원하는 모든 사람에게 능력에 따른 균등한 임용의 기회를 보장하여 자격이 있는 교원을 채용함으로써 궁극적으로는 교육의 질적 수준을 유지할 필요성을 고려하면 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임용된 사람으로서는 임용취소, 면직 등 고용관계의 사후적 박탈을 충분히 예상할 수 있었을 것으로 보이는 점, ③ 피청구인은 위 교원 초빙공고에 ‘임용 후에도 지원 자격이나 연구실적(경력사항) 등 채용과정에

허위 및 누락 등으로 심사에 영향을 주거나 연구윤리에 위배되는 사실이 있는 경우 임용이 취소될 수 있음.’이라고 명시하고 있어 피청구인이 위와 같은 연구윤리에 위배되는 사실을 알았더라면 청구인을 전임교원으로 임용하지 않았을 것으로 보이는 점, ④ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임용된 사람의 신뢰를 보호하여야 할 이익이 교원 임용의 공정성이라는 공익보다 우월하다고 단정할 수 없는 점 등을 고려하면 이 사건 임용취소 처분은 위법하다고 볼 수 없다.

- 3) 한편 청구인은 문제가 된 논문을 제외한다고 하더라도 교원 임용이 될 정도의 충분한 점수를 획득하고 있었다고 주장하나, 학교가 교원의 채용조건으로 연구실적을 요구하는 것은 단순히 논문 소지자임을 증명하는데 그치지 아니하고 해당 분야의 연구능력·전문지식과 함께 교원으로서의 진정성과 정직성 등을 확인하고, 나아가 상호 간 신뢰관계의 형성과 안정적인 연구 환경의 유지 등을 도모하고자 하는 데에도 그 목적이 있는 것으로서, 이를 이유로 임용취소 등을 하는 것은 그 정당성이 인정된다(대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다5170 판결 참조) 할 것이므로 청구인의 주장은 이유 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 이 사건 임용취소 처분은 적법하므로 청구인의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 연구윤리 확보를 위한 지침(교육부훈령 제449호)

제11조(연구부정행위의 범위) ① 연구부정행위는 연구개발 과제의 제안, 수행, 결과 보고 및 발표 등에서 이루어진 다음 각 호를 말한다.

2. “변조”는 연구 재료·장비·과정 등을 인위적으로 조작하거나 연구 원자료 또는 연구자료를 임의로 변형·삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위

제16조(연구부정행위 검증 책임주체) ① 연구부정행위에 대한 검증 책임은 해당 연구가 수행될 당시 연구자의 소속 기관에 있다. 이 경우, 현재 연구자가 소속되어 있는 기관에서도 자료 제출, 조사 출석 등 검증에 협조하여야 한다.

- ② 연구부정행위 의혹을 받는 해당 논문을 발간한 학술단체에서도 연구부정행위를 검증할 수 있다.
③ 대학등은 연구부정행위 검증을 위하여 조사위원회 등 관련 기관을 두어야 한다.
④ 교육부장관은 제1항의 검증책임주체가 폐교 등의 사유로 부재한 경우, 전문기관 또는 적절한 검증책임 기관을 지정하여 조사를 실시해 줄 것을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 기관은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제17조(연구부정행위 검증원칙) ① 연구부정행위 여부를 입증할 책임은 해당 기관의 조사위원회에 있다. 단, 조사위원회가 요구한 자료를 피조사자가 고의로 훼손하거나 제출을 거부한 경우에 그 책임은 피조사자에게 있다.

- ② 조사위원회는 제보자 및 피조사자에게 의견진술, 이익제기 및 변론의 권리와 기회를 보장하여야 하며 관련 절차 및 일정을 사전에 반드시 알려주어야 한다. 이 경우 피조사자에게는 해당 제보 내용을 함께 알려주어야 한다.
③ 대학등의 장은 조사위원회가 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 독립성과 공정성을 유지할 수 있도록 노력하여야 한다.

제18조(연구부정행위 검증 절차) ① 전문기관 및 대학등의 장이 연구부정행위를 검증하고자 할 경우에는 “예비조사”와 “본조사”, “판정”의 절차를 거쳐야 한다.

- ② 해당 기관의 장은 연구부정행위에 대한 충분한 혐의를 인지하였을 경우에는 예비조사 없이 바로 본조사에 착수할 수 있다.
③ 대학등의 장은 연구부정행위 검증을 위해 제16조제1항에 따른 해당 연구가 수행될 당시 연구자의 소속 기관에서 협조를 요청할 경우 이에 적극 응하여야 한다.
④ 대학등의 장이 연구자의 연구부정행위를 제보받아 검증하였을 때에는 그 결과를 해당 연구자의 소속 기관 및 해당 논문의 발간 학술단체에 통보하여야 한다.

제26조(이의신청) ① 제보자 또는 피조사자는 예비조사 결과 또는 본조사 판정 결과에 이의가 있는 경우 그 결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 조사를 실시한 기관의 장에게 서면으로 이의신청을 할 수 있다.

② 조사를 실시한 기관의 장은 제1항에 따른 이의신청이 특별한 사유가 없으면 이의신청이 접수된 날로부터 60일 이내에 처리하여야 한다.

③ 이의신청이 타당하다고 인정되는 경우, 예비조사 결과에 대하여는 예비조사위원회 구성 형태로, 본조사 판정 결과에 대하여는 본조사위원회 구성 형태를 갖추어 조사하여야 한다.

제30조(재조사) ① 교육부 소관 연구개발사업에 대하여 제보자 또는 피조사자는 제26조의 이의신청에 대한 처리결과에 이의가 있는 경우 그 결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 교육부장관 또는 교육부장관이 지정하는 전문기관의 장에게 당해 건에 대하여 재조사를 요청할 수 있다.

② 교육부장관 또는 교육부장관이 지정하는 전문기관의 장은 다음 각 호의 경우 적절한 조치를 취하여야 한다.

1. 제1항에 따른 제보자 또는 피조사자의 재조사 요청 내용에 합리적인 이유가 있다고 인정되는 경우
2. 대학등의 판정 또는 절차에 중대한 하자가 발견되어 재조사가 필요한 경우

■ ○○대학교 연구윤리위원회 설치·운영에 관한 규정

제6조(연구부정행위의 범위) 연구부정행위는 연구개발 과제의 제안, 수행, 결과 보고 및 발표 등에서 이루어진 다음 각 호를 말한다.

2. “변조”는 연구 재료·장비·과정 등을 인위적으로 조작하거나 연구 원자료 또는 연구자료를 임의로 변형·삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위

제17조(연구부정행위 검증 책임주체) 연구부정행위에 대한 검증 책임은 해당 연구가 수행될 당시 연구자의 소속 기관에 있다. 이 경우, 현재 연구자가 소속되어 있는 기관에서도 자료 제출, 조사 출석 등 검증에 협조하여야 한다.

■ ○○대학교 전임교원 신규임용지침 중 전임교원 임용계약서 발체

제8조(계약의 해지 및 손해배상) ① 총장은 교원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이 계약을 해지할 수 있다.

1. 임용시 제출한 각종 증명서 또는 연구실적물에서 허위사실 또는 표절이 발견되었을 경우

사건 4

권유에 의한 의원면직 처분 취소 청구

처분 요지 사직서 제출에 따른 의원면직

결정 요지 피청구인의 강요 또는 강박에 의하여 사직서를 제출하였다고 볼 증거가 부족하고, 청구인이 비진의 또는 강박에 의하여 사직의사를 표하였다고 보기 어려움

관련 규정 사립학교법 제61조의2

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : 학교법인 ○○학원

피청구인이 2023. 9. 22. 청구인에게 한 의원면직 처분에 대하여 청구인이 2023. 10. 25. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

청구인은 2023. 9. 11. 피청구인에게 사직서를 제출하였으며, 피청구인 이사회는 2023. 9. 22. 청구인의 의원면직을 의결하였고, 피청구인은 같은 날 ○○학교장에게 청구인의 의원면직이 가결되었음을 통지하였다.

2. 청구인 주장

- 가. 청구인은 2021년 신규 임용 지원 당시 ○○학교 ○○부장에게 □□ 교원 자격으로 △△ 교과에 지원 가능한지 질의하였고, ○○학교 ○○부장으로 부터 지원 가능하다는 답변을 받았다.
- 나. 임용 이후 학교에서 청구인에게 △△ 교과 1급 정교사 자격 연수를 받도록 추천하였으나, 청구인은 □□ 교원 자격을 가지고 있었기 때문에 학교에서 요구하는 △△ 교과 1급 정교사 자격 연수를 받을 수 없다는 사실을 알게 되었다.
- 다. 이러한 사실을 알게 된 피청구인은 청구인에게 △△ 교과 교원 자격을 취득할 것을 권유하였다. 이에 청구인은 2022학년도 2학기에 △△ 교육대학원에 지원하였으나 불합격하였고, 2023학년도 1학기에 △△ 교육대학원에 합격하여 등록하였다.
- 라. 청구인은 2023년 3월부터 자녀의 초등학교 입학으로 인해 육아휴직을 하였고, ○○학교 ○○부장은 육아휴직 기간에 대학원 학업을 병행하는 것은 부적절하다고 하여 청구인은 휴학하였다.
- 마. ○○학교장, 교감, ○○실장은 2023. 9. 11. 14시경 청구인에게 2023학년도 2학기 △△ 교육대학원에 복학하라는 취지의 전화를 하였다.
- 바. 청구인은 △△ 교육대학원 복학이 가능한지 알아보던 중 2023. 9. 11. 15시경 사전 안건 전달 없이 ○○학교에 출석해 달라는 전화를 받고 학교에 갔다.
- 사. 피청구인, 학교장, 교감, ○○부장, ○○실장 등이 있는 자리에서 학교측은 9월 중 있을 인사 감사에서 청구인이 △△ 교과 교원 자격이 없다는 사실이 문제가 될 수 있다며 사직을 권고했다. 청구인은 학교 측의 권유에 대해 거절할 입장도 상황도 되지 못했다.
- 아. 청구인은 2023. 9. 11. 위 회의 후 자의와 상관 없이 사직서를 작성하여 피청구인에게 제출하였다.
- 자. 피청구인이 2023. 9. 26. 청구인의 면직을 교육청에 보고하였다는 사실을 2023. 10. 5. 동료 교사로부터 전해 들었다. 피청구인은 청구인에 대하여 의원면직 처분을 하였음에도 청구인에게 처분에 대한 과정이나 내용을 통보하지 않았다.

- 차. 피청구인은 청구인이 사직서를 제출하는 것이 방법이라고 말하며 강압적인 분위기에서 확인되지 않은 사실을 청구인에게 통보하였고, 청구인에게 겁을 주어 미숙한 판단으로 결론을 내릴 수 밖에 없도록 종용하였다.
- 카. 피청구인의 선부른 판단과 결정으로 인한 청구인의 의원면직 처분은 위법·부당하므로 취소되어야 한다.

3. 판단

가. 관련 규정: [별지] 기재와 같다.

나. 이 사건 의원면직 처분의 적법 여부

1) 관련 법리

가) 진의 아닌 의사표시에 있어서의 진의란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음 속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니므로 표의자가 의사표시의 내용을 진정으로 마음 속에서 바라지는 아니하였다고 하더라도 당시의 상황에서는 그것을 최선이라고 판단하여 그 의사표시를 하였을 경우에는 이를 내심의 효과의사가 결여된 진의 아닌 의사표시라고 할 수 없다(대법원 2000. 4. 5. 선고 99다 34475 판결 등 참조). 또한 사직서의 제출이 감사기관이나 상급관청 등의 강박에 의한 경우에는 그 정도가 의사결정의 자유를 박탈할 정도에 이른 것이라면 그 의사표시가 무효로 될 것이고 그렇지 않고 의사결정의 자유를 제한하는 정도에 그친 경우라면 그 성질에 반하지 아니하는 한 의사표시에 관한 민법 제110조의 규정을 준용하여 그 효력을 따져보아야 할 것이다(대법원 1997. 12. 12. 선고 97누13962 판결 등 참조).

나) 법률행위 취소의 원인이 될 강박이 있다고 하기 위하여서는 표의자로 하여금 외포심을 생기게 하고 이로 인하여 법률행위 의사를 결정하게 할 고의로써 불법으로 장래의 해악을 통고할 경우라야 한다(대법원 1992. 12. 24. 선고 92다25120 판결 참조).

다) 사직의 의사가 없었는데도 사용자의 강요·협박 등에 의하여 어쩔 수 없이 사직서를 작성·제출하였다는 사정은 해고를 주장하는 근로자가 증명하여야 한다(대구지방법원 2023. 8. 31. 선고 2022가합658 판결 참조).

2) 인정 사실

가) 청구인은 2011. 2. 18. '□□' 중등학교 정교사(2급) 자격을 취득하였다.

나) ○○학교장은 2020. 10. 8. 아래와 같이 '2021학년도 학교법인 ○○학원
○○학교 신규교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획 공고'를 하였다.

1. 선발교과 및 임용인원

법인명	채용과목	채용인원	임용 구분	비고
학교법인 ○○학원	숫숫과	2명	정규교사	
	☆☆과	1명	정규교사	
	△△과	1명	정규교사	
	◎◎과	1명	정규교사	
	계	5명		임용예정일: 2021년 3월 1일 임용

2. 선발분야별 응시자격

선발 분야	응시자격
중등 학교 교사	· 국가공무원법 제33조의 각호에 해당되지 않은 자 및 사립학교법 제54조의3 제4 항에 해당되지 않는 자와 기타 관계법령에 의하여 결격 사유가 없는 자 · 선발예정 표시과목의 중등학교 준교사 이상 교원자격증 소지자 및 부전공 표시과 목 교원자격증 소지자 【2021년 2월 해당과목 교원자격증 취득예정자 포함】

다) 피청구인은 2021. 3. 4. 청구인을 ○○학교 교사로 임용(담당과목: △△, 자격증: 2급정 □□)한 사실을 ○○교육장에게 보고하였다.

라) 피청구인은 2023. 9. 11. 청구인에게 △△ 교과 교원 자격이 없다는 사실이 향후 문제가 될 수 있다고 설명하였다.

마) 청구인은 2023. 9. 11. '본인은 개인사정으로 인하여 2023년 9월 22일자로 사직하고자 합니다.'라는 내용의 사직원을 ○○학교장에게 제출하였다.

바) 피청구인 이사회는 2023. 9. 22. 청구인의 의원면직을 의결하였다.

사) 피청구인은 2023. 9. 26. ○○교육장에게 청구인이 개인사정으로 2023. 9. 22.자로 의원면직하였음을 보고하였다.

3) 위 법리를 토대로 이 사건에 관하여 살펴보건대, ① 청구인은 피청구인의 강박에 의해 사직원을 제출할 수 밖에 없었다고 주장하나 이 부분에 대한

청구인의 증명이 부족한 점, ② 피청구인은 2023. 9. 11. 청구인에게 사직서 제출에 대하여 배우자와 상의하지 않아도 되는지 물어보았고, 피청구인 이사회는 2023. 9. 22. 청구인의 의원면직 안을 의결하였으며, 2023. 9. 12.자 교육공무원 의원면직 보고 문서에 따르면 ○○학교는 청구인의 비위 사실을 확인하여 사립학교법 제61조의2에 따른 의원면직 제한 사유 해당 여부를 조회하기도 하는 등 청구인의 의원면직을 이례적으로 무리하게 신속히 진행하였다고 보이지 않고, 오히려 청구인에게 의원면직 제한 사유가 존재한다면 의원면직을 불허하려는 의사가 있었다고 판단되는 점, ③ 청구인이 사직원을 제출한 2023. 9. 11.로부터 청구인의 의원면직에 대한 승인일인 2023. 9. 22.까지 청구인이 면직의 부담함을 다투거나 사직의 의사표시를 철회한다는 등의 사정이 발견되지 않는 점, ④ 청구인은 2021. 3. 1. □□ 2급 정교사 자격을 보유하고 ○○학교 △△ 교과 교사로 임용되었고, 임용 이후 △△ 교과 1급 정교사 자격 연수를 받을 수 없다는 사실을 알게 되었으며, 이후 △△ 교과 자격을 취득하기 위하여 2023학년도 1학기 △△ 교육대학원에 입학하는 등 본인의 교사 자격증 표시과목과 담당 과목이 불일치하는 문제점을 인지하고 있었고, 2023. 3. 1. 육아휴직을 하면서 2023학년도 1학기 △△ 교육대학원을 휴학한 점을 고려할 때 청구인은 위와 같은 상황에서 문제를 해결하는 최선의 방법이 의원면직이라고 판단하여 사직서를 제출한 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 청구인이 피청구인의 강요에 의하여 이 사건 사직원을 제출하였다고 보기 어려우며, 달리 청구인이 비진의 또는 강박에 의하여 사직의 의사표시를 하였음을 인정할 증거가 없으므로 이 사건 의원면직에 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인의 주장은 이유 없어 이를 기각하기로 주문과 같이 결정한다.

[별지]**관련 규정****■ 사립학교법**

제61조의2(의원면직을 신청한 교원의 징계 사유 확인 등) ① 각급 학교 교원의 임용권자는 교원이 의원면직을 신청한 경우 다음 각 호의 사항을 감사원과 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에 확인하여야 한다.

1. 제61조제1항에 따른 징계 사유가 있는지 여부
 2. 제4항에 따른 의원면직의 제한대상에 해당하는지 여부
- ② 제1항제1호에 따른 확인 결과 「국가공무원법」 제79조에 따른 파면·해임·강등·정직에 준하는 정도의 징계(이하 “중징계”라 한다)에 해당하는 징계 사유가 있는 경우 해당 교원의 임용권자는 지체 없이 제62조에 따른 교원징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다. 이 경우 임용권자는 제58조의2제1항제2호에 따라 해당 교원에게 직위를 부여하지 아니할 수 있다.
- ③ 제62조에 따른 교원징계위원회는 제2항에 따라 징계의결이 요구된 경우 다른 징계사건에 우선하여 징계의결을 하여야 한다.
- ④ 각급 학교 교원의 임용권자는 의원면직을 신청한 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 의원면직을 허용해서는 아니 된다. 다만, 제1호·제3호 및 제4호의 경우에는 그 비위 정도가 중징계에 해당하는 경우로 한정한다.
1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 경우
 2. 제62조에 따른 교원징계위원회에 중징계 의결을 요구 중인 경우
 3. 감사원·검찰·경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 경우
 4. 관할청의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 감사 또는 조사 중인 경우
- ⑤ 제4항에 따른 의원면직의 제한 및 제한대상의 확인에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 교원자격검정령 시행규칙

제2조(자격증의 서식 및 표시과목) ①「교원자격검정령」(이하 “검정령”이라 한다) 제3조제1항에 따라 교육감 또는 대학·산업대학·교육대학·방송통신대학·국군간호사관학교 및 전문대학의 장(이하 “대학의 장”이라 한다)이 교원자격검정에 합격한 자에 대하여 수여하는 교원자격증(이하 “자격증”이라 한다)은 별지 제1호서식과 같다.

- ② 중등학교 및 특수학교의 정교사 및 준교사의 자격증에 표시할 담당과목과 검정령 제4조제5항의 규정에 의한 초등학교의 정교사의 자격증에 표시할 담당과목은 별표 1과 같다.
- ③ 실기교사의 자격증에 표시할 담당과목은 별표 2와 같다.

[별표 1]

중등학교·특수학교및초등학교교사자격증표시과목(제2조제2항관련)

학교 별	자격별	표시과목
중등 학교	정교사 (1급 및 2급)· 준교사	국어, 수학, 통합과학, 물리, 화학, 생물, 지구과학, 통합사회, 일반사회, 역사, 지리, 도덕·윤리, 상담, 진로진학상담, 교육학, 종교, 철학, 심리학, 환경, 체육, 교련, 음악, 미술, 한문, 영어, 독일어, 프랑스어, 중국어, 스페인어, 일본어, 러시아어, 아랍어, 베트남어, 기술, 가정, 기술·가정, 무용, 식물자원·조경, 동물자원, 농공, 농산물유통, 식품가공, 사진, 디자인, 공예, 정보·컴퓨터, 전기, 전자, 통신, 기계, 재료, 화공, 섬유, 자원, 환경공업, 건설, 세라믹, 인쇄, 상업, 수산·해양, 항해, 기관, 냉동, 의상, 관광, 조리, 미용, 연극영화
특수 학교	정교사 (1급 및 2급)· 준교사	1. 중등학교 과정을 제외한 초등학교 및 유치원 과정은 위의 표시과목을 표시하지 아니한다. 2. 이료과목(안마, 마사지, 지압 등의 수기요법과 전기치료, 침구 등의 자극요법 등을 포함한 과목)은 이료로, 치료교육과목은 재활복지로, 직업교육과목은 직업교육으로 각각 표시한다.
초등 학교	정교사 (1급 및 2급)	도덕·국어·수학·사회·과학·체육·음악·미술·실과·영어

사건 5

의원면직 불허 처분 취소 청구

- 처분 요지** 유학휴직 사유 종료 후 의원면직 신청 불허
- 결정 요지** 교육공무원 인사관리규정의 위임에 따라 제정된 교육청 자체 심사 기준에 근거한 의원면직 불허 처분은 임용권자의 재량권 일탈·남용으로 보기 어려움
- 관련 규정** 교육공무원법 제44조, 교육공무원 인사관리규정 제24조, ○○교육청 교육공무원 청원휴직 심사기준

청 구 인 : ○○○
소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육장

피청구인이 2024. 8. 16. 청구인에게 한 의원면직 불허 처분에 대하여 청구인이 2024. 8. 20. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 대상자 및 의원면직 사유

소속학교	직위	성명	면직 발령 요청일	의원면직 사유(요약)
○○학교	교사	청구인	2024. 8. 6.	○ 박사 논문의 추가 연구 필요

나. 의원면직 심사 결과

- 1) 추가 후속 연구 수행을, 의무복무를 면할 특별한 사유로 보기 어려움
- 2) 복직하여 ○○교육청 소속 교육기관의 학생을 대상으로 연구 진행이 가능함

2. 청구인 주장

가. 청구인의 의원면직 신청

청구인은 2024. 7. 26. 미국 ○○대학교에서 ○○전공 및 ○○ 부전공으로 박사 학위를 취득하였는데, 추가 연구 수행으로 대한민국 교육 발전 및 장기적인 공익에 기여하고자 사직서를 제출하였다. 청구인은 위 사직서를 제출하면서 “추가 후속 연구 수행”을 위해 의원면직을 청원하였다.

나. 이 사건 의원면직 거부 처분의 위법 부당성

○○교육청 교육공무원 청원휴직 심사기준에 의하면 유학휴직 복직 후 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 반드시 의무복무(휴직기간의 1.5배)를 하도록 규정하고 있다고 하더라도, ① 교육공무원법 제44조 및 제45조에는 의무복무, 의원면직 제한에 대한 규정이 없으며, □□교육청은 유학휴직 중 의원면직이 가능하도록 명시하고 있으므로 형평성에 어긋나는 점, ② ○○교육청 내 교육지원청에서 유학휴직 후 의원면직을 한 선례가 있고, 유학 휴직 시 소정의 과정을 마친 후 반드시 귀국하여 휴직기간의 1.5배를 복무하게 하는 법적 효력이 없는 각서를 징구하는 점, ③ 다른 휴직과는 달리 유학휴직에만 의무복무를 강요하는 점 등을 보면 피청구인이 청구인의 의원면직에 대하여 의무복무를 면할 특별한 사유가 없다는 이유로 의원면직을 불허한 것은 부당하다.

3. 판단

가. 관련 규정: [별지] 기재와 같다.

나. 의원면직 거부 처분의 적법 여부

1) 관련 법리

교육공무원법 제44조제1항제5호에 의할 때, 교육공무원의 학위 취득을 목적으로 한 해외유학 휴직은 임용권자의 허가 사항이고, 교육공무원 인사

관리규정(교육부훈령) 제24조(휴직의 결정)는 ‘임용권자는 교육공무원법 제44조제1항제5호 내지 제10호의 규정에 의한 휴직을 허가함에 있어 교육과정운영, 교원 수급 소요 예산, 휴직 목적의 적합성, 복직 후 교육 발전 기여 가능성 등을 종합적으로 고려한 자체 심사기준을 마련하여 휴직 여부를 결정할 수 있다.’라고 규정하고 있으며, 이에 따라 ○○교육청은 위와 같은 규정에 나타난 제반 고려 사항들을 종합적으로 반영하여 자체 심사기준을 마련하면서 ‘수료 후 반드시 귀국하여 휴직기간의 1.5배 이상을 ○○의 교육기관에 근무할 자’를 유학휴직자 선정 기준으로 정하였는바, 유학휴직으로 인한 장기간의 공백으로 야기되는 교원 부족, 예산상의 부담, 교육과정 운영상의 어려움 등에도 불구하고 이를 허용하기 위해서 복귀 후 상당 기간 교육 현장에서의 기여를 허가 요건으로 삼는다고 하여 이를 합리적 범위를 넘어선 부당한 요구라고 볼 수는 없다(수원지방법원 2023. 7. 13. 선고 2022구합73872 판결 참조).

2) 기초 사실

가) 교육공무원법 제44조(휴직)제1항은 “교육공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지 및 제11호의 경우에는 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, 제7호, 제7호의2 및 제7호의3의 경우에는 본인이 원하면 휴직을 명하여야 한다.”라고 규정하고, 제5호의 “학위취득을 목적으로 해외 유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수를 하게 된 경우”는 제1항의 단서에 해당되지 않음이 확인된다.

나) 교육공무원법 제44조제5항에서 휴직제도 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 규정하여 운영의 세부사항을 교육공무원임용령에 위임하고 있고, 교육공무원임용령 시행에 필요한 사항을 규정하기 위한 교육공무원 인사관리규정(교육부훈령) 제24조(휴직의 결정)에는 “임용권자는 교육공무원법 제44조 제1항제5호 내지 제10호의 규정에 따른 휴직을 허가하면서 교육과정 운영, 교원 수급, 소요 예산, 휴직 목적의 적합성, 복직 후 교육 발전 기여 가능성 등을 종합적으로 고려한 자체 심사기준을 마련하여 휴직 여부를 결정할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

위 교육공무원 인사관리규정 제24조에 따라 만들어진 ○○교육청 자체 심사 기준인 ○○교육청 교육공무원 청원휴직 심사기준에 따르면, 교원의 유학 휴직 여부 등을 심사할 때는 ○○교육청 교원 국외 자비유학, 연구·연수 대상자 선정 기준을 적용하며, 특히 유학휴직은 복직 후 반드시 의무복무

(휴직기간의 1.5배 이상)를 하여야 하고, 의무복무를 해야 함에도 불구하고 의무복무를 할 수 없다고 하여 의원면직을 청원하는 경우 원칙적으로 승인할 수 없다. 다만 의무복무를 면할 특별한 사유가 있는 경우에만 예외적으로 의원면직을 승인할 수 있다고 규정하고 있다.

- 3) 살피건대, 공무원에 대한 의원면직 처분은 공무원의 사직 의사를 수리하는 소극적 행정행위라 하더라도 행정청의 재량행위라고 할 것인데, ① 교육공무원임용령 및 교육공무원 인사관리규정(교육부훈령)의 위임에 따라 제정된 ○○교육청 교육공무원 청원휴직 심사기준에 따르면 유학휴직 복직 후 휴직기간의 1.5배 이상의 의무복무를 규정하고 있고, 의무복무를 할 수 없다고 하여 의원면직을 청원하는 경우 원칙적으로 승인할 수 없으며, 다만 특별한 사유가 있는 경우에만 예외적으로 의원면직을 승인할 수 있도록 한 점, ② 청구인의 의원면직 사유에 대하여 피청구인 ○○교육공무원인사위원회는 청구인이 제출한 유학휴직 후 의무복무를 할 수 없는 “추가 후속 연구 수행” 사유에 대하여 의무복무기간을 면제할 특별한 사유로 인정하지 않고 “의원면직 불허”를 결정한 점, ③ ○○교육청 교원 국외 자비유학, 연수·연구대상자 선정 기준에 의하면, 대상자는 유학휴직 후 휴직기간의 1.5배 이상을 ○○교육청의 교육기관에서 근무하여야 하고, 청구인 역시 피청구인에게 유학휴직을 신청하면서 “소정의 과정을 마친 후 반드시 귀국하여 ○○교육청 내 초·중등 교육기관에서 휴직기간의 1.5배를 복무한다”라는 내용의 서약서를 작성하여 제출한 점 등을 종합하여 볼 때, 피청구인이 자체 심사기준에 따라 청구인의 의원면직을 불허하기로 결정한 것이 재량권을 일탈·남용한 것으로 보기 어렵다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 처분은 재량권을 일탈·남용한 것으로 볼 수 없어 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 교육공무원법

제44조(휴직) ① 교육공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지 및 제11호의 경우에는 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, 제7호, 제7호의2 및 제7호의3의 경우에는 본인이 원하면 휴직을 명하여야 한다.

1. 신체상·정신상의 장애로 장기요양이 필요할 때
2. 「병역법」에 따른 병역 복무를 위하여 징집되거나 소집된 경우
3. 천재지변이나 전사·사변 또는 그 밖의 사유로 생사(生死)나 소재(所在)를 알 수 없게 된 경우
4. 그 밖에 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 경우
5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수를 하게 된 경우
- 6.~12. <기재 생략>

■ 교육공무원 인사관리 규정(교육부 훈령 제 402호)

제24조(휴직의 결정) 임용권자는 교육공무원법 제 44조제1항제5호 내지 제10호의 규정에 의한 휴직을 허가함에 있어 교육과정 운영, 교원수급, 소요 예산, 휴직목적의 적합성, 복직후 교육발전 기여 가능성 등을 종합적으로 고려한 자체 심사기준을 마련하여 휴직 여부를 결정할 수 있다.

■ ○○교육청 교육공무원 청원휴직 심사기준

4. 청원휴직 허가를 위한 심사기준

- 1) 본인의 청원에 의하여 휴직을 허가하는 해외유학 휴직, 고용휴직, 국내연수 휴직, 동반 휴직 등에 대하여 최소한 휴직기간(예 : ○개월 이상)에 대한 기준은 없으나, 이를 이유로 하여 단기간의 휴직(예 : 6개월간의 고용휴직 등)을 신청하였을 경우, 그 기간 동안에 휴직의 목적달성 가능성 여부 또는 휴직의 합목적성 등을 면밀히 검토하여 처리하여야 하며, 유학·고용·연수·동반휴직은 ○○의 교원 수급사항, 기간제교사의 증대, 교육과정 운영, 소요예산, 휴직목적의 적합성, 복직후 교육발전 기여 가능성 등을 종합적으로 고려하여 휴직을 허가하여야 한다.
- 2) 유학휴직은 ○○교육청 교원 국외 자비유학, 연수·연구 대상자 선정 기준을 적용하며, 특별한 경우 심사하여 휴직을 허가 할 수 있다. 유학휴직기간의 1.5배를 의무 복무해야 함에도 불구하고 의무 복무 할 수 없다고 하여 의원면직을 청원하는 경우 원칙적으로 승인할 수 없으며, 다만 의무복무를 면할 특별한 사유가 있는 경우에는 그러지 아니할 수 있다.

■ ○○교육청 교원 국외 자비유학, 연수·연구대상자 선정 기준

2. 선정기준

- 가. 교육경력 3년 이상이고 본도에서 1년 이상 근무한 자로서 학교장이 추천한 자
- 나. 해외유학 경험이 없는 자(단, 상위 학위 취득의 경우는 제외)
- 다. 최근 3년 이내에 경고 이상의 처분을 받지 않는 자
- 라. 수료 후 반드시 귀국하여 휴직기간의 1.5배 이상을 본도의 교육기관에 근무할 자
- 마.~아. <기재 생략>

4. 사후관리

- 가. 귀국 후 복직 신청시에는 학위취득 논문 또는 연수·연구기관의 수료증, 연구확인서와 함께 유학·연수·연구결과 보고서를 제출하여야 한다.
- 나. 귀국 후에는 휴직기간의 1.5배 이상을 본도의 교육기관에 근무하여야 한다.

사건 6

질병휴직 불가 안내 취소 청구

처분 요지 질병휴직 최대 2년 범위 내 휴직 가능, 재휴직 불가

결정 요지 새로운 종류의 질병으로 인하여 장기 요양이 필요한 경우 질병휴직 위원회 개최 등 절차를 거치지 않고 병휴직을 불허한 것은 재량권의 일탈·남용에 해당함

관련 규정 교육공무원법 제44조, 공무원임용령 제57조의7, 공무원 임용규칙 제58조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육감

피청구인이 2024. 2. 26. 청구인에게 한 질병휴직 불허 처분에 대하여 청구인이 2024. 2. 26. 질병휴직 불허 처분의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

피청구인이 2024. 2. 26. 청구인에게 한 질병휴직 불허 처분을 취소한다.

이 유

1. 사건 경과

- 가. 청구인은 2022. 4. 30.~2023. 2. 28.(10개월)까지 질병휴직(AA)을 하였고, 동일 질병으로 2023. 3. 1.~2024. 2. 29.(1년)까지 휴직을 연장하였다.
- 나. 청구인은 2024. 2. 21. 피청구인에게 3. 1.자 복직(복직진단서 첨부) 및 육아휴직(2024. 3. 1.~8. 15.) 신청서를 제출하였다.

- 다. 청구인은 피청구인에게 복직 및 육아휴직 청원을 철회하고 다른 질병으로 질병휴직 신청이 가능한지를 문의하였으나 새로운 질병휴직은 불가하다는 안내를 받아 2024. 2. 26. 피청구인에게 질병휴직 연장 신청(2024. 3. 1. ~4. 29.까지)을 하고, 국민신문고에 '질병휴직 중 다른 질병휴직 신청이 가능한지 여부'에 대해 문의하였다.
- 라. 피청구인은 2024. 2. 27. 청구인에 대한 질병휴직 연장(2024. 3. 1.~4. 29.) 인사 발령을 하였고, 3. 4. 청구인이 신청한 국민신문고 문의에 대해 '질병휴직 최대 2년 범위 내 휴직 가능, 재휴직은 불가' 취지의 답변을 하였다.

2. 청구인 주장

- 가. 청구인은 2022. 4. 30.~2024. 2. 29.까지 총 1년 10개월 동안 AA로 인한 질병휴직을 하고 2024. 3. 1.자 복직을 신청한 상태였으나, 2024. 1. 27. ○○의 갑작스러운 사망으로 극심한 우울증과 불안, 수면장애로 신경정신과 상담을 받고 있는 상황이다.
- 나. 이러한 사유로 청구인은 새로운 질병휴직(6개월)을 신청하고자 하였는데, 피청구인 담당자가 다른 질병이 생기더라도 질병휴직 최대 기간인 2년 이상의 질병휴직 처리는 불가하다고 안내하여 소청을 청구하게 되었다.
- 다. 임용권자는 당초 질병휴직의 사유가 되는 질병과 다른 질병이 생겼다면 새로운 질병으로 요양이 필요한 기간만큼 국가공무원법 제72조제1호에 따라 질병휴직 기간을 별도로 정하여 질병휴직을 명해야 한다고 생각한다.

3. 판단

가. 이 사건 '질병휴직 불허 처분'의 존재 여부

- 1) 청구인은 새로운 질병으로 6개월간의 질병휴직을 신청하고자 하였으나 2024. 2. 26. 피청구인의 '질병휴직의 최대 기간은 2년이고 새로운 질병 휴직은 불가하다'는 안내에 따라 2개월만 질병휴직을 연장하게 되었기에, 휴직 불가 안내에 따른 질병휴직 불허 처분에 대하여 취소를 구하고 있다.
- 2) 교원의 지위 향상과 교육활동 보호를 위한 특별법 제9조(소청심사의 청구 등) 제1항은 교원이 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대하여

불복할 때에는 그 처분이 있었던 것을 안 날부터 30일 이내에 심사위원회에 소청 심사를 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

법원은 “소청심사의 대상이 되는 ‘그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분(재임용 거부 처분 포함)’이란 징계 처분에 준하거나 그와 유사한 성격의 불리한 처분으로 보아야 하며 휴직, 강임, 면직 등과 같은 신분·인사상의 불이익에 한정된다고 봄이 상당하다(서울행정법원 2009. 9. 2. 선고 2009 구합13764 판결).”라고 판시하고 있다.

- 3) 양 당사자가 제출한 자료를 종합해 보면 청구인은 2024. 2. 26. 피청구인에게 3. 1.자 복직 및 육아휴직 청원을 철회하고 기존 질병휴직 사유와 다른 질병으로 질병휴직 신청이 가능한지를 문의하였으나, 피청구인은 ‘질병휴직의 최대 기간은 2년이고 새로운 질병휴직은 불가하다’라고 구두 답변하였으며, 이에 따라 청구인은 새로운 질병에 대한 진단서를 첨부하여 당초 질병휴직의 2년 범위 내인 2024. 3. 1.~4. 29.까지만 질병휴직을 신청하였다. 또한 청구인이 국민신문고에 ‘질병휴직 중 다른 질병휴직 신청이 가능한지’를 문의하였는데, 피청구인은 2024. 3. 4. ‘최대 휴직기간(2년)을 초과하지 않는 범위 내에서 휴직은 가능, 재휴직은 불가’라는 취지의 답변을 하였다는 사실에 대해서는 양측 모두가 다툼이 없다.

즉 피청구인의 답변과 제출 자료 등을 종합하면 피청구인은 2024. 2. 26. 청구인의 새로운 질병에 대한 6개월간의 질병휴직 신청을 불허하겠다는 의사표시를 한 것으로 보이고, 2024. 3. 4. 피청구인이 청구인에게 한 국민신문고 처리결과 “질병휴직 기간(2년)을 초과하지 않는 범위 내에서 휴직 기간을 연장하거나 복직하였다가 재휴직도 할 수 있음”이라고 답변하여 이 사건 청구인이 요청하는 ‘새로운 질병휴직’은 불가하다는 공식적인 의사표시를 한 점, 청구인은 ‘상세불명 우울에피소드 등’의 새로운 질병에 대한 진단서를 발급(‘24. 2. 28.)받았으므로 새로운 질병휴직을 신청할 법규상 또는 조리상의 권리가 있으나, 피청구인의 거부 의사에 따라 2024. 2. 26. 기존 질병휴직의 잔여기간인 2개월에 한정하여 질병휴직을 신청하게 된 점(새로운 질병에 대한 진단서 첨부) 등을 고려할 때 이 사건 피청구인의 새로운 질병휴직 신청 불가 안내는 청구인의 질병휴직 신청에 대한 불허 처분이라고 봄이 타당하여 소청심사 청구 대상인 ‘처분’에 해당한다.

나. 이 사건 ‘질병 휴직 불허 처분’의 적법 여부

- 1) 관련 규정: [별지] 기재와 같다.

2) 인정 사실

- 양 당사자의 제출 자료를 종합하면 ① 청구인은 2022. 4. 30.부터 2024. 2. 29.까지 'AA' 병명으로 1년 10개월 동안 질병휴직을 받은 사실, ② 청구인은 2024. 2. 26. 복직 취소 및 질병휴직 연장을 청구하면서 피청구인 담당자에게 '다른 질병으로 새로운 질병휴직 가능 여부' 등을 문의한 사실, ③ 피청구인 담당자는 청구인에게 "새로운 질병휴직은 불가함"을 안내한 사실, ④ 청구인은 2024. 2. 28. 새로운 질병인 '상세불명의 우울에피소드 및 수면장애' 진단서(최소 6개월 이상 전문진료 필요)를 발급받은 사실, ⑤ 피청구인이 2024. 2. 26. 새로운 질병휴직이 불가함을 안내하자 청구인은 당초 질병휴직 최대기간(2년) 중 잔여기간인 2개월에 대해서만 질병휴직을 신청하여 2. 27. 질병휴직 연장(2024. 3. 1.~4. 29.) 발령을 받은 사실이 인정된다.
- 3) 교육공무원법 제44조제1항제1호는 교육공무원이 신체상·정신상의 장애로 장기 요양이 필요할 때 임용권자는 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, 이는 같은 법 제53조제2항에서 "국가공무원법 제71조제1항제1호"로 본다고 규정되어 있다.
- 4) 청구인은 당초 1년 10개월간의 질병휴직을 마치고 2024. 3. 1.자 복직 및 육아휴직을 할 예정이었으나, 갑작스러운 ○○의 사망으로 상세불명의 우울 에피소드 등 새로운 질병이 발병하여 최소 6개월간의 질병휴직을 신청하고자 하였으나 피청구인이 불허하여 당초 질병휴직 기간 중 남은 2개월에 대해서만 질병휴직을 연장한 것은 부당하다는 취지로 주장한다.
- 5) 살피건대 ① 국가공무원법 제71조제1항제1호는 '신체상·정신상의 장애로 장기 요양이 필요한 때'에 임용권자는 본인 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 한다고 규정되어 있고 제72조제1항에는 '제71조제1항제1호에 따른 휴직 기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장'할 수 있다고 하였으며, 공무원임용규칙 제58조제1항은 법 제71조제1항제1호에 따른 휴직은 횟수의 제한이 없고 다만 동일 질병에 대해서 제2항으로 규정하며, 공무원임용령 제57조의7제2항에 따라 관계 전문가 등으로 질병휴직위원회를 구성하여 휴직의 필요성 등을 자문받을 수 있는 점, ② 청구인은 신체상 장애로 1년 10개월 동안 질병휴직하고 복직하고자 하였으나 우울, 수면장애 등 새로운 질병 발병으로 정신상 장애가 발생한 점, ③ 교원에게 신체·정신상 장애가 발생한다면 학생의 학습권이 침해될 우려가 있으므로 이에 따른 휴직의 필요성 여부를 검토함에 있어서는 교원의 신체적·정신적 건강과 교육 활동 등에 제반 상황을 종합적으로 고려하여 결정하여야 하는 점, ④ 법제

처는 ‘임용권자는 질병휴직의 사유가 되는 질병이 기존 질병휴직 사유가 된 질병의 종류와 다르다면 새로운 질병휴직 사유가 되는 다른 종류의 질병으로 인한 장기요양에 필요한 기간만큼 국가공무원법 제72조제1호 각 목 외의 부분 본문에 따라 새로 질병휴직기간을 정하여 질병휴직을 명해야 한다 (안건번호 23-0575, 2023. 9. 15.).’라고 법령을 해석하고, ‘질병휴직 중에 있는 공무원에게 기존 질병휴직 사유가 된 질병과 동일한 질병이 아닌 다른 종류의 질병으로 장기 요양이 필요한 경우 기존 질병에 대한 질병휴직기간 과는 별개로 최대 2년까지 정할 수 있다.’라고 본 점, ⑤ 그런데 피청구인은 이 사건 휴직 여부를 결정하면서 기존 질병휴직의 잔여기간인 2개월에 대해서만 휴직을 연장하고, 다른 종류의 질병으로 인한 휴직에 대해서는 공무원 임용령 제57조의7제2항에 따른 관계 전문가 등으로 질병휴직위원회를 구성하여 자문을 구하는 등 절차적 노력도 없이 새로운 질병으로 인한 휴직은 불가하다고 답변하여 휴직의 가능성을 차단하면서 이 사건 질병휴직 신청을 불허한 점을 종합적으로 고려할 때 이 사건 처분은 재량권을 일탈·남용한 것으로 보여 위법하다.

4. 결론

이상에서 살펴본 대로 이 사건 불허 처분이 재량권을 일탈·남용한 것으로서 위법하므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 교육공무원법

제44조(휴직) ① 교육공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지 및 제11호의 경우에는 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, 제7호, 제7호의2 및 제7호의3의 경우에는 본인이 원하면 휴직을 명하여야 한다.

1. 신체상·정신상의 장애로 장기요양이 필요할 때

⑤ 제1항의 휴직제도 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제53조(「국가공무원법」과의 관계) ① 「국가공무원법」 제16조제1항을 교육공무원(공립대학에 근무하는 교육공무원은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 교원에게 적용할 때 같은 항의 “소청심사위원회”는 “교원소청심사위원회”로 본다.

② 「국가공무원법」 제43조제1항을 교육공무원에 적용하는 경우에는 같은 항 본문 중 “제71조 제1항제1호·제3호·제5호·제6호, 제71조 제2항 또는 제73조의2”는 “「교육공무원법」 제44조제1항제1호·제2호·제4호부터 제7호까지·제7호의3·제8호부터 제12호까지, 같은 조 제2항 또는 제3항”으로 보고, 같은 항 단서 중 “제71조제2항제4호”는 “「교육공무원법」 제44조제1항제7호”로 본다.

③~ ④ (기재 생략)

⑤ 「국가공무원법」 제6조, 제17조, 제19조의2, 제21조, 제22조, 제22조의2, 제23조, 제24조, 제28조의2, 제28조의3, 제31조, 제31조의2, 제32조, 제32조의2, 제34조, 제36조, 제36조의2 제1항제1호, 제37조부터 제39조까지, 제40조의2, 제41조, 제42조제2항 및 제50조는 교육공무원에게, 같은 법 제76조는 교원(공립대학의 교원은 제외한다)에게 각각 적용하지 아니한다.

■ 국가공무원법

제1조(목적) 이 법은 각급 기관에서 근무하는 모든 국가공무원에게 적용할 인사행정의 근본 기준을 확립하여 그 공정을 기함과 아울러 국가공무원에게 국민 전체의 봉사자로서 행정의 민주적이며 능률적인 운영을 기하게 하는 것을 목적으로 한다.

제71조(휴직) ① 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 임용권자는 본인의 의사에도 불구하고 휴직을 명하여야 한다.

1. 신체·정신상의 장애로 장기 요양이 필요할 때

2. 삭제 <1978. 12. 5.>

3.~ 6. (기재 생략)

② 임용권자는 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제4호의 경우에는 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 휴직을 명하여야 한다.

1.~7. (기재 생략)

③~④ (기재 생략)

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴직제도 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령 등으로 정한다.

제72조(휴직 기간) 휴직 기간은 다음과 같다.

1. 제71조제1항제1호에 따른 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공무원 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 하되, 의학적 소견 등을 고려하여 대통령령등으로 정하는 바에 따라 2년의 범위에서 연장할 수 있다.

가. 「공무원 재해보상법」 제22조제1항에 따른 요양급여 지급 대상 부상 또는 질병

나. 「산업재해보상보험법」 제40조에 따른 요양급여 결정 대상 질병 또는 부상

■ 공무원임용령

제57조의7(질병휴직) ① 법 제71조제1항제1호에 따라 휴직을 명하려는 경우에는 「공무원 재해보상법」 제24조에 따른 요양기관에서 발행한 진단서나 그 밖에 휴직 사유를 증명할 수 있는 자료를 해당 공무원에게 요구하여 제출받아 휴직 여부를 결정해야 한다.

② 임용권자 또는 임용제청권자는 제1항에 따라 휴직 여부를 결정하려는 경우에는 관계 전문가 등으로 질병휴직위원회를 구성하여 휴직의 필요성 등에 대해 자문할 수 있다.

③~⑥ (기재 생략)

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 질병휴직 제도의 운영에 필요한 사항은 인사혁신처장이 정한다.

■ 공무원 임용규칙

제58조(질병휴직의 요건 및 절차) ① 법 제71조제1항제1호에 따른 휴직(불임·난임치료를 포함한다)은 그 횟수의 제한은 없으나 동일 질병으로 2년(법 제72조제1호 단서에 따른 휴직의 경우 5년)을 초과할 수 없다.

② 제1항에 따른 휴직기간이 만료되어 복직 후 정상적인 근무가 상당 기간 지속되다가 재발된 경우에는 질병의 정도, 요양 기간, 요양 후 정상적인 근무 수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직을 부여할 수 있다.

- ③ 제1항에 따른 휴직자를 복직하는 경우에는 임용령 제57조의7제1항에 따른 기관에서 발행한 진단서나 복직 사유를 증명할 수 있는 자료를 제출하도록 하여 복직 후 정상적인 근무가 가능한지의 여부를 판단한 후 복직을 명하여야 한다.

제58조의2(질병휴직위원회) ① 임용권자 또는 임용제청권자는 임용령 제57조의7제2항에 따라 질병휴직위원회(이하 이 조에서 "위원회"라고 한다)를 구성하여 다음 각 호에 대하여 의견을 들을 수 있다.

1. 법 제71조제1항제1호에 따른 휴직을 명해야 할 필요성
 2. 법 제71조제1항제1호에 따른 휴직자 복직 후 정상적 근무 가능 여부
 3. 법 제72조제1호의 휴직 기간이 끝난 공무원이 법 제70조제1항제4호 적용 대상인지 여부
- ② 위원회는 위원장을 포함하여 3명 이상으로 구성하되, 위원의 2분의 1 이상은 의료전문가 등 공무원이 아닌 사람으로 한다. 이 경우 국·공립대학 교원은 공무원이 아닌 것으로 본다.
- ③ 위원회의 위원장은 대상 공무원보다 상위 계급인 과장급이상 공무원 중에서 임용권자 또는 임용제청권자가 지명하는 자로 하되, 불가피한 경우 달리 정할 수 있다.
- ④ 위원회의 위원장은 필요한 경우 대상 공무원을 위원회에 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.
- ⑤ 소속 장관은 기타 위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 자체적으로 기준을 정하여 운영할 수 있다.

사건 7

호봉정정 거부 처분 취소 등 청구

처분 요지 교육부 예규 개정에 따라 호봉을 재확정하면서 복직일 기준으로 재확정

결정 요지 개정 전 교육부 예규에 따라서 초임호봉이 확정되었으므로 호봉정정 대상이 아님

호봉 확정 방법이 변경된 경우에는 개정된 규정의 시행일이 속한 달의 다음달 1일을 기준으로 호봉 재확정이 이루어져야 함

관련 규정 공무원보수규정 제9조 및 제18조, 공무원보수 등의 업무지침, 교육공무원 호봉 확정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육장

피청구인이 2023. 11. 28. 청구인에게 한 호봉정정 거부 처분과 관련하여 청구인이 2023. 12. 22.에 주위적으로 호봉정정 거부 처분의 취소를 구하고, 예비적으로 2011. 11. 1. 기준으로 소급한 호봉 재확정 신청을 거부한 처분의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

1. 청구인의 주위적 청구를 기각한다.
2. 피청구인이 2023. 11. 28. 청구인에게 한 교육공무원 호봉 재확정 거부 처분을 취소한다.

이 유

1. 처분 사유

교육공무원의 호봉을 붙임과 같이 재확정하고 나이스에 등재하였음을 알려드립니다.

가. 재확정 대상 : ○○○

나. 재확정 일자 : 2023. 12. 16.

다. 재확정 사유

- 1) 교육공무원 호봉 확정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규(2011. 10. 20. 시행) 부칙3에서 이 예규로 호봉 확정 방법이 변경되어 호봉 재확정이 필요한 경우 재확정을 신청한 날이 속하는 달의 다음달 1일에 재확정하도록 규정하고 있음
- 2) 교육과학기술부 교원정책과에서 2011. 10. 19. 시행한 공문에서도 호봉 재확정 대상이 되는 교육공무원이 호봉 재확정을 신청한 경우 예규 시행일이 속한 달의 다음달 1일을 기준으로 호봉을 재확정하도록 시달하고 있음
- 3) 해당 교원 2023. 12. 1.자로 재확정하여야 하나 현재 휴직 중으로 복직(예정) 일인 2023. 12. 16.자로 재확정함

2. 청구인 주장

- 가. 청구인이 임용될 당시 초임호봉 확정은 ‘교육공무원 호봉 확정시 대학원 이수기간의 연구경력 인정에 관한 업무처리지침’[1988. 10. 4. 문교부 예규 제196호로 제정]에서 ‘2년의 범위 내의 학위과정 이수기간’만을 연구 경력으로 인정하는 것으로 규정된 내용에 근거하여 이루어졌다.
- 나. 그러나 구 공무원보수규정(2009. 12. 7. 대통령령 제21870호로 개정되기 전의 것)[별표22] ‘교육공무원 등의 경력환산율표’에는 대학원 연구 경력 전부(100%)를 인정하도록 규정되어 있으므로, 지침이나 편람 등에서 교육 대학원 2년 6개월의 경력을 인정하지 않는 것은 법령에 반하여 무효이다.
- 다. 따라서 법령에 위반되는 ‘교육공무원 호봉 확정시 대학원 이수기간의 연구 경력 인정에 관한 업무처리지침’에 근거하여 이루어진 호봉 확정은 확정이 잘못된 경우에 해당하므로 초임호봉 확정 발령일로 소급하여 정정되어야 한다.

- 라. 설사 호봉 재획정 사유에 해당한다고 하더라도 ‘교육공무원 호봉 획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규(교육과학기술부, 2011. 10. 20. 제정)’의 시행 당일인 2011. 10. 20. 또는 다음 달 1일인 2011. 11. 1.을 기준으로 소급하여 재획정되어야 한다.
- 마. 청구인은 2000. 10. 1. 교사로 임용할 당시 교육대학원 2년 6개월의 경력 인정을 위한 자료를 모두 제출하였고, 이는 인사기록카드에 반영되어 있다.
- 바. 따라서 공무원보수규정 제9조(호봉의 재획정) 제1항제1의2호에서 규정하는 ‘초임호봉 획정 시 반영되지 않았던 경력을 입증할 수 있는 자료를 나중에 제출하는 경우’가 아니라 초임호봉 획정 당시 이미 교육대학원 경력 자료를 제출하였음에도 불구하고 법령을 위반한 지침에 근거하여 초임호봉 획정이 잘못된 것이다.
- 사. 또한 공무원보수규정 제9조제1항제3호에서 규정하는 ‘해당 공무원에게 적용되는 호봉획정 방법이 변경되는 경우’ 또는 제3항에서 규정하는 ‘초임호봉 획정의 방법이 변경되어 호봉을 재획정할 때’에도 해당하지 않으며, 결론적으로 청구인에 대한 초임호봉 획정은 법령에 위반하여 잘못 호봉 획정이 이루어진 때에 해당하므로 공무원보수규정 제18조에 의하여 초임호봉 획정일로 소급하여 호봉정정이 이루어져야 한다.
- 아. 예비적으로 적어도 2011. 11. 1. 당시로 소급하여 호봉 재획정이 이루어져야 한다.
 - 1) ‘교육공무원 호봉 획정시 대학원 이수기간의 연구경력 인정에 관한 업무처리 지침’은 2011. 10. 20. ‘교육공무원 호봉 획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규’에 의하여 폐지되었고, 위 예규 시행 당시 교육과학기술부가 시도 교육청 등에 발신한 공문에 의하면, 호봉 재획정 대상이 되는 교육공무원이 호봉 재획정을 신청한 경우, 예규 시행일이 속한 달의 다음달 1일(2011. 11. 1.)을 기준으로 호봉이 재획정될 수 있도록 조치할 것을 명시하고 있다.
 - 2) 청구인의 경우 초임호봉의 정정 사유에 해당되나, 설사 공무원보수규정 제9조 제1항제3호에서 규정하는 “해당 공무원에게 적용되는 호봉 획정 방법이 변경되는 경우” 또는 제3항에서 규정하는 “초임호봉 획정의 방법이 변경되어 호봉을 재획정할 때”에 해당하여 재획정 사유에 해당한다고 하더라도 호봉 재획정 사유가 발생한 때로 소급하여 재획정이 이루어져야 한다. 즉 ① 호봉의 획정이 잘못된 경우 호봉 획정 시행권자로서는 이를 직권으로 정정할 수 있는 권한과 의무를 가지고, ② 위 공무원보수규정 제9조는 제1항제1호, 제1호의

2호, 제1항제2호의 사유로 호봉 재획정이 이루어지는 경우에만 경력합산을 신청한 날 또는 기간이 지난 날이 속하는 다음 달 1일에 재획정하는 것으로 규정하고 있을 뿐, 공무원보수규정 제1항제3호 또는 제3항의 사유로 재획정하는 경우에는 경력합산 신청을 전제로 그 신청 다음 달 1일에 재획정 하는 것으로 규정하고 있지 않으며, ③ 청구인의 경우 초임호봉 획정 당시 이미 교육대학원 연구경력 인정을 위한 자료가 모두 제출되어 있었고, ④ 교육 공무원 보수업무편람(2008. 1. 교육인적자원부) 등에서 “당해 공무원에 적용되는 호봉 획정의 방법이 변경되는 경우에는 전직일 또는 개정된 법령의 적용일 등에 호봉 재획정”하는 것으로 규정하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 호봉 재획정은 ‘교육공무원 호봉 획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규’ 시행 당일인 2011. 10. 20. 또는 다음 달 1일인 2011. 11. 1.을 기준으로 재획정되어야 한다.

3. 판단

가. 관련 규정: [별지] 기재와 같다.

나. (주위적 청구) 호봉정정 거부 처분의 적정 여부

1) 관련 법리

가) 공무원보수규정 제18조제1항은 “호봉의 획정 또는 승급이 잘못된 경우에는 그 잘못된 호봉발령일로 소급하여 호봉을 정정한다.”라고 규정하고 있는데, 호봉이 정정되려면 호봉 획정이 전제되어야 하고 호봉 획정이 잘못된 경우 여야 한다. 또한 공무원의 초임호봉 획정에 있어 경력인정 여부는 일종의 혜택을 부여하는 수혜적 성격으로 명백하게 불합리하거나 불공정하지 않는 한 입법부 내지 입법부로부터 위임을 받은 행정부의 판단은 존중되어야 한다 (헌법재판소 2016. 6. 30. 2014헌마192 결정 참조).

나) 하자 있는 행정처분이 당연무효로 되려면 그 하자가 법규의 중요한 부분을 위반한 중대한 것이어야 할 뿐 아니라 객관적으로 명백한 것이어야 한다 (대법원 1997. 5. 28. 선고 95다15735 판결, 대법원 2002. 2. 8. 선고 2000두4057 판결 등 참조). 행정청이 위헌이거나 위법하여 무효인 시행령을 적용한 행정처분이 당연무효로 되려면 그 규정이 행정처분의 중요한 부분에 관한 것이어서 결과적으로 그에 따른 행정처분의 중요한 부분에 하자가 있는 것으로 귀착되고, 또한 그 규정의 위헌성 또는 위법성이 객관적으로

명백하여 그에 따른 행정처분의 하자도 객관적으로 명백하여야 한다. 그런데 일반적으로 시행령이 헌법이나 법률에 위반된다는 사정은 그 시행령의 규정을 위헌 또는 위법하여 무효라고 선언한 대법원의 판결이 선고되지 아니한 상태에서는 그 시행령 규정의 위헌 내지 위법 여부가 해석상 다툼의 여지가 없을 정도로 명백하였다고 인정되지 아니하는 이상 객관적으로 명백한 것이라 할 수 없으므로, 이러한 시행령에 근거한 행정처분의 하자는 취소사유에 해당할 뿐 무효사유가 된다고 볼 수는 없다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2004두619 판결 등 참조).

2) 기초 사실

- 가) 청구인의 초임호봉은 2000. 10. 1.자 임용 당시 교육공무원 호봉 획정시 대학원 이수기간의 연구경력 인정에 관한 업무처리 지침(이하 ‘지침(문교부 예규)’라고 함)의 ‘2년의 범위 내의 학위과정 이수기간만을 연구 경력으로 인정한다’라는 규정에 근거하여 획정되었다.
- 나) 법원은 “교육대학원 이수연한 2년 6월 중 그 일부인 2년만을 연구경력으로 인정하는 것은 상위 법령인 보수규정 [별표 22]의 규정에 정면으로 반하는 것으로서 허용될 수 없다 할 것이다. 따라서 상위 법령인 보수규정에 반하는 예규에 근거한 임용전 교육경력 호봉 불산입 처분은 위법하다(부산고등법원 2011. 5. 18. 선고 2010누2395 판결 등 참조).”라고 판시하였다.
- 다) ‘교육공무원 호봉 획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규(교육과학기술부예규 제42호)’가 2011. 10. 20. 제정되면서 해당 지침(문교부 예규)는 폐지되었고, 대학원에서 학위 취득한 경력은 교육공무원 호봉 획정시 경력 환산율표의 적용 등에 관한 예규에 따라 연구경력으로 모두(10할) 인정받을 수 있게 되었다.
- 3) 청구인은 2000. 10. 1. 임용 당시 교육대학원 연구경력(2년 6개월)에 관련된 자료를 모두 제출하였고 이는 인사기록카드에도 등재되어 있으나, 당시 상위 법령(공무원보수규정)에 위반되는 지침(문교부 예규)에 근거하여 ‘2년’만 인정된 것은 호봉 획정이 잘못된 것이므로 초임호봉 획정 발령일로부터 소급하여 정정하여야 한다고 주장한다.
- 4) 살피건대 청구인의 초임호봉 획정 당시인 2000. 10. 1.에는 해당 지침(문교부 예규)가 적용되고 있었고 피청구인은 이에 따라 청구인의 초임호봉을 획정 하였으므로, 착오나 누락 등 호봉 획정이 잘못된 경우라고 볼 수 없어 호봉 정정 대상이 되지 않는다.

비록 법원에서 2011. 5. 18. 해당 지침(문교부 예규)가 상위 규정인 보수 규정에 반한다고 판단하였으나, 이로 인해 청구인의 초임호봉 획정이 당연 무효가 되는 것은 아니며, 교육부에서는 판결 이후 현재까지 보수규정에 반하는 지침(문교부 예규)에 근거한 호봉 획정이 잘못되었으므로 호봉을 정정하라는 취지의 지침 등을 시달한 적은 없었던 것으로 확인된다. 따라서 초임호봉을 정정하여야 한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

다. (예비적 청구) 호봉 재획정 소급 적용 거부 처분의 적정 여부

1) 기초 사실

가) 교육부에서는 2011. 10. 20. ‘교육공무원 호봉 획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규(교육과학기술부예규 제42호)’를 제정하면서 연구경력 중 ‘대학원에서 학위취득 경력을 10할 인정’하도록 규정하였고, 본 예규에 따라 그간 2년만 인정되었던 대학원 연구경력이 100%(2년 6개월) 인정받을 수 있게 되었다. 이는 공무원 보수규정 제9조제1항제3호 ‘해당 공무원에게 적용되는 호봉 획정 방법이 변경되는 경우’에 따른 호봉 재획정 사유로 볼 수 있다.

나) 청구인은 이 사건 청구를 통해 설사 초임호봉 정정이 아닌 재획정 사유에 해당된다고 하더라도 예규가 시행되었던 2011. 11. 1. 당시로 소급하여 재획정이 이루어져야 한다고 주장한다.

한편 피청구인은 교육공무원 호봉 획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규에 따르면 호봉 재획정을 위하여는 당사자의 신청이 전제되어야 하는데, 2011년 예규 제정 당시 청구인이 호봉 재획정 신청을 하지 않았고, 청구인이 2023. 11. 13. 초임호봉 정정 또는 2011. 11. 1.자로 소급한 호봉 재획정을 요청하여 ‘호봉경력 평가 심의회’ 결과 ‘신청한 날 다음 달 1일’, 청구인의 경우 복직일에 해당하는 2023. 12. 16.자로 호봉을 재획정하였다고 주장한다.

2) 상위법령인 공무원보수규정 제9조제1항에 따르면, 호봉 재획정 사유는 새로운 경력을 합산하여야 할 사유가 발생한 경우(이하 ‘호봉 재획정 사유①’), 초임 호봉 획정 시 반영되지 않았던 경력을 입증할 수 있는 자료를 나중에 제출하는 경우(이하 ‘호봉 재획정 사유②’), 승급제한기간을 승급기간에 산입하는 경우(이하 ‘호봉 재획정 사유③’), 해당 공무원에게 적용되는 호봉 획정 방법이 변경되는 경우(이하 ‘호봉 재획정 사유④’)로 나누어 볼 수 있고, 공무원보수

규정에 따른 이 사건 대학원 경력의 인정 기준 변경은 호봉 재획정 사유 ④에 해당한다.

- 3) 호봉 재획정 시기와 관련하여 위 규정 제9조 제2항에 따르면, 호봉 재획정 사유①, 호봉 재획정 사유②의 경우에는 경력 합산을 신청한 날이 속하는 달의 다음 달 1일에 합산하여 재획정하도록 규정되어 있는데, 이처럼 새로운 경력이나 반영되지 않았던 경력을 이유로 한 호봉 재획정의 경우 당사자의 신청이 전제되어야 함은 논리적으로 수긍할 수 있는 부분이고, 호봉 재획정 사유④의 경우 호봉 재획정 시기에 대하여 특별히 당사자의 신청을 요한다는 규정은 찾아볼 수 없다.

또한 공무원보수 등의 업무지침(인사혁신처예규)에 따르면, 호봉 재획정의 시기와 관련하여 호봉 재획정 사유④의 경우 ‘개정된 법령의 적용일 등 해당 공무원에 적용되는 호봉 획정 방법이 변경된 날에 재획정한다’고 규정하고 있으므로 이러한 규정의 내용을 모두 종합하면 호봉 재획정 사유④의 경우 당사자의 신청 없이도 사유발생 즉시 호봉 획정권자가 해당자의 호봉을 재획정하여야 하는 것으로 봄이 타당하다.

- 4) 한편 피청구인의 주장과 같이 교육공무원 호봉 획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규 부칙 제3조가 ‘이 예규로 호봉 획정 방법이 변경되어 호봉 재획정이 필요한 경우, 재획정 및 경력합산을 신청한 날이 속하는 달의 다음달 1일에 재획정한다’고 하여 마치 호봉 재획정을 위하여는 그 사유를 불문하고 당사자의 신청이 필요한 것처럼 규정하고 있다고 하더라도, 앞서 본 공무원보수규정과 공무원보수 등에 관한 업무지침의 관련 내용에 비추어 해석해 볼 때, 이는 호봉 재획정 사유①, ②와 같이 새로운 경력이나 반영되지 않았던 경력을 이유로 호봉 재획정이 필요한 경우에만 적용되는 것으로 보는 것이 합리적이다.
- 5) 그렇다면 청구인의 경우 공무원보수규정 제9조제1항제3호에서 정하고 있는 호봉 재획정 사유④에 해당하므로 본인의 신청 여부를 불문하고 2011. 10. 20. 교육공무원 호봉 획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규가 제정된 당시 예규 시행일이 속한 달의 다음달 1일(2011. 11. 1.)을 기준으로 이 사건 경력의 인정비율을 10할로 변경하는 호봉 재획정이 이루어졌어야 함에도, 피청구인은 2023. 12. 16.에서야 대학원 학위취득 경력을 기존 2년에서 2년 6개월로 인정하여 호봉 재획정을 하였으므로 이 사건 처분은 위법하다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 청구인의 호봉정정 거부 처분 취소 청구는 이유 없고, 2023. 11. 28. 청구인에게 한 호봉 재획정 거부 처분은 위법하므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 공무원 보수규정 [시행 2012. 7. 1.]

제9조(호봉의 재확정) ① 공무원이 재직 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 호봉을 재확정한다. <개정 2011. 1. 10.>

1. 새로운 경력을 합산하여야 할 사유[교육공무원의 경우에는 자격이나 학력 또는 직명(대학이나 전문대학만 해당한다)의 변동이 있는 경우를 포함한다]가 발생한 경우
 - 1의2. 초임호봉 확정 시 반영되지 않았던 경력을 입증할 수 있는 자료를 나중에 제출하는 경우
 2. 제15조제2호 또는 제3호에 따라 승급제한기간을 승급기간에 산입하는 경우
 3. 해당 공무원에게 적용되는 호봉 확정 방법이 변경되는 경우
- ② 제1항제1호 및 제1호의2의 경우에는 경력 합산을 신청한 날이 속하는 달의 다음 달 1일에, 제1항제2호의 경우에는 제15조제2호 또는 제3호에 따른 기간이 지난 날이 속하는 달의 다음 달 1일에 각각 합산하여 재확정한다. 다만, 휴직, 정직 또는 직위해제 중인 사람에 대해서는 복직일에 재확정한다. <개정 2011. 1. 10.>
- ③ 초임호봉 확정의 방법이 변경되어 호봉을 재확정할 때에는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 초임호봉 확정의 방법에 따른다.

제18조(호봉의 정정) ① 호봉의 확정 또는 승급이 잘못된 경우에는 그 잘못된 호봉발령일로 소급하여 호봉을 정정한다.

- ② 제1항에 따른 호봉의 정정은 해당 공무원의 현재의 호봉 확정 및 승급 시행권자가 하며, 필요하면 종전의 호봉 확정 및 승급 시행권자에게 호봉 정정을 위하여 필요한 사항을 확인할 수 있다.

■ 공무원보수 등의 업무지침

□ 해당 공무원에게 적용되는 호봉 확정의 방법이 변경되는 경우

- 개정된 법령의 적용일 또는 그에 대한 지침, 전직일 등 해당 공무원에 적용되는 호봉 확정 방법이 변경된 날에 재확정한다.

■ 교육공무원 호봉 확정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규(시행 2011. 10. 20. 교육과학기술부예규 제42호, 2011. 10. 20., 제정)

1. 목적

- 이 지침은 공무원보수규정(대통령령 제23097호, 2011. 8. 29. 시행)에 의해 교육과학기술

부장관이 정하도록 하거나, 또는 행정안전부장관과 협의하여 정하도록 한 교육공무원 등의 경력환산율, 학령 및 경력연수의 가감 등에 대하여 그 구체적인 해석과 적용기준을 정하고, 이와 관련된 업무 처리의 정확성과 통일성을 확보함을 목적으로 한다.

2. 근거

- 교육공무원법 및 국가공무원법
- 공무원보수규정(대통령령 제23097호, 2011. 8. 29. 시행) [별표22] 비고4, [별표23] 비고 6, [별표24] 비고 7등

3. 적용대상

- 공무원보수규정 [별표 11] 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교원 등의 봉급표를 적용받는 공무원
- 공무원보수규정 [별표 12] 국립대학 교원 등의 봉급표를 적용받는 공무원

4. 다른 지침과의 관계

- 교육공무원의 호봉확정(경력기간의 계산 제외)과 관련된 내용을 제외하고는 공무원보수 등의 업무지침(행정안전부예규)을 따른다.

사건 8

호봉정정 처분 취소 등 청구

처분 요지 임용 전 대학교 사무조교 경력 10할에서 5할로 정정

결정 요지 보수 과지급 환수 처분에 대한 취소 청구는 교원소청심사 대상에 해당하지 않음

사무조교 경력은 대학에서 연구에 종사한 경력이나 교사와 상통하는 직에 해당한다고 보기 어려워 호봉정정 사유가 인정됨

관련 규정 공무원보수규정 제10조, 제18조,
교육공무원 호봉 획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규

청 구 인 : ○○○

소속 ○○지원청 직위 장학사

피청구인 : ○○교육장

피청구인이 2024. 7. 1. 청구인에게 한 호봉정정 및 보수 과지급분 환수 처분에 대하여 청구인이 2024. 7. 24. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 호봉정정에 따른 보수 과지급분 환수 처분 취소 청구는 각하하고,
호봉정정 처분 취소 청구는 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

교육공무원의 2024. 7. 1.자 호봉정정 사항을 아래와 같이 보고합니다.

소속	직급	성명	현 호봉	획정 후 호봉	승급제한사유	차기승급일
○○과	장학사	○○○	33호봉	32호봉	없음	2024-09-01

2. 청구인 주장

가. 절차적 하자

- 1) 호봉경력평가심의회를 거치지 않고 호봉정정을 하였다가 2024. 6. 10. 청구인의 이의 제기에 따라 호봉경력평가심의회를 실시하였다.
- 2) 호봉경력평가심의회에서 다수결에 의해 호봉정정 결정하였는데 적법한 기준에 의한 정정이라면 다수결에 따라 결정하는 것은 부당한 것이다.

나. 호봉 재획정의 위법·부당성

- 1) 2011년 제정된 교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규에 따르면 ‘이 예규 제정일 이전에 적법하고 적절한 방법으로 인정받은 경력 중, 이 예규 제정에 따라 기존 호봉보다 불리하게 재획정 되는 경우에는 기존의 호봉을 인정한다.’라고 명시되어 있다.
- 2) 현재는 연구전담 조교의 경우에만 10할 인정한다고 되어있으나 2001년 당시 경력환산율표에는 대학에서 조교로 근무한 경력에 대한 명확한 기준이 제시되어 있지 않았다. 따라서 당시에 조교 경력과 가장 상통하는 경력으로 인정했을 것으로 보인다. 2001년 기준 경력환산율표에서 “제1류 2. 대학 기타 교육부장관이 인정하는 연구기관에서 연구에 종사한 경력과 비교의 1. 제1류에 해당하지 아니하는 자라도 전력이 채용될 직종과 상통하는 직인 경우에는 10할까지의 율을 적용할 수 있다.”에 따라 대학은 교육기관이며 교육기관에 종사한 조교는 교육관련 업무를 한 것이기에 교원이라는 직종과 상통한다고 보아 2001년 당시 10할을 인정해 준 것으로 판단된다. 이에 2001년 당시 적법하고 적절한 방법으로 임용 전 경력을 인정 받았기에 현재의 기준으로 소급 적용하여 재획정하는 것은 부당하다.

다. 보수 환수 청구권 시효의 소멸

- 1) 법제처의 법령해석에 따르면 다음과 같다.

호봉획정의 잘못으로 보수를 과다 또는 과소지급한 경우 이에 따른 반환청구권 또는 추가지급청구권의 소멸시효기간은 각각 5년, 3년이며, 소멸시효기간의 기산점은 그 호봉을 정정한 때부터 진행하지만, 호봉 획정의 하자가 중대하고도 명백하여 호봉획정이 당연무효인 경우에는 봉급을 지급한 때부터 소멸시효가 진행함

- 2) 호봉획정의 하자가 중대하고도 명백하여 호봉획정이 당연무효인 경우가 아니면 반환 청구권의 소멸시효기간은 5년이다.
- 3) 예규 제정 이전에 시행되었던 법규명령의 성질을 가진 것으로 볼 수 없는 교육공무원 보수업무 등 편람에 명시되지 않은 경력이 침익적이지 않은 방향으로 상통하는 경력을 찾아 호봉을 획정한 사례는 중대하고도 명백한 하자에 해당한다고 볼 수 없으므로 임용 시점(2001년 3월)부터 반환청구권을 행사한다는 것은 부당하다고 본다.

3. 판단

가. 절차의 적법 여부

- 1) 청구인은 피청구인이 ① 2024. 4. 1. 호봉정정 시 교원 호봉경력평가심의회를 거치지 않았으며 그 후 6. 10. 청구인의 이의 제기에 따라 호봉경력평가심의회를 개최한 점, ② 7. 1. 호봉경력평가심의회에서 다수결에 의해 청구인의 호봉을 결정한 점은 이 사건 처분에 절차상 하자가 있다고 주장한다.
- 2) 양 당사자의 주장과 입증자료 등을 종합하여 알 수 있는 다음 각 사실 및 사정에 따르면 청구인의 주장은 이유 없다.
 - 가) 행정행위를 한 처분청은 그 행위에 하자가 있는 경우에 별도의 법적 근거가 없더라도 스스로 이를 취소할 수 있는바(대법원 1986. 2. 25. 선고85누664 판결 참조), 피청구인은 2024. 4. 22. 청구인의 4. 1.자 호봉정정을 하였으나, 호봉경력평가심의회를 거치지 않았음을 확인하여 6. 20. 청구인의 호봉을 6. 17.자 원래 호봉으로 재정정하였다. 이후 7. 1. 교원 호봉경력평가심의회를 개최하여 호봉정정을 한 것으로 확인된다.
 - 나) 공무원보수 등의 업무지침에 따르면 공무원보수규정 제10조제1항에 따라 호봉 획정 시행권자는 재직공무원 호봉을 재획정하기 전에 호봉경력평가

심의회를 거쳐야 하고, 심의회는 호봉경력 인정에 필요한 제반 사항을 심의하여 출석의원 과반수 찬성으로 의결한다고 정하고 있다. 이에 따라 ○○지원청 교원 호봉경력평가심의회는 심의회 위원 5명 중 5명이 참석하여 청구인에 대한 호봉경력평가를 다수결로 심의하였으므로 관련 규정에 따라 적법한 절차에 의해 이루어진 것으로 확인된다.

나. 호봉정정에 따른 보수 환수 처분의 소청심사 청구의 적법 여부

- 1) 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제7조제1항은, “각급학교 교원의 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분(교육공무원법 제11조의4제4항 및 사립학교법 제53조의2제6항에 따른 교원에 대한 재임용 거부처분을 포함한다. 이하 같다)에 대한 소청심사를 하기 위하여 교육부에 교원소청심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 둔다.”라고 규정하고 있다.

법원은 “소청심사의 대상이 되는 ‘그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분(재임용 거부 처분 포함)’이란 징계처분에 준하거나 그와 유사한 성격의 불리한 처분으로 보아야 하며 휴직, 강임, 면직 등과 같은 신분·인사상의 불이익에 한정된다고 봄이 상당하다(서울행정법원 2009. 9. 2. 선고 2009구합13764 판결 참조).”라고 판시하고 있다.

- 2) 이 사건에서 피청구인은 청구인의 조교경력에 대한 환산 오류가 있음을 이유로 청구인에게 2024. 7. 1.자 호봉정정 처분을 하였고, 이후 급여를 담당하는 부서에서 청구인에 대한 호봉정정에 따른 보수 과지급 환수 처분을 하였다. 이에 청구인은 위 2024. 7. 1.자 호봉정정 처분의 취소를 구하는 소청심사 청구와 함께 보수 과지급 환수 처분의 취소를 구하는 소청심사를 청구하였는데, 이는 교원의 신분·인사상 불이익한 처분에 대한 소청심사 청구가 아니라 교원의 보수액에 관한 다툼으로 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제7조에서 규정하는 소청심사의 대상에 해당하지 않으므로, 이 사건 소청심사 청구는 청구 대상 적격을 흠결한 부적법한 청구라 할 것이다.

다. 호봉정정 처분의 적정 여부

- 1) 기초사실
 - 가) 청구인의 최초 호봉획정 시 경력환산율표

■ 공무원보수규정 [별표22] 〈개정 1991.12.31., 2001.1.29.〉

【별표 22】 교육공무원등의 경력환산율표

유별	환산율	경력
제1류	10할	1. 교원으로서의 경력 2. 대학(대학원을 포함한다) 기타 교육과학기술부장관이 인정하는 연구기관에서 연구에 종사한 경력 3. 국가공무원 또는 지방공무원(기능직공무원 및 고용직공무원을 제외한다)으로 근무한 경력
제5류	5할	1. 공공단체에 근무한 경력 2. 법령에 의하여 설립된 법인에서 근무한 경력 3. 제3류 제2호의 교육회 이외의 교육문화단체에서 근무한 경력

비고

1. 제1류에 해당하지 아니하는 자라도 전력이 채용될 직종과 상통하는 직인 경우에 10할까지의 율을 적용할 수 있다.

나) 이 사건 양당사자가 제출한 자료에 의하면, 청구인은 2001. 3. 1. 교사로 신규임용 되면서 초임호봉 확정 시 사립대학교 조교 근무기간 전체(2000. 3. 1.~2001. 2. 28.)에 대하여 100% 경력을 인정받은 사실이 확인되고, 청구인의 인사기록카드에는 사무조교로 표시되어 있으며, 청구인이 2024. 6. 10.자로 발급받아 제출한 경력증명서에는 ‘기간 : 2000. 3. 1~2001. 2. 28., 직급 : 조교, 소속 : ○○실 ○○과’로 기재된 사실이 확인된다.

다) 공무원보수규정(2001. 1. 29.) [별표22] 교육공무원 등의 경력환산율표에 의하면 제1류 제2호에 ‘대학(대학원을 포함한다) 기타 교육인적자원부장관이 인정하는 연구기관에서 연구에 종사한 경력’은 10할로 환산하고 제5류 제2호에 ‘법령에 의하여 설립된 법인에서 근무한 경력’은 5할을 환산하도록 되어있으며, 비고 1 ‘제1류에 해당하지 아니하는 자라도 전력이 채용될 직종과 상통하는 직인 경우에 10할까지의 율을 적용할 수 있다.’라고 명시되어 있다.

그러나 비고 1의 ‘제1류에 해당하지 아니하는 자라도 전력이 채용될 직종과 상통하는 직인 경우에 10할까지의 율을 적용할 수 있다.’의 ‘전력이 채용될 직종과 상통하는 직’에 대한 구체적인 기준은 제시되어 있지 않고, 2011.

10. 20. 교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규가 제정되면서 비고 1에 대한 경력환산율 상향 인정 기준이 마련되었다.

라) 현행 교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규의 [별표1] 교육공무원 등의 경력환산율표 적용 기준의 <3. 유사경력> 중 <나. 연구경력>에 따르면 “[경력구분] 대학(대학원)의 연구전담 조교 경력(10할 이내), [인정대상기관] 대학(대학원), [인정대상경력] 연구전담 조교로 근로계약을 체결하고 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력” 환산율 ‘10할 이내’로 명시하고 있다.

마) 교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규(2012. 2. 6.) 부칙 제4호에 따르면 “이 예규 제정일(2011. 10. 20.) 이전에 적법하고 적절한 방법으로 인정받은 경력 중, 이 예규 제정에 따라 기존 호봉보다 불리하게 재획정 되는 경우에는 기존의 호봉을 인정한다.”라고 규정되어 있다.

2) 구체적 판단

가) 청구인은 2001년 최초 호봉획정 시 경력환산율표에는 조교로 근무한 경력에 대한 명확한 기준이 없어 ‘비고 1. 제1류에 해당하지 아니하는 자라도 전력이 채용될 직종과 상통하는 직인 경우 10할까지의 율을 적용할 수 있다.’를 적용받아 당시 적법하고 적절한 방법으로 경력을 인정받았기에 기존 호봉보다 불리하게 재획정되는 경우에는 기존 호봉이 인정되어야 한다고 주장한다.

나) 살피건대 ① 현재 교육공무원 등의 경력환산율표 적용 기준의 유사경력 중 연구경력에 따르면 대학(대학원)에서 연구전담 조교 경력을 10할로 인정하고 있는 점을 감안하면, 현재의 경력환산율표 적용 기준은 최초 호봉획정 시 적용된 교육공무원 등의 경력환산율표를 세부적으로 구체화한 것으로 보이고, 청구인의 조교 경력은 대학의 ○○실 ○○과에서 근무한 사무조교 경력으로서 최초 호봉획정 당시 [별표22]에 따르더라도 제1류 2호 항목의 대학에서 연구에 종사한 경력으로 보기 어려운 점, ② 청구인은 최초 호봉획정 시 [별표22] 교육공무원 등의 경력환산율표(2001. 1. 29.) 비고 1에 따라 사무조교 경력을 상통직으로 인정받아 10할이 적용되었을 것이라는 취지로 주장하나, ③ 제출된 자료만으로는 [별표 22] 교육공무원 등의 경력환산율표(2001. 1. 29.)의 비고 1의 상통하는 직을 적용한 것인지 확인 할 수 없고, ④ 초·중등교육법(2001. 1. 29.) 제20조(교직원의 임무) 제3항에는 “교사는 법령이 정하는 바에 따라 학생 또는 원아를 교육한다.”라고 정의되어 있는데

청구인의 전력인 사무조교 경력이 학생의 교육을 담당하는 업무로 볼 수 없어 채용될 직종인 교사와 상통하는 직이라고 인정하기 어려운 점, ③ 피청구인은 ○○지원청 교원 호봉경력평가심의회를 개최하여 ㉠ 청구인의 사립 대학교 조교경력은 ○○실 ○○과에 근무한 사무조교 경력으로 공무원보수 규정(2001. 1. 29.) [별표22] 교육공무원 등의 경력환산율표 제1류 제2호의 '대학(대학원을 포함한다) 기타 교육인적자원부장관이 인정하는 연구기관에서 연구에 종사한 경력'으로 인정할 수 있는지 여부, ㉡ 비고 1에 따라서 경력 환산율표 제1류에 해당하지 않더라도 사무조교 전력이 채용될 직종과 상통하여 10할까지의 환산율을 적용할 수 있는지 여부, ㉢ 청구인의 최초 호봉 획정 시 호봉획정 시행권자가 조교 경력에 대하여 적법하고 적절한 방법으로 경력을 인정하였는지 여부 등이 쟁점이 되어 논의하였으며 호봉경력평가 심의회 위원들의 의견서를 취합한 결과 위원회 위원 5명 중 과반수인 3명의 위원이 제5류 50%를 인정하는 것에 동의하여 청구인의 조교 경력에 대해 공무원보수규정 [별표22]의 제5류 50%로 인정하는 것으로 의결하였고, ○○지원청 교원 호봉경력평가심의회 규정 제5조(운영기준)에 의거 심의회에서는 재직위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결된 사항으로, 호봉경력평가심의회 심의·의결 과정에서 특별히 오류가 있거나 부적절한 사항이 확인되지 않는 점, ④ 청구인은 23년 전의 호봉획정을 현재의 기준으로 소급 적용하여 재획정 한 점은 부당하다는 취지로 주장하나 호봉경력평가심의회 호봉정정 결과에 따라 피청구인은 공무원보수규정 제18조에 근거하여 호봉의 획정이 잘못된 호봉발령일로 소급하여 호봉을 정정한 점 등을 종합하여 볼 때 이 사건 호봉정정 처분은 적법하게 이루어진 것으로 판단된다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인의 호봉정정으로 인한 보수 과지급 환수 처분 취소 청구는 소청심사대상 적격을 흠결한 부적법한 청구이고, 청구인에 대한 호봉정정 취소 사유가 존재하지 않으므로 호봉정정 취소 청구는 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 공무원보수규정

제10조(전력조회 및 경력의 심의) ① 제7조에 따른 호봉 확정 시행권자는 제8조제2항, 제8조의2 제2항 및 제9조제1항제1호·제1호의2·제3호에 따라 호봉 확정에 반영할 자격이 있는 경우에는 해당 경력과 관련되는 행정기관, 공공기관, 법인, 단체 또는 민간기업체 등에 해당 공무원의 전력(前歷)을 조회할 수 있으며, 호봉을 확정하기 전에 자체 심의회를 구성하여 동일분야 경력 해당 여부 등 경력인정에 필요한 사항을 심의하여야 한다.

제18조(호봉의 정정) ① 호봉의 확정 또는 승급이 잘못된 경우에는 그 잘못된 호봉발령일로 소급하여 호봉을 정정한다.

② 제1항에 따른 호봉의 정정은 해당 공무원의 현재의 호봉 확정 및 승급 시행권자가 하며, 필요하면 종전의 호봉 확정 및 승급 시행권자에게 호봉 정정을 위하여 필요한 사항을 확인할 수 있다.

■ ○○지원청 교원 호봉경력평가심의회 규정

제5조(운영기준) ① 심의회는 개인별 호봉확정시마다 반드시 개최하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공무원보수규정 제9조제1항제1호 및 제2호에 의한 호봉 재확정 및 통상적인 휴직·정직·직위 해제자의 복직에 따른 호봉 재확정시에는 심의회를 하지 않을 수 있고, 공무원 경력 반영 등 명확한 사항 또는 환산율 상향조정 등 단순·경미한 사항에 대해서는 서면으로 심의할 수 있다.

② 심의회는 재직위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

■ 교육공무원 호봉 확정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규(2012. 2. 6. 개정)

부 칙

4. 이 예규 제정일(2011년 10월 20일) 이전에 적법하고 적절한 방법으로 인정받은 경력 중, 이 예규 제정에 따라 기존 호봉보다 불리하게 재확정 되는 경우에는 기존의 호봉을 인정한다.

[별표1]

교육공무원 등의 경력환산율표 적용 기준

3. 유사경력(환산율 3~10할 이내)

나. 연구경력

경력구분	인정대상기관	인정대상경력
1) 대학 및 대학원의 연구원 경력 (10할 이내)	○ 대학(전문대학 포함) 또는 대학원 ○ 대학(전문대학 포함) 또는 대학원의 부속시설	○ 임용권자의 임명을 받아 연구원으로 근무한 경력 ○ 대학의 부속시설규정 중 연구원 보직에 대한 근거규정이 있고, 그 규정에 따라 정원 내에서 유급으로 임용되어 근무한 경력 ※ 연구지원, 연구보조업무 및 외부용역의 연구프로젝트를 추진하는 기관에서 임시로 채용된 경력은 제외
2) 교육부장관이 인정하는 연구기관의 연구원 경력 (10할 이내)	○ 교육부장관이 인정하는 연구기관 - 「정부출연 연구기관 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의해 설립된 연구기관 - 「과학기술분야 정부출연 연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의해 설립된 연구기관 - 「특정연구기관육성법」 및 동 시행령에 따라 지정된 연구기관 - 기타 법률에 의해 주무관청의 설립허가를 받은 법인체로서의 연구기관	○ 교육부장관이 인정하는 연구기관
3) 대학(대학원)의 연구전담 조교 경력 (10할 이내)	○ 대학(대학원)	○ 연구전담 조교로 근로계약을 체결하고 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력
4) 대학원에서 학위 취득 경력(10할)	○ 대학(법령에 의해 석사 또는 박사학위를 수여할 수 있는 기관 포함)	○ 석사 또는 박사학위를 취득하는데 필요한 수업연한으로 실제 등록하여 수학한 연한 - (석사) 각 대학원에서 학칙으로 정한 최저 수업연한을 인정한다. - (박사) 3년의 범위에서 인정한다.

[별표 2]

교육공무원 등의 경력환산율표 비교1에 따른 경력환산율 상향 인정 기준

1. 실업(전문)계 교원의 임용 전 산업체 등 근무 경력 (환산율 7~8할)

(구 「산업체 등 근무경력 교사의 임용전 경력환산율 상향 인정 기준」)

1) 상향 인정 원칙

- 가. 이 항목에 따라 산업체 근무경력을 인정하여 호봉을 상향 인정(재확정)하는 경우에는 그 상통여부 및 인정비율을 엄격하게 적용하여야 한다.
- 나. 이 항목에 따른 산업체 근무경력의 상향 인정은 근무경력과 동일한 분야 담당과목 교사로 임용되는 경우에 한하여 인정하며, 이 항목에서 명시한 대상경력 외의 산업체 근무 경력은 경력 상향인정 대상에서 제외한다.
- 다. 과목 변경, 전직, 전과, 승진 등으로 해당 과목을 담당하지 않는 경우에는 원래의 경력환산율표(「공무원보수규정」 별표22)를 적용하여 호봉을 재확정하여야 한다.

2) 세부 적용 기준

환산대상교원	인정대상기관 (환산율)	인정대상경력
가. 중등학교 및 특수학교에서 실업(전문)계 교과 및 기술·가정, 기술, 가정을 담당하는 정교사, 준교사, 실기교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(8할) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(8할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(7할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 국가기술자격증 또는 실업(전문)계 교원자격증을 소지하고 동일한 분야의 업무에 정규직원으로 근무한 경력 ○ 해양대학, 수산대학 졸업 후의 경력으로, 원양구역 승선 경력 ○ 항공대 졸업 후의 경력으로, 비행교육에 종사한 경력 ○ 공학계열 대학(공업교육대학, 공업교육학과 포함) 졸업 후의 경력으로, 전공분야와 동일한 직무에 종사한 경력 ※ 이 항목에 따라 산업체 근무경력을 상향 인정받던 교원이 진로직업상담교사로 발령받은 경우에는 특성하고, 마이스터고에 근무하는 경우에 한하여 종전의 상향된 경력을 인정한다. (중학교, 일반고 등으로 발령받은 경우에는 상향된 경력을 인정할 수 없음)
나. 특수학교에서 이료, 치료교육을 담당하는 정교사, 준교사, 실기교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(8할) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(8할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 해당 자격증을 소지하고 동일한 분야의 업무에 정규직원으로 근무한 경력

	○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(7할)	
다. 사서교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(8할) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(8할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(7할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 사서자격증을 소지하고 동일한 분야의 업무에 정규직원으로 근무한 경력
라. 보건교사	○ 학교법인, 의료법인 등 법인체 소속 종합병원(10할) ○ 「지방공기업법」에 의해 지방공사로 설립된 병원(10할) ○ 법령에 의해 설립된 법인(8할) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(8할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(7할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 간호사 자격(면허)증 또는 물리치료사 자격(면허)증 등을 소지하고, 간호사, 물리치료사 또는 작업치료사 등 정규직원으로 근무한 경력
마. 영양교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(8할) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(8할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(7할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 영양사 자격(면허)증을 소지하고 정규직 영양사로 근무한 경력

2. 기타 경력환산율 상향 인정 기준 (환산율 7~10할)

1) 유초중등 각급학교에서 교원 업무를 수행한 것으로 볼 수 있는 경력

환산대상교원	인정대상기관	인정대상경력
가. 사립학교 교원	○ 「초·중등교육법」 제3조에 규정된 사립학교(10할)	○ 「사립학교법」 제54조에 따라 교원의 임면을 승인 또는 보고하기 위해 일시적으로 소요된 기간으로, 정규교원의 업무를 수행했다고 입증되는 경력
나. 초등 보수교육과정	○ 「초·중등교육법」 제2조에 규정된 초등학교(10할)	○ 초등 보수교육과정 수료 전, 초등학교 교원자격증 없이 초등학교에서 근무한

대상자로 모집된 중등교원		경력
다. 공립학교 교원	○ 「초·중등교육법」 제3조에 규정된 공립학교(10할)	○ 교육대학 부설 교원양성소를 수료하고, 교원자격증 미발급 상태에서 강사로 근무하다가 자격증 발급 후에 정식으로 임용된 교원으로, 교원자격증 미발급 상태에서 강사로 근무한 경력

2) 대학교원의 상통직 경력

※ 상통여부에 대한 판단은 엄격히 하되, 인정여부에 논란이 있는 경우에는 임용권자(호봉회정
권자)가 관련 학문분야 전문가로 구성하는 인사자문위원회의 의견을 물어 상통여부를 결정

합산대상교원	인정대상기관	인정대상경력
가. 해양·수산계대학 기관과 담당교원	○ 법인체 회사(10할)	○ 「선박직원법」 제4조에 따른 1급 이상의 해기사 면허 소지자하고 국제항해에 승선 근무한 경력
나. 해양·수산계대학 통신과 담당교원	○ 법인체 회사(10할)	○ 「선박직원법」 제4조에 따른 1급 이상의 해기사 면허를 소지하고, 통신장으로 승선 근무한 경력
다. 항공학과 담당교원	○ 법인체 회사(10할)	○ 「항공법」 제29조의 3에 따라 지정받은 항공종사자 전문교육기관에서 비행교육 업무에 근무한 경력
라. 농공학과 교원	○ 농촌진흥공사(10할)	○ 농공학과 졸업 후의 경력으로, 농무직으로 근무한 경력
마. 의과대학 및 의학전문대학원 교원 (치과, 한의과, 수의과 대학 및 전문대학원의 교원을 포함한다.)	○ 개인병원(10할)	○ 우수교원 확보를 위한 정부시책에 따라 전문의로 계속 연구하면서 개인병원을 개업·운영한 경력
바. 대학 및 전문대학 교원	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(8할) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(8할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(7할)	○ 임용후 담당할 전공분야와 관련된 자격증·면허증 또는 석박사 학위를 취득하고 그와 동일한 전문분야에서 정기적인 보수를 지급받으면서 상근한 경력



IV

절차하자
2건



사건 1

견책 처분 취소 청구

처분 요지 연구부정행위(부당한 저자 표시)

결정 요지 구성상 하자가 있는 연구윤리위원회 본조사위원회의 조사결과에 따른 징계의결 요구에 기초하여 이루어진 처분으로 위법함

관련 규정 학술진흥법 제15조, 연구윤리 확보를 위한 지침 제21조, ○○대학교 연구윤리에 관한 규정 제13조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○대학교 직위 부교수

피청구인 : ○○대학교총장

피청구인이 2024. 2. 1. 청구인에게 한 견책 처분에 대하여 청구인이 2024. 3. 1. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

피청구인이 2024. 2. 1. 청구인에게 한 견책 처분을 취소한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 징계의결 요구사유

- 1) 국가공무원 제56조(성실 의무)에 따르면 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 함에도,
- 2) 연구윤리위원회 최종 판정문에 따르면, 청구인은 ○○교육학 관련 논문에 대해 “부당한 저자 표시”로 연구부정 행위를 한 사실이 있으며 주요내용은 다음과

같다.[○○과-****(2023. 12. 1.)]

〈연구윤리위원회 심의 논문 목록〉

연번	구분	제목	게재 연월	학술지명	1저자	교신 저자	분야
1	논문	AAAA	2019	□□	□□□	청구인	○○교육학
2	논문	BBBB	2019	△△	□□□	청구인	○○
3	논문	CCCC	2020	◎◎	□□□	청구인	○○
4	논문	DDDD	2020	◎◎	□□□	청구인	○○
5	논문	EEEE	2020	◎◎	□□□	청구인	○○
6	논문	FFFF	2021	☆☆	□□□	청구인	○○
7	논문	GGGG	2021	♣♣	□□□	청구인	○○교육학
8	논문	HHHH	2021	◆◆	□□□	청구인	○○
9	논문	IIII	2021	♣♣	□□□	청구인	○○교육학

가) ○○과 □□□ 교수와 청구인의 ○○교육학 관련 상기 3건(연번 1, 7, 9)의 논문에 대한 연구부정행위 조사 결과 ○○대학교 연구윤리에 관한 규정 제 2조4항의 “부당한 저자 표시”에 해당하는 것으로 □□□ 교수와 청구인은 상기 3건의 논문에 대해 공동으로 성과부풀리기를 위한 연구부정행위를 한 것으로 판정하였다.

나) ○○과 □□□ 교수와 청구인의 ○○ 관련 상기 6건(연번 2, 3, 4, 5, 6, 8)의 논문에 대한 연구부정행위 조사 결과, 상기 ○○ 관련 논문 6건에 대하여 □□□ 교수가 제1저자의 자격을 부여받기에는 적절치 않은 것으로 판단된다. 다만 □□□ 교수와 청구인이 일관되게 각각 제1저자와 교신저자로서의 역할을 수행한 것으로 주장하는 점, 이러한 주장을 부정할 객관적 자료가 없는 점, 연구부정에 관한 2/3 이상의 의견 합치가 이루어지지 않은 점을 이유로 6건의 논문에 대하여는 연구윤리 위배에 대한 결론을 내릴 수 없어 연구윤리 위배에 해당하지 않는 것으로 판정하였다.

3) 이에 ○○대학교총장은 청구인의 이와 같은 행위가 국가공무원법 제56조(성실 의무)를 위반하여 같은 법 제78조(징계사유) 제1항에 해당하는 이유로 ‘경징계’ 의결을 요구하였다.

- 나. 이에 대하여 청구인은 문답서(‘23. 12. 13.) 및 의견서(‘24. 1. 7.)를 통하여,
- ① 본인은 ○○과에서 학사학위를 취득하고 대학원에서 ○○을 전공한 후 현재 ○○과에 재직 중으로, 예비 교사 및 교육대학원 학생들을 지도하고 있어 ○○학 관련 연구 및 논문 작성에 충분한 역량을 가지고 있으며,
 - ② □□□ 교수와 공동으로 작성한 ○○교육학 관련 논문에 교신저자로서의 역할을 충실히 하였으며, 연구윤리위원회 심의결과 후 학회에 문의하여 “투고자는 제1저자와 교신저자를 공동저자가 결정할 사항”으로 답변받았으며,
 - ③ 본인이 교수의 본분인 연구와 교육에 집중할 수 있도록 선처를 바란다는 취지로 주장하고 있다.

다. 교육공무원 일반징계위원회의 판단

연구윤리위원회 심의 결과(‘23. 12. 1.), 징계의결요구서, 청구인의 인사기록, 청구인의 문답서, 의견서 등을 종합적으로 살펴건대,

- 1) 청구인은 2019년~2021년까지 총 3건의 ○○교육학 논문을 게재하면서 제1저자 □□□, 교신저자 청구인으로 부당저자 표시하였고,
- 2) 이로 인해 2023. 12. 1. ○○대학교 산학협력단으로부터 연구부정 행위건으로 징계처분 요구된 점 등을 종합해 볼 때 혐의사실이 인정된다.

라. 징계양정

- 1) 국가공무원 제56조(성실 의무)에 따르면 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하며,
- 2) 비록 청구인은 행위에 이르게 된 경위가 □□□ 교수와 부부관계로 연구세미나를 청구인의 집과 대학의 연구실 구분 없이 자유롭게 할 수 있는 상황이었다 하더라도,
- 3) ○○대학교 연구윤리에 관한 규정 제2조에 따르면 “부당한 저자 표시”란 연구내용 또는 결과에 대하여 과학적·기술적 공헌 또는 기여를 하지 않은 자에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 논문저자 자격을 부여하는 행위로, 청구인의 해당 논문 3건에 대해 교신저자 표기에 대한 기여도가 입증되지 않은 저자에 대해 부당한 저자 표시를 한 사실이 있으며,
- 4) 또한, 대학의 교원은 ○○대학교 연구윤리에 관한 규정 제4조에 따라 사실에 기초한 정직하고 투명한 연구를 진행할 책임이 있고, 학술진흥법 제15조에 의거 올바른 연구윤리 확보를 위하여 연구부정행위를 하여서는 아니됨에도, 이러한 행위는 국가공무원 제56조(성실 의무)를 위반하여 같은 법 제78조제

1항제2호의 징계사유에 해당되고, 징계양정에 있어 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 별표에 따라 징계의결 하여야 한다.

- 5) 징계양정에 있어서 교육공무원 징계령 제15조에서 규정한 ‘혐의 당시 직급, 징계 등 요구의 내용, 비위행위가 공직 내외에 미치는 영향, 평소 행실, 공적, 뉘우치는 정도, 그 밖의 사정’의 제 정상을 종합적으로 고려할 때,
- 6) 청구인이 지난 기간 성실하게 근무한 것으로 보이는 점, 대학의 교원으로서 연구수행을 위해 공헌한 점 등을 참작하더라도, 향후 이와 같은 유사사례의 재발 방지와 공직기강 확립을 위해서라도 엄히 그 책임을 묻는 것이 바람직하다고 판단된다.

이상의 내용을 종합적으로 고려하여 교육공무원 징계령 제10조에서 규정한 제정상을 참작하여 견책으로 의결한다.

2. 청구인 주장

청구인과 □□□ 교수는 각 논문을 완성하는 데 있어 모두 주저자로서의 충분한 기여를 하였다. 2명의 주저자를 제1저자와 교신저자로 각각 표기하였다. 연구윤리위원회의 판정 후 각 논문을 발표한 각 학회로 결과가 통보되었지만 학회는 해당 논문들을 취소하거나 다른 조치를 취하지 않았으며 오히려 학회로부터 저자 표기는 저자들의 결정사항이라는 답변을 받았다.

첫 번째 논문 AAAA의 경우 2020년 저자 표기에 대한 신고가 교내에서 이루어져 2020. 5. □□□ 교수에게 소명을 요구하였고, 그에 대한 소명서를 제출하였다. 이후 별다른 문제가 없었으나, 이번에 같은 건에 대한 심의가 다시 이루어졌으며 ‘부당한 저자 표시’ 판정을 받았다. 같은 논문에 대해 다른 판정이 내려진 것에 대해서는 절차상의 문제가 있다고 판단된다. 해당 논문은 □□□ 교수의 ‘교육, 연구 및 학생지도비’에 관한 사사표기가 되어있어, 연구부정행위로 판정되어 환수조치를 전달받았으나, 학회에서도 논문이 취소되지 않았으므로 환수는 부당하다.

세 번째 논문 CCCC의 경우 2021년 이후 연구가 진행되었다. 2021. 4. 개정된 ‘특수관계자 연구 참여 업무처리 지침’에 따라 ‘특수관계자 연구[논문] 참여 신청서’를 작성하여 사전에 학장으로부터 허락을 받아 산학협력단에 제출 후 공동 연구를 진행하였다. 규정을 준수하여 연구를 진행하였음에도 연구부정행위로 판정된 점 또한 부당하다.

3편의 논문은 업적 부풀리거나 부당한 저자 표시에 대한 어떠한 위배도 없었으며, 연구부정을 인정할 수 없다. 3편의 논문에 대한 학회의 저자 표기에 대한 답변, 해당 논문의 진행 과정이 담겨있는 연구일지, 재조사를 위한 해당 연구 분야 전문가의 추가 확보가 불가능하여 재심의 신청이 기각된 점, 국내에는 소속기관 외에 연구부정행위를 조사할 기관이 없는데 우리 대학에서 동일한 논문에 대한 연구부정행위 판결이 상반된 점에 근거하여 이 사건 처분의 취소를 구한다.

3. 판단

가. 관련규정 : [별지] 기재와 같다.

나. 연구윤리위원회 조사위원회의 구성에 하자가 있는지 여부

1) 관련 법리

가) 학술진흥법 제15조의 위임에 따른 교육부훈령인 연구윤리 확보를 위한 지침(이하 ‘연구윤리지침’이라 한다) 제21조(조사위원회 구성 등)에 의하면, 연구진실성위원회 본조사위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 이상의 위원으로 구성하되, 외부인 비율이 30% 이상이어야 하며, 해당 연구 분야 전문가가 50% 이상이어야 하되 그중 외부 전문가 1인 이상이 반드시 포함되어야 한다고 규정하고 있다.

나) 학술진흥법 제15조는 대학 등이 연구윤리지침에 따라 연구부정행위의 방지 및 검증을 위한 자체 연구윤리규정을 마련하도록 하고 있다. 이에 따라 제정된 ○○대학교 연구윤리에 관한 규정 제13조(본조사위원회 구성)에는 조사위원회는 7인 이상의 위원으로 구성하고, 해당 연구분야 전문가를 50% 이상으로 하되 이 중 소속이 다른 외부전문가 1인 이상을 반드시 포함하며, 조사위원 전체에서 외부인사를 30% 이상 위촉한다고 규정하고 있다.

다) 교육부와 한국연구재단이 출간한 ‘연구윤리 확보를 위한 지침 해설서(2015. 11.)’에 의하면, 연구부정행위의 검증을 위한 조사위원회 구성 시 본조사의 객관성을 확보하기 위하여 최소 5인 이상의 조사위원으로 구성하여야 하고, 특히 본조사의 전문성을 확보하기 위하여 해당 연구 분야의 전문가가 50% 이상이 포함되어야 하며, 본 조사의 공정성을 확보하기 위하여 해당 분야 전문가 중 최소 1인은 소속이 다른 외부 전문가로 선정되어야 하는데, 이때 ‘해당 연구 분야의 전문가’는 연구 분야에 따라 상이하여 일률적인

기준을 제시하기 어려우나, 원칙적으로 “해당 연구 분야에 대한 전공자 또는 과거에 유사한 연구를 수행한 실적이 충분하거나 현재에 연구를 수행하고 있는 자”를 의미한다고 밝히고 있다.

2) 기초사실

가) 이 사건 연구윤리위원회는 2021. 11. 23. 본조사위원회 구성 및 운영에 관한 사항을 심의하면서, ‘내부위원의 구성을 정함에 있어 소속학과 교수는 제외하기로 하고 자연계열의 전공자 위주로 구성하기로 하고, 외부위원의 구성 비율을 30% 이상 (○○교육, ■○○)전공자로 하여 7인 이내의 본조사 위원회를 구성하기로 하였으며, 외부위원 구성을 우선 선정한 후, 조사위원장 및 내부위원을 구성하기로 결정하였다. 이에 따라 구성된 조사위원 구성 현황은 다음과 같다.

구분		소속(직위)	성명	전공	비고
내부	위원장	공과대학	***	●○○학	
	위원	사회대학	***	○학	
	위원	생명과학대학	***	●●●학	
	위원	생명과학대학	***	●●●학	
외부	위원	■●●과	***		
	위원	○○교육과	***		
	위원	○○교육과	***		

나) 이 사건 처분의 원인이 된 사실은 청구인의 ○○교육학 관련 논문에 대한 연구부정행위 조사 결과 아래 3건의 논문이 ‘부당한 저자 표시’에 해당한다고 판정된 것이다.

연번	구분	제목	게재 연월	학술지명	1저자	교신 저자	분야
1	논문	AAAA	2019	□□	□□□	청구인	○○교육학
7	논문	GGGG	2021	☼☼	□□□	청구인	○○교육학
9	논문	IIII	2021	☼☼	□□□	청구인	○○교육학

다) 피청구인이 제출한 자료를 살펴보면, 본조사위원회 추가 질의서에서 ‘○○ 교육 논문 : 소명서에 따르면 3편 모두 질적 사례 연구이어서 청구인이 ○□ 전공자이기는 하나 학부에서 ○○교육을 전공하였고 교사 경험이 있기 때문에 충분히 연구에 참여를 할 수 있었다고 주장합니다. 이 부분은 외부 위원으로 참여하시는 2분의 ○○교육 전공 교수님들의 판단을 따르도록 하겠습니다.’라는 내용을 확인할 수 있다.

3) 구체적 판단

앞서 살펴본 규정과 확인된 사실들을 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 더하여 보면, 연구윤리위원회 본조사위원회가 해당 연구 분야 전문가 50% 이상으로 구성되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 연구윤리위원회 본조사위원회에는 그 구성상 해당 연구 분야 전문가가 50% 이상 참여하지 아니한 하자가 있다.

가) 연구윤리지침은 제12조(연구부정행위의 범위)에서 ‘연구부정행위’는 연구개발 과제의 제안, 수행, 결과 보고 및 발표 등에서 이루어진 위조, 변조, 표절, 부당한 저자 표시, 부당한 중복게재, 연구부정행위에 대한 조사 방해 행위, 그 밖에 각 학문분야에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위를 말한다고 정하면서, 제13조(연구부정행위의 판단) 제1항에서 연구 부정행위는 ‘㉠ 연구자가 속한 학문 분야에서 윤리적 또는 법적으로 비난을 받을 만한 행위인지, ㉡ 해당 행위 당시의 연구윤리지침 및 해당 행위가 있었던 시점의 보편적인 기준을 고려, ㉢ 행위자의 고의, 연구부정행위 결과물의 양과 질, 학계의 관행과 특수성, 연구부정행위를 통해 얻은 이익 등을 종합적으로 고려’의 기준으로 판단한다고 정하고 있다. 더욱이 연구 윤리지침 제17조(연구부정행위 검증원칙) 제1항은 연구부정행위 여부를 입증할 책임은 해당 기관의 조사위원회에 있다고 정하고 있다. 앞서 본 바와 같이 본조사의 전문성을 확보하기 위하여 연구진실성위원회 본조사 위원회에 해당 연구 분야 전문가 50% 이상이 포함되어야 한다는 취지는 위와 같은 연구부정행위의 내용, 판단방법, 검증원칙 및 검증절차 등에 비추어 볼 때 피조사자가 속한 학문 분야에 대한 전문지식은 물론 해당 분야의 관행과 특수성 등을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있어야 하기 때문인 것으로 보인다.

나) 이 사건 ○○교육학 논문 3편의 제1저자인 □□□ 교수는 ○○교육학 전공자 이고, 교신저자인 청구인은 ○○분야 ○□ 전공자이다. 본조사위원회에서도 청구인이 충분히 연구에 참여하였는지 여부에 대한 판단을 ○○교육학이

전공인 조사위원의 판단에 따른다고 한바, 이 사건 논문의 ‘부당저자 표시’의 연구부정행위가 있었는지 여부를 판단하기 위해서는 본조사위원회의 조사위원이 해당 연구분야의 전문지식을 갖추고 있어야 할 것으로 보인다.

- 다) 그러나 연구윤리위원회 본조사위원회의 조사위원 7명 중 ○○교육 분야 전문가는 2명뿐이고, ■■■과 분야 전문가는 1명으로, 위원장을 포함한 나머지 조사위원들은 ‘해당 연구 분야에 대한 전공자 또는 과거에 유사한 연구를 수행한 실적이 충분하거나 현재에 연구를 수행하고 있는 자’에 해당하거나 적어도 ○○ 분야의 전문지식을 갖추고 있다고 볼 만한 아무런 자료가 없다.

4) 소결

이 사건 처분은 그 구성상 하자가 있는 연구윤리위원회 본조사위원회의 조사결과에 따른 징계의결 요구에 기초하여 이루어진 것으로서, 더 나아가 살펴볼 필요 없이 그 자체로 위법하다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 이 사건 처분은 위법하므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 학술진흥법

제15조(연구윤리의 확보) ① 올바른 연구윤리 확보를 위하여 연구자 및 대학등은 다음 각 호의 연구부정행위(이하 "연구부정행위"라 한다)를 하여서는 아니 된다.

1. 연구자료 또는 연구결과를 위조·변조·표절하거나 저자를 부당하게 표시하는 행위
2. 그 밖에 연구활동의 건전성을 저해하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위
- ② 교육부장관은 학술진흥을 방해하는 연구자의 연구부정행위를 방지하고 건전한 학술연구의 분위기가 조성될 수 있도록 연구윤리 확보를 위한 지침(이하 "연구윤리지침"이라 한다)을 마련하는 등 연구윤리 확보를 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.
- ③ 교육부장관은 제2항의 연구윤리 확보를 위한 시책을 효율적으로 추진하기 위하여 대학등의 활동에 필요한 경비의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.
- ④ 대학등은 연구윤리지침에 따라 연구부정행위의 방지 및 검증을 위한 자체 연구윤리규정을 마련하여 시행하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ⑤ 제2항에 따른 연구윤리지침의 작성, 제3항에 따른 정부의 지원 및 제4항에 따른 대학등의 조치에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 연구윤리 확보를 위한 지침(교육부훈령 제263호)

제12조(연구부정행위의 범위) ① 연구부정행위는 연구개발 과제의 제안, 수행, 결과 보고 및 발표 등에서 이루어진 다음 각 호를 말한다.

4. "부당한 저자 표시"는 다음 각 목과 같이 연구내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나, 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 저자 자격을 부여하는 행위
 - 가. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 없음에도 저자 자격을 부여하는 경우
 - 나. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 있음에도 저자 자격을 부여하지 않는 경우
 - 다. 지도학생의 학위논문을 학술지 등에 지도교수의 단독 명의로 게재·발표하는 경우
- ② 대학등의 장은 제1항에 따른 연구부정행위 외에도 자체 조사 또는 예방이 필요하다고 판단되는 행위를 자체 지침에 포함시킬 수 있다.

제13조(연구부정행위의 판단) ① 연구부정행위는 다음 각 호의 기준으로 판단한다.

1. 연구자가 속한 학문 분야에서 윤리적 또는 법적으로 비난을 받을 만한 행위인지
2. 해당 행위 당시의 '연구윤리 확보를 위한 지침' 및 해당 행위가 있었던 시점의 보편적인 기준을 고려
3. 행위자의 고의, 연구부정행위 결과물의 양과 질, 학계의 관행과 특수성, 연구부정행위를 통해 얻은 이익 등을 종합적으로 고려

② 제12조제1항제7호에서 정한 ‘그 밖에 각 학문분야에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어난 행위’를 판단하고자 할 때에는 대학등 연구자의 소속기관에서 금지되는 행위를 명문으로 정하고 있거나 연구자가 속한 학계에서 부정한 행위라는 인식이 널리 퍼져 있는지 등을 고려하여야 한다.

제17조(연구부정행위 검증원칙) ① 연구부정행위 여부를 입증할 책임은 해당 기관의 조사위원회에 있다. 단, 조사위원회가 요구한 자료를 피조사자가 고의로 훼손하거나 제출을 거부한 경우에 그 책임은 피조사자에게 있다.

제20조(본조사) ① 본조사는 연구부정행위의 사실 여부를 입증하기 위한 절차로, 제21조에 따른 조사위원회를 구성하여 실시하여야 한다.

② 조사위원회는 제보자나 피조사자에게 의견진술 등의 기회를 주어야 하며, 당사자가 이에 응하지 않을 경우에는 이의가 없는 것으로 간주한다.

제21조(조사위원회 구성 등) ① 해당기관의 장은 본조사를 위해 위원장 1명을 포함한 5명 이상으로 조사위원회를 구성하여야 한다.

② 제1항의 조사위원회 또는 검증기구를 구성할 경우에는 다음 각 호의 조건을 모두 충족하여야 한다.

1. 조사 위원 전체에서 외부인의 비율이 30% 이상이어야 함
2. 조사 위원 중 해당 연구 분야 전문가 50% 이상으로 하되, 이 중 소속이 다른 외부 전문가 1인 이상이 반드시 포함되어야 함

제22조(조사위원의 제척·기피·회피 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 사건에 조사위원이 될 수 없다.

1. 제보자 또는 피조사자와 민법 제777조에 따른 친인척 관계가 있거나 있었던 자
2. 제보자 또는 피조사자와 사제관계에 있거나 공동으로 연구를 수행하거나 하였던 자
3. 기타 조사의 공정성을 해할 우려가 있다고 판단되는 자

② 해당기관의 장은 본조사 착수 이전에 제보자에게 제18조제1항에 따른 조사위원 명단을 알려야 하며, 제보자가 정당한 사유로 조사위원회에 대해 기피 신청을 할 경우 이를 수용하여야 한다. 단, 제보자의 사정에 의해 연락을 취할 수 없을 경우에는 해당하지 않으며, 이 경우 관련 내용을 조사결과보고서에 포함시켜야 한다.

③ 조사위원이 조사대상 과제와 이해관계가 있는 경우 스스로 회피 신청을 하여야 한다.

■ OO대학교 연구윤리에 관한 규정

제13조(본조사위원회 구성) ① 조사위원회는 7인 이상의 위원으로 구성한다.

② 조사위원회에는 해당 연구분야 전문가를 50% 이상으로 하되 이 중 소속이 다른 외부전문가 1인 이상을 반드시 포함하며, 조사위원 전체에서 외부인사를 30% 이상 위촉한다.

③ 당해 조사 사건과 이해갈등 관계가 있는 자를 조사위원회에 포함시켜서는 아니 된다.

④ 본 조사 착수이전에 제보자에게 조사위원 명단을 알려야 하며, 제보자가 조사위원 기피에 관한 정당한 이의를 제기할 경우 이를 수용하여야 한다.

사건 2

견책 처분 취소 청구

처분 요지 시험 중 시험문제를 휴대폰으로 찍어 교직원 단체 대화방에 올림, 학교와 동료교사의 명예를 훼손하는 주장 반복

결정 요지 권한이 없는 자가 구성한 징계위원회 위원들에 의하여 이루어진 징계처분은 중대한 하자가 존재하여 위법함

관련 규정 사립학교법 제53조의2, 제62조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : 학교법인 ○○학원

피청구인이 2024. 2. 16. 청구인에게 한 견책 처분에 대하여 청구인이 2024. 3. 6. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

피청구인이 2024. 2. 16. 청구인에게 한 견책 처분을 취소한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 징계의결 요구 사유 및 징계혐의사실(요약)

청구인은 근무 중 성실 의무 위반 및 품위 유지 의무 위반의 행위를 하였고, 사립학교법 제61조(징계의 사유 및 종류) 제1항, 제64조(징계의결의 요구), 동법 시행령 제25조(교원의 징계의결의 요구)에 의거하여 학교법인 ○○학원은 ○○학교 교원징계위원회에 “경징계” 요청을 하게 되었다.

징계혐의 사실

청구인은 2023. 9. 6. 실시한 9월 2학년 전국연합학력평가 교사감독을 하였고, 학교 설립자가 시험에 나오자 학생들이 시험을 보는 교사실에서 감독 중 이를 휴대폰으로 촬영하여 학교 교직원 단독방에 올린 사실이 있음. 본 사항은 ○○교육청 감사관실 공익제보센터 등에 접수되었고, 10. 10.과 10. 20.에 언론에 보도가 됨

청구인은 ○○ 시험문제를 휴대폰으로 찍어 외부로 유출하는 과실을 범했음에도 반성과 사죄 없이 동료 교사들과 학교의 명예를 훼손하는 주장만 반복하고, 동료 교사의 실명을 언급하며 학교의 상황을 언론에 제보하겠다는 등의 협박을 전체 교직원에게 하였고 학교 운영에 위해를 끼친 사실이 있음. 2023. 10. 23. 교원인사위원회는 학교장에게 법인 교원징계위원회에 이 사건을 회부하여 줄 것을 의결함. 청구인의 이와 같은 행위는 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 징계기준 1. 성실 의무 위반 라. “시험문제를 유출하거나 학생의 성적을 조작하는 등 학생 성적과 관련한 비위 및 학교생활기록부 허위사실 기재 또는 부당 정정 등 학교생활기록부와 관련한 비위”와 공무원 징계령 시행규칙 징계기준 7. 품위 유지 의무 위반 다. “우월적 지위를 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적 정신적 고통을 주는 등의 부당행위”에 해당하므로, “징계의결”을 요구하는 것이다.

나. 징계의 양정

- 1) 사립학교법 제61조(징계의 사유 및 종류) 제1, 2, 3항, 제64조(징계의결의 요구), 동법 시행령 제25조(교원의 징계의결의 요구)에 의거하여 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 징계기준 1. 성실 의무 위반 라. “시험문제를 유출하거나 학생의 성적을 조작하는 등 학생 성적과 관련한 비위 및 학교생활기록부 허위사실 기재 또는 부당 정정 등 학교생활기록부와 관련한 비위”와 공무원 징계령 시행규칙 징계기준 7. 품위 유지 의무 위반 다. “우월한 지위를 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적 정신적 고통을 주는 등의 부당행위”에 해당하는 것으로 판단된다.
- 2) 청구인은 “본인이 억울하게 음해당하고 있다고 주장하나, 학교의 교사와 교직원들은 자신의 잘못을 인정하고 받아들이며 보완하고 개선하려는 의지가 부족함.”이라고 판단하고 있다. 위의 사안들을 면밀히 검토한 결과 청구인에 대하여 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조(징계의 기준)에 의거 “견책”에 처함이 적절한 징계의 양정이라고 판단된다.

- 3) 청구인은 2013. 5. 15. 교육감 표창에도 불구하고 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제4조(징계의 감경) 제1항제3호 시험문제를 유출하거나 학생의 성적을 조작하는 등 학생 성적과 관련된 비위 및 학교생활기록부 허위사실 기재 또는 부당 정정 등 학교생활기록부와 관련한 비위로 징계의 대상이 된 경우는 징계를 감경할 수 없다.

2. 청구인 주장

가. 2023. 9. 6. 시험은 모의고사이므로 ‘시험문제 유출’에 해당하지 않는다.

이 사건 관련 시험은 학교생활기록부에 기재되거나 학생 성적에 반영되는 시험이 아닌 모의고사이므로 ‘시험문제 유출’로 볼 수 없다. 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 징계기준의 ‘시험문제 유출’은 국민의 권리를 제한하고 의무를 부과하는 징벌적 내용을 담은 규정이므로 국민의 기본권 보장 및 법률유보원칙에 따라 엄격히 판단하여야 한다. 위 규칙의 ‘시험’은 성적에 반영되어 학교생활기록부에 기재되는 지필평가 및 수행평가를 의미하며, 단순히 학생들의 학업성취도를 평가하기 위한 모의고사는 위 규칙의 ‘시험’으로는 볼 수 없다. 또한 언론중재위원회에도 ‘시험 유출’이 아니므로 정정보도를 하라는 결정을 하기도 하였다.

이 사건은 단순한 해프닝에 불과한 사고이지 ‘시험 유출’이라는 소외 교원 4대 비위로 보아 징계하는 것은 징계권의 남용에 해당한다.

나. 사건 직후 학교장이 경고하고 종결되었는데 언론보도가 되었다는 이유로 징계에 회부하는 것은 위법하다.

1) 일사부재리 원칙 위반

사건 발생 이후 2023. 9. 21. 청구인은 학교장으로부터 구두경고를 받았고, 10. 11. 청구인은 전체 교직원에게 사과 메시지를 전송하였다. 그런데 2023. 10. 20. 청구인의 동료 교직원이 동문 기사를 이용하여 악의적인 제보를 하여 기사화가 되었고, 이후 청구인에 대한 징계절차가 시작되었다. 교원인사위원회가 심의를 하여 학교장 구두경고로 종결한 것을 다시 심의하여 징계절차에 개시하는 것은 일사부재리 원칙에 반하는 것이며, 절차적 위법에 해당한다.

2) 신뢰보호원칙 및 금반언의 원칙 위반

청구인의 행위가 징계에 이를 정도의 비위 행위였다면 사건 직후인 2023. 9. 20. 교원인사위원회에서 징계의결 요구를 결정하고 징계절차를 개시하는 것이 원칙적인 절차이다. 하지만 학교장 구두경고를 하였다는 것은 징계를 하지 않고 사건을 종결한다는 공적인 의사표시에 해당한다. 그런데, 이후 아무런 사정변경이 없었음에도 언론에 다시 보도되었다는 이유만으로 교원 인사위원회를 다시 개최하여 종전 결정을 반복한 것은 신뢰보호의 원칙 및 금반언 원칙에 반하는 것으로 위법하다. 특히 언론에서 시험유출이라고 규정하여 형사처벌 대상이라고 보도하자, 피청구인은 이를 그대로 인용하여 징계 절차를 개시하였다.

- 3) 반성하지 않고 동료교사와 학교의 명예를 훼손하는 주장만을 반복하고, 언론에 제보하겠다는 발언을 했다는 것은 징계사유로 삼을 수 없다.

청구인은 사건 직후 전체 교직원에게 죄송하다는 메시지를 보냈고, 학교장에게도 구두경고를 받으면서 경솔한 행동을 하여 죄송하다는 의사표시를 하였다. 그런데 청구인을 음해하는 교원이 이 사건을 언론에 제보하였고, 해당 언론사는 정확한 사실관계에 따른 보도를 하지 않고 악의적, 편파적 보도를 하여 청구인은 이에 대해 항의한 것이며, 이를 언론중재위원회에 제소하여 2024. 1. 15. 정정보도를 하라는 결정이 나왔다.

청구인에 대한 악의적인 언론보도가 징계의 시발점이 되어 청구인도 억울함에 언론에 제보하겠다고 발언한 바는 있으나 이는 청구인의 방어권 행사로 보아야 하며, 언론 제보가 징계사유가 될 수는 없다. 또한 실제로 언론에 제보한 사실도 없다. 오히려 청구인의 행위를 언론에 제보하여 왜곡된 내용으로 보도를 하게 된 교원에 대해서는 아무런 조치를 하지 않고, 왜곡된 언론보도로 인한 피해자인 청구인을 징계한다는 것은 재량권의 일탈·남용이다.

3. 판단

가. 관련 규정: [별지] 기재와 같다.

나. 징계 절차의 하자 여부

- 1) 교원징계위원회 구성의 하자

가) 피청구인이 제출한 자료를 살펴보면, ○○학교장이 이 사건 교원징계위원회를 구성하여 2023. 11. 2., 2024. 1. 18. 이사장에게 보고한 사실이 확인된다.

- 나) 사립학교법 제62조(교원징계위원회의 설치 및 구성 등) 제3항에 따르면 교원징계위원회의 위원은 해당 학교법인이나 사립학교경영자 또는 학교의 장이 임명하거나 위촉하도록 되어 있고, 학교의 장이 임명·위촉하는 경우는 사립학교법 제53조의2제2항에 따라 교원의 임용권이 학교의 장에게 위임된 경우로 한정되는 것으로 규정하고 있다. 사립학교법 제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) 제2항에서는 대학교육기관의 교원 임용권과 고등학교 이하 각급학교 교원의 휴직 및 복직에 관한 사항은 해당 학교법인의 정관으로 정하는 바에 따라 학교의 장에게 위임할 수 있다고 규정하고 있어, 고등학교의 교원 임용권은 학교의 장에게 위임된 경우로 볼 수 없으므로 이 사건 교원징계위원회 위원의 임명·위촉은 학교법인이 하여야 한다.
- 다) 법원은 정관에서 일반직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용한다고 명시하고 있는 학교법인에 대해 “학교법인의 적법한 이사회 결의 없이 또 이사장이 아닌 자에 의하여 임명된 징계위원이 포함된 직원징계위원회는 원고에 대하여 징계의결을 할 수 있는 적법한 권한이 없으므로, 위와 같이 권한 없는 징계위원회의 징계의결에 의하여 이루어진 이 사건 징계해고는 절차상 중대한 하자가 있어 무효이다(서울행정법원 2017. 5. 18. 선고 2016구합2113 판결).”라고 판시하고 있다.
- 라) 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 교원징계위원회는 ○○학교장이 구성하여 이사장에게 보고하였으므로 이를 두고 학교법인이 교원징계위원회 위원을 임명·위촉하였다고 볼 수 없다. 학교법인이 아닌 자에 의하여 임명·위촉된 교원징계위원회는 청구인에 대하여 징계의결을 할 수 있는 적법한 권한이 있다고 볼 수 없으므로, 위와 같이 권한 없는 자가 구성한 징계위원회 위원들에 의하여 이루어진 이 사건 징계처분에는 중대한 절차상 하자가 존재하는 것으로 판단된다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 징계 절차에는 중대한 하자가 존재하여 위법하므로 더 나아가 살피지 아니하고 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 사립학교법

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ② 대학교육기관의 교원 임용권과 고등학교 이하 각급학교 교원의 휴직 및 복직에 관한 사항은 해당 학교법인의 정관으로 정하는 바에 따라 학교의 장에게 위임할 수 있다.

제62조(교원징계위원회의 설치 및 구성 등) ① 사립학교 교원의 징계사건 및 제54조의3제6항 각호 외의 부분 단서에 따른 교원의 임명에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 그 임용권자의 구분에 따라 학교법인·사립학교경영자 및 해당 학교에 교원징계위원회를 둔다. 다만, 사립유치원 교원의 징계사건은 「교육공무원법」 제50조에 따라 설치되는 교육공무원 징계위원회에서 심의·의결한다.

② 제1항에 따른 교원징계위원회는 위원장 1명을 포함한 5명 이상 11명 이하의 범위에서 학교의 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 수의 위원으로 구성한다.

③ 교원징계위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 해당 학교법인이나 사립학교경영자 또는 학교의 장(제53조의2제2항에 따라 교원의 임용권이 학교의 장에게 위임된 경우로 한정한다)이 임명하거나 위촉한다.

1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람

나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 사람

다. 공무원으로 20년 이상 근속하고 퇴직한 사람

라. 학교운영위원회의 학부모위원(「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에 두는 교원징계위원회의 경우로 한정한다)

마. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 사람

④ 교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.

1. 제3항제2호에 따라 위촉된 위원(이하 이 조 및 제62조의2에서 “외부위원”이라 한다)을 최소 2명 이상 포함할 것

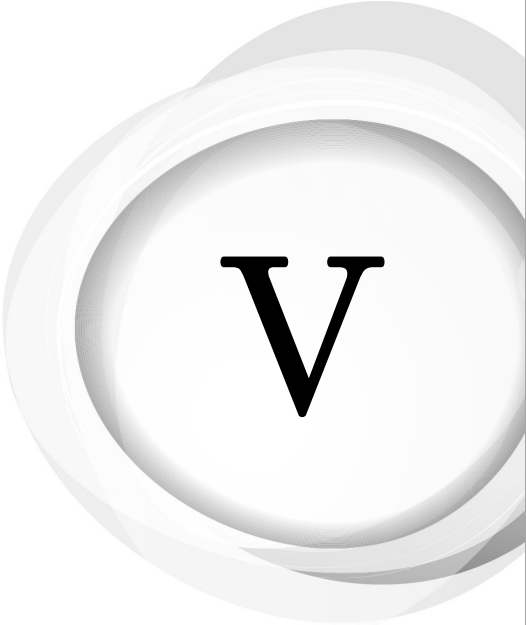
2. 외부위원은 해당 학교법인 또는 사립학교경영자가 설치·경영하는 학교에 소속된 사람이 아닐 것

3. 학교법인에 두는 교원징계위원회의 경우에는 해당 학교법인의 이사인 위원 수가 전체 위원 수의 2분의 1을 초과하지 아니할 것

4. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 경우에는 외부위원에 제3항제2호라목에 따라 위촉된 위원을 최소 1명 이상 포함할 것

5. 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니할 것

⑤ 교원징계위원회의 조직, 권한 및 심의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.



V

각 하
1건



사건 1

직위해제 처분 취소 청구

처분 요지

근무성적 저조, 수사 중인 자

결정 요지

청구기간(처분이 있었던 것을 안날로부터 30일 이내)이 도과되어 부적법함

관련 규정

교육공무원법 제44조의2, 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제9조, 행정소송법 제20조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육장

피청구인이 2023. 12. 12. 청구인에게 한 2023. 12. 13.자 직위해제 처분에 대하여 청구인이 2024. 1. 12. 이의 취소를 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 각하한다.

이 유

1. 처분 사유

소속	직위(직급)	성명
○○학교	교사	○○○
주문	교육공무원법 제44조의2제1항제1호 및 제1항제4호의 마목의 규정에 의거 그 직위를 해제함	
이유	별도 불임과 같음	

2. 청구인 주장

- 가. 갑자기 영문도 모른 채 교육공무원법 제44조의2제1항제1호 및 제4호마목의 규정에 의거 그 직위를 해제한다는 통보서를 받았다. 무슨 사유인지 전혀 모르는 상태였다.
- 나. 기간이 없는 직위해제로 그것도 허위의 사실들로 만들어서, 청구인이 받을 정근가산금을 못 받게 하고, 성과급에 영향을 주고, 또 이 직위해제를 없애지 않고 월급을 못 받게 하고 징계를 만들려는 것 같다.

3. 판단

가. 이 사건 청구의 적법 여부

- 1) 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제9조에 따르면, 교원이 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대하여 불복할 때에는 그 처분이 있었던 것을 안 날로부터 30일 이내에 소청심사를 청구할 수 있다.
- 2) 행정소송법 제20조 제1항이 정한 제소기간의 기산점인 ‘처분 등이 있음을 안 날’이란 통지, 공고 기타의 방법에 의하여 당해 처분 등이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날을 의미하므로, 행정처분이 상대방에게 고지되어 상대방이 이러한 사실을 인식함으로써 행정처분이 있다는 사실을 현실적으로 알았을 때 행정소송법 제20조 제1항이 정한 제소기간이 진행한다고 보아야 하고, 처분서가 처분상대방의 주소지에 송달되는 등 사회통념상 처분이 있음을 처분상대방이 알 수 있는 상태에 놓인 때에는 반증이 없는 한 처분 상대방이 처분이 있음을 알았다고 추정할 수 있는데(대법원 2017. 3. 9. 선고 2016두60577 판결 참조), 이는 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법에 따른 소청심사 청구의 기산점인 ‘그 처분이 있었던 것을 안 날’의 경우도 마찬가지이다.
- 3) 다음과 같은 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면 이 사건 소청심사 청구는 청구기간을 넘겨 부적법하다.
 - 가) ○○학교장이 작성한 사실확인서에 따르면 ‘청구인은 2023. 12. 12. 16시경 청구인의 근무장소에서 직위해제 통보서를 직접 수령’하였다.
 - 나) 자료에 따르면 청구인은 2023. 12. 12. 18시 32분경 ○○학교 교감에게 문자메시지로 “저 출근 여부는 자유죠?”라고 하였고, 이에 ○○학교 교감이

“자택에 계시면 됩니다.”라고 답장하였다. 이는 청구인이 직위해제와 관련하여 출근 가능 여부에 대해 언급한 것으로 보인다. 또한 청구인은 2023. 12. 13.부터는 수업을 담당하지 않았다. 그렇다면 청구인은 2023. 12. 12. 이미 직위해제 사실을 알고 있었던 것으로 봄이 합리적이다.

다) 이 사건 직위해제 처분 사유 설명서와 인사발령통지서에는 ‘직위를 해제함 (처분일: 2023. 12. 13.)’과 함께 일자란에 ‘2023년 12월 13일’이라고 기재되어 있어 이 사건 처분의 처분서상 처분 일자 2023. 12. 13.로 볼 수 있다. 행정처분의 상대방이 처분서에 기재된 처분 일자 이전에 처분서를 수령한 경우 심사청구의 기산점은 처분서의 수령일이 아니라 처분이 유효하게 성립하고 그 효력이 발생하는 처분서상의 처분 일자라고 보더라도 (서울행정법원 2011. 11. 25. 선고 2011구합20734 판결 참조), 이 사건에서 피청구인은 2023. 12. 12. 청구인에게 2023. 12. 13.자로 직위를 해제하는 이 사건 처분을 통지하였으므로 이 사건 처분은 2023. 12. 13. 0시가 되면서 그 효력을 발하였다고 보아야 한다.

라) 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에 기간의 초일은 산입하지 아니하나 그 기간이 오전 0시부터 시작하는 때에는 초일을 산입한다(민법 제157조). 그렇다면 이 사건 처분에 대한 소청심사 청구기간은 2023. 12. 13. 0시부터 기산하여 30일이 경과한 때 즉, 2024. 1. 11. 24시까지라고 봄이 상당하다. 결국 2024. 1. 12. 제기된 이 사건 청구는 청구기간이 지난 뒤에 제기된 것이 된다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 청구는 부적법하므로 더 나아가 판단하지 않고 주문과 같이 결정한다.

VI

중앙고충
1건

사건 1

전직 배제 고충 해소 청구

고충 요지 2024. 3. 1.자 교장 전직 배제 부당

결정 요지 피청구인이 청구인에 대한 전직 임용과 관련하여 관련 규정에서 정한 기준과 원칙을 위반했다고 할 수 없음

관련 규정 교육공무원 인사관리 규정 제13조 및 제15조, ○○교육청 중등 교육공무원 및 교육전문직원 인사관리기준 제14조 및 제16조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○교육청 직위 장학사

피청구인 : ○○교육감

청구인이 2023. 11. 22. 교장으로의 2024. 3. 1.자 전직 임용을 구하는 고충 심사를 청구하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 고충 사유

- 가. 청구인은 2024. 2. 29. 장학사 근무 기간이 만료됨에 따라 2024. 3. 1. 교장으로의 전직을 기대하였으나, ○○교육청의 중등 교육공무원 및 교육 전문직원 인사관리기준(이하 ‘이 사건 인사관리기준’이라 한다) 제16조는 교육전문직원의 교장으로의 전직 기준으로 교장 자격증을 소지한 교육전문 직원이 교장 경력을 가지고 있거나, 교육전문직원으로 2년 이상 계속 재직 하고 교감 또는 장학관·교육연구관 경력이 있는 경우로 정하고 있어서 청구인은 교장으로의 전직이 불가능하다.

- 나. 위 규정은 이 사건 인사관리기준 제14조의 내용과 모순되는 부분이 있고, 상위 규정인 교육공무원 인사규정 제15조에도 배치된다. 그리고 인근 지역 교육청의 경우 교육전문직원이 교원으로 전직할 때 자격요건에 맞는 직위에 임용될 수 있게 한 사례가 있으며, 2024년 3월 ○○ 공립학교 교장의 수급이 원활하지 않아서 청구인보다 1년 늦게 교장 자격을 취득한 자까지 교장 임용후보자가 되는 상황이 발생하는 점을 고려하면 청구인을 2024. 3. 1. 교장으로의 전직에서 배제하는 것은 부당하다.

2. 판단

가. 관련 규정 : [별지] 기재와 같음

나. 교충 사유의 인정 여부

- 1) 청구인의 개인인사기록 중에서 임용발령사항에 따르면, 2019. 2. 28.까지 ○○학교에서 교사로 근무하다가 2019. 3. 1.부터 ○○지원청에 장학사로 전직 임용된 사실이 확인된다.
- 2) 청구인은 이 사건 인사관리기준에서 교육전문직원의 교원 전직과 관련한 내용이 상위 규정과 배치되거나 서로 모순되는 부분이 있고, 이 사건 인사기준으로 인하여 청구인은 교장 임용에서 배제되는 반면에 청구인보다 늦게 교장 자격을 취득한 자가 먼저 교장 임용후보자가 되는 상황이 발생하게 되어 부당하다는 취지로 주장한다.
- 3) 살피건대, 교육공무원 인사관리규정 제15조제1항에 따르면, 교육전문직원이 교원으로 전직할 경우 교원에서 전직할 당시의 직위로 전직하는 것을 원칙으로 하되 교사가 교육전문직원으로 전직하여 5년 이상 근속한 경우에는 임용권자가 정하는 기준에 따라 교장으로 전직할 수 있는 것으로 정하고 있고, 이 사건 인사관리기준 제16조제1항에서 교육전문직원이 교장으로 전직할 수 있는 기준을 명시하고 있으므로 청구인이 교장으로 전직 임용되기 위해서는 이 사건 인사관리기준 제16조제1항제2호의 기준을 충족해야 함이 문언상으로 명백하고 관련 규정의 내용이 배치되는 부분은 확인되지 않는다. 또한 이 사건 인사관리기준 제14조는 교원의 의사에 따른 전직에 대하여 규정하고 있으므로 이 사건과 같이 교육전문직원이 교원으로 전직하는 경우에는 적용되지 않는다고 할 것이어서 이 사건 인사관리기준 제14조와 제16조의 내용이 서로 모순된다는 청구인의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

그러므로 위 사정들을 종합해 보면 피청구인이 청구인에 대한 전직 임용과 관련하여 규정에서 정한 기준과 원칙을 위반했다고 할 수 없고, 피청구인에게 인사재량권을 특별히 일탈·남용했다고 볼만한 사정도 달리 확인되지 않는다. 따라서 청구인에 대한 교장으로의 전직 임용을 피청구인에게 요청하거나 권고하기는 어렵다고 판단된다.

3. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인의 요청은 받아들이기 어려운 고충 청구에 해당하므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 교육공무원 인사관리규정

제13조(교원의 학교급별 전직) 시·도교육감은 교원수급상 필요한 경우 교원이 희망하는 바에 따라 당해인이 소지하고 있는 교원자격증과 관련있는 학교급의 교원으로 전직 임용할 수 있다.

제15조(교육전문직원의 교원으로의 전직) ① 교육전문직원이 교원으로 전직할 때에는 교원에서 교육전문직원으로 전직할 당시의 직위로 전직하여야 한다. 다만, 교사에서 교육전문직원으로 전직한 경우 5년 이상, 교감에서 교육전문직원으로 전직한 경우 2년 이상 근속한 자는 임용권자가 정하는 기준에 따라 교감 또는 교장으로 전직할 수 있다.

■ ○○교육청 중등 교육공무원 및 교육전문직원 인사관리기준

제14조(전직) 교원수급상 필요한 경우 교원이 희망하는 바에 따라 당해인이 소지하고 있는 교원자격증과 관련 있는 직위에 전직 임용할 수 있다.

제16조(교육전문직원의 전직) ① 교육전문직원이 교원으로 전직할 때에는 교원에서 교육전문직원으로 전직할 당시의 직위로 전직하여야 한다. 다만, 교사에서 교육전문직원으로 전직한 경우 5년 이상, 교감에서 교육전문직원으로 전직한 경우 2년 이상 근속한 자는 다음 각 호의 기준에 따라 교감 또는 교장으로 전직할 수 있다.

1. 교감 자격증을 소지한 교육전문직원은 교감으로 전직할 수 있다.
2. 교장 자격증을 소지한 교육전문직원으로서 교장 경력이 있거나 교육전문직원으로 2년 이상 계속 재직하고 교감 또는 장학관·교육연구관 경력이 있는 자는 교장으로 전직할 수 있다.



VII

청렴 관련 소청 사례 3건



사건 1

해임 처분 취소 또는 감경 청구

처분 요지 교내예산 사적 유용, 입시수당 부당 수령, 부당한 업무지시

결정 요지 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음

관련 규정 ○○대학교 임직원 행동강령, 법인카드 사용 및 관리 지침,
입시수당 지급 지침, 징계요령

청 구 인 : ○○○

소속 ○○대학교 직위 교수

피청구인 : ○○대학교총장

피청구인이 2024. 3. 27. 청구인에게 한 2024. 4. 26.자 해임 처분에 대하여 청구인이 2024. 4. 24. 이의 취소 또는 감경을 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 징계의결 개요

- 1) 청구인은 2016. 3. 1.부터 ○○학부에서 재직하고 있음
- 2) ○○에서는 감사결과에 따라 총장에게 중징계 처분을 요구하였음
- 3) 총장은 청구인에 대한 징계의결을 교원징계위원회에 요구하였고, 제9차 교원징계위원회를 개최하였음

나. 위원회의 확인 사실

- 1) 청구인은 교내예산 사적 유용, 입시수당 부당수령의 혐의사항에 대하여 진술함
- 2) 징계위원회 개최 사유에 대해 인지하고 있고, ○○ 감사결과에 일부 이견이 있으나 주요 내용의 사실은 인정함
- 3) 간사는 감사결과에 대한 청구인의 재심의 신청이 없었음을 위원회에 설명함

다. 위원회의 판단

- 1) 위원회는 청구인이 ○○대학교 임직원 행동강령 제4조 및 제7조, 법인카드 사용 및 관리지침 제6조, 입시수당 지급지침 제3조 등을 위반하여 교내예산을 사적으로 유용하고 입시수당을 부당하게 수령하였으며 부당한 업무지시를 통해 소속 직원의 공정한 직무수행을 해쳤다고 판단함
- 2) 또한 위원회는 징계요령 징계양정기준의 ‘1. 성실의무 위반’의 비위행위로써 공금유용, 직권남용으로 타인 권리침해, 회계질서 문란 유형에 해당하고 증거인멸을 위한 거래장부 파기, 장기간에 걸친 교내예산의 개인적인 용도의 유용, 규정 위반 소지를 인지하고 있었음에도 지속된 업무지시를 한 점으로 볼 때 ‘비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우’로 판단함

라. 위원회 결정

위원회는 상기의 비위 사항이 파면·해임에 해당하는 사안으로 1차적으로 결정하고, 파면·해임에 대해 위원별 의견을 개진하여 전원 동의로 청구인의 징계를 “중징계(해임)”으로 의결함

2. 청구인 주장

가. 교내예산 사적 유용 관련

청구인이 학교예산 중 일부를 예산의 목적 외로 사용한 점에 대해 잘못을 인정하고 깊이 뉘우치고 있다. 그러나, 상당수의 구매용품은 사무용품, 연구환경 유지를 위한 기기·비품의 구입·유지비에 해당하고, 이는 교내예산 사적 유용에 해당하지 않는다. 현재 청구인에 대해 수사기관에서 수사 중으로 아직 결론이 나지 않은 상태에서 징계처분이 이루어진 점, 증거를 인멸하고자 거래장부를 파기한 사실이 없는 점, 고발된 연구활동비 전액을 학교에 반환한 점 등을 참작하여 주시기 바란다.

나. 입시수당 부당수령, 부당한 업무지시 관련

청구인이 문제의 소지가 있는 입시수당을 수령한 사실에 대해 잘못을 인정하고 깊이 뉘우치고 있는 점, 입시수당 관련하여 부당한 업무지시를 한 사실이 없는 점, 입시수당을 반환한 점 등을 참작하여 주시기 바란다.

다. 기타 징계 고려사항

청구인이 ○○대학교 교수로 재직하면서 학교와 학생들에게 헌신적인 자세로 노력해 온 점, 학생과 동료 교수들로부터 존경과 사랑을 받아온 점 등을 참작하여 주시기 바란다.

3. 판단

가. 관련 규정 : [별지] 기재와 같다.

나. 징계사유 인정 여부

1) 교내예산 사적 유용 관련

가) 이 부분 징계사유는 청구인이 2020. 12.부터 2022. 12.까지 사무용품을 구입하는 것처럼 25회에 걸쳐 총 27,996,000원을 법인카드로 선결제 한 후, 실제로는 개인적인 물품을 구입하고 해당 구입비용을 거래장부에서 차감하는 방법으로 교내예산을 사적 유용하였다는 것이다.

나) 청구인은 학교예산 중 일부를 예산의 목적 외로 사용한 점에 대해 인정하고 고발된 연구활동비 전액을 학교에 반환하였으나, 상당수는 사무용품 등을 구입한 것으로 교내예산 사적유용이 아니라고 주장한다.

다) ○○ 처분요구서(2024. 1. 30.)와 청구인 문답서(2023. 12. 21.) 등 피청구인이 제출한 자료를 살펴보면, 다음과 같은 사실이 확인된다.

(1) 청구인은 2020. 12.부터 2022. 12.까지 교내 문구점에서 프린터 토너 및 사무용품 등을 구입하는 것처럼 25회에 걸쳐 총 27,996,000원을 법인카드로 결제하고 해당 결제금액을 기재한 청구인의 거래장부에 서명하였으며, 허위로 작성한 견적서 및 거래명세서를 소속 직원에게 전달하고 교내예산 지급신청을 지시하였다.

(2) 이후 청구인은 2020. 12. 14. 아이폰12 미니를 1,183,200원에, 2021. 1. 21. 안경을 719,800원에 구입한 후 청구인의 거래장부에서 각각의

구입비용만큼 차감하고 서명하였다. 위와 같은 방식으로 냉장고, 건조기, 청소기, 시계, 만년필, 가방, 지갑, 커피머신, 바지 등 개인적인 물품을 구입하였다. 피청구인이 제출한 장부 기재 내용을 살펴보면, 청구인이 펜과 파일 등 사무용품을 구입한 비용은 33,900원으로 확인된다.

(3) 청구인은 ○○ 감사직원과 2023. 12. 21. 문답 시, ‘2023. 1월경 더 이상 이러한 방법으로 교내예산을 유용하지 않기 위해 문구점 대표로부터 거래 장부를 받아 파기하게 되었습니다.’라고 진술하였고, 본인의 비위행위에 대한 증거를 없애기 위해 거래장부를 파기한 것이냐는 감사직원의 질문에 청구인은 인정하고 반성한다고 대답하였다.

라) 위와 같은 청구인의 행위는 견적서, 거래명세서 등 허위 증빙을 하여 회계 질서를 문란하게 하고, 교내예산으로 개인적인 물품을 구입하여 공금을 유용한 행위로 ○○대학교 임직원 행동강령 제7조(예산의 목적 외 사용 금지), 법인카드 사용 및 관리 지침 제6조(사용의 제한)를 위반하여 징계사유로 인정된다.

2) 입시수당 부당수령, 부당한 업무지시 관련

가) 이 부분 징계사유는 청구인이 학생처장으로 재직하면서 2020년부터 2022년까지 3년간 6회에 걸쳐 학부 수시모집전형에 서류 및 면접 평가위원으로 참여하여 총 6,950,000원의 입시수당을 수령하였고, 규정상 수당을 지급할 수 없다고 보고한 학생처 소속 직원에게 입시수당을 지급하도록 위력을 행사했다는 것이다.

나) 청구인은 입시수당을 받은 사실은 인정하나, 규정 위반인지 몰랐고, 담당 직원에게 부당한 업무지시를 하지 않았다고 주장한다.

다) 청구인 문답서(2023. 12. 21.)를 살펴보면, 청구인은 ‘입학팀장 등 직원들로부터 “학생처장은 입학팀을 직접 지휘·감독하는 지위에 있는 상급자로서 입시수당을 지급하는 것이 문제가 될 수 있다.”라는 등의 이야기를 들은 기억은 있습니다.’라고 답변하였고, 규정에 위반될 수 있다는 보고를 받았음에도 불구하고 “내가 평가에 참여했으니 수당을 받는 것이 맞다.”라며 입시수당 지급을 재차 요구한 것이 맞냐는 감사직원의 질문에 위와 같은 말을 했던 기억이 난다고 답변하였으며, 종합적으로 ‘입시수당을 지급받는 행위가 규정 위반의 소지가 있다는 사실을 인지하고 있었음에도 불구하고 학생처장이라는 우월적인 지위를 이용하여 소속 직원들로 하여금 청구인에게 입시수당을 지급하도록 요구한 것으로 판단된다.’며 청구인의 견해를 묻는 감사

직원의 질문에 ‘네. 제가 입시수당을 받지 못하면 입시전형에 참여하지 않겠다는 말을 분명히 했습니다.’라고 답변한 사실이 확인된다.

- 라) 살피건대, 위와 같은 청구인의 행위는 입시수당을 부당하게 수령하고, 규정에 반하여 입시수당을 지급하도록 직원을 압박하는 방법으로 부당한 업무지시를 한 행위로 ○○대학교 입시수당 지급지침 제3조(입시수당의 종류와 정) 및 임직원 행동강령 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리)를 위반하여 징계사유로 인정된다.

다. 징계양정의 적정 여부

- 1) 교원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이다. 다만 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법한 것이라고 할 것이다. 교원에 대한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃었다고 하려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때 그 징계내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야 한다(대법원 2011. 5. 13. 선고 2011두471 판결 참조).
- 2) 청구인에 대한 징계사유가 모두 인정되고, ① 교원은 최대한으로 공공의 이익을 도모하고 그 불이익을 방지하기 위하여 전인격과 양심을 바쳐서 성실히 직무를 수행할 의무가 있는 점, ② 청구인이 2년 동안 25회에 걸쳐 사무용품을 구입한 것처럼 허위로 27,996,000원을 결제를 진행한 후, 개인 물품을 구입한 행위는 비위의 정도가 심하고 고의가 있다고 볼 수 있는 점, ③ 학생처장의 지위에 있으면서 3년간 6회에 걸쳐 6,950,000원의 입시수당을 부당하게 수령하고 소속 직원에게 부당한 업무지시를 한 행위 또한 고의성이 인정되는 점, ④ 피청구인 징계요령 [별표1] 징계양정기준에 따르면 ‘성실 의무 위반-공금횡령·유용’의 경우 비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우 ‘파면-해임’을, ‘성실 의무 위반-회계질서 문란’의 경우 고의가 있는 경우 ‘해임’ 이상의 징계를 예정하고 있는 점, ⑤ 피청구인 징계요령 제11조에 따르면 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 경합될 경우에는 그중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있는 점 등의 사정을 종합적으로 고려해 보았을 때 이 사건 해임 처분이 사회통념상 재량권을 현저하게 일탈·남용한 것이라고 볼 수 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 징계사유가 인정되고, 그 양정도 과중하지 아니하므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ ○○ 임직원 행동강령

제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리) ① 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다.

② 상급자로부터 제1항을 위반하는 지시를 받은 임직원은 별지 제1호 서식 또는 전자우편 등의 방법으로 그 사유를 그 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니하거나, 별지 제2호 서식 또는 전자우편 등의 방법으로 제27조에 따라 지정된 행동강령 업무를 담당하는 임직원(이하 “행동강령책임관”이라 한다)과 상담할 수 있다.

③ 제2항에 따라 지시를 이행하지 아니하였는데도 같은 지시가 반복될 때에는 별지 제2호 서식 또는 전자우편 등의 방법으로 즉시 행동강령책임관과 상담하여야 한다.

④ 제2항이나 제3항에 따라 상담 요청을 받은 행동강령책임관은 지시 내용을 확인하여 지시를 취소하거나 변경할 필요가 있다고 인정되면 총장에게 보고하여야 한다. 다만, 지시 내용을 확인하는 과정에서 부당한 지시를 한 상급자가 스스로 그 지시를 취소하거나 변경하였을 때에는 총장에게 보고하지 아니할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 보고를 받은 총장은 필요하다고 인정되면 지시를 취소·변경하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 공정한 직무수행을 해치는 지시를 제2항에 따라 이행하지 아니하였는데도 같은 지시를 반복한 상급자에게는 징계 등 필요한 조치를 할 수 있다.

제7조(예산의 목적 외 사용 금지) 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 대경과기원에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.

■ ○○ 법인카드 사용 및 관리 지침

제2조(적용범위) 이 지침은 다음 각 호의 경비 집행을 위하여 법인카드를 사용하는 임·직원에 적용한다.

1. 업무협의를 경비
2. 회의경비
3. 연구세미나 참가비
4. 연구재료비 및 연구자료 구입비
5. 내·외자 구매경비

6. 제세공과금(우편료 등)

7. 기타 총장이 정하는 경비

제5조(카드의 사용) ① 예산과목별 사용한도를 초과하여 사용하여서는 아니된다.

- ② 회계업무담당부서에서 발급한 법인카드를 사용하여 국가연구개발사업의 연구비를 집행하여서는 안 된다.
- ③ 카드의 사용은 '법인카드 발급신청서[별표 4]'상에 기재된 사용예산 및 발급사유에 부합해야 하며, 특정한 사용부서의 용도로 발급된 카드는 다른 부서에서 사용할 수 없다. 다만, 사용부서에서 '법인카드 발급신청서[별표 4]'를 제출한 후 카드를 배부받기 전에 카드의 사용이 필요한 경우 총괄부서의 예비용 카드를 사용할 수 있다.
- ④ 예산집행의 투명성을 제고할 수 있거나 업무를 간편하게 처리할 수 있는 경우에는 다른 규정이나 지침에 위배되지 않는 범위 내에서 원칙적으로 카드를 사용하여야 한다.
- ⑤ 카드를 사용하고자 하는 자는 위임전결규정에 따라 용도, 금액 등에 대한 사전결재를 받아 사용함을 원칙으로 한다. 다만, 불가피한 사유로 사전결재가 불가능할 경우에는 단기간 내 사후결재를 득하여야 하며, 50만원 미만의 업무추진비류 집행은 업무추진비집행요령에 따라 사후결재 처리할 수 있다.
- ⑥ 동일 장소, 동일 시간대에 사용한 카드 대금을 분할하여 결제하여서는 아니 된다.
- ⑦ 법인카드 사용 후 매출표 서명란에는 사용자의 성명을 반드시 정자(正字)로 기재하고, 해당 매출표는 지급신청 시 필히 증빙서류로 제출해야 한다.

제6조(사용의 제한) ① 일반유흥업종(룸싸롱, 단란주점, 가라오케, 가요주점, 요정, 비어홀, 맥주홀, 바 등), 무도유흥주점(클럽, 극장식주점, 나이트클럽, 스탠드바, 유흥주점 등), 위생업종(이·미용실, 피부미용실, 사우나, 안마시술소, 발마사지, 스포츠마사지, 네일아트, 지압원 등 대인서비스), 레저업종(실내·외 골프장, 노래방, 사교춤, 전화방, 비디오방, 골프연습장, 스크린골프, 당구장, 헬스클럽, PC방, 스키장), 사행업종(카지노, 복권방, 오락실), 기타업종(성인용품점, 총포류판매)등의 업소에 카드를 사용하여서는 아니된다. 또한 기타주점(와인바, 포장마차, 간이주점, 맥주전문점, 생맥주집, 선술집 등)의 업소에서 음주목적으로 카드사용은 제한된다.

- ② 개인적인 용도로 카드를 사용하여서는 아니된다.
- ③ 가족을 포함하여 타인에게 카드를 대여하여서는 아니된다.
- ④ 총괄부서에서는 제1항의 실효성 확보를 위하여 카드회사와 협약체결 등 필요한 조치를 취하여야 한다.
- ⑤ 개인카드를 업무용도로 사용한 후 기관경비로 회계처리하는 행위는 원칙적으로 금지한다. 단, 불가피한 사유로 인하여 사용한 경우에는 일상감사 대상이며, 위임전결규정의 차상위자 결재를 받아 단기간 내에 문서사본, 매출전표, 사유서[별표 5]를 첨부하여 지출부서에 제출하여야

한다.

- ⑥ 심야(22시 이후) 및 공휴일 카드사용은 사전결재를 득한 경우에 한하여 허용되며, 사후 기간 시 일상감사 대상으로 위임전결규정의 차상위자 결재를 받아야 한다.

■ ○○ 입시수당 지급지침

제3조(입시수당의 종류와 정의) 이 지침에서 사용하는 입시수당의 종류와 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “출제수당”은 입학전형 문항 연구와 출제 및 문항 선정과 검토에 참여한 입학 담당 부서 소속이 아닌 직원 및 외부인에게 지급하는 수당을 말한다.
2. “평가수당”은 서류평가 및 면접평가를 위하여 평가에 참여한 입학담당 부서 소속이 아닌 직원 및 외부인에게 지급하는 수당을 말한다.
3. “준비·진행수당”은 입학 담당 부서 소속이 아닌 직원 및 학생이 면접 등 전형 지원 업무를 수행하는 경우에 지급하는 수당을 말한다.
4. “전형안내수당”은 입학설명회 및 박람회 개최 등 입학전형 홍보에 참여한 입학 담당 부서 소속이 아닌 직원, 외부인 및 학생에게 지급하는 수당을 말한다.
5. “자문수당”은 수학생력시험 변환표준점수 검토 등 전형과 관련된 자문에 참여한 입학 담당 부서 소속이 아닌 직원 및 외부인에게 지급하는 수당을 말한다.

■ ○○ 징계요령

제7조(징계 사유) 교원 및 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 징계 의결을 요구하여야 하고, 그 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 직무 관련 법령을 위반하거나 정당한 업무 명령을 위반한 경우
2. ○○을 위반하는 경우
3. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
4. 직무의 내외를 불문하고 ○○의 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때

제8조(징계 요구) ① 징계사유가 발생한 경우 총장은 해당 징계위원회에 징계를 요구하여야 하며, 소속 부서장 또는 인사주관부서장은 총장의 승인을 얻어 [별지 1] 직원징계의결요구서에 의하여 징계의결을 요구할 수 있다. 다만, 징계의결 등의 요구는 징계 등의 사유가 발생한 날로부터 3년이 지나면 하지 못한다.

- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 징계시효는 5년으로 한다.

1. 제3조 중점 부패 행위 중 어느 하나에 해당 하는 경우

2. 금품 및 향응 수수한 경우

3. 공금의 횡령·유용한 경우

4. 채용비리에 연루된 경우

- ③ 징계의결을 요구할 때에는 징계혐의자의 공적과 징계유무 등을 징계의결요구서에 명기한다.
- ④ 위원회는 제1항의 요구에 따라 징계의결을 함에 있어 필요한 경우에는 요구대상과 관련된 사안에 관하여 심의할 수 있다.
- ⑤ 감사원 및 행정기관에서 조사 중인 사안의 경우에는 조사 결과 및 처분 내용을 통지 받는 날까지 징계요구를 하지 못하며, 동 기간 중에는 제1항 및 제2항에 따른 시효 진행이 정지된다.
- ⑥ 총장은 수사기관에서 수사 진행 중인 사안에 대하여 수사 결과를 통보 받을 때까지 징계요구를 유예할 수 있다. 동 유예기간 중에는 제1항 및 제2항에 따른 시효 진행이 정지된다.
- ⑦ 제1항에 따라 총장이 위원회에 징계를 요구하는 경우에는 위원회는 [별표1] 징계양정기준, [별표1의 2] 금품 등 수수금지 위반 징계양정기준, [별표1의 3] 음주운전 징계기준, [별표1의 4] 부패·공익신고 방해 및 신고자 보호 위반 징계양정기준, [별표1의 5] 채용비위 징계기준, [별표1의 6] 안전관리책임자 안전관리 위반 인사처분 기준을 적용하여야 하며 그 기준보다 낮은 징계를 요구하여서는 아니 된다.

제9조의2(행정기관의 징계요구 등 처리) ① 총장은 「공공감사에 관한 법률」 등에 따라 행정기관의 장 등이 징계처분을 요구한 사건에 대해서는 징계위원회 개최 일시·장소 등을 행정기관에 통보하여야 한다.

- ② 행정기관의 장은 제1항의 통보를 받은 경우 소속 공무원이 징계위원회에 출석할 수 있도록 징계위원회에 요청할 수 있으며, 징계위원회는 허용 여부를 결정하여야 한다.

사건 2

해임 처분 취소(감경) 청구

처분 요지	교육장비 무단반출 및 제3자 제공, 자산 무단반출 및 사적 편취, 금전거래로 사적이익 요구 등
결정 요지	징계사유가 대부분 인정되고, 징계양정 과중하지 않음
관련 규정	국가공무원법 제56조 및 제63조, ○○대학교의 윤리강령 제10조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○대학교 직위 교수

피청구인 : ○○대학교총장

피청구인이 2023. 9. 4. 청구인에게 한 해임 처분에 대하여 청구인이 2023. 9. 25. 이의 취소 또는 감경을 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

청구인의 청구를 기각한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 징계의결 요구 사유

- ① 교육장비 무단반출 및 제3자 제공(이하 ‘제1징계사유’라고 한다)

청구인은 ○○산단의 산단장으로 근무할 당시 2014. 4. 28. ○○으로부터 ○○사업 예산을 교부받아 같은 해 11. 13. (주)○○에서 EFP 카메라 3대와 HD용 Zoom 렌즈 3개(이하 ‘EFP 카메라 3세트’라 한다)를 ○○산단의 자산으로 취득하여 ○○대학교○○과 ○○실에 설치하여 운용하고 있었다.

그런데 청구인은 2019. 10. 14. ○○대학교 ○○과에 설치되어 있던 ○○산단 소유의 EFP 카메라 3세트를 ○○산단장의 승인을 받지 아니한 채 무단 반출하였다.

또한 감사실에서는 2차 특정 사항 조사 기간에 학교법인 소유의 디지털 카메라 2대가 추가로 분실된 사실을 확인하였다.

[표] 혐의자의 무단 반출 후 분실한 교육훈련장비 내역

(단위 : 대, 천원)

순번	품명	규격	수량	취득일자	취득단가	피해금액	반출시기	분실시기	반납(복구)현황		비고(소유)
									시기	상태	
		계	8			235,360					
1	EFP 카메라	****	3	2014. 11. 13.	53,000	159,000	2019. 10. 14.	2019. 10월경	분실		○○산단
2	HD Zoom렌즈	****	3	2014. 11. 13.	21,600	64,800	2019. 10. 14.	2019. 10월경	분실		○○산단
3	디지털카메라	****	2	2019. 4. 10	5,780	11,560	2019. 11월경	2019. 11월경	2023. 1. 27.	신품(동일)	학교법인

청구인은 ○○대학교 및 ○○산단에 대한 종합감사를 수감하면서 감사실이 ○○과에서 관리하는 학교법인 및 ○○산단의 교육훈련장비에 대해 실사를 진행하자 최초 구매하였던 EFP 카메라 3세트가 아닌 저가의 □□社 ENG 카메라 3대와 △△社 SD Zoom 렌즈 3개를 장소 불상에서 가져와 마치 원래 EFP 카메라 3세트가 정상적으로 있는 것처럼 감사장에 제출하는 등 감사담당자를 기망하고 감사업무를 방해하였다.

② 자산 무단반출 및 사적 편취(이하 ‘제2징계사유’라고 한다)

청구인이 ○○대학교 자산관리원 및 분임자산관리자에게 자산 반출 승인 또는 자산관리자 승인 없이 무단 반출 후 개인적으로 사용하다 반납하지 않은 자산 내역은 아래 표와 같다.

[표] 혐의자의 무단 반출·횡령한 의자 내역

(단위 : 대, 원)

순번	품명	구매수량	취득일자	취득단가	분실내역			비고
					수량	사용자(반출자)	손실금액	
1	의자	3	2019. 5. 20.	276,584	1	청구인(청구인)	276,584	2019. 7.~8. 분실

[표] 혐의자의 무단 반출·횡령한 노트북(학교법인 소유) 내역

(단위 : 대, 원)

순번	품명	구매수량	취득일자	취득 단가	분실내역			비고
					수량	사용자 (반출자)	손실금액	
		7			3		4,043,080	
1	노트북PC	4	2016. 6. 18.	1,140,000	1	A (청구인)	1,140,000	
2	노트북PC	2	2018. 4. 23.	1,603,610	1	청구인 (청구인)	1,603,610	
3	노트북PC	1	2019. 5. 30.	1,299,470	1	청구인 (청구인)	1,299,470	

③ 금전거래로 사적이익 요구(이하 ‘제3징계사유’라고 한다)

청구인은 이사장 또는 학교의 장에게 서면 신고 없이 아래 표와 같이 금전을 빌리고 일부 금액을 장기간 변제하지 않고 있다.

[표] 혐의자의 채무 현황('23. 5월 현재기준)

(단위 : 천원)

순번	학과	직급	직위	성명	채무 금액	변제 금액	채무 잔액	채무발생 시기	서면 응답	비고
				계	31,500	14,000	17,500			
1	●●과	부교수	○○ 산단장	B	23,500	10,000	13,500	2019. 11.~ 2021. 2.	O	
2	●●과	조교수		C	4,000	0	4,000	2021. 3. 12.	O	
3	○○과	조교수	학과장	D	2,000	2,000	0	2021. 4. 15.	O	
4	●●과	부교수		E	1,500	1,500	0	2022. 3.~ 2022. 4.	O	
5	●●과	조교수	학과장	F	500	500	0		X	

④ 공금 유용 등을 통한 사적 편취(이하 ‘제4징계사유’라고 한다)

청구인은 ○○산단장 재임 시기인 2014년부터 2019년까지 총 5개 업체에서 카메라 등 본인의 개인물품 등을 수취하고 미수금 총 35,671천 원을 거래 업체에 변제하지 않고 있었다. 또한 청구인은 ○○산단 및 ○○대학교 일반 회계 예산을 이용하여 총 79,654천 원 상당의 사적 물품을 거래업체(■□, ◎◎◎)에서 전달받아 수령 한 의혹이 있고, 그 밖에 15,209천 원 상당을 물품 납품 없이 대금만 지급하여 기존의 외상 대금을 교직원 및 ○○산단 직원들에게 변제하게 하였다.

청구인은 △△△에게 제공하기 위해 ○○○으로부터 2013년 7월에 전달받은 DSLR 카메라 3대에 대한 대금을 2014년 12월에 ○○산단 예산을 이용하여 이미 결제 처리하였고, 이후 ○○산단과 ○○○ 간의 추가 외상거래에 따른 미지급금을 물품 납품 없이 대금만 지급하는 방식으로 ○○대학교 및 ○○산단 예산을 유용하여 변제하도록 ○○대학교 및 ○○산단 직원들에게 지시하였다.

청구인은 2016년(1회)과 2018년(1회)에 (주)○○ 및 (주)○○○○과의 외상 대금 처리를 위해 표와 같이 ○○대학교 및 ○○산단 직원들에게 두 업체와의 계약체결을 직접 지시하였고 물품 납품 없이 대금만 지급하는 등 공금을 유용한 사실이 있다.

[표] (주)○○ 및 (주)○○○○과의 부당 계약을 통한 공금 유용 현황

(단위 : 개, 원)

순번	결의번호	계약업체	적요	품명	수량	계약금액	비고
					190	6,903,500	
1	20161207-****	(주)○○	사무용품 구입	볼펜 4종	65	3,503,000	산단회계
				와이어링	25		
2	20180207-**	(주)○○○○	홍보물품 구입	블루투스 스피커	100	3,400,000	일반회계

더불어 청구인은 사무용품 및 교육기자재, 판촉물 등을 거래하는 업체인 ◆◆를 통해 개인 연구실에서 사용할 목적으로 모니터, 프린터, 벽지, 아이폰 충전기, 다이슨 청소기 배터리, 웹캠 등 다수의 물품과 개인용 오토바이 블루투스 헤드셋을 □□□를 통하여 수령한 것으로 확인되었다. 감사실에서는 ○○사무실을 직접 방문하여 대표와의 면담에서 ○○센터에 위 물품들을 납품한 사실을 확인하였으나, 사무실 이전 과정에서 매출장부나 외상장부 등 관련 자료들이 모두 분실되거나 폐기하여 어떤 품목이 실제로 납품되었는지는 확인할 수 없었다.

감사실에서는 청구인이 2014년~2018년까지 ■■을 통해 표와 같이 카메라 10대 및 카메라 렌즈 2대, 현금·주유권, 차량 부품 등 사적 물품을 전달 받은 의혹이 있음을 확인하였다.

나. 징계위원회 판단

① 제1징계사유

종합감사 및 특정감사 실시 중 청구인이 ○○대학교 ○○과에서 사용하고 있는 EFP 카메라 3세트와 디지털카메라 2대를 자산 반출 절차에 따른 승인 없이 무단 반출하여 분실한 사실은 인정된다.

[표] 혐의자가 ■■■에서 수취한 사적물품 내역

(단위 : 천원)

순번	품명	대수(횟수)	규격	금액	비고
				67,811	
1	카메라	8대	*** 카메라 SD 마크3 등	42,240	
		2대	***		
2	카메라렌즈	2대	미상	4,820	
3	현금	3회		12,692	
4	주유권	1회	** 주유권	1,150	
5	○○차량부품	7회	헤드라이트 등	2,100	
6	일반차량부품	11회	캘리퍼 등	922	
7	기타 전자제품 등	10회	냉장고, 모니터 등	3,887	

청구인이 자산 반출 절차를 사전에 알고 있었는데도 ○○대학교와 ○○산단 소유 재산을 무단 반출하여 타인에게 대여하는 등 사적으로 사용하다 분실하여 ○○대학교와 ○○산단에 재산상 손해를 입힌 행위는 교육훈련장비를 항상 최상의 상태로 유지하여 수업에 활용할 수 있도록 관리해야 하는 교원의 기본을 저버리는 것은 물론 분실 기간 중 다수의 분실 장비로 인해 수업을 할 수 없는 결과를 초래함으로써 학생의 학습권을 침해하는 등 그 위반 행위가 엄중하다.

② 제2징계사유

2014년에 취득한 노트북의 경우 당시 청구인은 ○○산단장이면서 자산관리원으로서 ○○산단의 자산을 관리, 회수 책임이 있음에도 불구하고 이를 방치한 점, 2018년과 2019년에 취득한 노트북의 경우 학장 또는 청구인이 직접 사용한다는 이유로 청구인의 지시에 따라 노트북을 반출하였다는 희망센터 직원의 진술이 있고, 담당자의 진술 내용이 신빙성이 있다고 인정됨에 따라 청구인의 주장은 받아들일 수 없으며, 현재까지 청구인이 반출 승인 없이 무단 반출하여 현재까지 반납되지 않은 노트북은 3대임이 인정된다.

청구인의 교수연구실에 현재 비치된 의자가 교무기획처에서 구매한 의자 4점 중 1점으로 자산시스템에 설치 호실이 ○○과 강의실로 등록되어 있어 강의실용 의자로 구매한 것이 분명함에도 청구인은 또다시 이를 본인의 교수연구실에서 사용하는 것을 비추어 볼 때 청구인은 ○○대학교의 공용 자산을 사적으로 사용함이 인정된다.

이로 인해 ○○센터 교육생의 교육 진행에 지장을 초래하였고, 학교법인에 손해를 끼친 것에 대해 책임을 지고 반성해야 하나 그 책임을 회피하기 위해 허위 진술한 것은 높은 도덕성이 요구되는 교원으로서 품위를 심각하게 손상한 행위로서 이는 그 위반 행위가 엄중하다.

③ 제3징계사유

청구인이 ○○대학교 보직자로 근무 중 5명의 교원에게 금전(총 31,500천 원)을 빌렸고, 그중 3명의 교원에게는 채무금액을 변제(14,000천 원)하였고, 나머지 2명의 채무금액 17,500천 원은 채권자들의 변제 요구에도 불구하고, 현재까지 변제하지 않고 있으며, 조만간 변제하겠다는 의사만 전달할 뿐 현재까지 변제하지 않은 사실은 인정된다. 청구인의 위와 같은 행위는 ○○ 처장이면서 선배 교원으로서 청구인의 우월적 지위를 이용한 갑질 유형 중 사적이의 요구에 해당한다.

④ 제4징계사유

청구인은 ○○대학교와 ○○산단의 예산을 유용하여 청구인이 필요한 사적 물품을 편취하였고, 부당 거래 등을 통해 ○○대학교 및 ○○산단에 재산상 손해를 입힌 것이 인정된다. 이는 높은 도덕성과 품위유지 의무가 요구되는 공직자이면서 교육자로서 성실히 직무를 수행해야 할 본분을 망각한 비윤리적이고 불법적 행위로서 그 위반 행위가 엄중하다.

⑤ 학교 관계자 및 감사 기망행위(이하 ‘제5징계사유’라고 한다)

청구인은 자산 반출(폐기) 절차를 사전에 인지하고 있었음에도 무단반출·분실, 임의처분하였고, 그 사유도 지인의 사업을 돕기 위함이라는 사리에 맞지 않는 주장을 하면서 학교(학생)에 손실(학습권 침해)을 발생시켰음에도 불구하고, 이를 학교 관계자에게 알리거나 보고하지 않은 채 은폐하였으며, 3차에 걸친 감사 조사과정에서 사실 확인에 대해 수차례 허위 진술 및 성능과 가격 등에서 현저한 차이가 있는 대체품을 마치 기존(자산)에 있었던 장비인 것처럼 속여 제출하는 등 조사 업무를 방해한 것이 인정된다.

2. 청구인 주장

가. 제1징계사유

청구인은 당시 학과장의 양해하에 EFP 카메라 3세트와 디지털카메라 2대를 반출하였다. 해당 장비는 노후화되었던 것으로 대체 장비로 구매하여 반납하였다. 이로 인하여 청구인이 사적 이익을 취하지도 산단에 피해를 입히지 않았으며, 관내 기업체로부터 카메라를 대여하여 수업을 진행했으므로 학생들의 학습권도 침해하지 않았다.

나. 제2징계사유

2014년, 2019년에 취득한 노트북은 전임 학장들이 사용하게 하였고, 2018년에 취득한 노트북은 반출 사실이 없다. 의자의 경우 당시 연구실에서 사용하던 의자가 노후화되어 사용하기 어려웠기에 남은 의자를 ○○센터에서 연구실로 가져와 사용하다가 파손되어 분리 수거하였다.

다. 제3징계사유

부동산 담보대출을 상환하기 위해 친분이 있는 동료 교수들에게 사정을 설명하고 돈을 빌렸다. 교원으로서 금전을 빌릴 때 이사장 또는 학교장에게 서면신고해야 한다는 규정을 알지 못했다.

라. 제4징계사유

청구인은 2013년경 ○○○○에 부탁하여 카메라를 외상으로 받아 지인에게 주었다. 청구인은 2022. 12. 지인으로부터 돈을 받아 외상금액을 변제하였다. 산단 예산을 사용하여 변제한 것이 아니다.

청구인은 (주)○○, (주)○○○○○로부터 홍보물을 구매하였고, ◆◆로부터는 연구실 사용 소모품을 구입하였다. 청구인이 ■■로부터 구입한 개인적인 물건은 전부 사비로 결제하였다. ■■로부터 구입한 주유권은 전임 학장의 요청에 따른 것이고, 현금을 받은 것은 교직원 행사 비용에 충당하기 위한 것이었다.

마. 제5징계사유

감사 과정에서 감사방해 행위를 하지 않았다.

3. 판단

가. 징계사유 인정 여부

1) 제1징계사유

이미 확정된 관련 형사재판에서 인정한 사실은 당해 행정소송에서도 유력한 증거자료가 되므로 특별한 사정이 없는 한 이와 반대되는 사실은 인정할 수 없다(대법원 1981. 1. 27. 선고 80누18 판결 등 참조). 이는 교원소청심사에서도 마찬가지라고 할 것이다. 이 사건 관련 형사판결에서는 ‘청구인이 2019. 10.경 ○○대학교에서, 산단 소유인 잔존가액 56,312,500원 상당의 EFP 카메라 3대와 잔존가액 4,666,500원 상당의 HD Zoom 렌즈 3대를 교육 훈련 장비로 업무상 보관하던 중, 다른 사람에게 판매할 목적으로 임의로 가지고 나가 무단으로 반출하고, 그 무렵 다른 사람에게 위 EFP 카메라 3대와 HD Zoom 렌즈 3대를 판매한 사실’, ‘청구인이 2021. 8.경 학교 소유인 잔존가액 합계 7,514,000원 상당의 디지털카메라 2대를 교육 훈련 장비로 업무상 보관하던 중, 다른 사람에게 판매할 목적으로 임의로 가지고 나가 무단으로 반출하고, 그 무렵 다른 사람에게 위 디지털카메라 2대를 판매한 사실’이 사실로 인정되었다. 이와 같은 청구인의 행위는 교육 훈련 장비를 횡령한 것이므로 사립학교법 제55조 제1항에 따라 준용되는 국가공무원법 제56조(성실 의무)를 위반하여 징계사유에 해당한다.

2) 제2징계사유

제2징계사유는 청구인이 피청구인 소속 ○○센터 자산인 노트북 3대(2014년, 2018년, 2019년에 취득한 노트북 각 1대)를 2015년경부터 2019. 6.경 사이에, 의자 1개(이하 노트북 3대와 의자 1개를 합쳐 ‘○○센터 자산’이라 한다)를 2021년경 무단 반출하여 사적으로 사용하였다는 것이다.

이에 대하여 청구인은 2014년, 2019년에 취득한 노트북 2대는 전임 학장 G와 H가 각각 사용하게 하였으나 2018년에 취득한 나머지 노트북 1대는 반출·사용 사실이 없다’고 주장한다. ○○대학 ○○센터 직원 □□□는 피청구인 감사실이 실시한 문답에서 ‘2018년 및 2019년에 취득한 노트북 2대를 청구인에게 전달하였다’라고 진술하였으므로 청구인이 2018년에 취득한 노트북을 포함하여 ○○센터 자산을 반출한 사실은 모두 인정된다.

그런데 ○○경찰청 수사결과 ‘청구인이 노트북을 사적으로 이용하였다고 볼 만한 정황이 없고, 의자를 자신의 연구실 이외에서 사용하였다고 볼 만한

정황이 없어 업무상 횡령으로 판단할 수 없다’는 이유로 불송치되었다는 점을 고려하면 피청구인이 제출한 자료만으로는 청구인이 ○○센터 자산을 사적으로 사용하였다는 사정이 입증되었다고는 할 수 없다. 다만 피청구인 산학협력단 자산관리규칙에 따르면 자산을 외부로 반출하는 경우 자산관리원에게 반출승인서를 제출하고 반출승인 등을 받아야 하는데(제13조 등 참조) 청구인은 이를 위반하고 ○○센터 자산을 반출한 사실이 인정되므로, 사립학교법 제55조 제1항에 따라 준용되는 국가공무원법 제56조(성실 의무)를 위반하여 징계사유에 해당한다.

3) 제3징계사유

제3징계사유와 관련하여 청구인이 2019. 11.경부터 2022. 4.경까지 사이에 ○○대학교 소속 교원 5명과 금전거래를 하였다는 사실에는 다툼이 없다.

○○대학교의 윤리강령 제10조 제3항은 ‘임직원 상호 간에는 금전거래 행위를 하여서는 아니 된다’라고 규정하고 있다. 청구인은 위 규정의 존재를 알지 못하였다고 주장하나 이는 규정의 부지에 불과하고, 청구인은 위 규정을 어기고 교무기획처장으로서 소속 교원 5명과 금전거래를 하였으므로 청구인의 이 부분 행위는 사립학교법 제55조 제1항에 따라 준용되는 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무)를 위반하여 징계사유에 해당한다.

4) 제4징계사유

이 사건 관련 형사판결에서는 ‘청구인이 2013. 7. 17.경 ○○대학교에서, ○○대학 산학협력단(이하 ‘산단’이라 한다) 명의로 카메라 3대를 구입하는 계약을 체결한 후, 실제로 구입한 카메라들을 산단에 입고시키지 않고 임의로 가지고 가 다른 곳에 판매하는 등 개인적으로 사용하고, 산단으로 하여금 11,800,000원 상당의 채무를 부담하게 한 것을 비롯하여, 그때부터 2016. 6. 1.경까지 사이에 총 10회에 걸쳐 ◎◎◎으로부터 캐논 카메라 총 16대를 합계 58,156,000원에, ■■■로부터 카메라 총 8대를 합계 30,360,000원에 각 구입하는 계약을 체결한 후, 실제로 구입한 카메라들을 산단에 입고시키지 않은 채 다른 곳에 판매하는 등 개인적으로 사용할 목적으로 임의로 가지고 가 시가 합계 88,516,000원 상당의 재산상 이익을 취득하고, 산단에 같은 금액 상당의 물품대금 채무를 부담하게 하여 재산상 손해를 가하였다’는 사실이 인정되었다. 또한 ■■■ 외상장부에 따르면 청구인이 ■■■에서 앞서 본 카메라, 렌즈 외에도 2014. 4. 20.경부터 2018. 1. 24.까지 현금, 주유권, 차량 부품, 기타 전자제품 등 개인적으로 사용할 물품

등을 산단 명의로 구입한 사실이 인정된다. 청구인은 이후 허위의 지출 결의를 하여 산단 등으로 하여금 물품 대금을 변제하게 하였는데, 산단 직원 등이 작성한 확인서에 따르면 그 내역은 아래와 같다.

구분	발의일	상대방	변제금액(원)	구분	발의일	상대방	변제금액(원)
1	16-03-04	○○○	995,700	7	18-07-27	○○○	967,000
2	16-12-07	○○	3,503,500	8	18-07-31	○○○	850,000
3	17-07-12	○○○	950,000	9	19-04-01	○○○	750,000
4	17-10-11	○○○	916,000	10	19-06-14	○○○	648,000
5	18-01-25	○○○	980,000	11	19-08-27	○○○	500,000
6	18-02-07	㈜○○○○ 마케팅	3,400,000	12	19-12-03	○○○	752,400

이와 같은 청구인의 행위는 산단장으로서의 업무상 임무를 어겨 업무상배임,公款유용을 한 것이므로 사립학교법 제55조 제1항에 따라 준용되는 국가공무원법 제56조(성실 의무)를 위반하여 징계사유에 해당한다.

다만 제4징계사유 가운데 청구인이 ◆◆로부터 개인 연구실 소모품 등 사적 물품을 산단 명의로 구입하였다는 부분은 청구인이 언제, 어떤 물품을 구입하였다는 것인지를 알기 어려워 징계사유가 특정되지 않았으므로 징계사유에서 제외한다.

5) 제5징계사유

피청구인의 감사규정시행규칙 제11조 <별표1> 감사결과 처분요구 운용기준에 따르면 ‘감사 수감시 허위 진술 등’의 경우 징계 또는 경고를 하여야 한다고 규정하고 있다.

청구인은 피청구인의 감사 과정에서 이 사건 관련 형사판결 등과 모순되는 진술을 하는 등 성실히 답변하지 않았을 뿐 아니라 카메라 대체품을 기존 자산인 것처럼 거짓 외관을 적극적으로 창출하는 등의 행위를 하였다. 이러한 청구인의 행위는 피청구인의 감사규정시행규칙이 정하는 감사 수감시 허위 진술에 해당하므로, 사립학교법 제55조 제1항에 따라 준용되는 국가공무원법 제56조(성실 의무)를 위반하여 징계사유에 해당한다.

나. 징계시효 완성 여부

이 사건에서 제2징계사유 중 노트북 반출 부분은 2015년경부터 2019. 6.경 사이에 발생하였다. 피청구인의 정관에 따르면 성비위(10년), 금품 및 향응수수,公款의 횡령·유용, 채용비위(5년)를 제외하고 징계의결의 요구는 징계사유가

발생한 날로부터 3년이 지나면 하지 못한다. 제2징계사유 중 노트북 반출 부분은 청구인이 노트북을 사적으로 사용하였다는 사정이 입증되었다고 할 수 없어 수사기관에서 횡령으로 판단하지 않았으므로 징계시효 기간이 3년이다. 그렇다면 징계시효는 징계사유 발생일인 2015년경부터 2019. 6.경까지에서 3년이 지난 2018년경부터 2022. 6.경 사이에 완성된다. 징계시효가 완성된 이후에는 징계의결 요구를 할 수 없음에도 불구하고 피청구인은 2023. 7. 20. 제2징계사유 중 노트북 반출 부분에 대하여 징계의결을 요구하였으므로 이 부분은 징계사유로 삼을 수 없다.

다. 징계 양정 적정 여부

- 1) 교원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이다. 다만 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법한 것이라고 할 것이다. 교원에 대한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃었다고 하려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계양정의 기준 등 여러 요소를 종합하여 판단할 때 그 징계내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야 한다(대법원 2011. 5. 13. 선고 2011두471 판결 참조).
- 2) 앞서 인정한 사실들과 아래와 같은 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면 이 사건 처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권의 범위를 일탈하였거나 이를 남용한 것이라고 볼 수 없다.
 - 가) 사립학교의 교원은 항상 사표가 될 품성과 자질의 향상에 힘쓰고 학문의 연찬과 교육 원리의 탐구 및 학생 교육에 전심전력하여야 한다는 점에서 일반 직업인보다 높은 도덕성이 요구되고 그 품위손상행위는 본인은 물론 교원 사회 전체에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있는 점에서 보다 엄격한 품위유지의무를 부담한다(대법원 2000. 10. 13. 선고 98두8858 판결 참조).
 - 나) 청구인은 교육훈련장비 등을 무단으로 반출하여 재산상 이익을 취한 사실 등이 인정되어 이 사건 관련 형사판결에서 징역 2년에 집행유예 3년의 형을 선고받았다. 이로써 피청구인 소속 학생들은 적절한 교육훈련장비를 활용할 수 없었을 것이므로 학습권을 침해받았다.

- 다) 사립학교 교원 징계규칙 제2조에 따라 준용되는 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조 제1항 [별표] 징계기준에 따르면 제1징계사유와 제4징계사유는 성실의무 위반 중 ‘공금횡령·유용, 업무상 배임’에 해당하는데 ‘비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우’ 파면·해임을 예정하고 있다. 이 사건 처분은 위 징계기준에 부합한다.
- 라) 사립학교 교원 징계규칙 제5조에 따라 준용되는 공무원 징계령 시행규칙 제5조 제1항에 따르면 징계위원회는 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 경합하면 그중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다. 비위의 발생 경위 및 태양 등에 비추어 보면 청구인의 교육장비 무단반출, 자산 무단반출, 금전거래, 공금유용, 감사방해 등은 서로 관련 없는 별개의 비위에 해당한다.
- 마) 수 개의 징계사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계사유만으로도 당해 징계처분의 타당성을 인정하기 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지하여도 위법하지 않다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2002두 6620 판결, 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002다51555 판결 등 참조). 또한 피징계자의 평소의 소행, 근무성적, 징계처분전력과 아울러 당해 징계처분사유 전후에 저지른 징계사유로 되지 아니한 비위사실도 징계양정에서 참작자료가 될 수 있고(대법원 1997. 2. 14. 선고 96누4244 판결, 위 대법원 2002다51555 판결 등 참조), 징계시효가 지난 비위행위도 징계양정에서 참작자료로 할 수 있다(대법원 1995. 9. 5. 선고 94다52294 판결, 대법원 1999. 11. 26. 선고 98두10424 판결 등 참조). 비록 징계시효가 지났으나 청구인이 노트북 등 피청구인 소유 자산을 규정에 따른 절차를 거치지 않고 반출한 사실이 인정되므로 이를 징계양정에서 참작할 수 있다.
- 바) 이 사건 처분으로 인하여 청구인이 입게 될 불이익이 적지 않다는 점 등을 고려하더라도, 이 사건 처분을 통하여 달성하고자 하는 교원 기강 확립이나 교원에 대한 사회적 신뢰 제고 등의 공익이 이 사건 처분으로 인해 청구인이 입게 될 불이익에 비해 결코 작다고 할 수도 없다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인의 이 사건 청구는 이유 없으므로 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관련 규정

■ 학교법인 ○○의 윤리강령

제10조(임직원 상호 관계) ③ 임직원 상호간에는 부당한 청탁이나 사회통념상 과도한 선물제공 및 금전거래 등의 행위를 하여서는 아니 된다.

사건 3

강등 처분 취소(또는 감경) 청구

처분 요지 동아리 특식비 횡령, 외부 특강비 과다 지급 등

결정 요지 징계사유가 인정되나 징계양정이 과중하다고 판단됨

관련 규정 국가공무원법 제56조 및 제63조

청 구 인 : ○○○

소속 ○○학교 직위 교사

피청구인 : ○○교육감

피청구인이 2024. 9. 2. 청구인에게 한 강등 처분에 대하여 청구인이 2024. 9. 25. 이의 감경을 구하는 소청을 제기하여 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

주 문

피청구인이 2024. 9. 2. 청구인에게 한 강등 처분을
정직 3월 처분으로 변경한다.

이 유

1. 처분 사유

가. 징계의결 요구사유

- 1) 2023학년도 A취업동아리 사업은 사업계획에 따라 사업 기간 내에 해당 학생들에게 예산이 집행되어야 하고 학교회계에 속한 사업비를 임의로 보관하거나 사용할 수 없는데도 징계협약자는 2023. 4. 1. ~ 2024. 2. 7. 'A' 동아리 운영 및 관련 예산을 집행하는 업무를 처리하면서

가) 동아리 특식비 횡령(이하 '제1징계사유'라 한다)

- 2023. 8. 5. '동아리 활동 특식비' 239,200원을 B에서 학교 카드로 결제한 후 주말 디너 상품권 8매(29,900원×8매= 239,200원)로 돌려받고 2일 정도 지났을 즈음에(교환 날짜 미상) 주말 디너 상품권을 평일 디너 상품권(27,900원×8매= 223,200원)으로 교체하고 발생한 차액 16,000원을 B에서 개인적으로 식사하는데 사용하고 교체한 평일 디너 상품권 8매(223,200원)를 국무조정실 조사 당일인 2024. 2. 23.까지 개인이 보관하는 방법으로 총 239,200원을 횡령하였다.
- 2024. 1. 16. '동아리 활동 특식비' 720,000원을 D식당에서 학교 카드로 결제한 후 쿠폰으로 돌려받아 국무조정실 조사 당일인 2024. 2. 23.까지 개인이 보관하는 방법으로 총 720,000원을 횡령하였다.

나) 외부 특강비 과다 지급(이하 '제2징계사유'라 한다)

- 2023. 6. 3.(토), 6. 6.(화) 양일간 동아리 학생을 대상으로 외부 특강을 2일 2시간씩 총 4시간만 실시하였으나 2일 4시간씩 총 8시간 강의한 것처럼 강의 확인서와 출석부를 허위로 작성하여 2023. 6. 13. 자신의 친형인 외부강사 □□□ 통장으로 강의로 860,000원을 지급하여 정당 지급액 500,000원보다 360,000원을 과다 지급하였다.

위와 같은 징계혐의자의 행위는 일반 직업인보다 높은 도덕성이 요구되는 교사로서 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 함에도 공금 횡령 및 예산을 과다 집행한 것으로 국가공무원법 제56조(성실 의무) 위반에 해당한다.

2) 학생대상 허위진술 요구(이하 '제3징계사유'라 한다)

징계혐의자는 2023학년도 A취업동아리 사업에 대해 국무조정실 감사를 받으면서 '혹시라도 모르는 번호로 취업동아리 관련 문의를 하면 모든 교육활동 했다고 대답하면 됩니다. 아니면 하긴 했는데 기억이 안 난다고 대답하면 됨.'이라고 1학년 동아리 학생들에게 본인의 비위에 대해 허위 진술을 유도하는 카카오톡 메시지를 보낸 사실이 있으나 학생들이 카카오톡 메시지에도 불구하고 국무조정실 조서관이 확인하려는 사항에 대해서 사실 대로 답변하여 감사 수행에 중대한 차질이 발생했다고 보기는 어려워 감사 방해라고 판단하기는 어려우나 학생이 본보기로 삼아야 할 교육자로서 학생들에게 사실과 다른 내용의 답변을 요구하고 불리할 경우 모른다는 답변을 유도한 사실은 국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무) 위반에 해당한다.

따라서 이와 같은 비위행위는 국가공무원법 제56조(성실 의무) 및 제63조(품위 유지의 의무)를 위반한 것으로 이는 같은 법 제78조(징계 사유) 및 제78조의2(징계 부가금) 제1항제2호에 해당되어 ○○교육청 공무원 비위사건 처리기준 별표1 공무원 비위사건 처리기준에 따라 징계혐의자에 대해 중징계 의결이 요구되었고 같은 기준 별표6 징계부가금 부과 처리기준에 따라 형령한 금959,200원에 대한 2배(금1,918,400원)의 징계부가금 부과가 요구되었다.

나. 징계혐의자 진술

징계혐의자는 2024. 8. 14. 개최된 우리 위원회에 제출한 경위서와 출석 진술을 통하여 혐의 사실을 모두 인정하고 반성하였다.

- 1) 징계혐의자는 학교 사업 예산 사용에 있어 규정과 절차를 준수하여야 함에도 불구하고 해당 부서에 문의하지 않고 동아리 특식비를 선결제한 사실에 대해 모두 인정하고 이를 반성하고 있으며 개인적으로 사용하지 않았다고 진술하였다.
- 2) 외부 특강비 과다 지급한 사유가 학생들이 강의를 지루해하고 어려워하여 강의 시간을 줄이고 외부 특강비를 과다 지급하게 되었다고 하였으며 이 사실에 대해 실수했다고 진술하였다.
- 3) 또한 이번 사건을 계기로 다시는 이런 실수를 하지 않고 공직자로서의 품위를 지키며 청렴하게 업무를 처리하고 학생들을 더욱 열심히 가르치는 교사가 되도록 노력하겠다고 다짐하며 선처를 호소하였다.

다. 징계위원회의 판단

징계의결요구서와 징계혐의자의 진술 및 제 증거를 종합하여 살피건대

- 1) 징계혐의자는 A취업동아리 사업과 관련하여 2023. 4. 1. ~ 2024. 2. 7. A동아리 운영 및 관련 예산을 집행하는 업무를 처리하면서 2023. 8. 5. '동아리 활동 특식비' 239,200원과 2024. 1. 16. '동아리 활동 특식비' 720,000원을 학교 카드로 결제한 후 쿠폰으로 돌려받아 국무조정실 조사 당일인 2024. 2. 23.까지 개인이 보관하는 방법으로 총 959,200원을 형령한 사실이 인정되며 2023. 6. 3.(토)과 6. 6.(화) 양일간 동아리 학생을 대상으로 실시한 외부 특강을 2일 2시간씩 총 4시간만 실시하였으나 2일 4시간씩 총 8시간 강의한 것처럼 강의 확인서와 출석부를 허위로 작성하여 외부 강사비 정당 지급액 500,000원보다 360,000원을 과다 지급한 사실이 인정된다.

- 2) 또한 징계협약자는 2023학년도 A취업동아리 사업에 대해 국무조정실 감사를 받으면서 1학년 동아리 학생들에게 허위 진술을 유도하는 카카오톡 메시지를 보낸 사실과 다른 내용의 답변이나 모른다는 답변을 요구한 사실도 인정된다.
- 3) 상기 행위는 국가공무원법 제56조(성실 의무) 및 제63조(품위 유지의 의무)를 위반한 것으로 이는 동법 제78조(징계사유) 및 제78조의2(징계부가금)제1항제2호에 해당된다. 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조 별표 1. 성실의무 위반, ‘가. 공금횡령·유용, 업무상 배임’의 징계기준에 따라 비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우 “파면”을, 비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우 “파면-해임”을, 비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우 “해임-강등”을, 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우 “정직-감봉”을 의결할 수 있고 동법 제2조 별표 7. 품위유지의무 위반 ‘너. 그 밖의 품위유지의무 위반’의 징계기준에 따라 비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우 “파면-해임”, 비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우 “강등-정직”을 의결할 수 있다. 또한 공무원 징계령 시행 규칙 제2조제1항에 따른 징계부가금 부과 처리기준 별표 ‘2. 국가공무원법 제78조의2제1항제2호의 행위 또는 지방공무원법 제69조의2제1항제2호의 행위’에 따라 비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우 “금품비위 금액 등의 3~5배”를, 비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우 “금품비위 금액 등의 2~3배”를, 비위의 정도가 심하고 경과실이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우 “금품비위 금액 등의 2배”를, 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우 “금품비위 금액 등의 1배”를 의결할 수 있다.
- 4) 교육공무원은 항상 사표가 될 품성과 자질의 향상에 힘쓰고 학문의 연찬과 교육 원리의 탐구 및 학생 교육에 진심 전력하여야 한다는 점에서 일반 직업인보다 더 높은 도덕성이 요구되고 그 성실 의무 위반 및 품위 손상 행위가 본인은 물론 교직사회 전체에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있는 점에서 보다 더 엄격한 의무를 부담하고 있다. 이에 동 위원회에서는 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제4조제2항제1호에 따라 징계양정의 감경을 적용하지 않고 향후 이와 같은 유사사례의 재발방지를 위해서라도 보다 엄격하게 그 책임을 묻는 것이 마땅하다고 판단하였으나 징계협약자가 비위 사실을 모두 인정하고 이에 대해 반성하고 있다는 점, 범죄 전력 없이 교사로서 24년간 성실하게 근무한 점, 학교의 성과 달성에 기여한 점,

학생들을 위해 헌신한 점, 피해 회복 및 재발방지를 위해 노력한 점 등을 참작하여 향후 교직 생활에 정려할 수 있도록 주문과 같이 의결한다.

2. 청구인 주장

동아리 특식비 횡령(2023. 8. 5. 239,200원, 2024. 1. 16. 720,000원)과 관련하여 사적 유용의 고의가 없다는 점, 깊이 반성하고 있는 점, 다섯 차례 표창을 받을 정도로 높은 업무 성과를 내은 점, 피해 회복을 완료한 점, 중책을 맡으며 학교를 위해 헌신해 온 점, 학생들을 사랑으로 지도해 온 점, 재범 방지를 위한 노력이 존재하는 점, 교사로 재직하는 동안 어떠한 비위사실도 없이 성실히 살아온 점, 부양해야 할 가족이 있는 점, 가족과 동료교사 및 학부모가 청구인의 선처를 탄원하는 점, 속죄하는 삶을 살고자 봉사활동 및 기부활동을 하고 있는 점 등의 정상참작의 사유가 충분하다.

3. 판단

가. 징계사유 인정여부

1) 양 당사자가 제출한 자료에서 아래의 내용이 확인된다.

가) 청구인은 각 징계사유에 대해 아래와 같이 문답하였다.

[제1징계사유 관련, 2024. 3. 28./ OO교육청 감사담당관과 문답]

문: 진술인(청구인)이 2024. 2. 23. 국무조정실과 문답한 내용을 보면 B에서 2023. 8. 5. 동아리 학생 8명이 참석한 것처럼 239,200원을 결제하고 주말 식사권(29,900원×8매)을 가지고 왔다. 며칠 후 주말 식사권을 평일 디너 8매(27,900원×8매= 223,200원)로 교환하자 차액 16,000원이 남게 되었다. 차액 16,000원에 개인비용을 추가 계산하고 B에서 개인적으로 저녁식사를 하는데 사용했다. 학생들에게 특식은 제공되지 않았고 국무조정실 감사 당일까지 평일 디너 식사권 8매를 개인적으로 소지하고 있었다. 맞나?

답: 맞다.

문: 2023. 6. 10.~2024. 1. 6.까지 총 14회 동아리 학생 15명에게 중식비를 지원한 것처럼 품의한 후 2024. 1. 16. C에서 800,000원, D에서 720,000원을 선결제하고 D 선결제 쿠폰 720,000원은 국무조정실 감사 당일까지 개인적으로 보관하고 C 800,000원은 장부로 보관하고 있으면서 A동아리 학생들에게는 식사를 제공하지 않았다. 맞나?

답: 2024. 1. 16. 결제 당일에 C과 D에서는 동아리 학생들에게 식사를 제공하지 않았지만 C 장부를 보면 결제 이후에 학생들이 식사를 하였고 국무조정실 감사 당일 감사관님이 식당 사장님께 전화해서 학생들이 식사한 부분을 다 확인했다. 그런데 식사를 하고 간 학생들이 전부 동아리 학생들인지 장담하지 못하겠다. 학생들이 식사할 때마다 매번 데리고 갈 수는 없어 편하게 먹을 수 있게 식당명을 알려줬고 식당 사장님께서는 학생들이 식사할 수 있게 미리 이야기 했다.

식당명	결제일	결제내역	결제액(원)	사용액(원)	잔액(원)	사용자
C	2024.1.16.	동아리 중식비	800,000	215,000	585,000	기능반 학생 및 방학, 주말에 등교하는 학생들이 사용
D			720,000	0	720,000	A동아리 학생 고기 제공 위해 선결제
합계			1,520,000	215,000	1,305,000	

[제2징계사유 관련, 2024. 2. 23./국무조정실 정부합동공직복무점검단 감사관과 문답]

문: 취업동아리에서 귀하가 맡은 일은 무엇인가?

답: 취업동아리는 총 4개가 있는데, 제가 총괄 담당자 역할을 했고 그 중 A동아리를 제가 직접 맡아 운영했다.

문: □□□은 누구이며, 이 사람을 A동아리 강의로자로 섭외한 이유는?

답: □□□은 제 친형이다. ***** 쪽으로 전문가인데 동아리 학생들에게 지식을 넓혀주고 취업에 도움이 되고자 친형이 그쪽 전문가라 강의를 해달라고 제가 직접 요청했다.

문: 서류상으로 2023. 6. 3.과 6. 6. 이틀간 □□□이 학교로 와서 4시간씩 총 8시간을 강의한 것으로 되어 있는데 사실인가?

답: 위 두 날짜에 와서 특강을 한 것은 맞는데 실제로는 두 날짜에 2시간씩 총 4시간 강의를 했다.

문: □□□에게 강의를 얼마나 지급했나?

답: 8시간에 대해 총 860천 원(첫 1시간 160천 원, 추가시간 90천 원)을 □□□ 계좌로 지급했다.

문: 귀하는 □□□이 실제 강의를 4시간만 했다고 진술했는데, 실제 지급해야 할 강의료는 얼마인가?

답: 4시간에 대해 총 500천 원(첫 1시간 160천 원, 추가시간 90천 원)을 지급했어야 한다.

문: 그런데 이렇게 시간을 추가해서 강의료를 더 지급한 이유가 무엇인가?

답: 강의날 학생들이 힘들어 해서 시간을 줄였는데 강의시간을 서류상으로 변경하지 못했다.

문: 위와 같이 귀하는 위 특별강연에 참가한 학생 출석부와 강의시간을 서류상 실제와 다르게 작성한 사실이 있는 것이 맞나?

답: 맞다.

[제3징계사유 관련, 2024. 3. 28./ OO교육청 감사담당관과 문답]

문: 2024. 2. 22. 국무조정실 감사관이 취업동아리 사업에 대한 자료를 요구하고 다음날 담당 교사 면담계획을 통보하자 2024. 2. 22.에 A동아리 단톡방에 '혹시라도 모르는 번호로 취업동아리 관련 문의를 하면 모든 교육활동 했다고 대답하면 됩니다. 아니면 하긴 했는데 기억이 안난다고 대답하면 됨.'이라고 카톡을 보냈다. (단톡방 자료 보여줌) 이러한 카톡을 보낸 이유는?

답: 학생들이 감사자의 질문에 의도와는 달리 엉뚱한 말을 할까봐 그랬다. 예를 들어 1학년 000학생의 경우 충분한 이유가 있어서 컨설팅을 받지 않았는데 감사관이 질문했을 때 단순히 컨설팅 받은 적 없다고 대답할까봐 걱정되어서 노파심에 1학년 학생에게만 보냈다.

- 2) 살피건대 청구인은 동아리 활동 특식비 239,200원과 720,000원을 2개의 식당에서 학교 카드로 결제한 후 상품권 또는 쿠폰으로 교환하여 보관하였고 이 과정에서 16,000원을 개인 식비로 사용하는 등 공금을 횡령한 사실이 인정된다. 또한 청구인 본인의 친형을 동아리 특강강사로 위촉하여 강의 시간을 부풀려 강사로 360,000원을 과다 지급하였으며, 국무조정실 감사를 받으면서 학생들에게 동아리 활동과 관련하여 허위 진술을 유도하는 카카오톡 메시지를 보내는 등 교원으로서 부적절한 언행을 한 사실도 다툼없이 인정된다. 이러한 청구인의 행위는 국가공무원법 제56조(성실 의무) 및 63조(품위 유지의 의무)를 위반한 것으로서 징계사유로 인정된다.

나. 징계양정 적정여부

- 1) 교원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인지는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이고, 다만 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한하여 그 처분을 위법한 것이라고 할 것이며, 교원에 대한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃었다고 하려면 구체적인 사례에 따라 징계의 원인이 된 비위사실의 내용과 성질, 징계에 의하여 달성하려고 하는 행정목적, 징계양정의 기준 등 여러

요소를 종합하여 판단할 때 그 징계내용이 객관적으로 명백히 부당하다고 인정할 수 있는 경우라야 한다(대법원 2011. 5. 13. 선고 2011두471 판결 등 참조). 한편 징계권의 행사가 임용권자의 재량에 맡겨진 것이라고 하여도 공익적 목적을 위하여 징계권을 행사하여야 할 공익의 원칙에 반하거나 일반적으로 징계사유로 삼은 비행의 정도에 비하여 균형을 잃은 과중한 징계처분을 선택함으로써 비례의 원칙에 위반하거나 또는 합리적인 사유 없이 같은 정도의 비행에 대하여 일반적으로 적용하여 온 기준과 어긋나게 공평을 잃은 징계처분을 선택함으로써 평등의 원칙에 위반한 경우에 이러한 징계처분은 재량권의 한계를 벗어난 처분으로서 위법하다(대법원 2003. 1. 24. 선고 2002두9179 판결 등 참조).

- 2) 살피건대 청구인의 징계사유가 인정되고 성실의무는 공무원의 가장 기본적인 중요한 의무로서 최대한으로 공공의 이익을 도모하고 그 불이익을 방지하기 위하여 전인격과 양심을 바쳐서 성실히 직무를 수행하여야 하는 것을 내용으로 하는 점(대법원 2017. 11. 9. 선고 2017두47472 판결 참조)을 고려할 때 청구인의 비위행위에 대해 엄중하게 책임을 묻는 것이 마땅하다고 보여지나, ① 청구인이 학생들의 동아리 활동 특식비 명목으로 품의 결재를 받은 금원을 상품권이나 쿠폰으로 교환하여 1개월 또는 6개월 가량 사용하지 않고 보관해 온 점에 비추어 볼 때 해당 금원에 대한 사적 유용의 고의가 크다고 보여지지 않는 점, ② 청구인이 이 사건 처분의 원인이 되는 행위들에 대해 모두 인정하고 깊이 반성하고 있으며 금전적인 피해 회복을 완료한 점, ③ 범죄 전력이 없고 교사로서 25년간 성실하게 근무하면서 기능인 양성 및 직업교육에 헌신하였으며 이와 관련하여 여러 동료 교사, 학부모 및 졸업생들이 청구인에 대한 선처를 탄원하는 점 등을 종합적으로 고려할 때 이 사건 강등 처분은 피청구인이 달성하려는 공익적 목적을 감안하더라도 청구인이 입는 불이익이 너무 커서 징계권자에게 맡겨진 재량권의 한계를 벗어난 것으로 볼 수 있다.

4. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 청구인에 대한 징계사유가 인정되나 징계양정이 과중하다고 판단되므로 주문과 같이 결정한다.

결정문집(제34집)

발행일	2025년 12월
발행처	교육부 교원소청심사위원회 Tel. 044) 203-7402 Fax. 044) 868-8125
누리집	www.ace.go.kr
인쇄 및 제작	금오디자인 Tel. 02) 851-7746

